

이 과제는 2023년 고용노동부
학술연구용역사업의 일환으로 진행되었음
발간등록번호 : 11-1492000-001093-01

산재보험에서 노사의 책임성 강화 방안에 관한 연구

연구기관 : 광운대학교 산학협력단



고용노동부

연구진

책임연구원 : 이 준 희 (광운대 법학부 교수)

공동연구원 : 노 호 창 (호서대 법경찰행정학과 교수)

박 수 경 (강원대 연구교수)

김 도 환 (고려대 법학연구원 전임연구원)

자 문 위 원 : 남 궁 준 (한국노동연구원 연구위원)

정 슬 기 (한국노동연구원 전문보조원)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부 수탁연구 『산재보험에서 노사의 책임성 강화 방안에 관한 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 2. 27.

광운대학교 산학협력단

단장 정 영 욱

< 차례 >

제1장 서론

제1절 문제의 제기 및 연구 필요성	3
제2절 연구 방법 및 활용 방안	3
I. 연구 방법	4
II. 활용 방안	4

제2장 산재보험에서 노사의 책임성 관련 기존 규율

제1절 노사 당사자의 책임성 강화와 관련된 기존 규율	5
I. 산업재해보상보험법상의 주요 관련 규정의 변화	5
II. 사용자의 책임성 강화를 위한 기타 제도	19
III. 근로자의 책임성 강화를 위한 기타의 제도	22
제2절 산재보험에 있어서 노사 책임성 강화 필요성	23

제3장 산재보험에서 노사의 책임성 관련 해외 입법례

제1절 일본	24
I. 일본 산재보험제도의 기본 구조	24
II. 산업재해보상보험법에서 근로자에 대한 지급제한과 비용징수	26
III. 산업재해보상보험법에서 사용자에게 대한 비용징수 및 메리트 제도	35
IV. 관련 통계	48
V. 소결 및 시사점	49
제2절 스페인	51
I. 스페인 산재보험제도의 기본 구조	51

II. 노사 책임성 관련 사항	59
III. 시사점	62
제3절 독일	63
I. 근로자의 책임에 기초한 보상 범위의 제한	63
II. 직장 내 사고(산업재해)	69
III. 이동 중 사고(통근재해)	72
IV. 사고보험의 적용 제외-독일 사회법전 제7권 제101조:급여의 제외 및 축소	77
V. 사용자의 귀책사유에 기초한 법정사고보험 적용 제외	83
VI. 근로자의 귀책사유에 기초한 법정사고보험 적용 제외	87
VII. 법정사고보험의 환급제도	94
VIII. 재정	96
제4절 영국	98
I. 영국 산재보험제도의 기본 구조	98
II. 업무상 재해의 인정 기준	104
III. 산재보상에 있어 사업주의 책임	112
제5절 미국	118
I. 미국 산재보험제도의 기본 구조	118
III. 당사자의 고의 또는 중과실에 따른 산재보상책임 성부 및 급여 수준의 조정 가능성	128
제6절 대만	138
I. 대만에서의 산업재해 보호의 입법적 동향	138
II. ‘노동직업재해보험직업상병심사준칙’상 업무상 재해의 기준	141
III. 노사 책임성 관련 사항	143
IV. 시사점	145

제4장 산재보험에서 노사의 책임성 강화를 위한 개선 방안

제1절 사용자의 책임성 강화를 위한 개선 방안	147
I. 보험관계 성립 미신고 또는 보험료 미납부 기간 중 재해에 대한 책임 강화	147
II. 개별실적요율제의 적용 범위 조정을 통한 사업주의 책임성 강화	150
제2절 근로자의 책임성 강화를 위한 개선 방안	153
I. 근로자의 책임성 강화를 위한 급여 제한의 필요성에 관한 논의의 전제	153
II. 근로자 책임성 강화를 위한 제도 개선 사항 검토 및 제시	157
제3절 소결	161
 제5장 결론	 163
 참고문헌	 165

제1장 서론

제1절 문제의 제기 및 연구 필요성

산업재해보상보험법은 “산업재해보상보험 사업을 시행하여 근로자의 업무상의 재해를 신속하고 공정하게 보상하며, 재해근로자의 재활 및 사회 복귀를 촉진하기 위하여 이에 필요한 보험시설을 설치·운영하고, 재해 예방과 그 밖에 근로자의 복지 증진을 위한 사업을 시행하여 근로자 보호에 이바지하는 것”을 목적으로 제정되었다. 그리고 산업재해보상보험법 제37조는 업무상 부상·질병, 장애 또는 사망이 발생한 경우, 그와 같은 사유가 “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한” 경우에는 ‘업무상의 재해’로 보지 않지만, 원칙적으로 산업재해보상보험의 가입자 또는 피보험자의 과실 여부와 무관하게 원칙적으로 보상을 하도록 하는 무과실책임 원칙을 기초로 한다.

그러나, 무과실책임과 피보험자가 아닌 사용자의 보험료 납부의무를 기초로 성립되는 보험법적 보호체계의 한계로 인해 피보험자인 근로자 및 보험료 납부의무를 부담하는 사용자의 보험료 납부의무 회피를 포함한 도덕적 해이 또는 부정수급 등의 문제가 발생하지 않을 수 없다. 이는 모든 사회보험제도가 가지고 있는 문제라고 할 수 있으나, 최근 산재사고 발생에 대한 우리 사회 일반의 인식이 확대되고, 인터넷 등 정보의 소통이 매우 신속하고 활발하게 이루어져 산재사고 발생에 관한 정보가 신속하게 전달되는 상황의 변화에 따라 특히 산재보험과 관련한 노사 당사자의 책임성 강화 필요성이 강하게 제기되고 있다.

이에 따라, 노사의 책임상과 관련한 현행 법령상의 기존 규정의 형성 및 변화의 과정을 살펴보고, 그와 관련된 해외 입법례를 검토함으로써 현재의 우리나라 상황에 적용할 수 있는 개선방안을 마련해야 한다는 필요성이 어느 때보다 절실하다고 판단된다.

제2절 연구 방법 및 활용 방안

I. 연구 방법

본 연구는 주로 현행 산업재해보상보험법 질서가 형성되어온 연혁과 배경을 검토함으로써 산재보험과 관련한 노사 당사자의 책임성과 관련한 우리나라 입법자의 판단과 법상황을 검토하는 것에서 시작하여, 해외에서의 노사 당사자 책임성 관련 입법이 어떻게 기능하고 있는지를 살펴봄으로써 그로부터 개선의 방향성을 도출하는 방법으로 수행될 예정이다.

따라서, 주로 문헌 분석과 비교법적 분석이 주된 연구방법이 되며, 실태조사 방법은 연구방법에서 제외되고 있음을 밝힌다. 문헌분석은 1960년대를 전후한 국회의 입법심의 기록부터, 당시 이후 발간된 관련 서적, 일본, 스페인, 독일, 영국, 미국, 대만 등의 관련 문헌과 정부 기관 인터넷 홈페이지 게시 자료 등 매우 폭넓은 문서자료를 대상으로 조사와 정리가 이루어졌다.

II. 활용 방안

본 연구 수행의 결과는 산업재해보상보험법제도 운영 과정에서 노사 당사자의 책임성을 강화하기 위한 법제도 개선의 기초자료로 활용될 것으로 기대되며, 이를 통해 사업주와 근로자의 산재 예방 동기를 강화시키는 동시에 산재보험 재정수지 악화를 방지하기 위한 제도개선에 관한 참고자료가 될 수 있을 것이다.

또한, 본 연구에 수록된 일본, 스페인, 독일, 영국, 미국, 대만 등의 산업재해보상보험 법체계와 배경, 판례 및 해당 국가에서 노사 당사자의 책임성을 강화하기 위한 각종 제도 들은 향후 관련 연구를 추가로 수행하는 데에 중요한 선행연구로서 기여할 수 있을 것이다.

제2장 산재보험에서 노사의 책임성 관련 기존 규율

제1절 노사 당사자의 책임성 강화와 관련된 기존 규율

I. 산업재해보상보험법상의 주요 관련 규정의 변화

우리나라 산업재해보상보험법은 무과실책임주의를 택함으로 인해 업무상 재해 발생에 관한 근로자나 사용자의 과실 유무와 관계없이 업무 수행과 재해 발생 사이에 상당인과관계가 인정되면 원칙적으로 요양급여와 휴업급여 지급 등 보장을 제공하는 체계를 가지고 있다. 그러나 이와 같은 무과실책임주의 원칙의 보장 체계는 보험가입자와 피보험자의 도덕적 해이 내지 부주의를 초래할 여지를 가지고 있다는 우려가 제기되지 않을 수 없다.

이와 같은 문제를 방지하기 위해 우리나라 산업재해보상보험법은 1964년 제정시부터 보험가입자 및 피보험자인 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때 보험급여의 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있도록 하는 보험급여의 제한 사유를 규정하고 있었다. 이 규정은 그대로 존속하지 못하고 변화를 겪었는데, 보험가입자의 고의 또는 중과실의 경우는 보험금 환수 규정으로 변경되어 이동했고, 이후 근로자의 고의 또는 중과실로 인한 경우만을 규정하다가, 근로자의 중과실로 인한 경우만을 규율하던 시기를 지나, 1977년 개정 시에는 근로자의 중과실로 인해 초래된 사고의 경우 보험급여 지급을 제한하던 규정이 삭제되었다. 그러나, 다시 보험가입자나 피보험자인 근로자가 고의로 초래하는 보험사고에 대하여 규율할 필요성이 제기되었다. 이는 1995년 산업재해보상보험법시행규칙 제32조에 “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 사상이 아닐 것”이라고 ‘업무상 사고’의 인정범위를 제한하는 방식으로 반영되었다. 이는 2008년 산업재해보상보험법 개정 시에 제37조에 받아들여지고 해당 조항이 현재까지 이어지고 있다.

아래에서는 각 시기별 산업재해보상보험법상 보험급여 제한 사유 관련 규정의 변천사항을 자세히 살펴본다.

1. 1964년 제정 산업재해보상보험법상의 보험급여의 제한

1964년 제정 산업재해보상보험법¹⁾ 제14조는 일본 노재보험법(勞災保險法)의 영향으로 제14조 제1항 제3호에서 보험가입자 또는 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때에는 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있도록 보험급여 지급 제한 사유를 규정하고 있었다. 이와 같은 지급 제한 사유의 규정 취지는 사용자와 근로자의 재해예방 준수 사상을 고취하기 위한 것이었다.²⁾

1964년 제정 산업재해보상보험법	
제14조 (보험급여의 제한)	① 보건사회부장관은 보험가입자 또는 근로자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 보험료의 납부를 태만히 한 기간중에 발생한 재해에 대한 <u>보험급여의 보험금의 전부 또는 일부를</u> 지급하지 아니할 수 있는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 1. 보험가입자가 보험료의 산출 또는 보험급여의 기초가 되는 중요한 사항에 관하여 허위사실을 신고한 때 2. 보험가입자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험료의 납부를 태만히 한 때 3. <u>보험가입자 또는 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때</u> ② 보건사회부장관이 전항의 규정에 의하여 보험급여의 전부 또는 일부를 지급하지 아니하기로 한 때에는 지체없이 이를 관계보험가입자와 근로자에게 통지하여야 한다.

(1) 보험가입자의 고의 또는 중대한 과실

먼저 보험가입자인 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때에는 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있었다. 이 때 보험가입자의 고의 또는 중대한 과실이란 대체로 (i) 보험가입자가 법령에 위반하여 보험급여의 원인이 되는 재해를 발생하게 한 경우, 예를들면, 위험방지를 위한 법률, 법령 등으로 보험가입자에게 특정의 설비 또는 조치를 명하고 있는 경우, 그 법령상의 의무를 태만히 하였거나, 특정 기술자나 일정 요건의 숙련공 이외의 자

1) 법률 제1438호, 시행 1964. 1. 1.

2) 심강섭, 「産業災害補償制度概説」, 청구출판사, 1968, 401쪽.

의 취업을 금지하고 있는 경우, 이에 위반된 행위로 인하여 근로자에게 재해를 입히게 된 경우, (ii) 법령에 별도의 정함이 없다고 하더라도 사업장의 설비 기타의 원인으로 재해가 발생할 것이 예상될 때 행정관청이 사전에 주의를 환기시켰음에도 불구하고 이에 응하지 않음으로써 발생한 재해의 경우, (iii) 보험가입자가 보험급여의 지급제한의 대상이 된 바 있는 동종의 재해를 동종의 사유로 재차 발생하게 한 경우 등을 뜻한다고 해석되었다.³⁾

이때 지급이 제한되는 보험급여의 범위는 요양급여와 장제급여에 대해서는 지급을 제한하지 않았으며, 휴업급여, 장해급여, 유족급여는 반액으로 제한했다.⁴⁾

(2) 근로자의 고의 또는 중대한 과실

또한, 피보험자인 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 업무상 부상 또는 질병에 걸리는 등 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때에는 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있었다. 근로자의 행위에 의한 지급제한의 사유는 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 경우인데, 이는 근로자의 고의 또는 중대한 과실과 업무상 재해와의 사이에 상당인과 관계가 있는 경우를 말한다.⁵⁾ 대체로 (i) 근로자가 무면허운전이나 교통법규위반 등 법령에 위반하여 재해를 발생하게 한 때, (ii) 사용자가 정한 금지 또는 지시에 위반하여 재해를 발생하게 한 때, (iii) 근로자가 위험표지가 부착되어 있음에도 불구하고 이를 무시하고 위험 지역에 출입하는 등 직무상 상당한 주의를 결하였기 때문에 발생한 재해, (iv) 근로자가 보험급여의 지급제한의 대상이 되는 동종의 재해를 동일한 사유로 재차 발생하게 한 때에 근로자에게 중대한 과실이 있는 것으로 보았다.⁶⁾

이때, 지급이 제한되는 정도는 보험사무소의 장이 고의 또는 중대한 과실의 정도, 상황 등을 객관적으로 판단하여 그 급여의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있도록 했다. 당시에 적용되던 근로기준법⁷⁾ 제81조는 ‘휴업보상장해보상의 예외’로서 “근로자가 중대한 과실로 인하여 업무상 부상 또는 질병에 걸리고 또한 사용자가 그 과실에 대하여 노동위원회의 인정을 받은 경우에는 휴업보상 또는 장해보상을 행하지 아

3) 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968, 398쪽; 문원규, 「實務 産業災害補償保險法」, 법원사, 1978, 803쪽 이하.

4) 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968, 399쪽.

5) 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968, 399쪽.

6) 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968, 400쪽.

7) 법률 제791호, 시행 1961. 12. 4.

니 하여도 무방하다”라고 규정하고 있었다. 이 조항과 당시의 산업재해보상보험법 제 14조 제1항 제3호의 체계적 해석상, 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 인해 보험급여의 사유가 되는 재해가 발생한 것으로 밝혀져 산업재해보상보험법에 따른 보험급여의 지급이 전부 또는 일부 제한된 경우, 사용자는 그 제한된 부분에 대하여 근로기준법에 따른 재해보상책임을 부담한다고 해석되었다. 사용자가 근로자의 중과실에 대하여 노동위원회의 인정을 받으면 휴업보상 또는 장해보상을 행하지 않아도 무방했다.⁸⁾ 결국 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 인해 업무상 부상 또는 질병이 발생한 경우에도 사용자는 당시의 근로기준법상의 유족보상과 장사비의 지급은 면할 수 없었다.

당시에도 근로기준법상 지급 제한과 산업재해보상보험법상 지급제한의 대상인 급여의 범위가 서로 다르고, 근로기준법상 지급 제한은 노동위원회의 인정을 받도록 한 반면, 산업재해보상보험법상의 지급제한은 그러한 절차를 정하지 않았다는 점 등으로 인해 명쾌한 해석이 어렵다는 점이 지적되고 있었다.⁹⁾

이와 같은 해석상 난점과 피해근로자의 보호라는 산업재해보상보험법위 취지상 당시에 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 보험급여 지급 제한은 매우 소극적으로 운영되었다. 대한석탄공사 산하 장성광업소 소속 광부인 근로자가 갯도에서 감전사고로 사망한 사건에서 유족이 유족급여 및 장제급여를 청구한 사건에서 법원은 그 사고가 업무상 재해에 해당하고, 피해자의 중대한 과실이 그 원인이 되었다는 사실을 인정했지만, “자기 변호를 할 수 없는 사망자에게 그 책임을 물을 수 없고”라는 이유로 피해자인 근로자의 중대한 과실을 불문에 붙이고 다만 사용자의 과실을 인정하여 산업재해보상보험법상 급여 액수를 반액으로 제한하는 판결을 내린 사례에서도 그러한 당시의 정황이 확인된다.¹⁰⁾

2. 1976년까지의 산업재해보상보험법상의 보험급여의 제한

(1) 1971년 산업재해보상보험법의 보험급여 환수 규정 신설

산업재해가 보험가입자 즉 사업주(사용자)의 귀책사유로 발생한 경우 그에 대해서 피해 근로자를 보호하는 것은 당연하다. 다만 그에 대해 사업주에게도 어떤 방식으로든 책임을 묻는 것이 필요하거나 타당할 수 있다. 이에 대해서는 피해 근로자에게 지급

8) 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968, 400쪽.

9) 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968, 401쪽.

10) 대법원 1972. 2. 29. 선고 72누3 판결.

되었던 급여액만큼 사업주로부터 돌려받는 방식과 사업주에 대해 산재보험료를 가중해서 부과하는 방식이 가능할 수 있다. 1964년 산업재해보상보험법 제14조 제1항 제3호가 택하고 있던 방식은 산업재해보상보험에서의 급여를 직접 제한하여 나머지를 보험가입자인 사업주가 지급하도록 하는 것이었다. 그러나 1964년 산업재해보상보험법의 이러한 입법 태도는 보험가입자, 즉 사업주의 책임이 근로자에게 급여를 제한하는 사유가 되도록 하는 것은 부당하므로 체계상 문제가 있는 입법이므로¹¹⁾ 사업주의 책임을 묻는 수단으로는 적절하지 못했다. 1971년 산업재해보상보험법¹²⁾은 보험가입자의 고의 또는 중대한 과실로 재해가 발생한 경우에 일단 산업재해보상보험에서 보험금을 전액 피해 근로자에게 지급하고, 그 지급된 급여액만큼을 사업주로부터 돌려받는 방식으로 전환하여 사업주의 책임성을 강화하면서 근로자에 대한 보호는 더욱 강화하는 방식을 채택하였다. 당시 산업재해보상보험법을 보면, 산업재해가 보험가입자 즉 사업주의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 경우에, 피해 근로자에게 보험급여가 지급되었다면 그 급여액의 전부 또는 일부를 보험가입자로부터 징수할 수 있도록 하는 내용을 제26조의2를 신설하여 포함시켰다. 이와 같은 보험가입자로부터의 징수의 기본 방향은 현재까지 이어져 오고 있다.

그 결과 산업재해보상보험법 제14조에는 제1항에 ‘근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 때’라는 근로자의 중대한 과실로 인한 보험급여지급 제한 규정만 남게 되었다. ‘중대한 과실’이 있는 경우 지급이 제한되므로, 해석상 ‘고의’가 있는 경우에도 지급이 제한되는 것으로 해석되었다.

1971년 산업재해보상보험법	
제14조 (보험급여의 제한)	① 근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 때에는 근로기준법 제81조의 규정에 불구하고 그 근로자에 대하여는 휴업급여 및 장해급여의 전부 또는 일부를 행하지 아니할 수 있다. ② 노동청장은 전항의 규정에 의하여 보험급여를 행하지 아니하기로 한 때에는 지체없이 이를 관계보험가입자와 근로자에게 통지하여야 한다. ※ 근로기준법 제81조 (휴업보상장해보상의 예외) 근로자가 중대한 과실로 인하여 업무상 부상 또는 질병에 걸리고 또한 사용자가 그 과실에 대하여 노동위원회의 인정을 받은 경우에는 휴업보상 또는 장해보상을 행하지 아니하여도 무방하다(현행 근로기준법 제81조와 동일).
제26조의2 (보험가입자로부터의 보험급여액의	① 노동청장은 다음 각호의 1에 해당하는 재해에 대하여 보험급여를 지급한 때에는 그 급여액의 전부 또는 일부를 따로 보험가입자로부터 징수할 수 있다.

11) 전광석, 「한국사회보장법의 역사」, 집현재, 2019, 153쪽.

12) 법률 제2271호, 시행 1971. 1. 1.

징수)	1. 제6조제1항의 규정에 의한 사업주가 보험관계성립신고를 태만히 한 기간중 발생한 재해 2. 보험가입자가 보험료의 납부를 태만히 한 기간중에 발생한 재해 3. <u>보험가입자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 재해</u> ② 노동청장은 전항의 규정에 의하여 지급한 보험급여의 전부 또는 일부를 징수하기로 결정한 때에는 지체없이 이를 보험가입자에게 통지하여야 한다.
-----	---

한편 1971년 산업재해보상보험법은 제14조 제1항 본문에 “근로기준법 제81조의 규정에 불구하고”라는 내용을 추가하고, 근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우에 지급이 제한되는 급여 항목을 ‘휴업급여’ 및 ‘장해급여’로 축소하여 근로기준법과의 정합성을 강화하는 한편, 근로기준법 제81조와 산업재해보상보험법 제14조의 적용상 문제점을 해소하고자 시도했다.

이와 같은 개정의 결과 근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우, 산업재해보상보험법상 급여가 제한된 근로자에 대해서는 사용자에게도 제한된 급여액만큼 근로기준법에 따른 재해보상책임을 부담하지는 않는 것으로 해석할 수 있게 되었다.

1971년 산업재해보상보험법¹³⁾은 보험가입자의 고의 또는 중대한 과실로 재해가 발생한 경우에 일단 산업재해보상보험에서 보험금을 전액 피해 근로자에게 지급하고, 그 지급된 급여액만큼을 사업주로부터 징수하도록 하는 제26조의2 신설은 보험가입자의 책임성 강화에 상당한 기여를 한 것으로 보인다. 동 규정 시행 이후 상당한 양의 질 의회시가 이루어진 것이 발견될 뿐 아니라¹⁴⁾, 실제 이를 적용하여 보험급여액의 일부를 사용자로부터 징수하도록 한 판결도 발견된다.¹⁵⁾ 이 사건에서 탄광을 경영하던 보험가입자인 사업주는 발파작업에 관한 교육을 제대로 받지 못한 자에게 발파작업을 지시하고 그 감독자조차 현장을 이탈하여, 근로자가 발파작업 진행 도중 사망한 사건에서 사업주의 발파사고에 관한 중대한 과실이 있다는 것을 이유로 노동청장이 보험급여액의 일부를 보험가입자로부터 징수한 것은 정당하다고 판결했다.

(2) 1973년 산업재해보상보험법

1973년 개정 산업재해보상보험법¹⁶⁾ 제14조를 개정하여 “노동청장은 근로자가 정당

13) 법률 제2271호, 시행 1971. 1. 1.

14) 문원규, 「實務 産業災害補償保險法」, 법원사, 1978, 994쪽 이하.

15) 서울고등법원 1976. 5. 4. 선고 75구315 제1특별부판결(대법원 1975. 9. 23. 선고 75누8 판결로 파기환송된 사건에 대한 판결로 최종 확정)

한 이유없이 요양에 관한 지시를 위배함으로써 부상·질병 또는 신체장해의 상태를 악화시키거나 그 치유를 방해한 것이 명백한 경우에는 보험급여의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다”는 내용을 제2항에 추가하여, 피해 근로자의 부주의로 인하여 부상·질병 또는 신체장해의 상태를 악화시키거나 치유가 방해되는 것을 방지하기 위한 사항을 추가하였다.

1973년 산업재해보상보험법	
제14조 (보험급여지급의 제한)	① <u>노동청장은</u> 근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우에는 근로기준법 제81조의 규정에 불구하고 그 근로자에 대하여는 휴업급여 및 장애급여의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다. ② <u>노동청장은 근로자가 정당한 이유없이 요양에 관한 지시를 위배함으로써 부상·질병 또는 신체장해의 상태를 악화시키거나 그 치유를 방해한 것이 명백한 경우에는 보험급여의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다.</u> ③ 노동청장은 전2항의 규정에 의하여 보험급여를 하지 아니하기로 한 때에는 지체없이 이를 관계보험가입자와 근로자에게 통지하여야 한다.
제26조의2 (보험가입자로부터의 보험급여액의 징수)	①, ② 이전과 동일

(3) 1977년 산업재해보상보험법시행령 제29조의2 신설

당시의 산업재해보상보험법시행령은¹⁷⁾ 제29조의2를 신설하여 제1항에서 산업재해보상보험법 제14조 제1항에서 말하는 “근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우”라 함은 (i) 당해 근로자가 재해방지에 관한 법령에 위반하거나 (ii) 재해방지에 관한 구체적이고도 명백한 사용자의 지시에 위반함으로써 인하여 재해가 발생한 경우를 말한다고 규정하였다.

1977년 산업재해보상보험법시행령	
제29조의2 (보험급여의 지급 제한)	① 법 제14조제1항에서 “근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우”라 함은 당해 근로자가 재해방지에 관한 법령에 위반하거나 재해방지에 관한 구체적이고도 명백한 사용자의 지시에 위반함으로써 인하여 재해가 발생한 경우를 말한다. ② 법 제14조제1항의 규정에 의한 보험급여의 지급제한에 있어서 보

16) 법률 제2607호, 시행 1973. 3. 13.

17) 대통령령 제8489호, 시행 1977. 3. 14.

	험급여의 지급율은 그 지급시마다 당해 급여액의 100분의 70에 해당하는 금액으로 한다. 다만, 장애보상연금에 있어서는 신체장애의 원인이 된 상병에 대하여 요양을 개시한 날로부터 만 3년이 경과하는 날이 속하는 달까지에 지급할 연금에 대하여 행한다.
--	--

여기에서 ‘근로자가 재해방지에 관한 법령에 위반’한 경우란 위험방지에 관한 법령 중 근로자에 관하여 직접적이고 구체적인 의무를 규정한 사실을 명백하게 위반하였기 때문에 그것이 재해발생의 원인이 된 것으로 인정되는 경우를 말하며, ‘재해방지에 관한 구체적이고도 명백한 사용자의 지시에 위반’한 경우란 위험방지에 관한 법령에서 근로자에게 직접 의무를 규정하고 있으나 구체적 성격을 결하고 있거나 또는 법령에 위험방지를 위한 의무규정이 없다 하더라도 재해발생의 위험성이 명백하고 급박하여 사업주로부터 재해예방을 위한 구체적이고도 명백한 지시를 받았음에도 불구하고 이를 현저히 위반하였기 때문에 그것이 재해발생의 원인이 된 것으로 인정되는 경우를 말한다¹⁸⁾

산업재해보상보험법 제14조 제1항의 규정에 따라, “근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우”로서 보험급여의 지급이 제한될 때 보험급여의 지급율은 동 시행령 제29조의2 제2항에서 그 지급시마다 당해 급여액의 100분의 70에 해당하는 금액으로 명시하였다.

3. 1995년까지의 산업재해보상보험법상의 보험급여의 제한

(1) 1977년 산업재해보상보험법

1977년 산업재해보상보험법 개정¹⁹⁾ “보험급여수준을 향상시켜 근로자 및 그 가족의 생계를 보호”²⁰⁾하기 위한 취지에서 “근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우에는 근로기준법 제81조의 규정에 불구하고 그 근로자에 대하여는 휴업급여 및 장애급여의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다”라는 규정을 삭제하여 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 재해가 발생한 경우에도 산업재해보상보험 급여를 지급받을 수 있도록 하였다.

1977년 산업재해보상보험법

18) 노동청 예규 제190호, 1977. 4. 7; 문원규, 「實務 産業災害補償保險法」, 법원사, 1978, 803쪽 이하.

19) 법률 제3026호, 시행 1977. 12. 19.

20) 법률 제3026호, 시행 1977. 12. 19. 개정이유.

제14조 (보험급여지급의 제한)	① 삭제 <1977·12·19> ② 노동청장은 근로자가 정당한 이유없이 요양에 관한 지시를 위배함으로써 부상·질병 또는 신체장해의 상태를 악화시키거나 그 치유를 방해한 것이 명백한 경우에는 보험급여의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다. ③ 노동청장은 제2항의 규정에 의하여 보험급여를 하지 아니하기로 한 때에는 지체없이 이를 관계보험가입자와 근로자에게 통지하여야 한다.
제26조의2 (보험가입자로부터 의 보험급여액의 징수)	①, ② 이전과 동일

이러한 개정은, 1971년 산업재해보상보험법 개정 이후 보험급여의 주된 부분이라고 할 수 있는 요양급여에 대한 지급 제한이 삭제되었다는 점, 당시의 ‘산업재해보상보험 사무소’의 인력구성 및 역량을 고려할 때 피해 근로자의 고의 또는 중대한 과실을 입증하고 그에 따라 보험급여를 제한할 수 있는 사실조사 및 처리 능력을 기대하기 어려웠던 점 등이 고려되었을 것으로 짐작된다.

그밖에, 1977년 산업재해보상보험법 개정은 의료보험법을 모든 근로자에게 순차적으로 확대 적용할 수 있도록 하기 위한 1977년 의료보험법 전부개정²¹⁾과 무관하지 않다고 생각된다. 1977년 전부개정 의료보험법은 제7조 ‘당연적용피보험자’ 규정을 통해 우선 대통령령으로 500인 이상 사업장을 당연적용 사업장으로 하였으며, 향후 시행령 개정을 통해 이 범위를 지속적으로 확대하기 시작 했다.²²⁾ 의료보험을 통해 당연적용 사업장 소속 근로자의 진료비와 치료비가 지급되기 시작했으므로, 산업재해보상보험법상 요양급여의 지급을 별도로 제한하는 것이 의미가 없다고 판단했을 수 있기 때문이다. 1977년 의료보험법 전부개정 시에 피보험자가 자신의 고의의 범죄행위에 기인하거나 또는 고의로 사고를 발생시켰을 때에는 보험급여를 하지 않을 수 있도록 하는 규정이 제41조로 신설됐다.

1977년 의료보험법	
제41조 (급여의 제한)	① 보험급여를 받을 자가 자신의 고의의 범죄행위에 기인하거나 또는 고의로 사고를 발생시켰을 때에는 보험급여를 하지 아니한다.이전과 동일

21) 법률 제2942호, 시행 1977. 1. 1.

22) 전광석, 「한국사회보장법의 역사」, 집현재, 2019, 207쪽.

1964년 제정시부터 유지되어온 제14조 제1항의 삭제는 근로자에 대한 보호 강화는 물론, 산업재해보상보험의 무과실책임성을 강화하는 취지로 해석될 수 있으나, 동시에 “근로자의 재해예방 준수 사상을 고취”의 취지는 약화될 수밖에 없는 조치였다고 판단할 수 있다.

(2) 1984년 산업재해보상보험법

1981년 산업안전보건법의 제정²³⁾으로 산업재해와 보건장해를 예방하기 위하여 사업주에 대한 각종 규제와 의무 부과조치가 가해지게 되었다. 이로 인해 사업주에 대한 부담을 완화해주어야 한다는 필요성이 대두되었다.

그리하여 1984년 개정 산업재해보상보험법²⁴⁾은 사업주의 부담을 완화해 주자는 취지에서 제26조의2의 제2항 제3호를 삭제하여 산업재해의 발생원인이 사업주의 고의 또는 중대한 과실로 인한 경우에 노동부장관이 근로자에게 지급한 보험금의 일부를 당해 사업주로부터 징수하던 제도를 폐지하게 되었다.

1984년 산업재해보상보험법	
제14조 (보험급여지급의 제한)	이전과 동일
제26조의2 (보험가입자로부터의 보험급여액의 징수)	① 이전과 동일 ② 제3호 삭제

4. 1995년 이후의 산업재해보상보험법상의 노사 책임성 강화를 위한 개정

산업재해보상보험에 따른 보험급여와 관련하여 노사의 책임성 강화를 위한 조치로서 눈에 띄는 변화가 있었던 것은 1995년 이후이다. 이 때 “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 사상”은 업무상 재해의 범위에서 제외하는 방침이 시행된 것이다. 종래에는 보험급여 지급 제한 사유로 규정되었던 것이 중과실을 제외하고 고의로 인한 경우만을 대상으로 하여 업무상 사고의 범위에서 제외하도록 변경되었다. 처음에는 그와 같은 조치가 시행규칙 단계에서 이루어졌다.

23) 법률 제3532호, 시행 1981.12.31.

24) 법률 제3713호, 시행 1984. 4. 1.

(1) 1995년 전부개정 산업재해보상보험법, 산업재해보상보험법 시행규칙

1995년 산업재해보상보험법 전부개정²⁵⁾ 시에는 조문 번호가 모두 정리되어 기존의 제14조가 제52조로, 제26조의2가 제72조로 각각 변경되었으나, 산재보험급여와 관련하여 노사의 책임성을 강화하기 위한 별도의 입법적 조치가 ‘법률 개정’ 단계에서 이루어지지 않았다.

1995년 전부개정 산업재해보상보험법	
제52조 (보험급여지급의 제한)	① 공단은 근로자가 정당한 이유없이 요양에 관한 지시를 위반함으로써 부상·질병 또는 신체장해의 상태를 악화시키거나 그 치유를 방해한 것이 명백한 경우에는 보험급여의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. ② 공단은 제1항의 규정에 의하여 보험급여를 지급하지 아니하기로 결정한 때에는 지체없이 이를 관계보험가입자와 근로자에게 통지하여야 한다.
제72조 (보험가입자로부터의 보험급여액의 징수)	① 공단은 다음 각호의 1에 해당하는 재해에 대하여 보험급여를 지급하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 그 급여액의 전부 또는 일부를 보험가입자로부터 징수할 수 있다. 1. 사업주가 제12조의 규정에 의한 보험가입신고 또는 사업 개시신고를 태만히 한 기간중에 발생한 재해 2. 보험가입자가 보험료의 납부를 태만히 한 기간중에 발생한 재해 ② 공단은 제1항의 규정에 의하여 보험급여액의 전부 또는 일부를 징수하기로 결정한 때에는 지체없이 이를 보험가입자에게 통지하여야 한다.

그러나, 1995년 산업재해보상보험법시행규칙²⁶⁾에 이전에 없던 조항이 도입되었는데, 바로 제32조 ‘업무상 사고’ 조항이다. 산업재해보상보험법시행규칙 제32조를 보면, “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 사상”을 업무상 사고의 범주에서 제외하고 있다.

1995년 산업재해보상보험법 시행규칙	
제32조 (업무상 사고)	사고로 인한 근로자의 사상이 다음 각호의 요건에 해당되는 경우에는 이를 업무상 재해로 본다. 1. 근로자가 근로계약에 의한 업무를 사업주의 지배관리하에 수행하는 상태에서 사고가 발생하거나 사업주가 관리하고 있는 시설물의 결함 또는 관리상의 하자로 인하여 사고가 발생하여 사상하였을 것

25) 법률 제4826호, 시행 1995. 5. 1.

26) 노동부령 제97호, 시행 1995. 5. 1.

	2. 사고와 근로자의 사상간에 상당인과 관계가 있을 것 3. 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 사상이 아닐 것
--	---

피재 근로자의 권리를 상당히 제한하는 내용이 시행규칙으로 규정될 수 있는 사항인가 하는 것에 대해서는 의문을 제기하지 않을 수 없는 조치였으나, 근로자의 책임성을 강화하기 위한 규정이 다시 부활했다는 점에는 주목할 필요가 있었다.

(2) 2000년 산업재해보상보험법 시행규칙

2000년 산업재해보상보험법 시행규칙 개정시에는²⁷⁾ 근로자의 고의·자해행위가 원인이 되어 발생한 사상인 경우에도, (i) 업무상 스트레스로 인하여 정신과 치료를 받은 자나, (ii) 업무상 재해로 인하여 요양중인 자가 정신장애로 인하여 정상적인 인식능력이나 행위선택능력 또는 정신적 억제력이 현저히 저하된 상태에서 자살행위로 인하여 사상하였다는 의학적 소견이 있는 경우에는 업무상 사고로 인정하여 보험급여를 지급받을 수 있도록 내용이 개선되었다.

2000년 산업재해보상보험법 시행규칙	
제32조 (업무상 사고)	사고로 인한 근로자의 사상이 다음 각호의 요건에 해당되는 경우에는 이를 업무상 재해로 본다. 1. ~ 2. 이전과 동일 3. 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 사상이 아닐 것 다만, <u>다음 각목의 1에 해당하는 자가 정신장애로 인하여 정상적인 인식능력이나 행위선택능력 또는 정신적 억제력이 현저히 저하된 상태에서 자살행위로 인하여 사상하였다는 의학적 소견이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</u> <u>가. 업무상 스트레스로 인하여 정신과 치료를 받은 자</u> <u>나. 업무상 재해로 인하여 요양중인 자</u>

(3) 2005년 산업재해보상보험법과 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률

2005년 산업재해보상보험법 개정²⁸⁾시에는 제72조의 ‘보험가입자로부터의 보험급여액의

27) 노동부령 제165호, 시행 2000. 7. 29.

28) 법률 제7049호, 시행 2005. 1. 1.

징수' 규정이 삭제되고 새로이 제정된 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률²⁹⁾ 제26조에 기존 산업재해보상보험법 제72조와 같은 내용이 규정되었다.

2005년 산업재해보상보험법	
제72조 (보험가입자로부터 의 보험급여액의 징수)	삭제 → 징수법으로 이동 ※ 2005년 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률 ³⁰⁾ 제정

2005년 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률	
제26조 (산재보험가입자로 부터의 보험급여 액의 징수 등)	① 공단은 다음 각호의 1에 해당하는 재해에 대하여 산재보험급여를 지급하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 급여에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있다. 1. 사업주가 제11조의 규정에 의한 산재보험가입신고를 게을리 한 기간중에 발생한 재해 2. 사업주가 산재보험료의 납부를 게을리 한 기간중에 발생한 재해 ② 공단은 제1항의 규정에 따라 산재보험급여액의 전부 또는 일부를 징수하기로 결정한 때에는 지체없이 이를 사업주에게 통지하여야 한다.

(4) 2008년 산업재해보상보험법

2008년 산업재해보상보험법 개정시에는³¹⁾ 산업재해보상보험법시행규칙 제32조에 규정되어 있던 내용을 삭제하고, 삭제된 것과 같은 내용을 산업재해보상보험법 제37조에 규정했다. 업무상 사고 인정의 소극적 요건 내지 배제사유를 법률에 규정했다는 것은, 시행규칙에 규정하여 시행할 때 지적되었던 정당성 문제를 해소하기 위한 조치로서 형식적으로는 타당한 입법이었다고 평가할 수 있다. 산업재해보상보험법이 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위를 업무상 재해의 소극적 요건으로 파악하고 있는 것은 사실상 그러한 사유는 성격상 급여제한의 문제로 파악할 수 있다.³²⁾

2008년 산업재해보상보험법	
제37조 (업무상의 재해의 인정 기준)	① 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 부상·질병 또는 장애가 발생하거나 사망하면 업무상의 재해로 본다. 다만, 업무와 재해 사이에 상당인과관계(相當因果關係)가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

29) 법률 제7047호, 제정 2003. 12. 31., 시행 2005. 1. 1.

30) 법률 제7047호, 제정 2003. 12. 31., 시행 2005. 1. 1.

31) 법률 제8694호, 2007. 12. 14., 전부개정, 시행 2008. 7. 1.

32) 전광석·박지순·김복기, 「사회보장법(제7판)」, 신조사, 2022, 165쪽.

	1. 업무상 사고 <생략> 2. 업무상 질병 <생략> ② <u>근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장해 또는 사망은 업무상의 재해로 보지 아니한다.</u> 다만, 그 부상·질병·장해 또는 사망이 정상적인 인식능력 등이 뚜렷하게 저하된 상태에서 한 행위로 발생한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 업무상의 재해로 본다.
--	---

대법원 판례를 보면, 법원은 여전히 산업재해보상보험법 제37조의 적용에 있어서 매우 신중한 태도를 취하고 있다. 운전업무를 담당하던 근로자가 운행 도중 중앙선 침범으로 인한 충돌사고로 사망한 사건에서 대법원은 “산업재해보상보험법 제37조 제2항 본문에서 규정하고 있는 ‘근로자의 범죄행위가 원인이 되어 발생한 사망’이란 근로자의 범죄행위가 사망 등의 직접 원인이 되는 경우를 의미하는 것으로, 근로자가 업무수행을 위하여 운전을 하던 중 발생한 교통사고로 인하여 사망한 경우, 해당 사고가 근로자의 업무수행을 위한 운전 과정에서 통상 수반되는 위험의 범위 내에 있는 것으로 볼 수 있다면, 그 사고가 중앙선 침범으로 일어났다는 사정만으로 업무상 재해가 아니라고 선불리 단정하여서는 아니 되고, 사고의 발생 경위와 양상, 운전자의 운전 능력 등과 같은 사고 발생 당시의 상황을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다”라고 판시하여 업무상 재해로 인정하지 않은 원심 판결을 파기했다.³³⁾

이후 산업재해보상보험법 제37조는 이후 문구의 변화는 있었지만³⁴⁾, 기존의 내용을 그대로 유지한 채 현재에 이르고 있다.

<산업재해보상보험법상의 노사 책임성 관련 사항의 변천>

개정 연도	조문 번호	주요 내용
1964년 제정	제14조 (보험급여의 제한)	- 제1항에서 보험가입자 또는 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때에는 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음
1971년 개정	제14조 (보험급여의 제한)	- 근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우, 휴업급여 및 장해급여의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음
	제26조의2 (보험가입자로부터의 보험급여액의 징수)	- 보험가입자의 고의 또는 중대한 과실로 재해가 발생한 경우 피해 근로자에게 지급된 급여액만큼을 사업주로부터 환수

33) 대법원 2022. 5. 26. 선고 2022두30072 판결.

34) 예를들어, 2020년 개정 산업재해보상보험법은 이전의 “뚜렷하게 저하된 상태에서”를 “뚜렷하게 낮은 상태에서”로 개정하였다.

1973년 개정	제14조 (보험급여의 제한)	- 근로자가 정당한 이유 없이 요양에 관한 지시를 위배함 으로써 재해 상태를 악화시키거나 그 치유를 방해한 것이 명백한 경우 보험급여의 전부 또는 일부를 하지 않을 수 있음
1977년 개정(1)	제29조의2 (보험급여의 지급 제한)	- 제14조 제1항의 “근로자의 중대한 과실로 인하여 재해가 발생한 경우”를 (i) 재해방지에 관한 법령에 위반하거나 (ii) 재해방지에 관한 구체적이고도 명백한 사용자의 지시에 위반함으로 인하여 재해가 발생한 경우 로 명시 - 보험급여 지급 제한시 지급율을 지급시마다 당해 급여액의 100분의 70에 해당하는 금액으로 명시
1977년 개정(2)	제14조 (보험급여의 제한)	- 1964년에 신설된 제14조 제1항을 삭제 ※ 1977년 개정 의료보험법은 의료보험을 모든 근로자에게 순차적으로 확대 적용하도록 규정
1984년 개정	제26조의2 (보험가입자로부터의 보험급여액의 징수)	- 제2항 제3호를 삭제하여 산업재해의 발생원인이 사업주의 고의 또는 중대한 과실로 인한 경우에 근로자에게 지급한 보험금의 일부를 사업주로부터 환수하던 제도 폐지
1995년 전부개정	제52조 (보험급여지급의 제한)	- 개정 전 법률의 제14조와 동일한 내용 규정
	제72조 (보험가입자로부터의 보험급여액의 징수)	- 개정 전 법률의 제26조의2와 동일한 내용 규정
	시행규칙 제32조 (업무상 사고)	- “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 사상”을 업무상 사고의 범주에서 제외
2000년 시행규칙 개정	제32조 (업무상 사고)	- 근로자의 고의·자해행위가 원인이 되어 발생한 사상인 경우에도, (i) 업무상 스트레스로 인해 정신과 치료를 받은 자나, (ii) 업무상 재해로 인해 요양중인 자가 정신장애로 인해 정상적인 인식능력이나 행위선택능력 또는 정신적 억제력이 현저히 저하된 상태에서 자살행위로 인하여 사상하였다는 의학적 소견이 있는 경우 업무상 사고로 인정
2008년 개정	제37조 (업무상의 재해의 인정 기준)	- 제2항을 신설하여 시행규칙 제32조와 동일한 내용 규정

II. 사용자의 책임성 강화를 위한 기타 제도

우리 산업재해보상보험법 체계는 앞에서 살펴본 보험급여 지급 제한 규정 뿐 아니라, 산재보험료를 결정 방법 등에도 사용자의 책임성을 강화하기 위한 방안을 반영하고 있다.

1. 재해발생률을 고려한 일반적인 산재보험료율 결정체계

고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(이하 ‘고용산재보험료징수법’) 제14조 제2항은 업무상 사고와 업무상 질병 및 사업주의 지배관리 하의 출퇴근 재해에 따른 업무상의 재해에 관한 산재보험료율을 정함에 있어서, 매년 6월 30일 현재 과거 3년 동안의 보수총액에 대한 산재보험급여총액의 비율(근로복지공단의 과거 3년간 산업재해보상보험 운용에 있어서의 수익대비 지출 비율)을 기초로 하여, 산업재해보상보험법에 따른 연금 등 산재보험급여에 드는 금액, 재해예방 및 재해근로자의 복지증진에 드는 비용 등을 고려하여 사업의 종류별로 구분하여 고용노동부령으로 정하도록 하고 있다. 이 경우 통상의 출퇴근 재해로 인한 업무상의 재해를 이유로 지급된 보험급여액은 산재보험급여총액에서 제외한다.

이와 같은 산업재해보상보험 보험료율 결정 체계는 물론 산업 전체에 관한 것이기는 하지만, 업무상재해가 빈번하게 발생하여 보험금 지급이 증가할 경우 보험료율에 반영되어 보험료가 인상될 가능성을 열어두고 있으므로, 보험료를 납부하는 사용자의 책임성을 어느정도 강화하는 기능을 수행하는 장치라고 볼 수 있다.

2. 고용산재보험료징수법상 개별실적요율제

고용산재보험료징수법 제15조 제2항은, 건설업 중 해당 보험연도의 2년 전 보험연도의 총공사금액이 60억원 이상인 사업, 건설업 및 별목업을 제외한 사업으로서 상시근로자수가 30명 이상인 사업 등에 해당되는 사업으로서 매년 6월 30일 현재 산재보험의 보험관계가 성립한 후 3년이 지난 사업의 경우에 그 해 6월 30일 이전 3년 동안의 산재보험료에 대한 산재보험급여 금액의 비율이 대통령령으로 정하는 비율(85%를 초과하거나 75% 이하)에 해당하는 경우에는 그 사업에 적용되는 산재보험료율의 100분의 50의 범위에서 사업 규모를 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 인상하거나 인하한 비율(이하 ‘개별실적요율’)을 산재보험료율과 합하여 그 사업에 대한 다음 보험연도의 산재보험료율로 할 수 있도록 하는 제도를 두고 있다. 이를 개별실적요율제라 한다. 업무상 재해로 인한 산재보험급여 금액이 일정 비율 아래인 경우 보험료가 낮아지고, 일정 비율을 초과하는 경우 보험료가 높아지는 결과가 될 수 있으므로, 결과적으로 보험료를 부담하는 보험가입자인 사업주가 업무상 재해 발생을 낮추기 위한 노력을 기울이도록 촉진하는 기능을 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 고용산재보험료징수법 제15조 제3항은 위의 개별실적요율을 산정할 때 수급인·관계수급인 또는 파견사업주의 근로자에게 발생한 업무상 재해가, (i) 도급인이 산업안전보건법상 의무를 위반하여 도급한 기간 중 수급인의 근로자에게 발생한 업무상 재해, (ii) 산업안전보건법상 의무를 위반하여 하도급한 기간 중 관계수급인의 근로자에게 발생한 업무상 재해, (iii) 도급인이 산업안전보건법상의 의무를 위반하여 관계수급인의 근로자에게 발생한 업무상 재해, (iv) 파견근로자에게 발생한 업무상 재해 등에 해당하는 재해인 경우에는 그로 인하여 지급된 산재보험급여 금액을 재해발생의 책임 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자에 대한 도급인, 수급인 또는 사용사업주의 산재보험급여 금액에 포함시키도록 하고 있다. 이는 근로자 파견관계에서 사용사업주, 하도급 관계에서 도급인 사업주 등에 대한 책임성 강화를 위한 사항이라고 알 수 있다.

위와 같이 개별실적요율제가 적용되는 경우에도 고용산재보험료징수법 제15조 제4항은, 사망자가 매년 6월 30일 이전 3년 동안 3명 이상 발생한 경우에는 개별실적 요율이 변동될 수 있다고 규정하고 있다. 이 규정도 사망사고 발생 저하를 위한 보험가입자, 즉 사업주의 노력을 유도하기 위한 책임성 강화 촉구 조항이라고 할 수 있다.

이와 같은 개별실적요율제의 취지는 같은 업종이라 할지라도 개별사업장별로 재해율이 현격한 차이를 나타내는 경우에는 개별사업장의 재해실적이나 안전보건실태에 따라 산재보험료율을 정하는 것이 산재보험료의 공평부담의 원칙에 부합된다는 판단에 따른 것이다.³⁵⁾ 따라서 산재보험료 부담의 공평을 넘어서, 위 규정이 원고가 주장하는 것처럼 개별적·구체적 사업장에 대한 사정을 참작하여 산재보험료율 자체를 예외적으로 결정하도록 하는 취지는 아니다.

3. 산재예방요율제

산업재해보상보험법 제15조 제5항은, 상시근로자 수가 50명 미만인 제조업 등의 사업인 경우로서 산재보험의 보험관계가 성립한 사업의 사업주가 해당 사업 근로자의 안전보건을 위하여 재해예방활동을 실시하고 이에 대하여 고용노동부장관의 인정을 받은 때에는, 그 사업에 대하여 적용되는 산재보험료율의 100분의 30의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 인하한 비율을 반영하여 그 사업에 대한 다음 보험연도의 산재보험료율(이하 ‘산재예방요율’)을 정할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 업무상재해

35) 대법원 2006. 4. 28. 선고 2003두3789 판결

발생의 결과가 아니라 사용자의 예방 노력을 촉구하기 위하여 요율을 조정해주는 것으로서 사업주의 책임성 강화를 위한 사항이라고 할 수 있다.

4. 중대재해 처벌 등에 관한 법률

2022년에 제정된 중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중대재해처벌법)³⁶⁾은 산업안전보건법상 산업재해 중 (i) 사망자가 1명 이상 발생하거나, (ii) 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생하거나, (iii) 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생하는 것을 의미하는 ‘중대산업재해’, 특정 원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 (i) 사망자가 1명 이상 발생하거나, (ii) 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생하거나, (iii) 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생하는 결과를 야기한 재해를 의미하는 ‘중대시민재해’ 등이 발생한 경우 사업주 또는 경영책임자에 대하여 1년에서 7년 사이의 징역형과 1억원에서 10원 이하의 벌금을 부과할 수 있도록 하고, 법인에 대해서도 10억원에서 50억원 이하의 벌금을 부과할 수 있도록 무겁게 처벌하는 내용을 규정하고 있다. 또한 도급, 용역, 위탁 등의 관계에서도 사업주 또는 경영책임자의 안전 및 보건 확보의무를 부과하고 있다. 이는 산재 발생을 방지하기 위한 사용자의 노력을 촉구하기 위한 입법이라고 평가할 수 있다.

Ⅲ. 근로자의 책임성 강화를 위한 기타의 제도

산재보험 급여 제도에서 근로자의 책임성을 강화하기 위한 기타 규정, 즉 근로자의 책임성 강화에 기여할 수 있는 특정 유형의 근로자의 고의로 인한 재해의 개별적 급여 제한 제도로서는 산업재해보상보험법상 제37조 제2항의 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위로 인한 재해의 경우 업무상 사고 인정 배제 조항과, 산업재해보상보험법 제37조 제1항과 제4항에 따른 출퇴근 재해에서의 통상경로 이탈시 적용 배제조항을 들 수 있다.

이상의 조항들은 업무상 사고 또는 출퇴근 재해 발생에 있어서 근로자가 고의로 주의를 게을리하거나 재해를 발생시킨 경우에 업무상 사고로 인정하지 않는다는 점을 명확히 하여 피보험자인 근로자의 책임성 강화를 촉구하는 내용으로 기능할 수 있다고

36) 법률 제17907호, 시행 2022. 1. 27.

보인다.

제2절 산재보험에 있어서 노사 책임성 강화 필요성

산재보험은 개별 사업주의 자본의 위험을 전체 사업주의 총자본을 통해서 희석시키자는 것과 근로자의 산업재해에 대해 그가 누구의 근로자이든 묻지 말고 보호하며 이를 통해 개별 사업주는 면책시켜주자는 취지를 모두 담고 있다. 즉 사회보험으로서의 산재보험은 개별 근로자에 대한 보호의 원리와 개별 사업주에 대한 보험을 통한 면책의 원리를 모두 담고 있다. 그렇지만 개별 근로자의 고의나 중과실에 의한 산업재해 및 개별 사업주의 고의나 중과실에 의한 산업재해까지 이를 그 범위를 불문하고 모두 산재보험의 보험대상으로 할 것이냐는 다분히 정책적 판단이 요구되는 균형감각이 필요한 문제이다.

지금까지의 경향성을 보면, 사업주의 고의나 중과실에 의한 산재사고이든 근로자의 고의나 중과실에 의한 산재사고이든 되도록 산업재해보상보험법이 보호 내지 적용의 범위 내로 끌고 들어오는 흐름, 다시 말하면 과거에는 일률적 배제에서 현재는 배제의 범위를 점점 줄이는 흐름으로 산업재해보상보험 관련 제도가 변화되어왔다고 할 수 있다.

현재 사업주의 고의나 중과실에 의한 산재사고의 경우 사업주에 대해서는 개별보험료 상승이라는 것 외에 산업안전보건법이나 중대재해처벌법에 따른 행정상·형사상 책임이 기다리고 있다.

현재 근로자의 중과실에 의한 산재사고의 경우 보험급여 배제 사유로 규정하고 있지 않고, 고의나 자해행위, 범죄행위 및 그것이 원인이 된 부상·질병·장해 또는 사망의 경우 원칙적으로 보험급여의 대상으로 되지 않는 것으로 하지만 그 예외를 넓게 인정함으로써 최대한 보호범위 내로 끌고 들어오는 것이 법령상·실무상 입장이라고 할 수 있다.

따라서 산재보험에 있어서 노사 책임성 강화의 문제는 단편적으로 판단할 문제가 아니고 산재보험의 취지를 토대로 지금까지의 입법적 흐름을 전체적으로 살펴서 종합적으로 고려할 사항이라고 판단된다..

제3장 산재보험에서 노사의 책임성 관련 해외 입법례

제1절 일본

I. 일본 산재보험제도의 기본 구조³⁷⁾

일본의 산재보험 제도는, 정부가 보험제도로써 관장(운영)하고 사용자는 의무로서 여기에 가입하여 보험료를 납부하고, 산재를 입은 근로자가 이 보험으로 보상을 받을 수 있도록 한 노재보험법에 근거로 한 산재보험제도로써, 일본 노동기준법(労働基準法) 상의 업무재해에 대한 보상제도의 한계를 보완한 것이다.

일본의 노재보험법(労災保険法)은 1947년 제정 이후 여러차례의 개정을 통하여, 그 적용범위, 급여내용 등에서 급속하게 확대되었다. 즉, ① 노동기준법상의 업무상 사유로 인한 재해에 대한 보상에 그치지 않고, ② 출퇴근에 따른 근로자의 부상, 질병, 장애, 또는 사망에 대하여 신속하고 공정한 보호를 하기 위하여 필요한 보험급여를 실시하고, ③ 이러한 급여내용 중의 일부의 연금화 및 슬라이드제도에 따른 급여내용의 충실화, 이에 더불어 ④ 업무상 사유 내지 출퇴근으로 인해 부상을 입거나 또는 질병에 걸린 근로자의 사회복귀 촉진, 해당 근로자 및 그 가족의 원호, 적정한 근로조건의 확보 등을 도모하고 이로써 근로자의 복지 증진에 기여하는 것(이른바 사회복귀촉진사업)을 목적으로 한다. 그리고 ⑤ 보험의 적용도 현재에는 원칙적으로 전체 사업에 강제적용되도록 규정되어 있으며, 예외로는 몇 가지 경과조치로서 소규모 개인경영의 농림수산업 등이 임의가입으로 되어 있는 정도이다.

즉 일본의 산재보험제도는 업무재해에 대해서는 노동기준법에서의 재해보상제도가 어디까지나 개별사용자의 책임에 그치고 피해근로자가 충분히 보상을 받을 수 없는 경우가 발생할 수 있는 것을 보완함과 동시에, 출퇴근 재해에 대해서도 출퇴근과 업무의 관련성 등에 착안하여 업무재해와 거의 같은 보험급여를 실시하고 있다.

이러한 전체 사업 강제적용의 결과, 산재보험료 지불을 해태한 기업의 피해근로자 구

37) 岩出誠, “労災民事賠償マニュアル”, ぎょうせい, 2018, 6-7頁.

제가 가능한데, 예를 들어 종업원으로 아르바이트만 사용하고 있는 곳에서 산재보험료를 지불 하고 있지 않은 상태에서 아르바이트 학생이 산재 사고를 당한 경우에도 그 학생(피재근로자)은 사업주가 산재보험료를 납부하고 있지 않아도 당연히 산재보험의 적용을 요구할 수 있다. 이 경우, 사업주는 소급하여 산재보험료를 징수 당하게 된다. 다만, 2년간의 소멸시효는 있지만, 반대로 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 보험관계 성립신고를 소홀히 하고 있던 때에는 보험급여에 소요된 비용의 전부 또는 일부(40%)를 부담하게 할 수 있다(노재보험법 제31조 제1항 제1호).

이와 같이, 일본 노재보험법 산재보험제도의 확충 및 발전 과정 하에서, 노동기준법상의 업무재해에 대한 보상제도가 예외적으로 적용되는 것은 부상 당초의 3일간의 휴업 보상 및 업무재해, 노동기준법 시행규칙 제40조에 근거로 한 후유증장애등급, 산재보험의 잠정적 임의적용사업에서의 산재보상 등에 한정되고, 이러한 것 이외에는 거의 전면적으로 노재보험법이 업무재해에 대한 보상에 적용되고 있다. 그러나 근래에는 그 이용의 편의성 향상을 위하여 새롭게 분할보상의 규정을 마련하는 등의 개정이 이루어지기도 하였다(노동기준법 제82조).

그리고 일본의 산재보험료는 일부의 국고부담을 별도로 하고, 원칙적으로 사용자가 전액부담하도록 되어 있으며, 산재보험료 납부 대상 근로자의 임금총액에 일정한 산재보험률을 곱하여 산출한다. 요율은 적용 사업의 과거 3년간의 사고발생률을 고려하여 후생노동대신이 정한다. 그리고 산재보험급여의 종류로는, 요양보상급여, 휴업보상급여, 상병보상연금, 장애보상급여, 유족보상급여, 장제비, 개호(돌봄)보상연금 등이 있다.

한편, 일본에서는 산재보험에서 근로자와 사업주에 대한 책임 강화의 방안이 노재보험법에 규정되어 있다. 근로자의 경우, (i) 근로자의 고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실로 인한 사고 발생시의 산재보험 지급제한, (ii) 근로자가 허위, 부정한 방법으로 산재보험급여를 부정수급 받은 경우의 비용징수가 있다. 한편, 사업주의 경우에는, (i) 사업주가 근로자의 부정수급에 가담하고 있는 경우에 사업주에 대해 부정수급자와 연대한 비용징수, (ii) 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 산재보험관계 성립신고를 소홀히 한 기간에 발생한 산재에 대한 비용징수, (iii) 사업주에게 적극적으로 재해방지에 노력하도록 하기 위한 목적으로 재해의 다과에 따른 보험료 증감을 하는 메리트 제도 등이 있다. 이하에서는 상기의 사항에 대하여 자세히 살펴 보고자 한다.

Ⅱ. 산업재해보상보험법에서 근로자에 대한 지급제한과 비용징수

1. 산업재해보상보험법에서의 지급제한

일본에서는 노재보험법 제12조의 2의 2에 따라, 근로자가 고의로 부상, 질병, 장애 혹은 사망 또는 그 직접적인 원인이 된 사고를 발생시킨 때에는 정부는 보험급여를 실시하지 않는다.

또한 근로자가 고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실로, 또는 정당한 이유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 않음으로써, 부상, 질병, 장애 혹은 이러한 원인이 된 사고를 발생시키거나, 또는 부상, 질병 혹은 장애의 정도를 증진시키거나 혹은 그 회복을 방해한 때에는 일본 정부는 보험급여의 전부 또는 일부를 실시하지 않을 수 있다.

(1) 조문 및 취지³⁸⁾

제12조의 2의 2

- ① 근로자가 고의로 부상, 질병, 장애 또는 사망 혹은 그 직접적인 원인이 된 사고를 발생시킨 때에는, 정부는 보험급여를 실시하지 않는다.
- ② 근로자가 고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실로 인하여 또는 정당한 이유가 없이 요양에 관한 지시에 따르지 않음으로써, 부상, 질병, 장애 혹은 사망 혹은 이러한 것이 원인이 된 사고를 발생시키거나 또는 부상, 질병, 혹은 장애의 정도를 증진시키거나 혹은 그 회복을 방해한 때에는, 정부는 보험급여의 전부 또는 일부를 실시하지 않을 수 있다.

第十二条の二の二

- ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
- ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

노재보험법 제12조의 2의 2 제1항은 근로자가 고의로 부상, 질병, 장애 혹은 사망 또는 직접적인 원인이 된 사고를 발생시킨 경우의 지급제한에 대하여, 제2항은 근로자가 고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실로 인하여, 부상당하거나 질병에 걸리는 등, 또

38) 이하는 厚生労働省労働基準局労災管理課, “労働者災害補償保険法(労働法コンメンタールNo.5)(八訂新版)”, 労務行政, 2022, 316-319頁.

는 그 원인이 된 사고를 발생시킨 경우 및 근로자가 고의의 범죄행위 또는 중대한 과실로 인하여 혹은 정당한 이유가 없이 요양에 관한 지시에 따르지 않음으로써, 부상, 질병 혹은 장애의 정도를 증진시키거나 또는 그 회복을 방해한 경우의 지급제한에 대하여 각각 규정한 것이다.

일본 노재보험법에 따른 업무재해, 복수업무요인재해 또는 출퇴근재해에 관한 보험급여는 원래 업무상의 사유, 2이상의 사업의 업무를 요인으로 하는 사유 또는 출퇴근으로 인한 상병 등에 대하여 행해지는 것으로, 보험급여의 대상이 되어야 하는 이러한 상병 등이 근로자의 고의에 의한 것이라면, 업무 또는 출퇴근과의 인과관계는 성립되지 않는다. 따라서 이러한 경우에 보험급여는 실시하지 않는 것은 당연하다.

또한, 근로자가 고의의 범죄행위 또는 중대한 과실로 인하여 재해를 입거나 또는 그 원인이 된 사고를 발생시킨 경우의 지급제한은 보험자의 대항수단으로서 행해지는 것이므로, 근로자의 주의를 환기시키기 위해서도 의의가 있다.

본조 제2항 후단의 규정은 근로자에게 적절한 진료를 받게 하는 것을 목적으로 한 것이다.

(2) 내용 및 의의

가. 고의

일반적으로 고의란, 자신의 행위가 일정한 결과를 발생시킨다는 것을 인식하고, 또한 이 결과를 발생시키는 것을 용인하는 것을 말한다. 단, 피해근로자가 결과의 발생을 용인시키고 있어도 업무와의 인과관계가 인정되는 사고에 대해서는 본항의 적용은 하지 않는다(1965.7.31. 基発 第906号).

본항에서 보험급여를 실시하지 않는다고 하는 것은 업무 또는 출퇴근과 사고와의 인과관계가 고의로 인하여 중단되기 때문이다.

나. 고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실

고의의 범죄행위란, 사고의 발생을 의도한 고의는 없지만, 그 원인이 되는 범죄행위가

고의에 의한 것이다(1965.7.31. 基發 第906号).

고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실을 지급제한 사유로 한 것은 근로자로서의 주의를 현저하게 결여한 경우를 예정한 것이다.

고의의 범죄행위 또는 중대한 과실에 해당하는 것으로서 보험급여의 지급제한 대상으로 하는 것은, 사고발생의 직접적인 원인이 된 행위가 법령(노동기준법, 광산보안법, 도로교통법 등)상의 위해방지에 관한 규정에서 벌칙이 붙여져 있는 것에 위반한다고 인정되는 경우라고 행정상 취급된다(1965.7.31. 基發 第906号).

다. 정당한 이유

정당한 이유가 있다면, 그러한 이유가 있으면 누군가가 요양의 지시에 따르지 않았을 것이라고 인정되는 경우이다. 정당성의 유무에 대해서는 근로자의 단순한 주관적인 사정은 포함되지 않는다고 해석된다.

이 규정의 적용에 있어서는 근로자의 요양지도에 중점을 두고, 특히 신중을 기하는 것으로 되어 있다(1965.7.31. 基發 第906号).

라. 요양에 관한 지시

요양중인 근로자에 대하여, 진료담당자 및 노동기준감독서장이 실시하는 요양에 관련 되는 모든 지시, 예를 들면 금주, 금연, 면회 혹은 외출 금지, 각종 검사, 적당한 병원 등으로의 전의(轉医) 등 모든 지시를 의미하는데, 이 취급에 대해서는 의료기관의 지시로는 요양담당자가 해당 근로자에게 요양에 관한 구체적인 지시를 한 것이 진료 기록 등에서 명확하게 인정되는 경우, 소관 노동기준감독서장의 요양에 관한 지시로는 소관 노동기준감독서장이 해당 근로자에게 문서로 구체적으로 지시를 한 경우의 지시에 따르지 않고, 그렇기 때문에 해당 상병의 정도를 증진시키거나 또는 회복을 방해한 것이 명확하게 인정되는 때에 한하여 적용되는 것으로 되어 있다(1965.7.31. 基發 第906号).

마. 보험급여의 전부 또는 일부를 실시하지 않는다

본조 제2항에 근거로 한 지급제한은 다음과 같이 취급된다(1965.7.31. 基発 第906号, 1977.3.30. 基発 第192号).

① 고의의 범죄행위 또는 중대한 과실이 있는 경우

- 지급제한의 대상이 되는 보험급여 : 해당 근로자의 상병에 관계되는 휴업보상급여 또는 휴업급여(요양의 개시 후 3년을 경과하는 달까지의 분의 상병보상연금 및 상병연금을 포함), 장애보상급여 또는 장애급여(재발에 관계되는 것을 제외함)
- 지급제한의 기간 : 지급사유가 존재하는 동안(장애보상연금 또는 장애연금에 대해서는 해당 장애의 원인이 된 상병에 대하여 요양을 개시한 날의 다음 날부터 기산하여 3년 이내의 기간에 지급사유가 존재하는 기간)
- 지급제한의 비율 : 보험급여 때마다 소정급여액 30%

② 정당한 이유가 없이 요양에 관한 지시에 따르지 않는 경우

- 지급제한의 대상이 되는 보험급여 : 해당 상병에 관계되는 휴업보상급여, 복수사업 근로자 휴업급여 또는 휴업급여, 상병보상연금, 복수사업 근로자 상병연금 또는 상병연금
- 지급제한 비율 : 해당 상병의 정도를 증진시키거나 또는 회복을 방해하는 사안 1건에 대하여, 휴업보상급여, 복수사업 근로자 휴업급여 또는 휴업급여의 10일분, 상병보상연금, 복수사업 근로자 상병연금 또는 상병연금의 365일분의 10 (소관 노동기준감독서장이 해당 상병의 정도를 증진시키거나 또는 회복을 방해했다고 인정한 날 이후 10일 미만으로 지급사유가 소멸하는 것에 대해서는 지급사유가 소멸하기까지의 일수 분. 해당 근로자가 휴업보상급여에 대하여 이미 제2항 전단의 규정에 따른 지급제한을 받고 있는 경우에는 지급제한에 따라 감액된 휴업보상급여의 10일분) 상당액.

지급제한 원인	보험급여	대상이 되는 보험급여
고의로	실시하지 않음	모든 보험급여
고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실	전부 또는 일부를 실시하지 않을 수 있음	휴업(보상)급여 상병(보상)연금 장애(보상)급여 ※ 지급때마다 소정급여액의 30%분을 감액 ※ 연금급여의 경우, 요양개

		시 후 3년 이내에 지급되는 것이 대상
정당한 이유없이 요양에 관 한 지시에 따르지 않음		휴업(보상)급여 상병(보상)연금 ※ 사안 1건에 대하여 10일 분을 감액

출처 : 岩出誠, “労災民事賠償マニュアル”, りょうさい, 2018, 118頁.

(3) 지급제한 관련 사례³⁹⁾

가. 고의의 사고(제1항 관계) : 불지급

나. 고의의 범죄행위, 중과실에 의한 사고(제2항 전단 관계) : 불지급 또는 지급제한
(휴업(보상)급여, 장애(보상)급여의 30%)
※ 재발에 관계되는 것을 제외

<사례 예시 :교통사고 관계>

- ① 음주운전 등 : 사고발생의 직접적인 원인이 음주운전 등에 의한 것으로 인정
되고, 도로교통법 위반으로 관련 처분을 받은 경우
- ② 무면허 운전 : 사고발생의 직접적인 원인이 무면허 운전으로 인한 것으로 인정
되고, 도로교통법 위반으로 관련 처분을 받은 경우
- ③ 위반을 원인으로 한 중대사고

다. 요양의 지시에 따르지 않고 부상 등의 정도가 더 악화됨(제2항 후단 관계)
: 지급제한(휴업(보상)급여 10일분 / 상병(보상)연금 10/365)

2. 산업재해보상보험법에서의 비용징수⁴⁰⁾

(1) 조문 및 취지

39) 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課, “労災保険給付に関する支給制限及び費用徴収事例集”, 2002.03., 23-24頁.

40) 厚生労働省労働基準局労災管理課, “労働者災害補償保険法(労働法コンメンタールNo.5)(八訂新版)”, 労務行政, 2022, 319-322頁.

제12조의 3

- ① 허위, 기타 부정한 수단으로 보험급여를 받은 자가 있는 때에는, 정부는 그 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 그 자로부터 징수할 수 있다.
- ② 전항의 경우에, 사업주(징수법 제8조 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 원도급인이 사업주가 되는 경우에는 당해 원도급인. 이하 같음)가 허위의 보고 또는 증명을 했기 때문에 그 보험급여가 실시된 것인 때에는, 정부는 그 사업주에게 보험급여를 받은 자와 연대하여 전항의 징수금을 납부해야 하는 것을 명령할 수 있다.
- ③ 징수법 제27조, 제29조, 제30조 및 제41조의 규정은 전2항의 규정에 따른 징수금에 대하여 준용한다.

第十二条の三

- ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- ② 前項の場合において、事業主（徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。）が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- ③ 徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

노재보험법 시행규칙

(비용의 납부)

제15조 법 제12조의 3 또는 법 제31조의 규정에 따른 징수금은 일본은행(본점, 지점, 대리점 및 세입대리점을 말한다) 또는 도도부현 노동국 혹은 노동기준감독서에 납부해야 한다.

(공시송달의 방법)

제46조 제12조의 3 제3항 또는 법 제31조 제4항에서 준용하는 징수법 제30조의 규정에 따라 국세징수의 예에 따르는 것으로 되는 징수금에 관한 공시송달은 도도부현 노동국장 이 송달해야 하는 서류를 보관하고, 언제든지 송달을 받아야 하는 자에게 교부하는 취지를 그 도도부현 노동국장의 게시장에 게시하여 실시한다.

費用の納付)

第四十五条 法第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。）又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

公示送達の方法)

第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働

局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

노동보험의 보험료의 징수 등에 관한 법률

(독촉 및 체납처분)

제27조

1. 노동보험료, 기타 이 법률의 규정에 따른 징수금을 납부하지 않는 자가 있는 때에는, 정부는 기한을 지정하여 독촉해야 한다.
2. 전항의 규정에 따라 독촉하는 때에는 정부는 납부의무자에 대하여 독촉장을 발부한다. 이 경우에 독촉장에 지정해야 하는 기한은 독촉장을 발부하는 날로부터 기산하여 10일 이상 경과한 날이어야 한다.
3. 제1항의 규정에 따른 독촉을 받은 자가, 그 지정하는 기한까지 노동보험료 및 기타 이 법률의 규정에 따른 징수금을 납부하지 않는 때에는 정부는 국세 체납처분의 예에 따라 이를 처분한다.

(선취특권의 순위)

제29조 노동보험료, 기타 이 법률의 규정에 따른 징수금의 선취특권의 순위는 국세 및 지방세 다음으로 한다.

(징수금의 징수절차)

제30조 노동보험료, 기타 이 법률의 규정에 따른 징수금은 이 법률에 별단의 규정이 있는 경우를 제외하고, 국세 징수의 예에 따라 징수한다.

(시효)

제41조

1. 노동보험료, 기타 이 법률의 규정에 따른 징수금을 징수하거나 또는 그 환급을 받을 권리는 이러한 것을 행사할 수 있는 때부터 2년을 경과한 때에는 시에 따라 소멸한다.
2. 정부가 실시하는 노동보험료, 기타 이 법률의 규정에 따른 징수금의 징수의 고지 또는 독촉은 시효의 갱신 효력이 발생한다.

(督促及び滞納処分)

第二十七条

1. 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
2. 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3. 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、こ

れを処分する。

(先取特権の順位)

第二十九条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収金の徴収手続)

第三十条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

(時効)

第四十一条

1. 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2. 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

本조 제1항은 허위, 기타 부정 수정으로 보험급여를 받은 자가 있는 경우에는 부정수급자로부터 그 보험급여에 소요된 비용의 전부 또는 일부를 회수하고, 산재보험재정에 대한 부당한 손해를 회복하고자 하는 취지이고, 제2항은 사업주가 여기에 가담하고 있는 경우에는 사업주에 대하여 부정수급자와 연대하여 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 납부하도록 명령할 수 있고, 사업주에 대하여 경제적 제재를 가하고 사업주에게도 그 책임을 가지게 하고자 하는 취지이다.

종래 이러한 비용에 대해서는 민법에서의 부당이득의 반환청구 내지 손해배상청구로 부정수급자로부터 회수하고 있었는데, 1965년 법개정으로 본조와 같은 취지의 규정이 신설되어 국세징수의 사례에서 강제징수할 수 있게 되었다.

(2) 내용 및 의의

가. 허위, 기타 부정 수단

보험급여를 받는 수단으로서 부정이 이루어진 경우의 모든 것을 말하고, 그 부정행위는 보험급여를 받은 자의 행위에 한정되지 않는다.

나. 보험급여를 받은 자

허위, 기타 부정 수단으로 현실에 또한 직접적으로 보험급여를 받은 자를 말하고, 수급권을 가진 자에 한정되지 않는다.

부정수급자는 통상적으로 수급권자인 근로자 및 그 유족인데, 의사 등이 근로자와 공모하여 부정한 행위로 현실에 또한 직접적으로 보험급여의 전부 또는 일부를 받고 있는 경우에는 이러한 자도 부정수급자가 된다.

다. 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부

이에 관한 취급으로서 보험급여를 받은 자가 받은 보험급여 중, 허위, 기타 부정수단으로 급여를 받은 부분, 즉 부당이득분에 상당하는 가액으로 한정되어 있다(1965.7.31. 基発 第906号).

라. 허위의 보고 또는 증명

보험급여의 기초가 되는 중요한 사항의 보고 또는 증명, 예를 들면 재해발생상황, 사상병의 연월일, 평균임금 등에 대하여 사업주가 근로자에게 부당하게 보험급여를 받게 하는 것을 의도하여 행한 사실과 다른 보고 또는 증명을 말한다.

마. 징수법의 규정은 제2항의 규정에 따른 징수금에 대하여 준용한다.

본조의 규정에 따른 징수금에 대해서는 징수법이 정하는 징수절차가 준용된다. 즉, 해당 징수금을 납부하지 않는 자에 대해서는 일본 정부는 일정한 납부기한을 지정하여 독촉장으로 독촉하고, 여전히 이에 따르지 않는 때에는 국세 체납처분의 예에 따른 체납처분을 실시한다(징수법 제27조 준용). 해당 징수금의 선취특권의 순위는 국세 및 지방세 다음이다(징수법 제29조 준용). 이상의 외에는 해당 징수금은 국세징수의 예에 따라 징수한다(징수법 제30조 준용). 해당 징수금을 징수하는 권리의 소멸 시효는 2년이고, 해당 징수금의 징수의 보고 또는 독촉에는 시효 갱신의 효과가 있다(징수법 제41조 준용).

또한 해당 징수금을 납부하지 않은 경우의 연체금에 대해서는 민법에 근거로 하여 징수하는 것으로 되어 있다.

(3) 지급제한 관련 사례⁴¹⁾

가. 보험관계 미성립(제1항 제1호 관계) → 비용징수

(휴업(보상)급여, 장애(보상)급여, 유족(보상)급여, 상병(보상)연금 및 장제비(장제급여)의 40%)

나. 보험료 체납(제1항 제2호 관계) → 비용징수

(휴업(보상)급여, 장애(보상)급여, 유족(보상)급여, 상병(보상)연금 및 장제비(장제급여) × 체납률) ※ 재발에 관계되는 것을 제외함.

다. 고의 또는 중대한 과실에 의한 재해(제1항 제3호 관계) → 비용징수

(휴업(보상)급여, 장애(보상)급여, 유족(보상)급여, 상병(보상)연금 및 장제비(장제급여)의 30%) ※ 재발에 관계되는 것을 제외함.

Ⅲ. 산업재해보상보험법에서 사용자에게 대한 비용징수 및 메리트 제도

1. 사용자에게 대한 비용징수⁴²⁾

(1) 조문 및 취지

제31조 ① 정부는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사고에 대하여 보험급여를 실시한 때에는 후생노동성령에서 정하는 바에 따라, 업무재해에 관한 보험급여의 경우에는 노동기준법의 규정에 따른 재해보상의 가액 한도 또는 선원법의 규정에 따른 재해보상 중 노동기준법의 규정에 따른 재해보상에 상당하는 재해보상의 가액의 한도로, 복수업무요인 재해에 관한 보험급여의 경우에는 복수업무요인 재해를 업무재해로 간주한 경우에 지급되어야 하는 업무재해에 관한 보험급여에 상당하는 동법의 규정에 따른 재해보상의 가액(해당 복수업무요인 재해에 관한 사업마다 산정한 금액에 한한다)의 한도로, 출퇴근 재해에 관한 보험급여의 경우에는 출퇴근 재해를 업무재해로 간주한 경우에 지급되어야 하는

41) 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課, “労災保険給付に関する支給制限及び費用徴収事例集”, 2002.03., 24頁.

42) 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課, “労災保険給付に関する支給制限及び費用徴収事例集”, 2002.03., 599-610頁.

업무재해에 관한 보험급여에 상당하는 동법의 규정에 따른 재해보상의 가액 한도로, 그 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있다.

1. 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 징수법 제4조의 2 제1항의 규정에 따른 신고로 이 보험에 관한 보험관계 성립에 관한 것을 하고 있지 않은 기간(정부가 해당 사업에 대하여 징수법 제15조 제3항의 규정에 따른 결정을 한 때에는 그 결정 후의 기간을 제외함) 중에 발생한 사고
 2. 사업주가 징수법 제10조 제2항 제1호의 일반보험료를 납부하지 않은 기간(징수법 제27조 제2항의 독촉장에서 지정하는 기간 후의 기간에 한함) 중에 발생한 사고
 3. 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 발생하게 된 업무재해의 원인인 사고
- ② 생략
③ 생략
④ 징수법 제27조, 제20조, 제30조 및 제41조의 규정은 제1항 또는 제2항의 규정에 따른 징수금에 대하여 준용한다.

第三十一条 ① 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額（当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。）の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間（政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。）中に生じた事故

二 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間（徴収法第二十七条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。）中に生じた事故

三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

② 政府は、療養給付を受ける労働者（厚生労働省令で定める者を除く。）から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

③ 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

④ 徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項

の規定による徴収金について準用する。

노재보험법 시행규칙

(사업주로부터의 비용징수)

제44조 법 제31조 제1항의 규정에 따른 징수금의 금액은 후생노동성 노동기준국장이 보험급여에 소요된 비용, 보험급여의 종류, 징수법 제10조 제2항 제1호의 일반보험료의 납입 상황, 기타 사정을 고려하여 정하는 기준에 따라, 소관 도도부현 노동국장이 정하는 것으로 한다.

(일부 부담금)

제44조의 2

- ① 법 제31조 제2항의 후생노동성령에서 정하는 자는 다음의 각호에서 열거하는 자로 한다.
 1. 제3자의 행위로 인하여 발생한 사고로 인해 요양급여를 받는 자
 2. 요양개시 후 3일 이내에 사망한 자, 기타 휴업급여를 받지 않은 자
 3. 동일한 출퇴근 재해에 관한 요양급여에 대하여 이미 일부 부담금을 납부한 자
- ② 법 제31조 제2항의 일부 부담금의 금액은 200엔(건강보험법 제3조 제2항에서 규정하는 일용특례 피보험자인 근로자에 대해서는 100엔)으로 한다. 단, 현재 요양에 소요된 비용의 총액이 이 금액에 미치지 않는 경우에는 해당 현재 요양에 소요된 비용의 총액에 상당하는 금액으로 한다.
- ③ 법 제31조 제3항의 규정에 따른 공제는 휴업급여를 지급해야 하는 경우에, 해당 휴업급여에 대하여 실시한다.

(비용의 납부)

제45조 법 제12조의 3 또는 법 제31조의 규정에 따른 징수금은 일본은행(본점, 지점, 대리점 및 세입대리점을 말함) 또는 도도부현 노동국 혹은 노동기준감독서에 납부해야 한다.

(공시송달의 방법)

제46조 법 제12조의 3 제3항 또는 법 제31조 제4항에서 준용하는 징수법 제30조의 규정에 따라 국세징수의 예에 따르는 것으로 된 징수금에 관한 공시송달은 도도부현 노동국장이 송달해야 하는 서류를 보관하고, 언제라도 송달을 받아야 하는 자에게 교부하는 취지를 그 도도부현 노동국의 게시장에 게시하여 실시한다.

(事業主からの費用徴収)

第四十四条 法第三十一条第一項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。

(一部負担金)

第四十四条の二

- ① 法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
 - 二 療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
 - 三 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
- ② 法第三十一条第二項の一部負担金の額は、二百円（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円）とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
- ③ 法第三十一条第三項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。

(費用の納付)

第四十五条 法第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。）又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

(公示送達の方法)

第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

본 조는 특별한 비용징수 및 출퇴근 재해로 인해 요양급여를 받는 근로자로부터 징수하는 일부 부담금에 대하여 규정한 것이다. 이 중에서 사용자에게 대한 비용징수는 제1항에서 규정하고 있어 이를 중심으로 살펴 본다.

제32조 제1항은 사업주로부터의 특별한 비용징수에 대하여 규정하고 있으며, 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 산재보험에 관한 보험관계 성립신고서 제출을 소홀히 한 기간(정부가 해당 사업에 대하여 “인정결정”(징수법 제15조 제3항)을 한 때에는, 그 결정이 있었던 날의 전날까지의 기간) 중에 발생한 업무재해, 복수업무요인 재해 또는 출퇴근 재해에 대하여 보험급여를 실시한 경우, 사업주가 개산보험료를 납부하지 않은 기간(독촉장에 지정하는 기간까지의 기간은 제외함) 중에 발생한 업무재해, 복수업무요인 재해 또는 출퇴근 재해에 대하여 보험급여를 실시한 경우 및 사업주의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 업무재해에 대하여 보험급여를 실시한 경우에는 사업주의 주의를 촉구하기 위하여, 정부는 그 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있는 취지를 규정한 것이다.

고의 또는 중대한 과실로 보험관계 성립신고서의 제출을 소홀히 하고 있는 사업주에 대한 비용징수제도(제1항 제1호)는 소정의 절차를 취하여 보험료를 납부하고 있는 사업주 등과의 공평, 균형을 확보하고, 이와 함께 노동보험의 적용촉진을 도모하는 것을 목적으로 하여, 1986년 개정법으로 신설된 것이다.

또한 복수업무요인 재해 및 출퇴근 재해에 대해서는, 업무재해의 경우와는 달리 고의 또는 중대한 과실이 있는 사업주로부터의 비용징수에 대하여 규정하고 있지 않은데, 이것은 복수업무요인 재해 및 출퇴근 재해에 대해서는 사업주의 지배하, 관리하에서 발생하는 것이 아니고, 사업주에게 그 방지책임을 물을 수 없는 것이기 때문이다.

관련하여 제4항은 사업주로부터의 비용징수 또는 일부 부담금의 독촉 및 체납처분, 선취특권의 순위, 징수방법 및 시효에 대하여 징수법의 규정에 준용하는 것으로 한 것이다. 이 때문에 사업주로부터의 비용징수 및 일부부담금은 국세징수의 예에 따라 징수된다.

(2) 내용 및 의의

가. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사고

사업주가 보험급여에 소요된 비용을 징수당한 사고는 다음과 같다.

- ① 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 징수법 제4조의 2 제1항의 규정에 따른 신고로 산재보험에 관한 보험관계의 성립에 관한 것을 하고 있지 않은 기간(정부가 해당 사업에 대하여 징수법 제15조 제3항의 규정에 따른 결정을 한 때에는 그 결정 후의 기간을 제외함) 중에 발생한 사고(제1항 제1호).

사업주가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험관계의 성립에 관한 신고(징수법 제4조의 2 제1항)로 산재보험에 관한 것(이하 “산재보험에 관한 보험관계 성립신고서”라고 함)을 제출하고 있지 않은 기간(사업주가 소정의 납기한까지 개산보험료 신고서를 제출하지 않기 때문에 정부가 해당 사업에 대하여 직권으로 개산보험료의 금액을 결정(이른바 “인정결정”)을 한 때에는 그 결정이 있는 날의 전날까지의 기간에 한함)에 발생한 사고이다.

“고의 또는 중대한 과실”에 대해서는 소관 도도부현 노동국 혹은 소관 도도부현 또는 소관 노동기준감독서 혹은 소관 공공직업안정소의 직원으로부터 보험관계 성립신고서의 제출 외에, 소정의 절차를 취하도록 지도를 받거나 또는 일반사단법인 전국노동보험사무조합연합회(이하 “전국노보련”이라고 함)의 회원인 노동보험사무조합으로 전국노보련의 도도부현회가 책정하는 적용촉진계획에 근거로 하여 적용촉진업무를 행하는 자로부터 가입권장을 받았음에도 불구하고, 상당기간 내에 보험관계 성립신고서를 제출하지 않은 경우에는 해당 미절차 사업주가 산재보험에 관한 보험관계 성립신고서 제출을 소홀히 했던 것에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 것으로 취급된다.

② 사업주가 징수법 제10조 제2항 제1호의 일반보험료를 납부하지 않은 기간(징수법 제27조 제2항의 독촉장에서 지정하는 기간 후의 기간에 한함) 중에 발생한 사고(제1항 제1호)

(a) 사업주가 징수법 제15조 제1항 또는 제2항의 규정에 따른 개산보험료 중의 일반보험료를, 징수법 제27조의 규정에 따른 독촉장의 지정기한을 경과해도 납부하지 않는 동안(천재지변, 기타 부득이한 사유로 인하여 보험료는 납부할 수 없었다고 인정되는 경우를 제외함)에 발생한 사고이다.

다만, 앞에서 언급한 개산보험료에 대하여 징수법 제18조의 규정에 따른 연납(延納)이 인정되는 경우에는 사고발생의 날이 속하는 기간에 대하여 보험료가 완납되어 있으면, 그 앞 기간에 대하여 보험료의 체납이 있어도 비용징수의 대상으로는 삼지 않는다.

또한 징수법 시행규칙 제73조의 규정에 따른 사업주의 대리인, 산재보험의 사무에 대하여 대리권을 수여받았다고 인정되는 자 및 사업주의 이름으로 납부사무를 하는 피용자가, 보험료의 납부를 소홀히 한 경우에는 사업주가 보험료를 납부하지 않았던 것으로 취급된다.

(b) 상기 (a)에도 불구하고, 다음의 I, II, III의 어느 하나에 해당되는 때에는, 본호의 규정의 적용을 보류하는 것으로 되어 있다.

I. 사업주에 대하여 다음의 조치에 따라 보험료 납부를 유예하고 있는 경우. 단, 해당 유예기간 중에 발생한 사고에 관한 보험급여에 한함.

i. 국세통칙법 제46조의 규정에 따른 납세의 유예(동조 제3항의 규정의 예에 따른 것을 제외함)

- ii. 국세징수법 제151조의 규정의 예에 따른 환가의 유예(동조 제1항 제2호의 규정의 예에 따른 것을 제외함)
 - iii. 국세징수법의 규정에 예에 따른 체납처분의 정지
 - II. 사업주가 독촉장의 지정기한 전에 구체적 계획을 제시하고, 지정기한에서 1개월 이내에 보험료를 납부하는 것을 서약하고 기한 내에 납부한 경우
 - III. 독촉장의 지정기한 전에 국세통칙법 제55조의 규정의 예에 따른 납부위탁(국세통칙법 제46조 제1항 혹은 제2항 또는 국세징수법 제151조의 규정의 예에 따른 것을 제외함)을 받은 경우에 해당 증권이 독촉장의 지정기한 후 1개월 이내에 지불기일로 하고 있는 경우
- ③ 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생시킨 업무재해의 원인인 사고(제1항 제3호)
- 사업주(사업주에 대신하여 위해방지에 관한 사항을 관리하는 책임을 가지는 자를 포함함)가 다음의 I, II, III의 어느 하나에 해당하는 경우에 발생한 사고이다.
- I. 법령에 위해방지를 위한 직접적이고 구체적인 조치가 규정되어 있는 경우에, 사업주가 해당 규정에 명백하게 위반했기 때문에, 사고를 발생시켰다고 인정된 때
 - II. 법령에 위해방지를 위한 직접적인 조치가 규정되어 있지만, 그 규정하는 조치가 구체성이 결여되어 있는 경우에, 사업주가 감독행정청으로부터 구체적인 조치에 대하여 지시를 받고, 그 조치를 강구하는 것을 소홀히 했기 때문에 사고를 발생시켰다고 인정된 때
 - III. 법령에 위해방자를 위한 조치가 규정되어 있지 않지만, 사고발생의 위험이 명백하고 또한 급박하기 때문에, 사업주가 감독행정청에 의해 직접적이거나 또는 구체적인 조치에 대하여 지시를 받고, 그 조치를 강구하는 것을 소홀히 했기 때문에 사고를 발생시켰다고 인정된 때

나. 보험급여

① 제1항 제1호의 경우

산재보험에 관한 보험관계 성립신고서의 제출기한(보험관계 성립일의 다음 날로부터 기산하여 10일)의 다음 날로부터 산재보험에 관한 보험관계 성립신고서의 제출이 있었던 날의 전날(산재보험에 관한 보험관계 성립신고서의 제출에 앞서 정부가 해당 사업에 대하여 징수법 제15조 제3항의 규정에 따라 노동보험료의

금액을 결정한 때에는 그 결정이 있는 날의 전날)까지의 기간중에 발생한 사고에 관한 휴업보상급여, 장애보상급여, 유족보상급여, 상병보상연금 및 장제비, 복수사업 근로자휴업급여, 복수사업 근로자 장애급여, 복수사업 근로자 유족급여, 복수사업 근로자 상병연금 및 복수사업 근로자 장제급여와 휴업급여, 장애급여, 유족급여, 상병연금 및 장제급여로, 요양을 개시한 날(즉사의 경우는 사고발생일)의 다음날로부터 기산하여 3년 이내의 기간에 지급사유가 발생한 것(연금급여에 대해서는 이 기간에 지급사유가 발생하고, 또한 이 기간에 지급해야 하는 것)에 대하여 지급 때마 실시한다.

② 제1항 제2호의 경우

독촉장 지정기한의 다음날부터, 해당 개산보험료를 완납한 날의 전날(해당 개산보험료를 완납한 날이, 해당 개산보험료에 관한 보험연도 혹은 사업기간 또는 연납의 경우의 해당 기간의 말일을 경과하고 있는 경우에는 해당 보험연도 혹은 사업기간 또는 기간의 말일)까지의 기간중에 발생한 사고에 관한 휴업보상급여, 장애보상급여, 유족보상급여, 상병보상연금 및 장제비, 복수사업 근로자 휴업급여, 복수사업 근로자 장애급여, 복수사업 근로자 유족급여, 복수사업 근로자 상병연금 및 복수사업 근로자 장제급여와 휴업급여, 장애급여, 유족급여, 상병연금 및 장제급여(재발에 관한 것을 제외함) 중 사고발생일로부터 해당 개산보험료를 완납한 날의 전날까지 지급사유가 발생한 것(독촉장의 지정기한을 경과한 후에 앞의 1)의 (나)(b)에서 열거하는 사유가 발생한 것으로 인한 보험료 납부유예기간 중에 지급사유가 발생한 것을 제외함)이다.

단, 이 경우 요양을 개시한 날(즉사의 경우에는 사고발생일)의 다음날로부터 기산하여 3년 이내의 기간에 지급사유가 발생한 것에 한한다.

③ 제1항 제3호의 경우

해당 사고에 관한 휴업보상급여, 장애보상급여, 유족보상급여, 상병보상연금 및 장제비(재발에 관한 것을 제외함)이다.

단, 이 경우, 요양을 개시한 날(즉사의 경우에는 사고발생일)의 다음날로부터 기산하여 3년 이내에 지급사유가 발생한 것에 한한다.

다. 노동기준법의 규정에 따른 재해보상의 가액 한도 또는 선원법의 규정에 따른 재해보상 중 노동기준법의 규정에 따른 재해보상에 상당하는 재해보상의 가액 한도

사업주로부터의 비용징수는 노동기준법의 규정에 따른 재해보상의 가액 또는 선원법의 규정에 따른 재해보상 중 노동기준법의 규정에 따른 재해보상에 상당하는 재해보상의 가액을 한도로 되어 있다. 이것은 개개의 사업주가 비용징수를 수인해야 하는 한도는 노동기준법 및 선원법에 따라 개개의 사용자가 가져야 하는 재해보상과 균형을 도모하는 것이 타당하다는 견해에 근거로 한 것이다.

또한 “재해보상의 가액”에 대해서는 노동기준법에서 다음과 같이 규정하고 있으며 이러한 금액의 한도라는 취지이다.

- 요양보상에 대해서는 사용자는 그 비용으로 필요한 요양을 하거나 또는 필요한 요양의 비용을 부담해야 한다(노동기준법 제75조 제1항).
- 휴업보상에 대해서는 사용자는 근로자의 요양중 평균임금의 100분의 60의 휴업보상을 실시해야 한다(노동기준법 제76조 제1항).
- 장애보상에 대해서는 사용자는 그 장애의 정도에 따라 평균임금에 노동기준법 별표 제2에서 정하는 일수를 곱하여 얻은 금액의 장애보상을 실시해야 한다(노동기준법 제77조).
- 유족보상에 대해서는 사용자는 유족에 대하여 평균임금의 1,000일분의 유족보상을 실시해야 한다(노동기준법 제79조).
- 장제비에 대해서는 사용자는 장제를 실시하는 자에게 평균임금의 60일 분의 장제비를 지급해야 한다(노동기준법 제80조).

라. 복수업무요인 재해에 관한 보험급여의 경우는 … (해당 복수업무요인 재해에 관한 사업마다 산정한 금액에 한함)의 한도

복수업무요인 재해는 업무재해의 경우와는 다르고, 노동기준법상의 재해보상책임은 없지만, 출퇴근 재해에 관한 보험급여는 업무재해에 관한 보험급여에 준하고 있기 때문에, 비용징수의 금액의 한도를 정하는데 있어서는 업무재해의 경우의 비용징수액의 한도인 노동기준법에서 정하는 재해보상의 가액을 이용하고 있는 것으로서, 업무재해의 경우와의 균형을 도모한 것이다.

마. 출퇴근 재해에 관한 보험급여의 경우는 출퇴근 재해로 간주된 경우에 지급되어야 하는 업무재해에 관한 보험급여에 상당하는 동법의 규정에 따른 재해보상 가액의 한도

출퇴근 재해는 업무재해의 경우와는 달리, 노동기준법상의 재해보상책임은 없지만, 출퇴근 재해에 관한 보험급여는 업무재해에 관한 보험급여에 준하고 있기 때문에, 비용징수 금액의 한도를 정하는데 있어서는 업무재해의 경우의 비용징수액의 한도인 노동기준법에서 정하는 재해보상의 가액을 이용하는 것으로서, 업무재해의 경우와의 균형을 도모한 것이다.

바. 후생노동성령에서 정하는 바에 따라 … 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있다

후생노동성령에서는 제31조 제1항의 규정에 따른 징수금의 금액은 후생노동성 노동기준국장이 보험급여에 소요된 비용, 보험급여의 종류, 징수법 제10조 제2항 제1호의 일반보험료의 납입상황, 기타 사정을 고려하여 정한 기준에 따라, 소관 도도부현 노동국장이 정하는 것으로 되어 있다(노재보험법 시행규칙 제44조). 구체적으로는 비용의 징수는 상기 2)의 보험급여에 대하여 지급할 때마다 실시되지만, 징수금의 가액은 다음과 같이 되어 있다.

① 제1항 제1호의 경우

상기 2)의 (가)의 보험급여의 금액에 상당하는 금액의 100분의 40에 상당하는 금액이다.

② 제1항 제2호의 경우

상기 2)의 (나)의 보험급여의 금액에, 납부해야 하는 개산보험료에 대한 체납액의 비율(이하 “체납률”이라고 함)(체납률이 100분의 40을 초과하는 때에는 100분의 40으로 한다)을 곱하여 얻은 가액이다.

③ 제1항 제3호의 경우

상기 2)의 (3)의 보험급여의 금액에 상당하는 금액의 100분의 30에 상당하는 금액이다.

사. 징수법 제27조, 제30조 및 제41조의 규정은 … 징수금에 준용한다.

제3항에서 준용되는 징수법의 규정은 노동보험료, 기타 동법의 규정에 따른 징수금에 관한 독촉 및 체납처분에 관한 규정(징수법 제27조), 선취특권의 순위에 관

한 규정(동법 제29조), 징수금의 징수절차에 관한 규정(동법 제30조) 및 시효에 관한 규정(동법 제41조)로, 이러한 규정의 준용에 따라 사업주로부터의 비용징수 및 일부 부담금은 국세징수의 예에 따라 징수된다.

2. 산재보험 메리트 제도⁴³⁾

(1) 산재보험의 메리트 제도의 개요 및 연혁

일본의 “산재보험 메리트제”란, 일정 요건을 충족시키는 개개 사업에 대하여 그 사업의 산업재해의 다과(多寡)에 따라 일정 범위 내에서 산재보험료를 또는 산재보험료를 증감시키는 제도이다. 이 메리트제도의 그 목적은 첫째, 보험사고(산업재해)의 감소로 “산업재해 발생정도에 근거로 한 산재보험료의 증감”이라는 사실을 사업주에게 알림으로써 산업재해방지 노력을 환기하고 산업재해를 감소시키는 것에 있다. 둘째, “사업의 종류”마다 산재보험료율만을 가지고 보험료를 산출하는 것만으로는 사업주마다의 재해방지노력 등을 평가할 수 없기 때문에 메리트제에 따른 산재보험료의 증감으로 동일 업종의 사업주 간의 부담의 구체적인 공평성을 도모한다는 점에 있다.

산재보험 메리트제는 노재보험법 시행 당초부터 존재했지만, 시행 자체는 5년 후를 예정하고 있었다. 그러나 노재보험법 시행 후 얼마 지나지 않아 보험재정이 위기에 빠져 1951년에 앞당겨 메리트제도를 시행한 경위가 있다. 당초에는 100인 이상의 계속사업에 대하여 증감 30%의 범위에서 메리트제가 적용되었다. 그 후 1955년 이후에는 유기사업에 대해서도 메리트제를 순차적으로 적용하게 된다. 또한 1970년대 후반 오일쇼크 후의 불황시에도 산재보험 재정이 악화되었다. 그렇기 때문에 당시의 대응으로서 산재보험료율을 대폭적으로 인상하고 동시에 산업재해가 많은 중소기업에 대상으로 메리트제도를 노동안전위생(산업안전보건) 시책과 긴밀하게 연관지어 산업재해의 예방을 강화시킬 목적으로 특례 메리트제도가 도입되었다.

(2) 메리트제도의 내용

메리트제도에 대해서는 계속사업(일괄유기사업을 포함)의 메리트제, 유기사업의 메리트제, 특례 메리트제도가 있다. 우선 계속사업(일괄유기사업 포함)의 메리트제는 사업의 계속성(3년간) 및 사업의 규모(100인 이상, 기타 20인에서 100인 규모로 재해율이

43) 北岡大介, “労災保険における保険料の決定方法”, 日本労働研究雑誌, No.726, 2021, 63-65頁.

높은 사업장)를 충족시킨 사업장에서 과거 3년간 재해발생에 따라 그 보험료를 자체를 증감시키는 제도이다. 산재보험료를 증감시키는 구조로는 사업의 종류마다 정해진 산재보험률에서 출퇴근재해에 관계되는 비율을 뺀 비율을 메리트 수지율에 따라 정해진 증감률(최대폭 40%)의 범위에서 증감시키고, 그 증감시킨 비율에 출퇴근재해에 관한 비율을 더한 비율을, 그 사업의 산재보험률로 한다.

이에 대하여 유기사업의 메리트제는 산업재해의 다과에 따라 확정보험료 자체를 증감시키는 것이다. 여기에서 대상이 되는 단독유기사업이란 확정보험료의 금액이 40만엔 이상에 해당되는지, 또한 건설업에 대해서는 도급금액이 1억 100만엔 이상, 입목 벌채 등의 사업이라면 소재 생산량이 100 입방미터 이상인 것이 해당된다. 그 메리트제의 방법으로는 개개 사업의 확정보험료의 금액에서 출퇴근재해에 관한 비율에 따른 부분의 금액을 뺀 금액에 메리트 수지율에 따라 최대 폭 40%의 범위 내에서 정해진 비율을 곱하여 얻은 금액을 확정보험료의 금액에서 증감시켜, 이를 개정 확정보험료로 하는 것이다.

마지막으로 특례 메리트제도란, 중소기업사업주가 노동안전위생(산업안전보건) 매니지먼트 시스템 인정 등 노동성령에서 정한 근로자의 안전 또는 위생을 확보하기 위한 특례 조치를 강구한 것으로, 특례 메리트제의 적용을 신고하고 있는 때에 메리트제에 의한 산재보험률에서 출퇴근 재해에 관한 비율을 뺀 비율의 증감폭을 최대 45%로 하는 제도이다. 이 특례 메리트제도의 대상은 먼저 계속사업으로 메리트제의 적용이 있는 사업이 대상이 된다. 또한 안전위생을 위한 조치를 강구한 다음의 보험연도의 첫날부터 6개월 이내에 산재보험률의 특례 적용을 신고하고 있는 것이 요구된다.

(3) 산재보험 메리트제의 산정방법 및 산정기초에서 제외되는 것

먼저 개개의 사업장마다 다음의 방법으로 메리트 수지율이 산정된다.

$\text{메리트 수지율} = \frac{\text{당해 연속하는 3보험연도 간의 업무재해에 대하여 지불된 보험급여 및 특별지급금의 금액}}{(\text{당해 연속하는 3보험연도 간의 보험료액(비업무재해분을 제외함)}) \times \text{제1종 조정률}}$

동 수지율이 10% 이하인 경우에는 계속사업의 메리트 증감률이 40% 감소가 된다. 한편 동 수지율이 150%를 초과하는 경우에는 40% 증가가 된다. 그리고 나서 메리트

산재보험률은 다음의 계산방법으로 정한다(특례 메리트 적용의 경우에는 45% 증감).

$$\text{메리트 산재보험률} = (\text{산재보험률} - \text{비업무 재해분 요율}) \times (100 + \text{메리트 증감률}(\%)) \div 100 + \text{비업무 재해분 요율}$$

이상의 방법으로 산정되지만, 다음의 보험급여 등에 대해서는 메리트제가 개개 사업주의 책임을 추급한다는 견해에서 노동기준법에서 정해져 있는 보상상당분이 산입되도록 다음과 같은 조정이 이루어지고 있다.

- ① 요양보상급여, 휴업보상급여, 상병보상연금, 개호보상급여, 휴업특별지급금 및 상병특별연금에 대해서는 부상 또는 발병연월일로부터 3년 이내의 분으로 지급되는 금액만 산입한다(노동기준법 제81조).
- ② 연금급여액에 대해서는 실제 급여액이 아니고, 메리트 수지률의 산정기간 내에 신규로 재정된 연금수급자에 대하여 노동기준법에서 정해진 보상액에 준하여 별도 정하는 일시금액을 산입한다(노동기준법 제77조 및 제79조).
- ③ 일용 또는 단기간 고용으로 사업장을 전전하는 근로자가 많은 업종에 대해서는 별도 정하고 있는 지발성 직업성 질병(이하 특정 질병)에 전전하는 근로자가 이환되었을 경우에는 해당 질병의 발생을 최종사업장의 사업주에게만 귀속시키는 것은 불합리하기 때문에, 이러한 경우에는 특정 질병에 관한 급여액을 산입하지 않는다.

징수법 시행규칙 제17조의 2에서 정하는 특정 질병으로는 “비재해성 요통” “진동장애”, “진폐증”, “석면에 노출되는 업무로 인한 폐암 또는 중피종”이 규정되어 있다.

또한 특례조치로서 2011년 8월 11일자로 후생노동성은 징수법 시행규칙의 일부를 개정하는 성령 등을 시행하고, 2011년 3월 11일에 발생한 동일본대지진에 수반된 업무재해에 관한 산재보험급여 등에 대해서는 메리트 수지률에 반영시키지 않는 취급으로 하였다. 그 이유는 행정통달에서 “메리트제의 효과의 하나인 사업주의 재해방지노력의 촉진과는 직접 관계하지 않고, 그 금액을 메리트 수지률의 산정에 반영시켰다고 해도 사업주의 재해방지노력이 촉진된다고 생각되지 않는 점, 또한 반영하기로 하면 피해지역 사업주의 보험료 부담이 증가하는 것이 우려되는 점에서, 지진에 따른 업무재해에 대하여 지급된 산재보험급여 등의 금액은 메리트 수지율의 산정에 반영시키지 않는다”고 하였다.

또한 2020년 9월 1일에 시행된 개정 노재보험법에서 복수사업 근로자 급여가 신설되

었다. 해당 급여는 복수 사업장에서의 부하를 종합적으로 판단하여 비로소 산재인정을 할 수 있는 경우를 대상으로 하는 바, 동급여분은 어느 사업장의 메리트 수지률에도 반영시키지 않는다는 취급이 강구되었다.

IV. 관련 통계⁴⁴⁾

<지급제한 현황(2021년도)>

구분		지급제한		지급액(엔)	신규건수(건)
		건수(건)	금액(엔)		
법 제12조의 2의 2	제2항 전단 : 고의의 범죄행위, 중대과실에 의한 것	21 (14)	1,264,267 (740,358)	2,949,517 (1,727,068)	4 (3)
	제2항 후단 : 요양에 관한 지시에 따르지 않는 것	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	소계	21 (14)	1,264,267 (740,358)	2,949,517 (1,727,068)	4 (3)
법 제34조	제1항 제4호 전단 : 보험료 체납기간 중에 발생한 것	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	제1항 제4호 후단 : 사업주의 고의, 중대과실에 의한 것	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	소계	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
법 제35조 제1항 제7호, 법 제36조 제1항 제3호 : 보험료 체납기간 중에 발생한 것		- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
중복하여 적용되어 있는 것		- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
합계		4 (3)	1,264,267 (740,358)	2,949,517 (1,727,068)	4 (3)

주 : ()은 출퇴근재해에 관련된 것을 내수로 계상하였음.
출처 : 厚生労働省, “令和3年度労働者災害補償保険事業年報(統計表)”
:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/hoken-jigyo/gaiyou/dl/r03_nenpou_05.pdf

<비용징수 현황 (2021년도)>

구분		전년도 요구 수납 미제액	본년도 징수결정 완료액		조사 결정 취소액	수납완료 세입액		불납 결손액		본년도 미수납 미제 세입액	신규 건수
			건수(건)	금액(엔)		건수	금액	건수	금액		
법 제12조	제1항	211,004,568 (2,047,251)	17 (-)	4,005,531 (-)	- (-)	136 (12)	4,319,060 (11,708)	4 (-)	19,971,616 (-)	190,719,423 (2,035,543)	2 (-)

44) 厚生労働省, “令和3年度労働者災害補償保険事業年報(統計表)” :https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/hoken-jigyo/gaiyou/dl/r03_nenpou_05.pdf (최종 검색일 2024. 2. 27)

의 3	제2항	13,355,663 (-)	27 (-)	7,496,997 (-)	29,834 (-)	22 (-)	3,480,854 (-)	1 (-)	148,724 (-)	17,193,248 (-)	3 (-)
	소계	224,360,231 (2,047,251)	44 (-)	11,502,528 (-)	29,834 (-)	158 (12)	7,799,914 (11,708)	5 (-)	20,120,340 (-)	207,912,671 (2,035,543)	5 (-)
법 제31조 제1항	제1호	221,211,242 (15,284,641)	414 (17)	65,936,191 (1,331,838)	1,530,575 (-)	810 (16)	55,648,617 (1,122,041)	66 (-)	12,737,317 (-)	217,230,924 (15,494,438)	106 (6)
	제2호	33,915,451 (1,817,932)	25 (-)	2,949,318 (-)	21,318 (-83,933)	94 (4)	2,355,233 (96,092)	13 (4)	1,365,435 (618,998)	33,122,783 (1,186,775)	11 (-)
	제3호	70,029,406 (-)	416 (-)	84,942,278 (-)	- (-)	501 (-)	75,589,129 (-)	29 (-)	7,282,277 (-)	72,100,278 (-)	50 (-)
	소계	325,156,099 (17,102,573)	855 (17)	153,827,787 (1,331,838)	1,551,893 (-83,933)	1,405 (20)	133,592,979 (1,218,133)	108 (4)	21,385,029 (618,998)	322,453,985 (16,681,213)	167 (6)
구법 제30조의 4 제1호		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계		549,516,330 (19,149,824)	899 (17)	165,330,315 (1,331,838)	1,581,727 (-83,933)	1,563 (32)	141,392,893 (1,229,841)	113 (4)	41,505,369 (618,998)	530,366,656 (18,716,756)	172 (6)

주 : ()은 출퇴근재해에 관련된 것을 내수로 계상하였음.

출처 : 厚生労働省, “令和3年度労働者災害補償保険事業年報(統計表)”

: https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/hoken-jigyo/gaiyou/dl/r03_nenpou_05.pdf

V. 소결 및 시사점

일본에서는 산재보험에서 근로자와 사업주에 대한 책임 강화의 방안이 노재보험법에 규정되어 있다는 것을 확인하였다.

근로자의 경우, (i) 근로자의 고의의 범죄행위 혹은 중대한 과실로 인한 사고 발생시의 산재보험 지급제한, (ii) 근로자가 허위, 부정한 방법 등으로 산재보험급여를 부정수급 받은 경우의 비용징수가 있다.

노재보험법 제12조의 2의 제1항 규정의 지급제한의 의의는 업무상이 되지 않는 사고에 대하여 확인적으로 규정한 것으로 노동기준법 제78조의 규정에서 결과의 발생을 의도한 고의로 사고를 발생시킨 때에는 당연히 업무외로 하고, 중대한 과실에 의한 사고만에 대하여 규정하고 있는 것과 대응하는 것이다. 따라서 피해근로자가 결과의 발생을 용인하고 있어도 업무와의 인과관계가 인정되는 사고에 대해서는 동향의 운용이 없는 것은 당연하다. 또한 동조 제2항의 고의의 범위행위란, 사고의 발생을 의도한 고의는 없지만, 그 원인이 되는 범죄행위가 고의에 의한 것이라는 것을 말한다. 이 경우에는 반드시 업무외가 된다고는 한정할 수 없기 때문에 동조 제1항의 고

의에 의한 사고발생과 혼동해서는 안 된다는 것을 규정하여 법적으로 명확히 하고 있다는 의의가 있다.

한편, 사업주의 경우에는, (i) 사업주가 근로자의 부정수급에 가담하고 있는 경우에 사업주에 대해 부정수급자와 연대한 비용징수, (ii) 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 산재보험관계 성립신고를 소홀히 한 기간에 발생한 산재에 대한 비용징수, (iii) 사업주에게 적극적으로 재해방지에 노력하도록 하기 위한 목적으로 재해의 다과에 따른 보험료 증감을 하는 메리트 제도 등이 있다.

관련하여 노재보험법 제31조 제1항의 비용징수는 사업주로부터의 특별한 비용징수에 대하여 규정하고 있으며, ① 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 산재보험에 관한 보험관계성립신고 제출을 소홀히 하고 있던 기간중에 발생한 업무재해 또는 출퇴근재해에 대하여 보험급여를 한 경우, ② 사업주가 개산보험료를 납부하지 않은 기간중에 발생한 업무재해 또는 출퇴근재해에 대하여 보험급여를 한 경우, ③ 사업주의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 업무재해에 대하여 보험급여를 한 경우에는 사업주의 주의를 촉구하기 위하여 일본 정부는 그 보험급여에 소요된 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있는 취지를 규정한 것이다.

또한 일본의 노재보험률은 재해를 등에 따라 사업의 종류마다 정해져 있지만, 사업의 종류가 같아도 작업공정, 기계설비, 작업환경, 사업주의 재해방지노력의 차이 등에 따라 개개 사업장의 재해률에는 차이가 발생한다. 그래서 일본 산재보험제도는 사업주의 보험료 부담의 공평성의 확보와 산업재해방지노력의 촉진을 목적으로 일정 요건을 충족시키는 사업장의 산재보험료를 그 사업장의 산재보험 다과에 따라 일정 범위 내에서 증감시키는 “메리트제”를 마련하여 실시하고 있다. 즉 이 메리트제도는 사업주간의 부담조정을 하는 것은 아니지만, 산재 다발 사업주에 대하여 사후적으로 산재보험료율을 증감시키는 등의 페널티를 마련하여, 산재보험의 예방과 산재보험의 재정의 부담공평성을 담보하여 재정안정화에도 기여할 수 있다는 장점이 있다.

이와 같은 근로자와 사용자의 산재보험에서의 비용징수와 지급제한에 대한 규정의 법정화는 상기 통계에서도 확인할 수 있듯이 실제로 산재보험의 비용징수 및 지급제한 등의 건수와 금액이 그리 크지 않다는 것을 확인할 수 있으며, 이는 결국 양 당사자의 산재보험 책임성 강화에 기여하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 또한 산재보험 메리트제도는 업종 내의 보험료 부담의 공평성, 재해방지에 대한 인센티브 강화 등의

목적으로, 사업주에게는 산재보험의 예방의 기능과 산재보험 재정의 안정화의 효과도 볼 수 있다는 점은 시사하는 바가 크다고 할 수 있겠다.

제2절 스페인

I. 스페인 산재보험제도의 기본 구조

1. 사회보장에 관한 헌법적 기초

스페인 헌법은 그 전문(前文, PREÁMBULO)에서 “모두를 위한 인간다운 생활을 보장하기 위하여 문화 및 경제 발전을 촉진한다.”고⁴⁵⁾ 규정하여 시민의 인간다운 생활에 대한 지향성을 규정하고 있다. 헌법 본문 제41조에서는 공적 사회보장제도에 관해서 규정하면서 특별히 실업으로부터의 시민 보호를 강조하고 있다.

헌법 제41조는 “공권력은 모든 시민들에 대해 필요한 상황에 있어서 충분한 사회적 부조와 급여를 보장하는 공적 사회보장제도(régimen público de Seguridad Social)를 유지하며, 특히 실업(desempleo)의 경우에도 그러하다. 부조와 보충적 급여는 무상으로 한다.”라고⁴⁶⁾ 규정함으로써 시민 보호를 위한 공적 사회보장제도의 구체적 제도 설정의 의무를 확고히 하고 있다는 점을 알 수 있다.

2. 스페인의 사회보장제도 일반

한국에서는 사회보장제도 전반에 걸쳐 그 지도원리 및 방향, 지침 등에 대해 사회보장기본법에서 정하고 구체적이고 개별적인 사회보험제도, 공공부조제도, 사회서비스제도를 개별 법률로 제도화하고 있다. 즉 급여의 범주들이 구분되어 각각 다원적으로 운영되고 있는 것이다.

45) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una dignidad de vida.

46) Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

그에 반해 스페인의 경우 사회보장제도들이 개별 법률로 구분되어 제도화되어 있는 것이 아니라 하나의 단행 법률 안에서 지도원리부터 해서 구체적이고 개별적인 급여(기여형 급여, 비기여형 급여 모두 포함)에 이르기까지 세부적으로 규율되고 있다.

즉 사회보험과 같은 기여형 급여에서부터 비기여형 급여에 이르기까지 다양한 종류의 급여를 단일한 법률 내에서 규율하고 있는 것이어서 스페인에서 사회보장정책의 실시는 국가에 의하여 일원적으로 운영되고 있는 것으로 평가할 수 있다. 이하에서는 근거 법령의 내용 및 주요 정책적 상황을 간략히 살펴보기로 한다.⁴⁷⁾

사회보장정책과 관련하여 근거 법령으로 2015년 입법에 관한 왕실령(Real Decreto Legislativo)에 의해 승인된 ‘사회보장일반법’(Ley General de la Seguridad Social)이 있다.⁴⁸⁾ 사회보장일반법의 소관부처는 고용사회보장부(Ministerio de Empleo y Seguridad Social)이다. 사회보장제도 일반의 관리기구로는 국립사회보장청(Instituto Nacional de la Seguridad Social)이 있다. 사회보장기여금의 산정 및 각출, 징수, 부정수급 환수 등 재정과 관련된 관리는 사회보장총재무국(Tesorería General de la Seguridad Social)에서 관장한다. 실업과 관련하여 실업의 인정 여부, 급여자격의 인정 여부, 급여의 지급결정·중단·소멸·재개 등의 기능은 국가고용공적서비스(Servicio Público de Empleo Estatal)에서 관장한다.

사회보장일반법은 제1조에서 ‘사회보장에 관한 스페인 사람의 권리’(derecho de los españoles a la Seguridad Social)를 명시하고 있는바 “헌법 제41조에 규정된, 사회보장에 관한 스페인 사람의 권리는 이 법에 규정된 것에 부합할 것이다.”라고 규정하고 있다.

사회보장일반법에 따르면 스페인에서 실업보호제도는 연금, 상병급여, 유족급여, 장애급여, 산재급여 등을 포괄하는 광범위한 사회보장제도 중의 일부로서 운영되고 있으며, 적용·보험료의 징수 등은 여러 급여에 필요한 재원을 통합하여 한 번에 시행되고 있다. 통상적으로 대부분의 스페인 사람은 몇 가지 예외를 제외하고는 일반사회보장

47) 이하의 내용은 노호창, ‘실업으로부터의 노동자 보호에 관한 스페인의 법제도적 대응에 관한 연구’, 노동법학(제85호), 한국노동법학회, 2023. 3, 276~283면에서 인용 및 정리한 것이다.

48) Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (사회보장일반법의 개정된 문구를 승인하기 위한 2015년 10월 30일자, 제8호 입법에 관한 왕실령), <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/8/con/20220701> (스페인 관보, 사회보장일반법, 최종 검색일 2022. 7. 15)

제도에 가입하는 것으로 된다. 다만 선원 등 해상노동자, 농업인, 가사노동자, 자영업자(자영인) 등 몇 가지 직군에 대하여는 종래 특별사회보장제도에 가입하는 것으로 하고 있었다. 그런데 여기서 주의할 것이 특별사회보장제도라고 하여 일반사회보장제도와는 전혀 다른 새로운 내용이나 새로운 형태의 급여나 보호를 인정한다는 의미라기 보다는 내용이나 형태상으로는 일반사회보장제도에서 마련되어 있는 급여나 보호와 마찬가지로의 방식을 인정하되 기여금 기초산정, 기여금 징수 등 해당 직군이나 노무형태의 특수한 사정을 반영한 특별한 규정들을 마련하여 적용한다는 것이다. 즉 특별사회보장제도라고 하여 보호방식 측면에서 연금, 산재보호, 상병보호, 실업보호 등과 전혀 다른 새로운 보호방식을 채택하였다는 의미는 아닌 것이다. 직군이나 노무형태별로 대상자들을 별도로 집단화하고 분리하고 있다고 이해하면 적절할 수도 있겠다.

각 사회보장제도별로 가입되어 있는 취업자의 동향은 다음과 같다. 각각의 사회보장제도에 가입되어 있는 취업자의 동향을 보면 임금노동자, 농업노동자, 가사노동자, 자영인, 해상노동자 등의 추이를 짐작할 수 있다. 또한 광업노동자에게는 탄광특별사회보장제도(Régimen Especial de la Minería del Carbón)가 인정되고 있는데 탄광특별제도에 가입되어 있는 노동자는 다른 노동자에 비해 매우 적은 편인데 연도별로 약간의 변화는 있으나 전체적으로는 4~5천명 정도(표 1에서는 생략).

<사회보장제도에 가입되어 있는 취업자 추이⁴⁹⁾>

	일반사회보장제도에 가입되어 있는 노동자	농업특별사회보장제도에 가입되어 있는 노동자	가사(hogar)특별사회보장제도에 가입되어 있는 노동자	자영인 특별사회보장제도에 가입되어 있는 자	해상(mar)특별사회보장제도에 가입되어 있는 자
2021. 12 말	15,185,343	752,793	380,570	3,325,252	58,849
2020. 12 말	14,415,649	778,896	381,482	3,269,541	58,155
2019. 12 말	14,758,870	777,793	395,683	3,267,428	60,586
2018. 12 말	14,370,362	818,493	409,679	3,253,039	61,080
2017. 12 말	13,850,570	799,271	418,964	3,200,314	59,579
2016. 12 말	13,242,454	819,903	426,765	3,191,291	58,781
2015. 12 말	12,730,510	795,474	429,175	3,165,812	56,036
2014. 12 말	12,262,304	772,846	428,905	3,126,593	57,236
2013. 12 말	11,926,982	794,587	422,915	3,051,795	57,415
2012. 12 말	12,017,519	813,502	414,932	3,022,980	57,709

49) 사회보장제도에 가입된 취업자 연도별 통계. 매년 자료들을 취합하고 재정리한 것.

사회보장일반법은 전체적으로 6편의 구조로 이루어져 있다. 이 법률에서는 제도의 전체적인 체계와 구조 및 급여 종류별로 요건과 내용 등을 상세히 규정하고 있다. 물론 세부적인 기술적 내용이나 집행에 관한 시행세칙 등은 주무부처의 하위 규범 등으로 마련해서 활용한다.

제1편(TÍTULO I)에서는 ‘사회보장체계의 총칙’(Normas generales del sistema de la Seguridad Social)을 규정하고 있다(제1조~제135조). 제1편에서는 사회보장의 지도원리, 사회보장체계의 적용 범위와 구조, 사회보장제도에의 가입 및 기여금 부과·징수, 사회보장제도의 보호조치의 내용, 사회보장제도의 관리, 사회보장제도 관리에서의 협력, 사회보장제도의 재정체계, 사회보장에 관한 절차 및 통지, 사회보장에 관한 감독 및 위반에 대한 제재 등에 관하여 규율하고 있다.

제2편(TÍTULO II)에서는 ‘일반사회보장제도’(Régimen General de la Seguridad Social)라 하여 임금근로자를 중심으로 하는 사회보장제도 및 관련 내용에 대해 규정하고 있다(제136조~제261조). 제2편에서는 적용영역, 기업의 등록 및 근로자의 가입, 기여금 각출, 업무상 재해, 업무외 재해, 급여에 관한 내용, 장애에 대한 보호, 자녀에 대한 돌봄, 유아에 대한 돌봄, 임신 및 수유 중 보호, 중병에 걸린 자녀에 대한 돌봄, 정년퇴직연금, 사망 및 유족에 대한 보호, 가족에 대한 보호, 단시간 근로자 등 특정 근로자에 대한 보호, 가사근로자 특별제도, 농업근로자 특별제도, 관리 및 재정제도 등을 상세히 규율하고 있다.

이와 관련하여, 일반사회보장제도는 연금, 상병급여, 유족급여, 장애급여, 산재급여, 실업급여 등을 포괄하여 광범위한 사회보장제도로 운영하고 있으며, 그 적용·보험료의 징수 등은 한 번에 일괄하여 행해지고 있다.

그리고 사회보장일반제도의 경우, 보험료율은 고용형태에 따라 다른데, 2022년에 조사된 자료에 따르면, 사업주 부담은 보수의 29.9%(기간의 정함이 없는 계약의 경우), 31.1%(유기 풀타임 계약의 경우) 또는 32.1%(유기 파트 타임 계약의 경우)이며, 근로자 본인 부담이 6.35%(기간의 정함이 없는 계약의 경우) 또는 6.4%(유기계약의 경우)라고 한다(아래 표 2 참조).

<https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST167> (최종 검색일 2022. 11. 25)

기여금에 관해서 보자면, 사회보장일반법이 법률로서도 워낙 방대하고 관련 내용이 다소 분산되어 있지만 주요 내용을 확인하면 다음과 같다.

사회보장을 위한 각출(cotización)의 기초 및 유형과 사회보장의 분담액(cuota)에 함께 징수되는 항목(concepto)을 위한 각출의 기초 및 유형은 매년 국가일반예산법(Ley de Presupuestos Generales del Estado)에 따라 설정된다(동법 제19조 제1항). 또한 이 내용을 침해하지 않는 범위에서, 업무상 사고(accidentes de trabajo) 및 직업병(enfermedades profesionales)의 우발성(contingencias)에 상응하는 각출은 법에서 정한 보험료율(tarifa de primas)에 경제활동, 직종 또는 상황별로 정해진 각출의 유형을 적용하여 이루어지며 해당 보험료는 모든 목적에 대해 사회보장분담액의 지위를 가진다(동법 제19조 제4항).

그리고 업무상 사고 및 직업병에 대한 분담금 각출은 전적으로 사업주만 부담한다(동법 제141조 제3항).

각출의 유형과 관련하여 기본적으로는 사회보장일반제도의 모든 보호조치의 범주에서는 단일한 유형을 적용하되, 그 설정과 분배는 각출의 의무가 있는 사업주 및 근로자에 대해 각 액수를 정하기 위해 국가일반예산법에 따라 이루어진다(동법 제145조 제1항). 다만 업무상 사고 및 직업병으로부터 보호를 위한 분담금은 법적으로 정해진 보험료율(tarifa de primas)에 경제활동, 직종 또는 상황별로 정해진 각출 유형을 적용하여 이루어지며 이러한 각출 유형의 산정을 위하여는 급여비용과 예방·재활서비스의 요구가 고려된다(동법 제146조 제1항).

사회보험이 별도로 구분되어 있는 것이 아니다보니 예컨대, 명칭상으로 산재보험이라는 용어가 없고 산재보험만의 요율이라는 용어가 존재하고 있지 않으나, 업무상 재해로부터 보호를 위한 사회보장의 재정적 부담은 전적으로 사업주에게만 부담시키고 있기 때문에 사실상 업무상 재해와 관련된 분담금 내지 요율은 존재하고 있는 셈이다.

제3편(TÍTULO III)에서는 ‘실업에 대한 보호’(TÍTULO III Protección por desempleo)에 대해서 규정하고 있는데, 기여에 기반한 실업급여(Prestación por desempleo)와 부조에 기반한 실업보조금(Subsidio por desempleo)을 중심으로 관련 내용에 대하여 상세하게 규정하고 있다(동법 제262조~제304조).

<사회보장 사회보험료율(2022년 기준)>

(단위 : %)

		EMPLOYER	EMPLOYEE	TOTAL
General contingencies		23.6	4.7	28.30
Unemployment				
	General rule	5.50	1.55	7.05
	Fixed-term contracts (full-time and part-time)	6.7	1.6	8.3
Professional training		0.6	0.1	0.7
Wage Guarantee Fund		0.2	-	0.2
Total general rule		29.9	6.35	36.25
Total fixed-term contracts		31.1	6.4	37.51

출처 : <https://www.guidetobusinessinspain.com/en/5-labor-and-social-security-regulations/5-13-2-aspectos-basicos-del-regimen-general/>

제4편(TÍTULO IV)에서는 ‘자영인·자영업자 특별사회보장제도’(Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos)로서 자영인(자영업자)의 연금, 유족급여, 상병급여, 장애급여, 업무상재해 보호 등 사회보장제도에 대해 상세히 규율하고 있다.⁵⁰⁾

제5편(TÍTULO V)에서는 ‘활동중지에 대한 보호’(Protección por cese de actividad)에 대해서 규율하고 있다. 이는 자영인 및 자영업자의 사업활동 중지 즉 실업에 대한 보호를 규율하고 있다.

제6편(TÍTULO VI)에서는 ‘비기여급여’(Prestaciones no contributivas)에 대하여 규율하고 있다.

스페인에서는 임금근로자 외에 자영인에 대해서도 자영인 특별사회보장제도라는 사회보장제도에 가입하도록 하고 있는 점이 특징적이다. 자영인의 권리에 대해서는 자영노동헌장법(Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo)이라는 별도의 법률에서 규율하고 있지만 사회보장에 관해서는 자영노동헌장법에서도 특별사회보장제도에 따로 가입한다는 점을 분명히 하고 있다(동법 제24조).

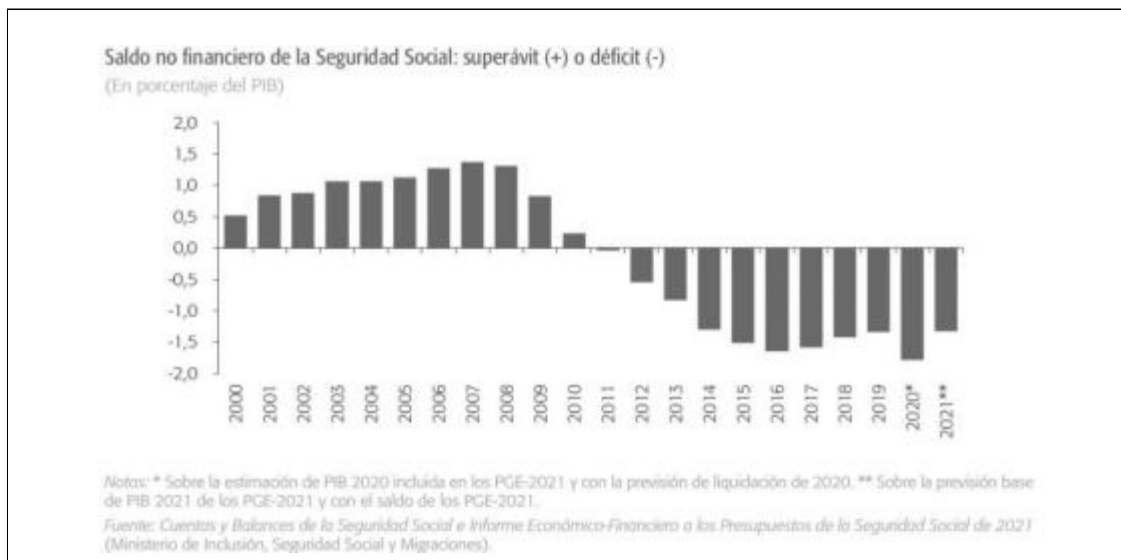
한편 스페인의 사회보장제도의 재정체계 및 관련 동향은 다음과 같다. 스페인의 사회

50) 자영인의 실업보호에 관한 선행 연구로는 박제성 외, 「외국의 자영업자 사회법제 연구」, 한국노동연구원, 2018, 84~89면이 있다.

보장제도의 재정체계는 사회보장제도가 포괄하는 모든 급여를 위하여 단일한 안정화 기금(fondo de estabilización único)을 조성하는 방식이다(사회보장일반법 제110조 제2항). 이 기금은 국가의 일반예산에서 출자되는 금액, 사회보장 가입자의 기여금, 징벌적 성격으로 징수된 금액, 각종 기타 수입 등 다양한 재원으로 이루어진다(사회보장일반법 제109조 제1항). 사회보장재정을 구성하는 이러한 재원들 가운데 국가의 일반예산에서 출자되는 금액은 비기여형 급여의 지급에 조달되며, 기여금을 비롯한 나머지 재원은 기여형 급여의 지급에 조달된다. 그러한 이유로 예컨대, 실업급여를 위한 별도의 기금이 있는 것은 아니다.

사회보장재정에 있어서 연도별 균형 여부 및 국내총생산(producto interior bruto, PIB) 대비 비율은 다음과 같다. 사회보장재정이 2011년부터 적자로 진입했다는 것을 확인할 수 있다(아래 그림 1 참조).

<사회보장 재정지수 추이>



자료 : 스페인 사회통합·사회보장 및 이민부⁵¹⁾

스페인은 사회보장제도를 운영하는데 있어서 기여형 급여에 있어서 미래적 필요를 대비하기 위해 별도의 기금을 조성하고 있는데 이를 사회보장예비기금(Fondo de Reserva de la Seguridad Social)이라 한다(사회보장일반법 제117조). 사회보장예비기금은 1995년 톨레도 협약에서 제안되어 논의되기 시작했고 이후 1997년 법률 제24호에 의해 2000년에 만들어졌고 2003년 법률 제28호에 의해 보완되었으며 현행 사회

51) 스페인 사회통합·사회보장 및 이민부, Carlos Galán Feced, “Hucha de las pensiones”, Business Insider, 5 oct. 2022에서 재인용.
<https://www.businessinsider.es/que-es/hucha-pensiones-1135075> (최종 검색일 2022. 11. 25)

보장일반법으로 이어졌다.⁵²⁾ 사회보장예비기금은 사회보장제도 운영에 있어서 장기적 필요, 즉 재정적 어려움을 대비한 것인데, 이 재정적 어려움이라는 것은 인구 고령화 및 노동인구 감소로 인해 필연적으로 초래되는 연금의 증가로 인한 재정곤란을 의미하는 것이기에 사회보장예비기금은 사실 연금의 증가로 인한 재정곤란을 대비하기 위한 것이다.⁵³⁾ 사회보장예비기금은 첫째, 매 회계연도에 기여형 급여 지급 및 사회보장운영에 필요한 비용의 액수를 충당하는 초과분의 금액과 둘째, 기업 등 사회보장 상호협력자(mutuas colaboradoras con la Seguridad Social)가 공동비상안정준비금(Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes)에 충당하기 위해 납부하는 금액에서 이를 충당하고 남은 잉여금을 재원으로 하여 조성된다(사회보장일반법 제118조).

사회보장예비기금의 재정 추이는 다음과 같은데, 2011년 668억 유로에 달했던 동 기금은 지속적으로 소진되면서 2019년 말 남은 잔액을 연금수급자들에게 ‘크리스마스 추가분’(extra de navidad)으로 지급하도록 정부가 승인하면서 그 동안 “연금의 저금통”(hucha de las pensiones)으로 불려왔던 이 기금은 사실상 청산(liquidación)을 의미하게 되었다.⁵⁴⁾

<사회보장 예비기금 재정 추이>



자료 : 사회보장총재무국⁵⁵⁾

52) Carlos Galán Feded, “Hucha de las pensiones”, Business Insider, 5 oct. 2022. <https://www.businessinsider.es/que-es/hucha-pensiones-1135075> (최종 검색일 2022. 11. 25)

53) Carlos Galán Feded, “Hucha de las pensiones”, Business Insider, 5 oct. 2022. <https://www.businessinsider.es/que-es/hucha-pensiones-1135075> (최종 검색일 2022. 11. 25)

54) Oscar de las Heras, “Adiós al Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, 12. 2019. <https://loentiendo.com/fondo-reserva-seguridad-social/> (최종 검색일 2022. 11. 25)

55) <https://loentiendo.com/fondo-reserva-seguridad-social/> (사회보장총재무국 자료를 토대로 동

Ⅱ. 노사 책임성 관련 사항

1. 업무상 재해 관련

(1) 업무상 사고

사회보장일반법 제156조에서는 ‘업무상 사고의 개념’(Concepto de accidente de trabajo)라는 제하에 업무상 사고의 개념 및 업무상 사고의 인정기준 등에 대해 규정하고 있다.

첫째, 업무상 사고란 노동자(trabajador)가 제3자의 계산으로(por cuenta ajena)⁵⁶⁾ 수행하는 노동(trabajo) 중에 또는 그 노동의 결과로 그 노동자가 입은 모든 신체적 침해(lesión corporal)로 이해된다(동조 제1항).

둘째, 업무상 사고의 인정기준은 다음과 같다(동조 제2항).

- a) 노동자가 사업장으로 출근 또는 사업장으로부터 퇴근하는 중의 사고.
- b) 노동조합의 선출직 직무를 수행하는 장소로 가거나 돌아오던 중 발생한 사고뿐만 아니라 노동조합의 선출직 직무를 수행하던 중 또는 수행의 결과 노동자가 입은 사고.
- c) 노동자가 자신의 직업군과는 다르지만, 사용자의 명령에 따라 또는 회사가 잘 되게 하기 위한 이유에서(en interés del buen funcionamiento) 자발적으로 수행하는 업무의 기회에 또는 그 결과로 발생하는 사고.
- d) 구조 행위 및 기타 유사한 성격의 행위에서 발생하는 경우로서 업무와 관련이 있는 사고.
- e) 직업병에 속하지 않는 질병으로서, 노동자가 업무 수행 과정에서 발생한 질병으로 해당 질병이 전적으로 업무 수행으로 인해 발생했음이 입증되는 경우.
- f) 노동자가 이전에 앓고 있던 질병 또는 질환(defecto)이 사고를 구성하는 침해의 결과로 악화되는 경우.
- g) 사고 자체에 의해 결정된 병리학적 과정에서 발생하는 합병증을 구성하거나 또는 환자가 치료를 위해 배치된 새로운 환경에서 획득한 조건에서 기인하는, 동반 질병(enfermedades intercurrentes)에 의해 그 성격, 기간, 중증도 또는 종결이 수정된 사고의 결과.

웹사이트에서 그래프로 재구성, 최종 검색일 2022. 11. 25)

56) 이는 고용관계를 의미한다. 스페인 법에서는 종속 노동자를 제3자의 계산에 의한 노동자(trabajador por cuenta ajena)로 자영인(autónomo)을 자기의 계산에 의한 노동자(trabajador por cuenta propia)로 표현하기도 한다.

셋째, 노동자가 근무 시간 및 근무 장소에서 입은 침해(lesiones)는 반증이 없는 한, 업무상 사고로 추정된다(동조 제3항).

넷째, 다음의 경우는 업무상 사고로 인정하지 아니한다(동조 제4항).

- | |
|--|
| <p>a) <u>업무와 관계없는 불가항력(fuerza mayor)으로 인한 사고로서 사고 발생 당시 수행되고 있던 업무와 전혀 관계가 없는 성질의 것으로 이해되는 경우.</u>
어떤 경우에도 일사병(insolación), 벼락(rayo) 및 기타 유사한 자연 현상은 업무와 무관한 불가항력으로 간주되지 않는다.</p> <p>b) <u>사고를 당한 근로자의 고의 또는 중과실로 인한 사고(Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado).</u></p> |
|--|

근로자에게 업무상 사고를 인정할 수 없는 사유를 엄격하게 제한하여 명시하고 있는 것을 확인할 수 있다.

다섯째, 다음의 경우는 업무상 사고로 분류되는 것에서 제외되지 않는다(동조 제5항).

- | |
|--|
| <p>a) 습관적인 업무 수행의 결과이며 업무에 대한 자신감에서 기인하는 직업적 과실(imprudencia profesional).</p> <p>b) 업무와 전혀 관련이 없는 경우를 제외하고, 사업주, 사고를 당한 노동자의 동료 또는 제3자의 민사적·형사적 책임이 경합(concurrencia)하는 경우.</p> |
|--|

이러한 내용을 보면, 스페인 법에서는 근로자에게 업무상 사고를 되도록 인정하고자 하는 취지를 입법화하고자 하는 취지를 담고자 노력한 것으로 이해된다.

(2) 업무상 질병(직업병, enfermedad profesional)

사회보장일반법 제157조는 업무상 질병 즉 직업병(enfermedad profesional)의 개념 및 인정 기준에 대해 규정하고 있다.

사회보장일반법의 적용 및 발전에 관한 규정에 의해 승인되는 별표(cuadro)에서 정하는 활동 가운데에서 제3자의 계산으로 수행되는 노동의 결과에 기인하는 질병으로서 각 직업병별로 별표에서 정해져 있는 요소 또는 물질의 작용에 의해 초래되는 질병이 직업병으로 이해된다(동조 제1문).

그 규정에는 위 별표에서 새롭게 직업병으로 포함되어야 한다고 간주되는 새로운 직업병을 포함시키기 위해 준수해야 할 절차가 규정된다(동조 제2문). 이 절차는 어떠한 경우에도 의무적 절차(trámite preceptivo)로서 ‘보건·사회서비스·평등부’(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)의 보고를 포함해야 한다(동조 제3문).

2. 업무상 재해가 아닌 경우

위 사회보장일반법 제156조에 규정된 바에 따라 업무상 사고의 성격을 가지지 않는 사고는 ‘업무외 사고’(accidente no laboral)로 간주된다(사회보장일반법 제158조 제1항).

사회보장일반법 제156조 제2항 e), f) 및 g) 및 제157조의 규정에 따른 업무상 사고 또는 직업병의 요건을 갖추지 못한 건강의 변경(alteraciones de la salud)은 일반질병(enfermedad común)으로 간주된다(사회보장일반법 제158조 제2항).

업무외 사고나 일반질병의 경우 업무상 재해가 되지 않으므로 업무상 재해에 대한 급여의 대상은 되지 않는다. 그러나 사회보장일반법상 보호조치의 대상 범위에는 속하는 것이므로 급여의 종류가 업무상 재해 급여가 아니라는 것일 뿐 사회보장제도의 다른 조치상 보호를 받을 수 있다는 점을 주의해야 한다(사회보장일반법 제155조, 제42조 참조).

그리고 어떤 경우에도 특별법에 의해 보호대상이 되는 재난(catastróficos)으로 선포된 위험(riesgos)에 대해서는 사회보장일반제도(Régimen General)에 의한 보호대상이 되지 않는다(사회보장일반법 제160조). 따라서 통상적인 경우라면 업무상 재해로 인정되는 경우라 하더라도 특별법에 의한 보호를 받는 재난으로 선포된 위험에 포함되는 것이라면 사회보장일반법의 보호범위는 아닌 것이다.

3. 사업주의 책임성이 증가되는 사유

사회보장일반법에서는 업무상 재해의 경우에 있어서 사업주의 책임성을 증가시키는 사유를 규정하고 있다.

재해의 원인이 업무상 사고 또는 직업병인 경우, 그 침해가, 규정된 보호수단이 없거

나 작동하지 않거나 상태가 불량한 작업장비 또는 시설·작업장에서 발생한 경우, 또는 작업장의 특성과 근로자의 연령, 성별 및 기타 조건을 고려하여 작업장의 보건 및 안전에 대한 일반적 내지 특별한 조치 또는 각 작업에 대한 개인적 적합성을 준수하지 않은 상태에서 발생한 경우, (피재 노동자에게 지급되는) 경제적 급여)는 과실의 중대성에 따라 30~50%까지 증가한다(사회보장일반법 제164조 제1항).

이러한 추가적 부담(recargo)에 대한 지급 책임은 위반 사업주(empresario infractor)에게 직접 귀착되며 어떤 보험(seguro)의 목적도 될 수 없고 또한 이를 담보하거나 보상하거나 양도하기 위해 체결되는 어떤 합의나 계약도 원천적으로 무효(nulo de pleno derecho)이다(사회보장일반법 제164조 제2항).

본조에서 규정하는 책임은 위반으로 인해 파생될 수 있는 형사책임을 포함한 다른 모든 규범상(ordén) 책임과 독립적이며 양립가능하다(사회보장일반법 제165제 3항).

본 규정에서는 업무상 재해가 사업주의 규범 위반에 해당하는 귀책사유에 의해 발생한 경우 해당 위반 사업주의 해당 규범 위반에 대한 법적 책임과 별도로 피해 근로자에게 주어져야 하는 급여의 증가분에 대한 책임을 위반 사업주에게 귀착시키고 있다는 점이 특징적이다. 즉 귀책사유가 있는 사업주의 책임성을 강화하는 내용이라고 할 수 있다.

Ⅲ. 시사점

한국과 달리 스페인은 산업재해보상보험법을 별도로 두고 있지 않고 사회보장일반법이라는 단일한 법률 내에서 급여의 한 가지 종류로 규정하고 있는 방식을 채택하고 있다. 즉 업무상 재해에 해당하는 경우 산재급여를 지급하고 업무상 재해가 아니라면 다른 급여를 지급하는 방식으로 보호조치가 시행된다. 해당 근로자가 산재급여를 제공받느냐 아니면 일반 상병급여를 제공받느냐에 따라 보호조치의 정도가 다를 뿐이다.

이는 우리나라에서 업무상 재해에 대해서 산업재해보상보험법이 적용되어 산재급여가 지급되고 업무외 재해에 대해서는 국민건강보험법이 적용되어 국민건강보험급여가 지급되는 것과 마찬가지로 구조이다. 다만 당사자가 혜택을 보는 정도가 차이가 난다.

한편 단일한 사회보장체계 내에서 다양한 급여를 인정하는 방식으로 제도를 구축하고 있지만, 업무상 재해와 관련된 분담금에 있어서는 사업주 즉 사용자에게만 재정적 책임을 지우고 있다는 점은 주의할 필요가 있다.

근로자의 귀책사유가 있는 경우 산재 인정에 엄격해지는 것은 당연할 것이다. 다만 근로자가 사용자의 영역에서 일을 하다 재해를 당한다는 점을 고려한다는 점에서 스페인의 경우 근로자의 책임성을 최소한으로 인정하려는 경향성을 알 수 있고 오히려 사용자의 책임성을 강화하는 부분이 주목된다. 사용자가 산업안전에 소홀히 하여 재해가 발생한 경우 사용자의 책임을 강조하여 이를 보험으로부터 면책되는 사유가 아닌 것으로 하고 있는 점은 사용자로 하여금 일단 산업안전에 먼저 최대한의 주의의무를 다하라는 취지로 보이고 그러하였음에도 불구하고 산업재해가 발생한 경우 근로자에 대한 보호를 함과 동시에 사용자에게는 면책이 되게끔 하겠다는 취지로 이해된다.

제3절 독일

I. 근로자의 책임에 기초한 보상 범위의 제한

1. 법정사고보험

(1) 연혁⁵⁷⁾

가. 1884년 사고보험법 (Gesetz zur Unfallversicherung)

1884년 7월 6일 독일에서 최초로 제정된 사고보험법으로, 제정 당시에는 특정 업종 및 특정 위험 작업에서 노무를 제공하는 사람을 보호할 목적을 가지고 있었다. 여러 차례 개정을 거쳐 보호 업종과 보호 대상자를 확대하였다. 예를 들어 1886년 개정으로 농·임업 산업 종사자를 보호 대상으로 정하였으며, 1887년 개정으로 건설산업 종사자 역시 보호 대상으로 정하였다.

나. 1913년 제국보험법령 (Dritten Buch der Reichsversicherungsordnung:RVO)

57) Niemeyer/Freund, Die Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch als neues SGB VII, NZS 1996, 497 이하의 내용을 정리하였다.

이전의 법률을 제국보험령 제3권으로 통합하여, 보호 업종과 보호 대상자의 범위를 계속 확대하였으며, 최초로 직업병(Berufskrankheit)에 관한 논의를 시작하였다. 부분적으로 직업병에 관한 내용을 제국보험법령에 넣었으나, 이를 구체적으로 실행하지 못한 것으로 기록되어 있다.

다. 1925년 개정 제국보험법령

1925년 7월 14일 개정된 제국보험법령에서 처음으로 이동 중 사고(Wegeunfall), 즉, 업무 중 이동 사고를 산업재해로 인정하였고, 산업재해 피해자의 치료 및 요양 책임을 전적으로 사고보험기관이 담당하도록 정하였다. 직업병(Berufskrankheit)에 관한 규정을 완비하여 이를 실행하기 시작하였다.

라. 1942년 개정 제국보험법령

1942년 3월 9일 개정 제국보험법령에서 최초로 보호 대상을 모든 업종과 모든 종사자로 정하였다.

마. 1963년 법정사고보험 제정

그동안 유지되었던 제국보험법령의 기본 구조를 그대로 따르는 법정사고보험법(Gesetz zur Neuregelung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung: Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz - UVNG)을 제정하였다.

바. 1996년 법정사고보험법과 사회보험법전 제7권의 통합

1996년 8월 7일 기존의 법정사고보험법을 사회법전 제7권으로 편입하였다. 기본적인 구조를 그대로 유지하되, 기존의 규정을 체계화·간소화 하였다. 그 과정에서 다른 사회보험을 적용하는데 필요한 여러 절차를 함께 정비하여 모든 절차가 일관되도록 이를 조정하였고, 개인정보보호에 관한 규정을 신설하였다. 보험 재원을 사용자의 사회보험료로만으로 충당하도록 하였고, 사고 후 조치가 아닌 사고 예방을 사회보험기관의 주된 목적 중 하나로 정하였다. 사고 예방을 목적으로 다양한 활동을 할 수 있도록 그 법적 근거를 마련하였다.

독일 사회법전 제7권은 여러 차례 개정을 거쳐 오늘날의 모습으로 발전하였고, 그 내용의 큰 줄기는 다음과 같다.

- 농·임산업에서 발생하는 산업재해를 방지 및 해소하기 위해 보험조직과 보험 내용을 정비하였다.
- 산업재해를 담당하는 직업조합(Berufgenossenschaft) 사이의 통합과 업무 조정을 위해 연방 차원의 상위 기관⁵⁸⁾을 설립하였고, 이 기관을 통해 기관들 사이의 업무 할당, 자산 관리, 독일의 종합적인 노동안전전략 수립 및 그 이행 등을 촉구하였다.

2. 법정사고보험기관

독일의 법정사고보험은 사회법전 제7권(Sozialgesetz Buch VII: SGB VII)에서 다루고 있으며, 동법 제114조 이하에서 사고보험을 담당하는 기관에 대해 규율하고 있다. 동조 부록 1에 의하면 현재 9개의 산업별 사고보험과 농업, 임업 및 원예업에 대한 사고보험, 공공부문에 있어서 사고보험, 민영화 된 연방기업 그리고 소방관련 사고기금 등이 관련 업무를 담당하고 있다. 이들의 책임에 대해서는 동법 제121조 이하에서 다루고 있다.

1885년 처음으로 독일 제국 연방이 결의한 법정사고보험의 내용은 지금까지 여러 관련법의 제·개정을 통해 유지되고 있으며, 계속하여 그 내용이 보완되고 있다. 특히, 1885년 독일제국 사고보험청(Reichsversicherungsamt: RVA)이 산업재해를 일으킬 가능성이 높은 물질을 색인화 하였는데, 이 “산업분야 색인(Alphabetische Verzeichnis der Gewerbebezüge)”을 기준으로 각 산업의 관할과 책임을 정하였다. 이를 토대로 지금까지 관련한 사고들을 독일 법정사고보험이 담당하고 있다. 다만, 이 색인으로 보험기관의 관할이 정해지지 않은 업종은 독일 사회법원의 판례가 정한 원칙에 따라 유사한 법정사고보험기관에 편입되는 방식으로 관할이 정해지고 있다.

3. 법정사고보험 가입

58) Deutsche gesetzliche Unfallversicherung Spitzenverband(DGUV)라 불리우는 이 기관은 비록 표현상 상위기관이라 표현하였지만, 다른 법정사고보험기관에게 명령을 내릴 수 있는 권한을 가지고 있는 것이 아니다. 각 기관 사이에 서로 다른 여러 격차를 해소하기 위해 가급적 그 내용과 절차를 통합하려는 목적으로 설립되었으며, 독일 전체 법정사고보험이 추구해야 할 목표 등을 수립하여 각 기관의 활동에 통일성을 추구하려 노력하고 있다, 이에 대해 자세히는 동 기관의 홈페이지 참조: <https://www.dguv.de/de/index.jsp> (최종 검색일 2024. 2. 27)

독일 사회법전 제7권 제136조⁵⁹⁾에 의하면 법정사고보험기관은 "사용자"에게 그의 책임이 무엇인지 서면(소위, 회원증서)으로 통지할 의무가 있다. 회원증서는 사용자가 창업 준비 활동을 시작할 때 즉시 발행되며, 그들이 납부해야 하는 사고보험기여금(보험료)에 대한 정보 역시 이 서면으로 통지하도록 하였다. 독일연방공화국의 법정사고보험 시스템은 유럽연합입법지침과 조화롭게 설치 및 운용되어야 하며, 그 결과 2023년 1월 1일부터 사용자는 처음 영업 활동을 시작할 때부터 당해 보험기관으로부터 사용자 번호를 부여 받도록 제도가 변경되었다.

4. 재정

독일 사회법전 제7권 제150조 이하에서 법정사고보험 기금에 대해 정하고 있다. 이에 따르면 사용자는 피보험자(근로자)가 활동을 시작하거나 피보험자(근로자)와 특별한 보험관계가 있는 경우 법정사고보험기여금(보험료)을 지급할 의무가 있다. 다만, 사용자가 동법 제2조⁶⁰⁾에 기초하여 법정사고보험에 가입하거나 동법 제3조 제1항 번호 1⁶¹⁾에 따라 법정사고보험기관의 정관에 따라 가입하거나, 동법 제6조 제1항⁶²⁾에서 정한 바에 따라 자발적으로 보험에 가입한 경우 스스로 사고보험기여금(보험금) 액수를 정할 수 있다. 법정사고보험기여금(보험료)은 동법 제152조 제1항⁶³⁾에 따라 전 년도의 액수를 기준으로 산정하여 부과되고, 보험료는 동법 제153조 제1항⁶⁴⁾에 따라

59) 독일 사회법전 제7권 제136조: 법정사고보험기관은 사용자가 자신의 관할(보험)의 시작과 종료를 사용자에게 서면으로 통지하여야 한다.(이하 생략)

60) 독일 사회법전 제7권 제2조: 아래의 사람들은 법으로 보험가입이 정해진다.

1호: 종사자

2호: 직업 훈련생, 연수생 기타 (이하 생략)
(중략)

5호: 농업회사의 사용자와 그 직원 그리고 그들의 배우자나 동거인
(이하 생략)

61) 독일 사회법전 제7권 제3조

제1항: 법정사고보험기관은 정관으로 보험의 보장 범위와 그 요건을 정할 수 있다.

1. 사용자와 그 배우자 또는 사용자에게 종사하는 자와 그 동거인
(이하 생략)

62) 독일 사회법전 제7권 제6조 제1항: 서면 또는 전자 서면을 통해 다음과 같은 사람들이 법정사고보험에 가입할 수 있다.

1. 사용자 및 그들의 사업에서 공동으로 작업하는 배우자 또는 동거인
단, 다음과 같은 사람은 이에서 제외한다. 가정주부, 비영리 목적으로 내륙에서 어업에 종사하는 사용자 (이하 생략)
(이하 생략)

63) 독일 사회법전 제7권 제152조

제1항: 법정사고보험기여금(보험료)는 청구가 실제로 발생한 연도 말 이후 배분 방식으로 결정된다.
(이하 생략)

64) 독일 사회법전 제7권 제153조

제1항: 본법에서 별도로 규율하지 않는 한, 법정사고보험기여금(보험료)의 산정은 재정적 목표, 피보험

재정적 목표, 피보험자의 급여 및 위험등급에 기초하여 산정된다. 위험등급은 동법 제 157조⁶⁵⁾에 따라 법정사고보험기관이 자율적으로 설정한다. 동법 제158조⁶⁶⁾에서 위험 등급과 관련된 사항은 감독기관의 승인을 받도록 정하였다. 이에 이의가 있으면 법원으로 하여금 이를 검토받을 수 있도록 하였다.

5. 보호 대상자

(1) 사용자와 자영업자

사용자는 사업을 준비하는 과정에서 보험번호를 받게 되나 일정한 사유가 있으면 그 예외가 인정된다. 그러나 일부 사용자의 경우에는 법정사고보험의 가입이 강제된다. 대표적인 사례가 농업회사의 사용자이다.

자영업자는 자발적인 판단에 따라 법정사고보험에 가입할 수 있다. 자발적인 가입이므로 보험기여금(보험료) 역시 자율적으로 정할 수 있다. 즉, 사고 발생 시 보상금액을 스스로 정하는 것이다. 반면 자영업자라 하더라도 법으로 법정사고보험의 가입을 강제하는 경우가 있다. 보통 의료 서비스업에 종사하는 사람⁶⁷⁾이나 농업과 관련된 업종에 종사하는 사람이 그러하다.

(2) 종사자

근로계약을 기초로 사용자의 지시권에 복종하는 사람(근로자)은 계약 형태(파견, 기간제)를 불문하고 보험 가입이 강제된다. 직업훈련생 혹은 연수생 역시 보험 가입 대상이다. 가사 근로계약을 체결하지 않았지만 잠재적으로 근로관계를 형성할 사람 역시 종사자에 해당한다.⁶⁸⁾ 근로계약을 체결 여부가 보험 가입의 판단 대상이 아니라 그

자의 보수 및 위험등급에 기초한다.

65) 독일 사회법전 제7권 제157조

제1항: 법정사고보험기관은 자율적으로 위험 요율을 설정할 수 있다. 위험 등급은 기여금을 등급화하기 위해 위험 요율에 따라 결정된다. (이하 생략)
(이하 생략)

66) 독일 사회법전 제7권 제158조

제1항: 위험 등급과 그 변경은 감독 기관의 승인을 받아야 한다.

67) 대표적으로 조산사, 물리치료사, 언어치료사 등이 그러하다.

68) BGH, 17.03.2004 - XII ZR 162/00, Juris: 10월 15일 사용자와 합의하여 10월 17일까지 무급으로 하루에 몇 시간만 배달원으로 일하되, 근로계약은 10월 22일에 체결하기로 한 상태에서, 10월 17일 사용자 업체의 복장과 자전거 그리고 우편물을 가지고 배송을 하던 도중 사고로 배달원이 다친 사건에서, 가사 계약 체결 전이라 하더라도 법정사고보험의 보호 대상이 된다고 법원은 판시하였다.

사람의 활동이 사용자의 업무 활동에 편입되었는지가 보험 가입의 판단기준이 되기 때문이다. 이들의 경우 사용자가 아직 사업을 등록하지 않아 법정사업보험에 가입하지 않았거나, 비록 가입했으나 보험기여금(보험료)을 연체하더라도 보험이 적용된다.

공무원의 경우 별도의 법률에서 이를 다루고 있지만, 공공부문에 종사하는 사람 역시 법정사고보험의 적용 대상이 된다. 예를 들어 병원이나 양로원과 같은 의료 서비스 분야, 폐기물 처리장이나 하수 처리장 혹은 거리 청소를 담당하는 서비스 분야, 유치원이나 일반 학교 또는 대학과 같은 교육 서비스 분야 등에서 노무를 제공하는 사람들이 법정사고보험의 적용 대상이 된다.

(3) 어린이, 학생 및 대학생

가. 어린이

어린이가 어린이집에 다니는 동안 어린이는 법정사고보험의 적용 대상이 된다. 이때 어린이집이란 국가가 인정하는 유치원, 방과 후 교육센터를 포함하나, 개인의 여가 활동을 목적으로 하는 곳이나 조기 교육을 목적으로 하는 교육센터는 이에 해당하지 않는다.

어린이가 가사 어린이집에 다닌다 하더라도 이들이 보호를 받기 위해서는 보육 교사의 보호를 받는 동안으로 한정된다. 이들의 보험비용은 주(州)정부나 지방자치단체가 부담한다.

나. 초·중·고등학교 학생

일반학교 또는 직업학교에 다니는 학생 역시 법정사고보험의 보호 대상이 된다. 초·중·고등학교를 불문하며 공립인지 사립인지 역시 구분하지 않는다. 보험비용은 공적 영역(die öffentliche Hand)⁶⁹⁾이 담당하며, 이들이 보호받는 범위는 집에서 학교까지 이동하는 등교 시간부터 반대로 학교에서 집까지 이동하는 하교 시간까지이다. 물론 학교가 주도하는 행사, 예를 들어 수학여행도 보호 범위 안에 속한다. 방과 후 교육 역시 학교가 주도하여 이루어지는 경우 보호 범위에 속한다.

69) 사(私)적 주체가 아닌 모든 공(公)적 주체를 의미한다. 연방, 주, 지방자치단체, 공공기관(공기업, 공직유관단체, 학교, 학교법인) 등을 말한다.

다. 고등교육기관: 대학 이상

국가에서 인정하는 고등교육기관, 예를 들어 대학교, 기술 학교 등에 재학 중인 학생은 법정사고보험의 보호 대상이 된다. 대학의 책임 영역에서 이루어지는 모든 활동이 보험의 대상이며, 대학이 주도한 이상 해외 견학도 보호 범위에 든다. 대학 졸업 이후 대학원도 이에 포함되며, 보험기여금은 각 주(州)가 담당한다.

라. 실습생 과정

고등교육을 받는 학생이 법정사고보험의 적용을 받는다는 전제 아래, 학생으로 등록되어 실습으로 이어지는 과정이 대학의 책임 아래 이루어지는 경우에 한하여 실습생 역시 법정사고보험으로부터 보호를 받게 된다. 보험기여금은 각 주(州)가 담당한다. 실습 과정이 학업이나 시험 때문에 의무적인지 아니면 자발적인지 여부는 보험의 적용과 아무런 관련이 없지만, 실습생들이 실습 기관의 운영에 참여하는 경우⁷⁰⁾에는 실습 기관이 가입한 법정사고보험으로부터 보호를 받는다.

(4) 자원봉사자

사고가 발생했을 때 이를 해결하는데 조력할 목적으로 자발적으로 일하는 사람들, 예를 들어 자원봉사 소방대, 적십자 단체 봉사원들은 모두 법정사고보험의 보호를 받는다. 기업에서 주최하는 응급처치 과정에 참가하는 지원자 역시 보호의 대상이 되며, 연방이나 주, 지방자치단체나 공공기관에서 자발적으로 봉사하는 사람들 역시 보호 대상이 된다. 예를 들어 학교 주변에서 학생들의 등·하교를 지도하는 봉사자⁷¹⁾ 내지 지역(州 내지 지방자치단체)에서 인구 조사원으로 봉사하는 사람들이 이에 속한다.

II. 직장 내 사고(산업재해)

1. 입법목적

독일 사회법전 제7권 제104조 이하에 의하면 사용자가 법정사고보험에 가입하여 보

70) 일정 수준 이상의 급여를 받을 때를 의미한다.

71) 우리나라의 경우 녹색 어머니회를 떠올릴 수 있다.

험기여금(보험료)을 지불하면 사업장에서 사고가 고의에 의해 발생하지 않는 이상 법정사고보험이 사고로 인해 발생한 인적 손실에 대한 책임을 지도록 정하고 있다. 이러한 시스템은 사용자의 재정 능력이나 사고 유발 당사자의 과실 정도에 관계 없이 피해 근로자에게 보상을 보장하기 때문에 당사자, 즉, 사고를 유발한 사람과 이로 인해 피해를 입은 사람 사이에 법적 분쟁이 발생하지 않는다.⁷²⁾

이와 같은 책임제는 독일 민법에서 정한 책임법리에 비해 그 보상이 적을 확률이 높아 오히려 피해자에게 불리할 수 있다는 지적이 있었다. 이 주장에 따르면 민법에 따른 배상은 당사자가 실제로 입은 구체적 손해를 모두 배상하는 반면, 법정사고보험에 따른 보상은 추상적인 손해를 기준으로 산정되어 당사자에게 구체적으로 발생한 모든 손해를 담기 어렵기 때문이다. 예를 들어 민사법의 법리에 따르면 사고로 인해 발생하는 정신적 손해나 독일 민법 제845조⁷³⁾가 정한 소득 손실도 손해배상의 대상이 되지만 법정사고보험에서는 이것들이 보상의 대상에서 제외되므로, 보험에 의한 보상이 민사법상 손해배상보다 낮은 수준에서 정해질 확률이 높다는 점을 그 근거로 든다.

이와 같은 주장에 대해 독일연방헌법법원은 법정사고보험에 의한 보상이 민사법상의 책임 법리에 따른 손해배상보다 불리하지 않다고 판시⁷⁴⁾한 바 있다. 우선 법정사고보험의 경우 피해자에게 가사 과실이 있더라도 이를 이유로 보상액이 감소 되지 않을 뿐 아니라, 근로능력을 상실하였을 경우 장애연금에서 법정사고보험에 따른 보상을 공제하지 않도록 하였으므로, 민법에 따른 손해배상과 법정사고보험에 따른 보상이 서로 유사한 액수에서 책정될 수 있다는 점을 그 근거로 제시하였다.⁷⁵⁾

2. 개념 요소

(1) 일반적 논의

72) BGH, 10.12.1974 - VI ZR 156/73, NJW 1975, 444: 이를 법정사고보험의 분쟁예방적 기능이라 설명한 판례이다.

73) 독일 민법 제845조: 사람이 제3자에게 노무를 제공하는 상황에서 사망, 신체 또는 건강, 그리고 자유에 대한 침해를 입은 경우 이에 책임이 있는 사람은 제3자에게 노무를 제공하지 못해 손실한 이익에 대해 보상을 해야 한다.

74) BVerfG, 07.11.1972 - 1 BvL 4/71, 1 BvL 17/71, 1 BvL 10/72, 1 BvR 355/71, NJW 1973, 502

75) 독일 사회법전 제7권 제94조

제2항: 연금은 다음과 같이 추가할 수 있다.

1. 중상자 수당이 없는 경우에 있어 연금의 85%
2. 최대 연간 수입의 80%

제2a항: 보상 대상자의 경우 연간 소득의 최대 1.5배까지 연간 소득 금액을 결정할 수 있다.

독일 사회법전 제7권 제8조 제1항⁷⁶⁾은 직장 내 사고(산업재해)란 피보험자가 보험으로 보장을 받는 활동(보험활동) 도중 겪게 된 사고로 사람의 신체를 침해하는 일시적인 사건을 말한다고 정하고 있다. 이때 보험활동⁷⁷⁾이 무엇인지는 독일 사회법전 제7권 제8조 제1항과 제2항이 그 내용을 정하나, 통상 피보험자가 담당하는 사업 내 활동으로 이해된다.

결과적으로 산업재해란 근로자가 사업(장)에서 담당하는 업무 중 겪게 되는 사고보다 더 넓은 개념으로 이해된다. 법정사고보험이 보호하고자 하는 대상이 근로자에 한하지 않기 때문이다. 예를 들어 어린이집에 다니는 어린이, 학교에 다니는 학생 더 나아가 자원봉사자들의 활동 역시 업무 중 사고로 포섭되는 것이다.

다만, 독일연방사회법원은 법정사고보험으로부터 보호를 받기 위해서는 사고가 발생하기 이전에 피보험자의 활동이 보험이 보장하는 활동일 것 그리고 그 활동으로 인해 사고가 발생할 것을 그 요건으로 정하면서, 둘 사이에 내적 연결성이 필요하다고 판시하였다. 이러한 내적 연결성은 개별 사례에서 객관적으로 확인이 가능해야 하며,⁷⁸⁾ 제3자가 객관적으로 이를 관찰할 수 있을 정도로 시간적·공간적으로 구체적이어야 한다고 설명하였다.

(2) 인과관계의 문제

76) 독일 사회법전 제7권 제8조

제1항: 업무와 관련된 사고는 법 제2조, 제3조 또는 제6조에서 정한 바에 따라 보험으로 보장되는 활동의 결과 피보험자에게 발생하는 사고를 말한다. 사고는 외부에서 신체에 영향을 주어 건강에 해를 끼치거나 사망에 이르게 하는 일시적인 사건을 말한다. 피보험 활동이 피보험자의 집이나 다른 장소에서 수행되는 경우, 보험 보장 범위는 해당 활동이 회사 구내에서 수행된 것과 동일하게 취급한다.

77) 독일 사회법전 제7권 제8조

제2항: 보험의 대상이 되는 활동은 아래와 같다.

1. 보험활동과 관련된 활동 장소까지 직접적으로 연계되는 경로
2. 보험활동과 관련된 활동 장소까지 직접적으로 연계되는 경로는 아니지만,
 - a) 피보험자와 동거하는 자녀를 직접 또는 배우자 내지 직장 동료로 하여금 차로 이동시키거나
 - b) 직장 동료 또는 같은 법정사고보험의 적용을 받는 자와 동행하거나
- 2a. 보험활동이 공동으로 함께 사용하는 장소에서 이루어지는 경우 피보험자와 동거하는 자녀를 직접 또는 배우자 내지 직장 동료로 하여금 차로 이동시키는 경우
3. 함께 거주하는 사람의 자녀나 배우자 혹은 동거인을 전문적인 보살핌을 담당하는 사람에게 보험활동과 관련된 활동장소까지 직접적으로 연계되는 경로가 아닌 곳으로 보내는 경우
4. 피보험자의 본가가 활동장소와 너무 멀리 떨어져 있어 활동장소에 거소를 마련했을 경우, 본가와 거소를 오가는 경로
5. 보험활동과 관련된 보호장비의 보관, 운송, 유지 관리 및 초기 조달에 필요한 행위

78) BSG 31.1.2012 - B 2 U 2/11, NZS 2012, 513

법정사고보험이 적용되기 위해서는 피보험자의 활동이 시간적으로 사고와 밀접하게 연계되어 있고, 사고로 인해 피보험자의 신체나 건강에 손상이 나타나거나 피보험자가 사망에 이르러야 한다. 동시에 그 사건이 일시적으로 객관적이고 합법적⁷⁹⁾으로 일어나야 한다. 즉, 사고와 결과 사이에 인과관계가 인정되어야 하며, 결과와 책임 사이에도 역시 인과관계가 인정되어야 한다. 전자가 자연과학적 사실에 따라 확인된다면, 후자는 소위 객관적 귀속이라 하여 규범적 해석을 통해 판단된다. 우선 자연과학적 관점에서 피보험자의 신체나 건강을 훼손시킨 원인 또는 사망의 원인을 모두 찾아낸 후, 찾아낸 모든 원인 중 법적으로 의미가 있는 것을 분류하여 그것이 보험사고의 주된 원인인지 여부를 판단하는 것이다. 가사 의학적 관점에서 피보험자의 신체와 건강을 훼손한 혹은 피보험자를 사망에 이르게 한 원인이 피보험자의 업무와 관련이 있다 하더라도, 두 번째 단계에서 그것이 법적으로 우연적 혹은 부수적 원인으로 일어났다면 이는 법정사고보험의 적용 대상이 아니게 된다.

원인이 되는 행위가 보험의 대상이 되는 행위와 보험의 대상이 되지 않는 행위로 뒤섞여 동시에 발생하는 경우 문제가 된다.⁸⁰⁾

(3) 입증책임의 문제

법정사고보험에 급여를 청구하고자 하는 사람은 자신이 피보험자격이 있는지, 보험이 보호하고자 하는 행위를 하였는지, 사고 당시에 실제 어떠한 행위를 하였는지, 사고와 피해 사이에 인과관계가 있는지를 입증하여야 한다. 단, 사고와 피해 사이의 인과관계를 모두 밝혀야 할 필요는 없고, 사고와 피해 사이에 인과관계가 있을 가능성⁸¹⁾을 제시하는 것으로 족하다. 이때, 가능성의 수준은 진실을 밝히기 위해 필요한 높은 수준을 의미하는 것이 아니며, 동시에 단순히 가능성이 있다는 사실을 밝히는 것으로는 부족하다. 둘 사이에 인과관계가 있을 확률이 객관적으로 용인되어야 한다.⁸²⁾

III. 이동 중 사고(통근재해)

1. 일반적 논의

79) 불법적이라면 불법행위를 한 사람이 책임을 지도록 동법 제101조, 제104조 및 제105조가 정하고 있다.

80) BSG, 24.07.2012 - B 2 U 9/11 R, Juris

81) BSG, 17.02.2009 - B 2 U 18/07 R, NZS 2010, 47

82) Schaub, Arbeitsrecht-Handbuch, 20. Auf. 2023, § 61. Arbeitsunfall, Rn. 26

이동 중 사고, 즉, 통근재해도 법정사고보험의 적용 대상이다. 목적지로 향하는 동안, 즉, 출발지에서 목적지까지 도착하는 사이에 발생할 수 있는 모든 위험이 보험의 적용 대상이 되는 것이다. 이동 중 사고와 관련하여 이동 그 자체가 금지되는 경우가 있을 수 있고, 다른 사람과 함께 이동하는 것이 위험의 하나로 인식될 수도 있다. 이동 경로뿐 아니라 이동 수단이 문제 될 수도 있다.

법정사고보험의 피보험자가 자신의 자동차를 이용하여 이동하다가 사고를 낸 경우 다른 보험, 특히, 의무보험법(Pflichtversicherungsgesetz)에서 정한 자동차보험과 법정 사고보험이 서로 경합할 가능성이 있다. 이와 같은 경우 독일 사회법전 제7권 제135조 제4항⁸³⁾에 기초하여 우선순위가 결정된다. 이 규정에 따르면, 당해 피보험자의 활동이 주로 어느 사업에 귀속되는지 여부에 따라 보호 보험이 달라진다. 만약 법에서 이러한 규정을 두지 않았을 경우 독일연방사회법원은 보통 이동 경로의 목적이 무엇인지를 기준으로 적용 보험의 우선순위를 결정한다.⁸⁴⁾ 그 과정에서 이동 방식, 장소, 시간적 연관성 등을 고려하고 있다.

2. 판단 기준

(1) 출발지와 목적지

동법 제8조 제2항 번호 1에 따르면 법정사고보험에서 보호하는 이동은 피보험자의 거주지와 직장 사이만을 대상으로 하지 않는다. 법은 명문으로 오로지 목적지만을 규정하였기에 시작점이 반드시 거주지여야 하는 것이 아니다. 거주지 외의 다른 곳도 시작점이 될 수 있고 그 경우 반드시 그 시작점이 되는 곳에서 2시간 이상 머물렀어야 한다.⁸⁵⁾ 예를 들어 노모가 병원에 입원해 있어 퇴근 후 집으로 돌아가 잠시 쉰 후 병원에서 밤새 병간호를 한 후 출근하는 경우를 생각해 볼 수 있다. 이때 이동 중 법정사고보험을 통해 보호되는 경로는 병원에서 사업(장)으로 이동하는 경로가 되는 것이다. 거주지와 병원 사이의 경로는 다른 보험, 예를 들어 자동차보험 등을 통해 보호되는 것이다.

83) 독일 사회법전 제7권 제135조

제4a항: 동법 제2조 제1항 번호 13의 d가 동조항 번호 1 내지 번호 9보다 우선 적용된다.

(작성자 注: 위 조항의 내용은 “응급의사로 활동하는 사람에게 적용되는 법정사고보험은 일반 근로자에게 적용되는 법정사고보험 내지 의료 서비스를 자영업으로 하는 사람에게 적용되는 법정사고보험보다 우선한다.”로 이해될 수 있다. 즉, 수 개의 보험이 경합하는 경우 그 우선 순위에 대한 내용을 정한 것이다.)

84) BSG, 30.01.2020 - B 2 U 2/18 R, B 2 U 20/18, NJW 2020, 3339

85) BSG 10.8.2021 - B 2 U 2/20 R, NZS 2022, 778

도착지가 사업(장)이라 해서 모든 이동 경로가 보호의 대상이 되는 것도 아니다. 이동 과정에서 나타나는 개별적인 위험에 따라 적용되는 보험이 다르게 나타난다. 위의 사례를 적용하자면, 병원에서 사업(장)까지 이동하는 경로 그 자체가 보호받는 것이 아니라, 그 사이에 발생하는 과정 자체가 보호되는 것이다. 굳이 자신이 자동차를 운전하여 이동하는 것만이 보호가 되는 것이 아니라, 피보험자의 개별 사정에 맞는 방식이 고려되는 것이다. 이러한 점에서 두 지점을 잇는 거리상 가장 가까운 길을 가던, 거리는 멀어도 가장 빠르게 도착하는 길을 선택하던, 혹은 가장 안전한 길로 이동하던 그 보호는 그 경로가 피보험자에게 자연스러운 방식이었는지 여부가 판단 기준이 된다.⁸⁶⁾

(2) 업무 관련성

법정사고보험에서 보호하는 이동 중 사고는 그 이동 자체가 업무와 밀접한 관련이 있어야 한다. 일반적으로 업무관련성이 있는지 여부는 객관적으로 보아 그 행동(objektivierte Handlungstendenz)이 무엇을 목적으로 하는지를 두고 판단한다. 예를 들어 근로자가 점심시간에 동료들과 점심을 먹으러 외부로 이동하는 행위는 업무관련성이 긍정되지만, 퇴근하여 집으로 돌아가던 중 접촉 사고가 있었고 이를 해결하는 과정에서 2차 추돌사고가 난 경우 이는 법정사고보험의 적용 대상이 아니다.⁸⁷⁾

(3) 운행노선(Betriebsweg)

독일 사회법전 제7권 제8조에서 정한 이동 중 사고 보호와 운행노선을 서로 달리 이해할 필요가 있다. 이동 중 사고 보호는 보험이 보호하고자 하는 활동과 시간적으로 그리고 장소적으로 밀접한 연관이 있는 부분을 보호하고자 한 것이다. 그러나 운행노선은 그것 자체가 사업(업무)의 하나로 이해되어 보호 대상이 된다.⁸⁸⁾ 만약 사용자의 지시로 거주지에서 업무를 시작하게 된다면 거주지가 바로 법정사고보험의 보호 대상이 될 수 있으며, 더 나아가 거주지에서 이동을 하더라도 이는 이동 중 사고(통근재해)로 보호되는 것이 아니라 바로 직장 내 사고(산업재해)로 보호가 되는 것이다. 이동 중 사고(통근재해)인지 아니면 운행노선인지를 구분하는 기준은 사고가 어디서 일어났는가가 아니다. 이 역시 업무관련성, 즉, 객관적으로 보아 그 행동이 자신을 위한

86) BSG, 30.01.2020 - B 2 U 2/18 R, NJW 2020, 3339

87) BSG, 27.07.1989 - 2 RU 3/89, NZA 1990, 79.

88) Schaub, Arbeitsrecht-Handbuch, 20. Auf. 2023, § 61. Arbeitsunfall, Rn. 37

행동이었는지 아니면 사업을 위해서 었는지를 기준으로 판단할 수 밖에 없다.⁸⁹⁾

(4) 이동 중 보호와 음주 운전

이동 중 사고가 음주로 인해 발생한 경우 음주가 사고 발생의 주된 원인으로 인정되면 법정사고보험의 보호를 받지 못하게 된다.⁹⁰⁾ 문제는 음주가 사업과 관련이 있는 경우이다. 이런 경우 법원은 법정사고보험의 적용을 긍정하나, 가사 음주가 사업과 관련이 있다 하더라도 음주가 사고 발생의 주된 원인을 넘어 유일한 원인인 경우 법정 사고보험의 보호를 받을 수 없다고 판시하고 있다.⁹¹⁾ 더 나아가 비록 사업과 관련하여 음주를 하였다 하더라도 혈중 알콜 농도가 1.1% 이상이면 피보험자가 절대로 운전을 할 수 없는, 소위 “운전 불능(absolut fahruntauglich)”에 해당하므로 이러한 경우는 법정사고보험으로부터 보호받을 수 없다고 판시하고 있다.⁹²⁾

당해 음주운전 사고가 법정사고보험의 적용 대상이라고 당사자가 주장하는 경우 이를 피보험자와 보험자가 공동으로 입증하여야 한다. 즉, 피보험자 혹은 피보험자의 유가족은 음주가 사업과 관련이 있음을 증명해야 하지만, 보험자는 음주가 사업과 관련이 없다거나 음주가 사업이 아닌 다른 이유에 있다는 점 또는 피보험자가 음주를 할 수 없는 운전 불능에 있었다는 점 등을 입증해야 한다.⁹³⁾

음주운전과 관련한 입증은 가사 직접적인 증거가 아니라 하더라도, 간접증거만 있다고 하더라도 충분하다는 것이 법원의 입장이다.⁹⁴⁾

위와 같은 원칙은 마약(Valium) 복용으로 인한 사고에도 그대로 적용된다.⁹⁵⁾ 오히려 피보험자가 면허가 없는 상태에서 운전을 하는 불법적인 경우 법정사고보험의 보호가 배제되지 않는다.⁹⁶⁾ 즉, 사업과 관련이 있으면 이 역시 법정사고보험의 보호 대상이 된다.

3. 작업장비의 보관과 운반

89) BSG, 31.08.2017 - B 2 U 2/16 R, NZA 2018, 770

90) BSG, 13.11.2012 - B 2 U 19/11 R, NJW 2013, 3676

91) BAG, 18.03.1997 - 9 AZR 130/96, NZA 1997, 1232

92) BSG, 20.01.1977 - 8 RU 52/76, NJW 1978, 1212

93) LSG Schleswig-Holstein, 11.01.2001 - L 5 U 71/00, NZS 2001, 273

94) LSG Schleswig-Holstein, 11.01.2001 - L 5 U 71/00, NZS 2001, 273

95) BSG, 27.11.1985 - 2 RU 75/84, NZA 1986, 271

96) LSG Schleswig-Holstein, 21.04.2008 - L 8 U 110/06, Juris.

독일 사회법전 제7권 제8조 제2항 번호 5에 의하면, 보험으로 보호를 받는 업무는 작업장비를 보관, 운송, 유지 및 관리하는 것 외에 이를 갱신하기 위해 조달하는 것도 포함된다. 작업장비가 누구의 소유인지는 묻지 않는다.⁹⁷⁾

작업장비를 보관한다는 의미는 의도적으로 이를 특정한 장소에 두는 것을 의미하므로, 아무런 의도 없이 혹은 실수로 장비를 두는 것은 “보관(Verwahrung)”에 해당하지 않는다. 즉, 보험의 보호 대상이 아닌 것이다. 더 나아가 보관의 의미는 “두는 것”에 한정하므로, 보관 장소까지 이동시키는 것은 보관에 해당하지 않는다.⁹⁸⁾ 피보험자의 거주지에 보관하는 것도 보관으로 이해된다.⁹⁹⁾

작업장비를 일정한 목적을 가지고 운반하는 행위를 운송(Beförderung)이라 하기 때문에 단순히 작업장비를 휴대하는 것은 운송으로 보지 않는다. 즉, 단순히 휴대하는 것은 보험이 적용되지 않는다.¹⁰⁰⁾ 작업장비의 유지 및 보수는 기계를 정비·수리하거나 청소하는 것을 말한다. 작업장비의 갱신은 피보험자가 이미 작업을 목적으로 도구를 사용하여 도구가 소모된 것을 말한다. 즉, 소모한 부분을 보충하기 위해 조달하는 것도 이에 속하게 된다.

4. 직업병 (Berufskrankheiten)

(1) 개념

보험사고(Versicherungsfall)의 범위에는 작업 중 발생한 사고(Arbeitsunfall)뿐만 아니라 직업병(Berufskrankheiten)도 포함된다. 독일 사회법전 제7권 제9조 제1항에 따르면 직업병이란 ① 연방정부가 연방의회의 승인을 받은 직업병 목록에 기재된 질병이 ② 동법 제2, 3 또는 6조에서 규정된 활동 중에 발생한 경우를 말한다. 직업병 목록(Berufskrankheiten-Liste)은 동법 제9조¹⁰¹⁾와 제193조¹⁰²⁾에 따라 1997년에 발효

97) BSG, 23.02.1966 - 2 RU 45/65, NJW 1966, 1775

98) BSG, 12.12.2006 - B 2 U 28/05 R, Juris.

99) BSG, 13.12.1984 - 2 RU 33/83, Juris.

100) BSG, 07.11.2000 - B 2 U 39/99 R, NJW 2002, 84.

101) 독일 사회법전 제7권 제9조

제1항 : 업무상 질병은 연방정부가 연방의회의 승인을 받아 법령을 통해 업무상 질병으로 지정하고 동법 제2조, 제3조 또는 제6조에 기초하여 보험으로부터 보호받는 활동의 결과로 피보험자가 겪는 질병을 말한다. 연방정부는 의학 연구에 따라 특정 집단의 사람이 다른 집단에 비해 영향을 받아 발생하는 질병을 직업병으로 지정할 권한이 있다. (이하 생략)

제6항 : 연방정부는 연방의회의 동의를 얻어 법으로 이를 정해야 한다.

된 직업병령(Verordnung über Berufskrankheiten)에 첨부되어 있다.

직업병 목록에 명시되지 않거나 법이 정한 조건에 충족되지 않는 질병은 동법 제193조¹⁰³⁾에 기초하여 새로운 의학 조사를 근거로 해당 질병을 직업병으로 인정할 수 있다. 직업병 목록은 의학적인 연구가 발전함에 따라 계속 조정되고 있다.

(2) 인과관계

직장 내 사고(산업재해)와 마찬가지로 직업병 역시 보험으로 보장을 받는 활동(보험활동)의 결과로 발생하여야 한다. 직업병으로 인정받아 법정사고보험의 보호를 받기 위해서는 ① 피보험자가 보험으로 보장받는 활동을 하여야 하고, ② 이 활동을 통해 유해물질이나 이와 유사한 영향을 미치는 상황¹⁰⁴⁾에 의해 신체에 해를 끼쳐야 하며, ③ 그 결과 질병이 발생하여야 한다고 그 요건을 적시하였다.¹⁰⁵⁾ 결국 보험활동에 속한 활동, 영향, 질병 사이에 인과관계가 존재하여야 한다고 판단한 것이다. 이때 인과관계는 단순히 가능성이 있다는 정도의 내용이 아니라 매우 높은 확률로 그러한 결과가 나타날 수 있다는 것이 입증되어야 한다.¹⁰⁶⁾

IV. 사고보험의 적용 제외-독일 사회법전 제7권 제101조:급여의 제외 및 축소

제101조 [급여의 제외 및 축소]

제1항 고의로 피보험자를 사망에 이르게 한 사람은 급여 청구권을 상실한다.

제2항 피보험자의 행위를 형사법원이 범죄 또는 고의에 의한 법위반으로 판결한 경우 피보험자의 급여 청구는 전부 또는 일부가 축소될 수 있고 거부될 수 있다.

1. 직업병의 발병, 악화 또는 재발을 예방하기 위해 예방책을 마련하여야 하며, 그에 대한 요건, 유형 및 범위,
2. 업무상 질병 및 제2항에 따라 업무상 질병과 동일한 방식으로 보상되어야 하는 질병을 식별하기 위해 필요한 산업안전 의료기관의 협력; (이하 생략)

102) 독일 사회법전 제7권 제193조

제8항 : 연방노동사회부는 연방의회의 동의를 받아 예방업무와 조사절차 개시에 필요한 보고서의 내용, 보고서의 형식, 전달방식, 수신자, 사본 수 및 내용 등을 조례로 정한다.

103) 독일 사회법전 제7권 제9조

제2항 : 법정사고보험은 법령에 규정되지 않은 질병이나 법령에 규정된 요건을 충족하지 못하는 질병을 보험사고로 정할 수 있다. 의학을 통해 새로운 질병이 발견되는 경우 이를 직업병으로 인정할 수 있다.

104) 예를 들어 소음 내지 대기환경 등을 말한다.

105) BSG, 16.03.2021 - B 2 U 11/19 R, Juris.

106) BSG, 16.03.2021 - B 2 U 11/19 R, Juris.

1. 일반적 논의

사용자가 사고보험에 가입하여 보험료를 단독으로 부담하는 경우 산업재해로 인한 피해 보상을 사회보험기관이 우선 담당하도록 한 것은, 사회보험기관으로 하여금 산업재해로 발생한 여러 책임을 모두 부담하게 하여 피해를 입은 근로자가 사용자의 지불 능력 내지 사고 발생에 대한 책임 정도(고의, 중과실 또는 경과실)에 관계 없이 보상을 받을 수 있도록 보장하기 위해서이다.¹⁰⁷⁾ 이와 같은 장점이 분명 이 제도에 있지만, 여전히 사고 당사자 사이에서는 책임 소재가 문제될 수 있다. 특히, 보험사고, 즉, 산업재해를 일으킨 사람이 사회적으로 지탄받는 일을 한 경우가 그러하다. 사고보험 제도에 의하면 사고 유발에 책임이 있는 사람도 보험에 의해 보호되는 경우가 나타나기 때문이다. 적어도 법원의 판결로 범죄 또는 고의로 법을 위반한 사실이 확정된 경우 사고를 유발한 사람의 사회보험수급권을 제한할 필요가 생겼으며, 이를 위해 이 규정이 도입되었다. 다만, 동 규정 제1항은 사망한 피보험자의 가족(유족)을 고려하여 보험수급권을 제한한 것으로 이해된다.¹⁰⁸⁾

2. 입법목적

입법자는 보험가입자 사이에 존재하는 공동체적 연대성을 가해자가 피보험자의 상해 또는 사망이라는 결과로 훼손하였기 때문에 이에 대한 책임을 물어야 한다는 입장이다.¹⁰⁹⁾¹¹⁰⁾ 더 나아가 상해 또는 살인이라는 비도덕적 행위를 통해 보험수급권이라는 물질적 이익 권한을 주는 것이 사회정의에 반한다는 판단도 함께 하고 있다.¹¹¹⁾ 그 외에 이와 같은 보험수급권 획득이 권리남용 또는 신의칙에 반한다는 법원의 판단¹¹²⁾도 있다.

3. 성립 요건

107) BVerfG 27.2.2009 - 1 BvR 3505/08, NZA 2009, 509

108) Plagemann/Radtke-Schwenze, Aktuelle Entwicklungen im Recht der Gesetzlichen Unfallversicherung, NJW 2015, 1349

109) BSG 4.12.2014 - B 2 U 18/13 R, Juris.

110) 같은 이유로 독일의 건강보험을 담당하는 사회법전 제5권 제52조 제1항도 이와 동일한 내용을 규정하고 있으며, (노령)연금보험에 해당하는 사회법전 제6권 제104조와 제105조도 같은 내용을 담고 있다. 공무원연금법 제61조 제1항과 독일 민법 제2339조에서도 상속과 관련하여 같은 내용의 규정을 마련하고 있다.

111) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 3, 2023

112) BSG, 01.06.1982 - 1 RA 45/81, Juris.

(1) 고의에 의한 사망 사고: 동조 제1항

피보험자가 사망에 이르러 피보험자의 권리를 승계하게 되는 사람, 즉, 유가족이 의도적으로 피보험자의 사망을 초래한 경우는 일반적인 상황으로 보기 어렵다. 다만, 추정컨대 개인적인 동기에 기반하여 피보험자를 사망에 이르게 할 수는 있을 것이다. 예를 들어 피보험자에 대해 적개심을 가지고 있던가, 복수나 질투 등의 감정을 가지고 있던가 혹은 성적 관계에 기초한 적대적 행위는 일반적으로 보험이 적용되는 사건이라 보기 어렵다.¹¹³⁾

이 경우 누가, 어느 정도의 증거를 제시하여야 하는지가 문제 된다. 이 규정을 적용하고자 할 경우 사고보험기관이 이를 증명하여야 하며, 형사재판 과정에서 작성된 기록은 증거로서 구속력을 가지지 못한다.¹¹⁴⁾ 즉, 동조 제1항은 제2항과 달리 형사재판이 반드시 전제되어야 하는 것이 아니므로, 형사법원의 판단에 구속될 필요가 없이 사회법원이 독자적으로 판단을 내릴 수 있는 것이다.

이 규정은 유가족 중 피보험자의 사망을 초래한 자의 보험급여청구권을 제한하는 것이므로, 이 사람을 제외한 다른 유가족은 청구권을 계속 유지하게 된다. 예를 들어 아버지가 어머니의 사망에 영향을 미쳐 보험급여청구권을 상실하였다 하더라도, 그 자녀들은 여전히 그 권리를 상실하지 않는 것이다.

(2) 범죄 또는 고의에 의한 범위반: 동조 제2항

가. 일반적 논의

동조 제2항은 피보험자의 행위가 범죄 또는 고의에 의한 범위반과 관련이 있어야 한다고 전제하고 있다. 범죄의 경우 이미 윤리적으로 문제가 있어 보험 대상에서 제외된다. 형사법상의 범죄가 아니라 하더라도 “고의에 의한 범위반” 상황이 무엇을 의미하는지 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어 폭발성 위험물질을 다루는 사업장에서 안전조치를 위반하면 처벌하도록 규정을 마련하였다면, 그 안전조치를 제대로 이행하지 않은 사유로 형사재판에서 처벌을 받을 수 있다. 형사법상에서 정한 범죄구성요건이 아니라 하더라도 고의에 의해 이를 위반한 경우가 “고의에 의한 범위반” 상황으로 이해

113) BSG 18.8.2013 - B 2 U 10/12 R, NZA 2014, 1128

114) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 444, 2023

될 수 있다.

나. 요건

법규정에서 정한 바와 같이 형사범죄의 (공동, 간접)정범, 종범 또는 교사범으로서, 범죄 또는 고의에 의한 범위반 사실로 보험사건, 즉, 산업재해가 발생하여야 한다. 만약 이러한 행위와 산업재해가 아무런 관련을 가지고 있지 않다면, 본 규정을 적용할 의미가 없다. 예를 들어 근로자 당사자가 사업장 내에서 타인의 물건을 절취한 경우는 비록 형사법상 절도죄에 해당하나 이를 산업재해로 보아 사고보험청구권을 청구할 수는 없는 것이다.

이와 같은 이유로 위 규정이 적용되는 예는 드문 것으로 나타나고 있다.¹¹⁵⁾ 대표적인 사례로 수 명의 근로자가 난투극을 펼치는 바람에 지나가던 동료 근로자가 봉변을 당하는 경우이다. 지나가다 봉변을 당한 근로자는 산업재해를 근거로 사고보험급여를 청구할 수 있겠으나, 난투극에 직접 가담한 당사자들은 모두 이 규정의 적용을 받아 사고보험급여청구권이 소멸되거나 혹은 제한당하게 될 것이다.¹¹⁶⁾ 반면에 정치적 논쟁으로 불거진 근로자 사이의 몸싸움으로 사업장 내 시설물을 손괴한 경우 가사 양 당사자 모두에게 신체적 침해가 발생하였다 하더라도 이를 산업재해로 볼 수 없을 것이다.¹¹⁷⁾ 이 외에도 이 규정이 적용될 만한 예로 대부분의 연구자들이 일컫는 사례가 사용자가 허락한 출·퇴근 경로로 근로자가 자차로 이동하다가 교통법규를 위반한 사례¹¹⁸⁾를 들고 있다.

동조 제1항의 경우와 달리 제2항을 적용하고자 할 경우에는 형사재판의 결과가 전제되어야 한다. 즉, 형사재판에서 나타난 여러 증거는 사고보험 청구심사에서 그리고 사회법원에서 유효하게 인정된다. 동조 제1항이 형사법원의 판결을 전제로 하지 않지만, 동조 제2항은 명문으로 형사법원의 판결을 요구하고 있기 때문이다. 따라서 형사법원의 유죄 판결이 없으면 동 조항을 적용하기 어렵다. 무죄 판결 외에도 당사자가 사망하였다던가 혹은 범인을 찾지 못해 시효가 도과된 경우 역시 동 조항을 당사자에게 적용하기 어려워진다. 관련하여 제2항의 규정을 개정할 필요가 있다는 주장이 유력해지고 있다. 왜냐하면 사고보험에 기초한 급여청구권을 판단하는 과정에서 사회법

115) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 8, 2023

116) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 8, Rn. 147, 2023

117) BSG, 28.08.1968 - 2 RU 68/68, Juris.

118) Schur, Verlust des Versicherungsschutzes bei straßenverkehrsgefährdendem Verhalten?, SGB 2000, 408

원이 고려해야 할 점은 형사법원의 판단이 아니라 사고보험규정이 어떠한 의미를 가지는지가 이기 때문이다.¹¹⁹⁾

실무에서 제기되고 있는 문제는 과연 형사소송이 진행되고 있는 과정 동안 동 규정을 이유로 사고보험급여의 지급을 연기 또는 중지할 수 있는가이다. 통설은 지급 연기 또는 중지가 불가능하다는 입장이다. 그 근거로 형사 소송의 특성상 소송이 종료되기 까지 장기간이 필요하다는 점을 든다. 사고보험의 목적이 본래 신속하고 적절한 보상을 통한 피보험인 보호이므로, 긴 소송기간 동안 피해자를 불확실한 법적 상태로 두는 것이 사고보험의 도입 취지에 어긋난다는 판단이다.¹²⁰⁾

4. 급여의 거부 및 축소

거부란 사회보험기관이 피보험자의 사고보험급여 청구를 받아들이지 않고 처음부터 급여를 지급하지 않거나 이미 승인되어 지급하고 있는 급여를 도중에 박탈하는 것을 말한다. 이는 사고보험급여 신청 거부와는 구별된다. 수급신청에 대한 거부는 신청에 필요한 법적 요건을 심사하는 과정에서 그 요건에 흠결이 있어 신청을 받아들이지 않는 것을 의미하며, 일정한 기간 내에 흠결 요건을 구비하면 비로소 담당기관이 이 신청을 받아들여지게 된다. 동 조항이 정한 급여지급의 거부는 이미 수급신청이 온전히 받아들여진 상태에서 일정한 요건, 즉, 동 조항의 경우 형사재판의 유죄 판정이 있으면 담당기관이 그 지급을 처음부터 하지 않거나, 이미 지급하고 있었다면 이를 중단하는 것을 말한다.¹²¹⁾ 적어도 청구권 그 자체는 소멸하지 않고 그 내용 그대로 유지하되, 그 지급만이 중단된 것이다.

이 점에서 동조 제1항과 차이가 있다. 제1항은 권리를 상실한다고 정함으로써 권리 자체가 소멸된다고 해석되는 반면, 제2항은 급여청구를 거부 또는 제한할 수 있다고 정했다는 점이다. 즉, 기존의 수급권은 보장되나, 일정한 요건 아래 보험기관이 그 지급을 아래의 판단 아래 재량껏 정지 또는 감액할 수 있다는 것이다.¹²²⁾

보험기관은 급여지급 거부와 관련하여, 피보험자의 행위가 얼마나 심각한지, 그에 과실은 없는지, 실제로 얼마나 피해가 발생하였는지 그리고 그 행위가 얼마나 위험했는

119) BT-Drs. IV/938, S. 7.

120) Mrozynski, Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil, Auf. 6, SGB I § 41 Rn. 6. 2019

121) 단, 이 거부를 동조 제1항에 적용할 수는 없다. 동조 제1항은 사회보험청구권

122) Sichert, Hauck/Noftz, SGB I, K § 66 Rn. 25, 2011

지 등을 고려하여야 한다. 특히, 형사재판에서 유죄를 받았다는 것과 별개로 피보험자의 행위가 타인에게 피해를 줄 목적으로 그러한 행위를 하였는지 판단할 필요가 있다.

보험기관이 그 거절에 대해 재량을 가지고 있으므로¹²³⁾¹²⁴⁾ 근로자의 개인적 상황을 모두 고려할 필요가 있다. 예를 들어 상사가 이미 시간 내에 도착하지 못할 것을 알고 있었음에도 피보험자에게 빨리 올 것을 강요하여 운전을 과속한 경우 보험급여의 거부 내지 감액에서 이를 고려해야 할 필요가 있는 것이다. 피보험자가 급여지급을 거절당함으로써 그의 가족이 경제적으로 어려움에 처할 수 있는지 등도 고려 대상이 된다. 그 외에도 피보험자로 인해 손해를 받은 사람이 있는 경우, 예를 들어 피보험자의 과속 운전으로 교통사고가 발생한 경우에 있어 피해자가 차량의 파손 등으로 손해를 입은 경우 역시 보험기관이 보험급여의 거부 및 감액 부분을 판단하는 과정에서 살펴보아야 할 부분이다. 위와 같은 모든 사항을 종합적으로 고려하여 보험기관이 보험급여의 거부 여부 혹은 감액 등을 판단하게 된다.

사고보험기관이 재량을 가지고 있다는 점에서 보험급여의 거절은 전부 또는 일부로도 가능하고, 시기적으로 영구히 혹은 일시적으로 기간을 정하여 거절 또는 감액할 수도 있다. 거절할 수 있는 대상은 제한이 없는 것으로 보인다. 예를 들어 보험급여뿐 아니라 장례비, 이송비, 지원금 역시 거부 대상이 될 수 있다. 대부분 보험급여가 그 대상이 되지만, 피보험자에게 신체적 장애가 발생한 경우라면 장애 정도에 따라 보험급여의 거절 정도를 조절할 수도 있다. 이러한 의미에서 재활이나 간호가 필요한 상황은 급여를 거절 또는 급여액의 감액을 이끌어 오기 어렵다.¹²⁵⁾ 재활에 필수적으로 필요한 재원을 위협할 수 있기 때문이다.

거절로 인한 급여지급 제한은 소급하여 적용된다. 즉, 급여를 신청한 날부터 급여지급 거절을 결정한 날까지 이미 지급한 급여가 모두 반환되어야 한다.¹²⁶⁾ 급여 액수뿐 아니라 급여 기간도 일시적으로도 제한할 수 있다. 다만, 보험급여기관의 재량으로 액수를 다시금 조절할 수 있으며, 그 기간도 연장 및 단축이 가능하다. 피보험자가 다시 신청할 수도 있지만, 그 신청을 받아들일지는 여전히 보험기관의 재량에 있다.¹²⁷⁾

123) 법문을 보면 “~ können ~” 이라 표현하여, 보험기관이 이를 “~할 수 있다”로 해석되어 그 재량이 인정된다고 보아야 한다.

124) BSG, 18.03.2008 - B 2 U 1/07 R, Juris.

125) BSG, 18.03.2008 - B 2 U 1/07 R, Juris.

126) Sichert, Hauck/Noftz, SGB I, K § 66 Rn. 25, 2011

127) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 16, 2023

급여 거절의 내용이 급여 액수의 전부이면서 거절 기간에 아무런 제한이 없다면 이는 사실상 사고보험급여 청구권을 박탈하는 것과 다름이 없다. 법은 이에 대해 명확한 규정을 내리지 않았지만, 보험급여의 지급과 관련하여 사고보험기관에 그 재량권이 인정되는 이상 보험급여청구권의 박탈이 가능하다는 것이 학설의 입장이다. 단, 이러한 경우 피보험자를 공격하려는 의도가 없어야 하고 피보험자의 신뢰를 침해하지 않아야 한다.¹²⁸⁾

5. 유가족의 보험급여 수급권

법정 상속권자뿐 아니라 피보험자가 지정한 가족(예: 사실혼 관계자) 역시 보험급여 수급권을 가진다. 다만, 법정 상속권자와는 달리 피보험자가 지정한 유가족은 예외적인 상황에서만 인정된다.

이들의 보험급여수급권을 제한하려는 경우 사회보험기관은 이들이 수급권 제한으로 인해 경제적 곤경에 빠지는지 여부를 확인해야 하고 동시에 필요에 따라서는 수급권자들이 법정사고보험에 너무 의존하는 것이 아닌지도 확인하여야 한다.¹²⁹⁾ 궁극적으로 사고보험급여가 피보험자의 가족을 부양하는데 필요한지가 주된 기준이 된다. 만약 양육해야 하는 자녀가 아직 어린 경우에는 가사 동조의 규정을 적용받아 수급권을 제한할 수 있다 하더라도 보험기관이 그 재량을 가급적 행사하지 말고 그 급여를 지급해야 하는 것이다.¹³⁰⁾

V. 사용자의 귀책사유에 기초한 법정사고보험 적용 제외

업무상 사고(재해)와 관련하여 사업가의 책임 제한을 다룬 내용은 독일 사회법전 제7권 제104조에서 살펴볼 수 있다.

제104조 [기업가 책임의 제한]

제1항 기업가가 기업가를 위해 일하는 사람이나 그 외의 다른 방식으로 보험관계가 성립하는 사람에게 고의 또는 동법 제8조 제2항 제1호에서 4호까지 정한 방식으로 보험사고를 일으킨 경우 기업가는 그 피해자와 그 친족 및 유족에게 피해자가 입은 신체적 손해를 배상할 책임이 있다. (이하 생략)
(이하 생략)

128) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 16, 2023

129) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 18, 2023

130) BT-Drs. 13/2204, 99

1. 일반론

법문에 따르면 기업가가 고의로 사람을 상하게 하지 않은 이상 그리고 인적 피해가 법정사고보험이 보호하고자 하는 업무로 사고가 발생하지 않은 이상 피보험자가 받은 인적 피해에 대한 보상을 기업가가 아닌 법정사고보험이 담당하도록 정하고 있다. 기업가의 책임을 제한하는 것은 사업(장) 내 평화를 보호하는 결과를 가져온다. 만약 위와 같은 제한을 두지 않는다면, 피해를 입은 사람은 기업가에게 독일 민법 제831조¹³¹⁾를 근거로 그 책임을 묻던가 혹은 독일 민법 제278조¹³²⁾를 근거로 하여 그 책임을 물을 것이기 때문이다. 동법 제105조를 통해 그 책임을 명확히 하여 장차 발생할 수 있는 소송을 사전에 차단한 것이다. 더 나아가 사회보험의 재원이 기본적으로 사용자의 보험료로 마련되는 이상, 이미 재원을 조달한 기업가에게 책임까지 묻는 것은 기업가에게 책임을 이중으로 부담시키는 것이므로 본래 사회보험이 추구하고자 하는 책임대체의 원칙(Prinzip der Haftungsersetzung)에도 반한다.¹³³⁾

법문을 반대로 해석하면 기업가가 고의로 사람을 상하게 하거나 혹은 손해가 법에서 정한 사고를 원인으로 발생하는 경우에는 피해를 입은 피보험자는 기업가를 상대로 자신이 받은 인적 피해에 대해 손해배상을 청구할 수 있게 된다. 법정사고보험기관의 입장에서는 보상책임을 면제받게 되는 것이다.

2. 요건

(1) 기업가의 의미

동법은 사용자(Arbeitgeber)라는 표현 대신 기업가(Unternehmer)라는 표현을 사용하고 있다. 이는 법정사고보험의 보호를 받게 되는 피보험자의 범위를 근로관계를 전제로 한 근로자에 한정하지 않겠다는 의미이다. 사업(장)에서 노무를 제공하는 사람이라면 근로자가 아니라도 법정사고보험의 보호 대상이 되는 것이다.

131) § 831 대리 대리인에 대한 책임

(1) 독일 민법 제831조: 제1항: 사람을 고용하여 업무를 수행하게 한 자는 그 사람이 업무를 수행하면서 제3자에게 불법적으로 입힌 손해를 배상할 의무가 있다. 사람을 고용할 때 거래에 필요한 주의를 준수하도록 주의를 주고, 장치 또는 장비를 조달하거나 업무 수행을 관리해야 하는 경우에도 이에 관한 주의를 모두 다했다면 제3자에게 손해가 발생하였다 하더라도 보상 의무가 발생하지 않는다.

132) 독일 민법 제278조: 채무자는 자신의 법정대리인 또는 채무자의 의무를 이행하기 위해 사용한 사람들의 행위에 대해 자신의 행위와 동일한 책임을 진다. (이하 생략)

133) BAG 19.08.2004 - 8 AZR 349/03, DB 2004, 2592

동법은 사업으로 인해 이익 또는 불이익을 받는 사람(人)을 기업가로 이해하고 있으며, 법인의 경우 주주(株主)나 이사진을 말하는 것이 아니다.¹³⁴⁾

(2) 사업 관련성

기업가가 책임을 져야 하는 손해가 사업을 영위하는 과정에서 발생해야 하는지에 대해 견해가 대립하고 있다. 동법 제105조가 “업무로 같은 사업(장)에서”라고 명시하여 피보험자의 피해가 사업(장)을 영위하는 과정에서 발생하여야 한다고 정한 반면, 동법 제104조는 오로지 “기업가를 위해 일하는~”이라는 표현을 쓰고 있어 사업 관련성 여부를 요구하고 있지 않기 때문이다. 그러나 대부분의 학설은 법정사고보험이 보호하고자 하는 영역이 기업주의 사적 활동이 아니라는 점을 근거로 동법 제104조 역시 사업활동을 전제로 해석하여야 한다고 주장한다.¹³⁵⁾

(3) 보험적용 대상자

사고가 일어난 시점에 부상을 당한 당사자는 “기업(인)을 위해 일하거나” 법에서 정한 “보험관계가 성립하는 사람”이어야 한다.

“기업(인)을 위해 일하는 사람”은 보통 근로자를 의미하나, 해석상 이들에 한하지 않고 법에서 정한 피보험자까지 포함한다.¹³⁶⁾ 그러나 법에서 정한 피보험자라 하더라도 초·중·고등학생, 대학생, 실습생 그리고 자원봉사자는 “기업(인)을 위해 일하는 사람”에 해당하지 않는다. 이들은 자기 자신을 위해 학업, 실습 또는 봉사하기 때문이다.

법에서 정한 “보험관계가 성립하는 사람”은 통상 동법 제2조 제2항¹³⁷⁾을 지칭하는 것으로 이해된다. 이 조항에 의하면 “법률, 형사재판, 검찰의 명령, 청소년복지기관의 명령에 기초하여 노역 의무가 있는 사람”이 독일 사회법전 제7권 제104조가 정한 보험관계가 성립하는 사람으로 해석된다.¹³⁸⁾

134) von Koppenfels-Spies Knickrehm/Roßbach/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht 8. Auf. 2023, § 104 SGB, Rn. 4

135) Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 4a, 2023; Hauck/Noftz, SGB VII, §104 Rn. 20, 2019: 그러나 이에 반대하는 견해로, von Koppenfels-Spies Knickrehm/Roßbach/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht SGB VII § 104, Rn. 5, 8 Auf. 2023

136) 독일 사회법전 제7권 제2조, 제3조 제6조 참고

137) 독일 사회법전 제7권 제2조 제2항: 동법 제2조 제1항 제1호에서 정한 바와 같이, 노무를 제공하는 사람은 피보험자에 해당한다. 법률의 규정, 형사법원, 검찰 또는 청소년복지기관의 명령에 의해 노역 명령받은 상태인 사람에게도 동 규정이 적용된다.

(4) 직장 내 사고 또는 직업병

법은 피보험자의 신체에 손상을 초래하는 사건이 직장 내 사고 혹은 직업병에 기초하여야 한다고 정하였다. 일반적으로 말하자면, 직장 내 사고는 보험 가입자가 보험 대상 활동을 수행하는 동안 입는 사고를 말하며, 일시적으로 외부에서 사람의 신체에 작용하여 신체의 손상을 야기한 것을 말한다. 직업병이란 의학적 연구 결과 특정 직업군에게 노출되는 위험으로 인해 전체 인구에 비해 높은 수준으로 발생하는 질병을 의미한다. 독일의 경우 총 82개 항목이 직업병으로 인정되며, 가사 지금 현재 직업병으로 인정되지 않는다 하더라도 개별적인 사례에서 특정 직업군이 특정 건강 문제에 대해 직업상 위험에 심각하게 노출되어 있다는 것이 의학적 연구로 입증되면 이를 개별적으로 직업병으로 인정할 수 있다.

(5) 배제 사유

법문에 의하면 기업가가 고의 또는 동법 제8조 제2항 1호에서 4호에 해당하는 경우로 기업가를 위해 일하는 사람이나 그 외의 다른 방식으로 보험관계가 성립하는 사람에게 신체적 상해를 입힌 경우 피해자는 가해자에게 그 손해배상을 청구하도록 정하고 있다. 이 경우 법정보험기관은 보험금 지급 의무가 사라지고, 그 책임을 가해자, 즉, 기업가에게 묻게 된다. 이하에서는 고의의 의미와 동법 제8조 제2항의 내용을 살펴보고자 한다.

가. 고의

고의의 의미는 독일 민법 제276조¹³⁹⁾에서 정한 바를 그대로 따르고 있으며, 구체적으로 이 조문의 경우에는 “다른 사람이 법적으로 보호받는 이익을 의도적으로 침해하겠다는 의지나 행동”¹⁴⁰⁾으로 해석된다. 동 규정이 고의를 그 요건으로 정한 이상 근로자 자신의 행동이 불법적인 결과를 가져온다는 인식 내지 의도가 있어야 한다. 그러나 판례는 근로자 자신의 행위가 바람직하지 않은 결과를 가져올 수도 있다는 가능성

138) Koppenfels-Spies Knickrehm/Roßbach/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht SGB VII § 104, Rn. 5, 8 Auf. 2023

139) 독일 민법 제276조: 계약 당사자가 책임의 정도를 명시하지 않은 경우나 법률관계의 내용, 특히 보증이나 급부 위험에 대한 합의가 명확하지 않을 때에는 채무자가 고의 및 과실에 대한 책임을 진다. (작성자 譯)

140) Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, § 276 Rn. 10 f. 2021

정도만 인식했더라도 이 규정을 적용할 수 있다고 판시하였다.¹⁴¹⁾ 즉, 미필적 고의도 인정된다는 의미이다.

사고보험과 관련된 사건의 경우 이중의 고의를 요구하고 있다. 이중의 고의란 사고를 일으킨 기업가가 사고를 일으키는 행위에 대한 고의뿐 아니라 그 행위로 인한 결과 역시 고의를 가져야 한다는 의미이다. 기업가가 자신의 행동이 법으로 정한 안전규정에 어긋나는 행위라는 인식 외에도, 안전규정을 위반하여 사고라는 결과를 발생시켰다는 인식 내지 의도가 있어야 한다는 의미이다.¹⁴²⁾ 문제는 비록 가해 근로자가 안전규정에 어긋나는 행위를 의도적으로 했지만, 피해 근로자 역시 안전규정에 반하는 행위를 하여 결과적으로 인명손해가 난 경우라 하겠다. 판례는 이중적 고의를 충족하지 않았으므로, 동 규정을 적용할 수 없다고 판시한 바 있다.¹⁴³⁾

나. 동법 제8조 제2항 1호 내지 4호의 의미: 이동 중 재해

기업가가 이동 중 사고로 인해 기업가를 위해 일하는 사람이나 그 외의 다른 방식으로 보험관계가 성립하는 사람에게 상해를 입힌 경우 역시 동법 제104조의 적용 범위에 들어간다. 피보험자가 기업인의 영역지, 즉, 사업영역에 해당하는 곳으로 들어서기 까지가 보호 범위에 해당한다.

VI. 근로자의 귀책사유에 기초한 법정사고보험 적용 제외

업무상 사고(재해)와 관련하여 근로자의 책임 제한을 다룬 내용은 독일 사회법전 제7권 제105조 이하에서 살펴볼 수 있다.

제105조 [사업(장) 내 다른 근로자에 대한 책임 제한]

제1항 근로자가 업무로 같은 사업(장)에서 일하는 다른 근로자에게 고의 또는 동법 제8조 제2항 1호에서 4호까지 정한 방식으로 보험사고를 일으킨 경우 근로자는 그 피해 근로자와 그 친족 및 유족에게 피해 근로자가 입은 신체적 손해를 배상할 책임이 있다. (이하 생략)

제2항 사고보험에 들지 않은 사용자가 위와 같은 피해를 입은 경우, 동조 제1항의 규정을 준용한다. (이하 생략)

141) BGH, 15.07.2008 - VI ZR 212/07, NJW 2009, 681

142) BAG, 28.04.2011 - 8 AZR 769/09, NZA-RR 2012, 290

143) OLG Koblenz, 22.05.2014 - 2 U 574/12, Juris.

1. 일반론

동법 제104조가 기업가가 고의 또는 동법 제8조 제2항 1호에서 4호까지 정한 방식으로 보험사고를 일으킨 경우 기업가의 책임을 정하고 있다. 동법 제105조는 기본적으로 동법 제104조와 같은 구조를 취하면서 그 주체를 기업가가 아닌 근로자로 정하고 있다. 즉, 사업에서 보험사고를 일으킨 사람을 기업인에서 근로자까지 포섭한 것이다.

2. 제1항의 내용

(1) 인적 적용범위

법문은 피해 근로자를 “근로자가 업무로 같은 사업(장)에서 일하는 다른 근로자에게”로 정하고 있다. “다른 근로자”라 함은, 우선 사고를 일으킨 근로자와 같은 사용자와 근로계약을 맺은 사람, 즉, “동료 근로자”로 해석된다. 그러나 입법이유서에 의하면 “다른 근로자”라 함은 같은 사용자와 근로계약을 맺은 동료 근로자뿐 아니라 같은 사업장에서 노무를 제공하는 “근로자”면 충분한 것으로 해석되고 있다. 즉, 피해를 입은 근로자와 손해를 가한 근로자가 서로 다른 사용자와 근로계약을 체결한 경우에도 동조항이 적용된다는 것이다. 다만, 다른 사용자와 근로계약을 맺고 있다 하더라도 가해 근로자의 사용자로부터 지시를 받는 경우여야 한다.¹⁴⁴⁾ 예를 들어, 파견근로자가 이에 속할 것이며 기업결합(Konzern)과 같은 상황에서 전적(轉籍)과 같은 경우가 이에 해당한다 할 것이다.

판례에 의하면 사고를 일으킨 근로자가 피보험자일 필요도 없는 것으로 나타났다. 우선 법이 피보험자라는 표현을 사용하지도 않았지만, 가해자가 피보험자 지위를 가지는지 여부에 따라 그 책임 범위가 달라지지 않기 때문이기도 하다.¹⁴⁵⁾

(2) 업무

사고보험의 목적이 산업재해로부터 발생하는 모든 책임을 담보하는 이상 업무 외에 발생하는 재해는 보험의 보호 범위 밖에 있게 된다. 즉, 업무의 개념이 명확하고 객

144) BGH, 23.03.2004 - VI ZR 160/03, NJW-RR 2004, 884

145) OLG Köln, 13.06.1973 - 2 U 183/72, Juris.

관적이어야 당해 보험의 보호 범위와 관련하여 다툼이 없게 된다. 다만, 판례는 업무 그 자체에 대한 개념을 설정하는 것보다 업무와 직접적으로 관련이 있으며, 사업에 유용한 활동을 모두 사고보험의 대상으로 보고 있다.¹⁴⁶⁾ 즉, 근로자의 활동이 객관적으로 사업 및 사업적 영역과 가깝다면 이 역시 사고보험의 보호 대상으로 보는 것이다.¹⁴⁷⁾ 가능한 한 보험의 대상이 되는 범위를 넓게 인정하는 것이다. 예를 들어 직업 교육과정에서 반드시 거쳐야 하는 시험을 보기 위해 교육 참가자가 시험 장소로 자신의 차를 가지고 이동하는 행위는 기본적으로 업무 활동으로 인정된다.¹⁴⁸⁾ 반대로 직업훈련생이 직업훈련학교에서 교육을 받던 중 동료가 쉬는 시간에 장난을 칠 목적으로 실행한 실험으로 피해를 입었다면, 이는 동료 근로자의 위험한 놀이 또는 장난으로 피해를 입은 것이므로 이를 사업(영업) 내 활동으로 볼 수 없다 판시한 바 있다.¹⁴⁹⁾ 결국 법원은 근로자의 행동이 어떠한 목적으로 이루어졌는지를 중심으로 영업 여부를 판단하는 것이다.

독일 역시 이동 중 재해(통근재해)를 부분적으로 영업 활동의 하나로 인정하고 있다. 근로자가 작업 이동 경로 내에서 이동하는 경우나 회사 차량을 통해 이동하는 경우는 통상 영업과 관련이 있다고 이해되어 이때 일어나는 사고는 보험사고로 인정된다. 즉, 장소적으로 사업장 이내 이거나 영업에 필요한 기능적 이동¹⁵⁰⁾을 모두 영업 활동의 하나로 본 것이다.¹⁵¹⁾

독일 사회법전 제7권 제105조와 관련하여서는 소위 카풀이 문제가 된다. 카풀과 관련된 사건에서 노동법원이 이해하는 “이동 중 재해”와 사회법원이 이해하고 있는 “이동 중 재해”에 대한 판단이 서로 엇갈리기 때문이다. 노동법원은 카풀을 함께 하는 근로자가 “영업 내 활동”이라 지정하는 차량 이동 경로를 벗어나 다른 경로를 이용하기로 서로 합의하였다면, 가사 그 이동 경로가 사용자가 예측한 혹은 허용한 경로가 아니라 하더라도 이를 “이동 중 재해”로서 보호해야 한다고 판시하였다.¹⁵²⁾ 카풀로 이용하고자 하는 경로가 업무 조직에 의해 형성되었다고 판단한 것이다. 반면에 사회법원은 카풀이 지정된 경로에서 이루어진다면 상관이 없지만, 지정된 경로를 이탈하여 이동하다가 사고가 발생하였다면, 이를 사고보험이 보호하는 “이동 중 재해”로 보기 어

146) OLG Celle, 12.05.2010 - 14 U 166/09, Juris.

147) BAG, 22.04.2004 - 8 AZR 159/03, NZA 2005, 163

148) OLG Celle, 12.05.2010 - 14 U 166/09, Juris.

149) BAG, 19.03.2015 - 8 AZR 67/14, NZA 2015, 1057

150) 영업직에 종사하는 근로자가 고객을 만나기 위해 약속한 장소로 이동하거나 고객의 영업소를 방문하는 행위 등을 의미한다.

151) BAG, 14.12.2000 - 8 AZR 92/00, NJW 2001, 2039

152) OLG Dresden, 23.04.2008 - 7 U 1753/07, NZV 2009, 87

럽다는 입장이다.¹⁵³⁾

(3) 보험사고

독일 사회법전 제7권 제105조는 근로자가 고의로 산업재해 또는 동법 제8조 제2항 번호 1호부터 4호에 해당하는 사고, 즉, 직업병을 일으킨 경우에만 당해 근로자가 책임을 지도록 정하였다. 즉, 산업재해와 직업병만이 그 대상인 것이다. 문제는 피해를 입은 근로자가 사망하였지만 업무와 관계 없이 동료 근로자의 의도 아래 야기된 경우이다. 비록 가해 근로자가 법에서 금지하는 행위, 즉, 동료 근로자를 고의로 해(害)하였지만, 그 결과와 업무 사이에 인과관계가 인정되지 않아 이를 산업재해가 아닌 일반 형사사건으로 판단하였다.¹⁵⁴⁾

가. 산업재해(Arbeitsunfall)

독일 사회법전 제7권 제2, 3, 8조를 종합하여 분석하면, 산업재해란 업무상 보험으로 보호받는 행위를 토대로 외부에서 일시적으로 사람의 신체에 영향을 미쳐 사람의 건강에 해를 끼치거나 사람을 사망에 이르게 하는 사고를 말한다. 산업재해로 인정받기 위해서는 우선 사고를 일으킨 행동이 보험에서 보호하는 영역에 해당하고, 이 행동으로 사고를 초래해야 한다.¹⁵⁵⁾

나. 직업병 (Berufkrankheit)

동법 제9조는 직업병에 대해 “직업상 사고에 의해 발생한 질병”이라 정의하면서, 연방정부가 제정한 직업병령(令)¹⁵⁶⁾에 기재된 질병뿐 아니라, 비록 이 목록에는 포함되어 있지 않지만 직업병으로 인정되는 질병으로 이해하고 있다.

(4) 책임 제한에 영향을 받는 근로자 및 그 유족

법문에서 “업무로 같은 사업(장)”으로 정하였으므로 이곳에서 노무를 제공하는 근로자뿐 아니라 그들의 가족과 그 유족은 가해 근로자에게 손해배상을 청구할 수 있다. 이

153) BSG, 04.11.2009 - B 12 R 7/08 R, Juris.

154) BSG, 30.01.1970 - 2 RU 175/67, Juris.

155) BSG, 27.07.1989 - 2 RU 3/89, NZA 1990, 79

156) Berufskrankheiten-Verordnung v. 1.12.1997, BGBl. I 2623

때 “같은 사업(장)”은 “물질적 그리고 비물질적 수단을 사용하여 특정한 목적을 달성하기 위해 업무를 계속하는 조직”으로 이해된다. 회사 내 하나의 부서로 이해되기 보다는 독립하여 운용이 가능한 분점 내지 지역 사무소 등을 의미한다.¹⁵⁷⁾ 그 기준이 지역적으로 단독으로 독립되어 있는지를 보는 것이 아니라 그 운용이 단독으로 가능한지 여부를 기준으로 이를 판단한다.¹⁵⁸⁾ 즉, 회사 또는 기업과 구별되는 개념으로 이들보다 작은 단위로 이해하여야 한다.

비록 같은 사용자와 근로계약을 체결하지 않다 하더라도, “동일한 사업”에서 그 사업을 위해 업무를 수행하는 것을 주로 했다면, “같은 사업(장)”이라는 조건을 충족한 것으로 해석된다. 즉, 당해 “사용자의 근로자처럼”¹⁵⁹⁾ 업무를 수행하였다면 이 조건을 충족한 것으로 이해된다는 것이다. 파견근로자나 기업결합(Konzern)을 이루는 다른 회사의 근로자 역시 이에 해당한다.

이 외에도 법에 따르면, 비록 계약관계는 없다 하더라도 “같은 사업(장)”에서 노무를 제공하였다면 이 규정이 적용된다. 예를 들어 병원에서 실습생 신분으로 장애인을 돌보는 업무를 담당하였다면, “이들이 병원이 본래 제공해야 하는 서비스를 제공하였고, 이는 실제로 병원이 원하는 일”에 해당하므로, 이들 역시 이 규정의 적용 대상이 된다고 법원은 판시¹⁶⁰⁾하였다.

(5) 배제 사유

법문에 의하면 동료 근로자가 고의 또는 동법 제8조 제2항 1호에서 4호에 해당하는 경우 동료 근로자에게 손해배상을 청구하도록 정하고 있다. 이는 주체가 기업가에서 근로자로 바뀌었을 뿐 사실상 그 구조는 동법 제104조와 같다. 이하에서는 앞에서 살펴본 동법 제104조의 내용을 기초로 고의의 의미와 동법 제8조 제2항의 내용을 추가적으로 살펴보고자 한다.

가. 고의

동 규정 역시 동법 제104조에서 살펴본 고의의 내용이 그대로 적용된다. 다만, 그 주

157) 예를 들어 맥도널드와 같은 체인점 기업의 경우 각 지점 하나 하나가 Betrieb으로 이해될 수 있다.

158) Schaub/Koch, Arbeitsrecht, 27. Aufl. 2023. B. Betrieb

159) BAG, 19.02.2009 - 8 AZR 188/08, NZA-RR 2010, 123

160) OLG Jena, 19.03.2009 - 4 W 106/09, Juris.

체가 기업가가 아닌 근로자이므로, 동법 제105조가 적용되기 위해서는 근로자가 자신의 행동이 불법적인 결과를 가져온다는 인식 내지 의도가 있어야 한다. 그러나 판례는 근로자 자신의 행위가 바람직하지 않은 결과를 가져올 수도 있다는 가능성 정도만 인식했더라도 이 규정을 적용할 수 있다고 판시하였다.¹⁶¹⁾ 즉, 미필적 고의도 인정된다는 의미이다.

사고보험과 관련된 사건의 경우 이중의 고의를 요구하고 있다. 이는 앞서 살펴본 내용과 역시 동일하다. 다만, 다음과 같은 사례가 동법 제105조에서 문제된다. 바로 가해 근로자가 안전규정에 어긋나는 행위를 의도적으로 했지만, 피해 근로자 역시 안전규정에 반하는 행위를 하여 결과적으로 인명손해가 난 경우라 하겠다. 판례는 이중적 고의를 충족하지 않았으므로, 동 규정을 적용할 수 없다고 판시한 바 있다.¹⁶²⁾

나. 동법 제8조 제2항 1호 내지 4호의 의미: 이동 중 재해

근로자가 이동 중 사고가 난 경우 역시 동법 제104조와 마찬가지로 동 조항의 적용 범위에 들어간다. 이는 이동 중에 업무와 관련하여 위험이 발생할 수 없는 것이 오히려 통상적이며, 사용자가 피보험(근로자)을 사업장 밖의 제3자와 다르게 취급할 필요가 없기 때문이다.¹⁶³⁾ 그러나 업무와 관련된 이동에 다음과 같은 예는 해당하지 않는다: 우편배달이나 배송 업무, 출장은 사실상 이 규정의 적용을 받지 않는다. 동법 제8조 제1항이 정한 보험 대상으로 간주되기 때문이다.¹⁶⁴⁾ 즉, 이동 문제가 부각되는 것이 아니라 이 자체가 업무인 것이다. 이동이 회사의 지시에 따라 일어나거나 또는 업무 절차 중 하나로 이해되는 경우(회사 운송), 회사의 요청에 의해 회사 외부로 나가는 것 역시 회사의 기능 범위 안에 있다고 평가받는다.¹⁶⁵⁾

문제가 발생하는 상황은 근로자들이 공동으로 참여하는 행사가 업무 또는 사업(장) 활동과 관계가 명백하지 않을 때이다. 예를 들어 사내 크리스마스 행사, 경조사 모임, 혹은 장례식과 같은 행사 참여 등이 그것이다. 사용자가 참석을 유도한 경우라면 혹은 회사 임원으로서 위와 같은 행사 참석이 의무적이라면 문제가 없다. 예를 들어 종업원평의회는 동료 근로자가 맞은 장례 예식에 참석해야 할 의무가 있기 때문이다. 행사가 개인 혹은 집단의 오락적 혹은 휴식을 목적으로 한다면 이를 업무와

161) BGH, 15.07.2008 - VI ZR 212/07, NJW 2009, 681

162) OLG Koblenz, 22.05.2014 - 2 U 574/12, Juris.

163) Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching BeckOK Sozialrecht, 70. Auf. 2023, SGB VII § 105, Rn. 26

164) ErfK/Rolfs, SGB VII, § 105 Rn. 27.

165) BGH, 09.03.2004 - VI ZR 439/02, NZA 2004, 1165

연관지을 수 없겠지만, 행사로 근로자들의 관심을 끌어 공동체 의식을 확보하기 위함이라면 이는 업무와 관계가 있다 할 것이다.¹⁶⁶⁾ 행사 참여가 의무적이라면 그것 역시 이미 업무의 일부분으로 이해된다.

행사가 근로자 일부에게만 공개되거나, 근로자 외의 외부인에게 공개되어 있는 경우 보통 업무 관련성이 인정되기 어렵다. 예를 들어 회사 내부의 행사이기는 하지만, 추구를 좋아하는 사람들끼리의 행사¹⁶⁷⁾이거나 회사 직원들이 스키 여행을 떠난 경우¹⁶⁸⁾는 업무로 보기 어렵고, 근로자와 그 가족이 함께 참석하는 행사의 경우 그것이 회사 내 공동체의 결속을 위한 행사가 아닌 한 업무의 연장으로 볼 수 없다¹⁶⁹⁾는 것이 판례의 태도다.

(6) 법효과

근로자가 고의로 또는 동법 제8조 제2항 1호 내지 4호(이동 중 재해)를 통해 동료 근로자에게 인적 침해를 일으킨 경우 그 손해에 대한 책임을 지도록 독일 사회법전 제7권 제105조가 정하고 있다. 이때 인적 침해에 대한 손해와 그 책임에 대해 법이 별도의 규정을 정한 바가 없으므로 일반 민법의 규정에 따를 수밖에 없다. 독일 민법 제249조¹⁷⁰⁾에 의하면 손해란 특정한 사건의 결과로 사람의 건강, 명예, 재산, 또는 생명에 입은 모든 손실로, 그것이 재산상의 권리 침해일 수도 있으며 무형의 자산일 수도 있다.¹⁷¹⁾ 이 규정의 경우 오로지 인적 침해, 즉, 생명과 신체에 대한 침해만을 배상 대상으로 정하고 있으므로 그 배상 대상은 비물질적 손해로 이해된다. 독일 민법은 이러한 경우 제253조 제2항¹⁷²⁾을 통해 비물질적 손해 역시 금전으로 보상받을 수 있도록 하였다.

독일 사회법전 제7권 제105조가 명문으로 인적 침해라 정하였지만, 배상의 범위는 앞서 살펴본 민법에서 정한 인적 침해의 내용보다 더 넓은 것으로 판례는 이해하고 있다. 인적 손해와 부대하여 발생한 손실까지 배상의 대상으로 포함하는 것이다. 예를

166) BSG, 07.12.2004 - B 2 U 47/03 R, Juris.

167) BSG, 28.06.2022 - B 2 U 8/20 R, BeckRS 2022, 28521

168) LSG Baden-Württemberg, 13.12.2011 - L 9 U 4092/10, BeckRS 2012, 66044

169) BSG, 15.11.2016 - B 2 U 12/15 R, NJW 2017, 1421

170) 독일 민법 제249조: (1) 손해배상에 책임이 있는 자는 손해배상이 책임이 발생하기 이전의 상태로 되돌릴 의무가 있다.

171) Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, § 249 Rn. 9. 2021

172) 독일 민법 제253조 제2항: 신체, 건강, 자유, 또는 성적 자기 결정권의 침해로 손해배상을 해야 하는 경우 물질적 손해에 해당하지 않은 손해에 대해 합리적인 보상을 요구할 수 있다.

들어 근로자의 부상이나 사망으로 재정적 손실이 일어나는 경우 인적 침해와 재정적 손실 사이에 인과관계가 명확하다면 이 역시 배상의 대상이 된다는 것이 판례의 입장이다.¹⁷³⁾ 재정적 손실뿐 아니라 치료비용과 치료를 위해 이동하는 비용 그리고 만약 피해자가 사망에 이른 경우 장례비용까지도 배상의 대상이 된다. 다만, 피해자가 사망하여 유가족이 고통받은 피해는 배상의 대상이 아닌 것으로 판단된다. 본 규정이 정한 내용은 개인의 신체적 손실에 대한 것이므로 가족이나 유족이 얻은 고통은 피해 근로자 개인의 손실이라 볼 수 없기 때문이다.¹⁷⁴⁾

VII. 법정사고보험의 환급제도

독일 사회법전 제7권 제104조 이하는 기업인 혹은 근로자가 고의 또는 중과실로 산업재해를 일으켜 사람을 상해에 이르게 한 경우 상해로 발생한 손해에 대해 책임을 지도록 정하고 있다. 다만, 고의 또는 중과실 여부가 명확하지 않은 경우 이를 대부분 소송을 통해서 가리게 된다. 법정사회보험기관이 우선 피해자를 구제하고 훗날 소송을 통해 가해자의 고의 또는 중과실이 입증되면 당해 기관¹⁷⁵⁾이 이들에게 그 비용을 환급하고 있다. 이를 규율하는 내용이 동법 제110조에 규정되어 있으므로 이하에 서는 그 내용을 살펴본다.

제110조 [법정사고보험기관에 대한 책임]

제1항 제104조 내지 제106조가 정한 바에 따라 법정사고보험의 적용을 받는 사람들¹⁷⁶⁾이 고의 또는 중과실로 보험사고를 일으킨 경우 이들은 보험사고로 인해 발생한 비용에 대해 법정사고보험기관에 책임을 진다. 다만, 이 경우 민사상 손해배상책임의 범위 내에서만 그 책임을 진다. (이하 생략)

제1a항 제104조에서 정한 기업가가 불법노동방지법¹⁷⁷⁾ 제1조에서 금지하는 미신고 업무를 수행하면서 사회법전 제7권 제6장에서 정한 사고보험기여금을 납부하지 않거나, 정확한 금액으로 납부하지 않거나, 제때에 납부하지 않은 경우 보험사고로 인해 발생한 비용을 사고보험기관에 배상하여야 한다.(이하 생략)

제2항 사고보험기관은 합리적인 재량에 기초하여 징수대상자가 경제적으로 납부를 하기 어려운 상황일 경우 보상액의 전부 또는 일부를 포기할 수 있다.

173) BAG, 10.10.2002 - 8 AZR 103/02, NZA 2003, 436

174) BGH, 06.02.2007 - VI ZR 55/06, NJW-RR 2007, 1395

175) 이때 당해 기관에서 Bundesagentur für Arbeit는 제외된다. 이 기관은 실업급여를 담당하는 기관이기 때문이다.

176) 정확하게는 동법 제104조가 정한 기업가, 동법 제105조가 정한 근로자를 의미한다.

177) 독일에서 말하는 불법노동이란, 노무를 제공하는 사람이 신고를 하지 않아 세금, 사회보장 또는 상법에서 정한 특정 의무를 해태하는 경우를 말한다. 불법노동방지법 제1조에서 이들 역시 법정사고보험으로부터 보호를 받는다고 정하였지만, 이들이 근로계약의 형태로 일하는 경우와 도급 내지 위임계약의 형태로 노무를 제공하는 경우는 서로 달리 보호된다. 전자의 경우에는 법정사고보험이 일반적인

1. 책임(Verschulden)의 내용

법문에서 정한 고의나 중과실의 개념은 민사법의 내용과 동일하다.¹⁷⁸⁾ 다만, 책임의 범위는 민사법에서 정한 손해배상의 내용보다 엄격하게 인정되며, 중대한 과실에 기초한 손해배상의 경우 역시 독일 민법 제254조¹⁷⁹⁾가 적용된다. 즉, 피해자에게 손해의 과실이 있는 경우 이를 고려하여(상계하여) 손해배상(액수)이 결정된다.

중대한 과실로 인정되기 위해서는 사고예방규정을 단순히 위반하였다는 것만으로는 부족하고 누가 봐도 명백하게 지켜졌어야 할 규정(객관적인 상황)을 비정상적으로 높은 수준(주관적인 상황)에서 위반했어야 한다. 예를 들어 치명적인 위험이 있음에도 불구하고 사용자나 피해자 모두 부적절한 안전조치만을 했다거나¹⁸⁰⁾, 안전지침을 명확하게 지정하였음에도 불구하고 당사자가 이를 완전히 무시한 경우¹⁸¹⁾ 등이 그 대표적인 예이다.

2. 환급(Erstattung)의 범위

사고보험기관이 지급한 보상금을 환급하려는 경우 환급액에 대한 두 가지 제한이 있다. 우선 사고보험기관이 지급한 보상액이 본래 가해자가 책임졌어야 할 민사책임보다 많았던 경우 피보험자가 환급해야 할 보상액은 민사법상 배상금에 한정된다. 민사법상의 책임을 산정할 때, 피보험자, 즉, 피해자의 과실을 함께 산정하여야 한다. 다음으로 법정사고보험기관이 실제로 지급한 보상금을 넘어 환급해서는 안된다는 점이다. 이 두 기준을 기준으로 각각의 환급액을 산정하되 이 중 가장 낮은 액수를 환급하게 된다.¹⁸²⁾

로 적용되나, 후자의 경우에는 자영업자로 취급되어 스스로 보험에 가입한 사람만이 보호 대상이 된다. 독일연방노동사회부의 발표에 의하면, 보통 요식업이나 건설업에서 위와 같은 불법노동이 발생하며, 특히, 청소업무와 관련하여 현장에서 아무런 서류 작업 없이 현금으로 대가를 지급하는 경우가 많았음을 지적하였다. 이에 대해 자세히는,

<https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Interviews/2022/2022-01-14-augsburger-allgemeine.html> 참조 (최종 검색일 2024. 2. 27)

178) Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch 20. Auf. § 61. Arbeitsunfall Rn. 81, 2023

179) 독일 민법 제254조

① 손해 발생의 원인에 피해자의 과실이 기여하는 경우 손해배상의 범위는 그 기여도에 의해 산정된다. (이하 생략)

180) BGH, 18.02.2014 - VI ZR 51/13, NZS 2014, 470

181) BGH, 30.01.2001 - VI ZR 49/00, NJW 2001, 2092

182) Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch 20. Auf. § 61. Arbeitsunfall Rn. 82, 2023

3. 환급의 배제

사회보험기관은 가해자¹⁸³⁾의 경제적 상황을 고려하여 환급을 포기할 수 있다. 당해 기관은 재량권의 범위 안에서 가해자의 경제적 상황, 가해자의 고의 내지 중과실 정도, 피해자의 과실 정도, 다른 보험과의 관계 등을 참작하여 환급 여부를 결정한다.

4. 소멸시효

독일 사회법전 제7권 제113조에 따르면, 동법 제110조가 정한 환급청구권 역시 민법상의 소멸시효(3년)가 적용되며, 그 기산점은 사고보험기관에게 연금 내지 보상금 지불이 법률적으로 확정된 때 또는 판결 등이 확정된 날이 된다.

VIII. 재정¹⁸⁴⁾

법정사고보험의 재정은 기업(인)¹⁸⁵⁾이 납부하는 보험료를 기초로 하며, 재정 규모는 사고예방조치비용, 직장 내 사고 및 직업병에 대한 보상비용 그리고 기관운영비용을 산정하여 책정된다. 특히, 법정사고보험기관은 수익을 목적으로 운용되는 것이 아니므로 그 재정은 전년도 재정 사용 내역을 기초로 예상 지출을 산정한다.

어린이, 초·중·고등학생, 대학 이상의 고등교육생 그리고 자원봉사자에 대한 재정은 공적 기관(die öffentliche Hand)이 담당한다.

(1) 보험료 납입 의무자¹⁸⁶⁾

2022년 기준 약 376만의 기업(인)이 보험료를 납부하였으며 2021년 대비 1.1% (41,000명)가 감소한 것으로 나타났다. 이 중 315만개 기업(인)이 법정사고보험에 소속되어 있으며, 공적 기관(die öffentliche Hand)에 해당하는 납부인은 약 61만으로 추산되었다. 여기에는 아동보육시설이 144,000개를 포함하고 있다. 공적기관을 제외한 법정사고보험기관이 수령한 보험료는 약 120억 유로로 나타났다.

183) 독일 사회법 제7권 제104조의 경우 기업가, 동법 제105조의 경우 동료 근로자를 말한다.

184) <https://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/versicherte-unternehmen/index.jsp> 참조 (최종 검색일 2024. 2. 27)

185) 근로계약에 기초한 사용자뿐 아니라 법정의무가입 사용자 및 자발적 가입인 모두를 포함한다.

186) <https://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/versicherte-unternehmen/betriebsgroesse/index.jsp> 참조 (최종 검색일 2024. 2. 27)

10인 미만 기업(인)이 대략 274만명으로 추산되었으며, 10인 이상 50인 미만이 대략 31만으로, 50인 이상 250인 미만이 대략 6만 9천명으로, 250인 이상 500인 미만이 대략 8,900명이, 500인 이상 기업(인)이 대략 6,900명으로 집계되었다.

공적기관의 경우 10인 미만이 9,900명으로, 10인 이상 50인 미만이 대략 7,300명으로, 50인 이상 250인 미만이 대략 74,000명으로, 250인 이상 500인 미만이 대략 10,000명이, 500인 이상 기업(인)이 대략 8,700명으로 집계되었다.

(2) 사용 내역¹⁸⁷⁾

가. 직장 내 사고 및 직업병에 대한 보상비용

2022년 기준 법정사고기관이 직장 내 사고 및 직업병에 대한 보상으로 지출한 비용은 대략 109억 유로로 나타났으며, 이 중 구체적으로는 의료적 치료 및 재활에 대략 49억 유로가 사용되었으며, 연금 내지 보상금으로 지출한 내역이 약 60억 유로로 나타났다.

2022년 기준 공적 기관이 지출한 비용은 대략 5억 7,500만 유로로, 구체적으로는 치료 및 재활 비용이 약 4억 3,500만 유로 그리고 연금 내지 보상금으로 지출한 내역이 1억 4천만 유로로 나타났다.

지난해 지출 비용을 기초로 다음 해 지출 예상액을 산정하고 있다.

나. 사고 예방 비용

독일 사회보험법 제7조 제1조 및 제14조 제1항은 법정사고보험의 의무 중 하나로, 적절한 모든 수단을 통해 근로자의 안전 및 보건을 확보하여 직업병 및 작업으로 인해 발생할 수 있는 (건강)위험을 예방하는 것으로 정하였다.

"적절한 모든 수단"이라 법이 표현하였으므로, 법정사고보험기관은 넓은 범위에서 예

187) <https://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/entschaedigung/index.jsp> 참조 (최종 검색일 2024. 2. 27)

방 조치를 하고 있다. 이에 대한 구체적 내용은 아래와 같다¹⁸⁸⁾:

- 인센티브 시스템 도입
- 상담 (요청 시)
- 사업장 의사 및 안전 기술 지원
- 조사(검사)
- 예방 조치 연구, 개발 및 모델 프로젝트
- 예방 캠페인
- 검토 및 인증
- 자격 취득
- 모니터링 및 사건 관련 상담

위와 같은 활동을 하는데 독일의 법정사고보험기관과 공적 기관은 대략 13억 유로를 사용한 것으로 나타났다.

제4절 영국

I. 영국 산재보험제도의 기본 구조

1. 역사적 전개와 법체계

영국의 사회보험은 사회적 위험의 유형에 따라 사회보험 제도를 개별화하고 있는 우리나라와 달리, 사회적 위험의 유형과 관계없이 소득보장과 관련된 모든 사회보험을 단일 제도인 국민보험을 통해 지급하고 있다. 우리나라에서는 사회보장제도라고 하면 사회보험, 공공부조, 사회서비스 3대 체계의 통합을 의미한다(사회보장기본법 제3조 참조). 그리고 사회보험에 속하는 대표적인 것들로 국민건강보험, 국민연금, 고용보험, 산업재해보상보험 이 네 가지를 언급한다. 그러나 영국의 경우 사회보험이 사회적 위험별로 분리되어 있지 않고 국민보험National Insurance이라는 단일한 사회보험으로 통합되어 있고 국민보험에서 국가연금(노령연금)을 비롯한

188) 현재 DGUV가 담당하고 있는 여러 예방 조치들을 설명한 것이다. 이에 대해 자세히는, https://www.dguv.de/de/praevention/praev_lohnt_sich/grundlagen_praev/praeventionsleistungen/index.jsp (최종 검색일 2024. 2. 27)

다양한 급여 기타 수당을 지급하고 있다.¹⁸⁹⁾¹⁹⁰⁾

영국의 국민보험은 1911년 국민보험법National Insurance Act 1911을 통해 처음으로 도입되었다. 이 법은 질병과 실업에 대비하기 위한 기여 방식의 보험contributory system of insurance, 즉 의무적 기여에 기초한 건강보험과 실업보험으로 구성되었는데, 점차 퇴직연금 등 그 밖의 급여들도 포함되어 가는 형태로 진화되어 왔다. 1946년 국민보험법National Insurance Act 1946에서는 하나의 기여금(보험료)¹⁹¹⁾을 통해 모든 국민보험 급여들을 수급할 수 있도록 하는 ‘통일된 정액기여-정액급여 방식’의 사회보험을 수립하고, 이를 통해 보편적 국민보험을 실시하였다. 이에 따라 종래 급여의 징수와 지급이 독자적으로 운영되어왔던 산재보험은 1946년 국민보험(산업재해)법National Insurance (Industrial Injuries) Act 1946에 따라 국민보험 기여금과 동시에 징수되어 운영되게 되었다.¹⁹²⁾

이처럼 산재보험의 징수는 국민보험에 통합되었지만, 재원이 되는 기금은 별도로 운영되는 방식을 분권적 통합decentralised unification 방식이라고 하는데, 이는 산재보험을 국민보험으로 완전하게 편입시키기 위한 일시적인 단계에서 이루어진 것이었다.

이후 1965년 국민보험(산업재해)법National Insurance (Industrial Injuries) Act 1965을 통하여 급여의 통합화가 이루어졌으며, 1967년 산업재해(구 사건)법Industrial Injuries and Diseases (Old Cases) Act 1967을 거쳐 1973년 사회보장법Social Security Act 1973으로 국민보험과 산재보험의 기금, 급여, 징수 등이 단일화된 후 현재까지 유지되고 있다.

사회복지제도의 출발은 산업재해 보상제도라고 할 수 있을 만큼 복지국가에서 산재보험제도는 가장 처음으로 발달한 제도인 경우가 많다. 영국 역시 1911년 국민보험법 도입 이전에 이미 1897년 노동자보상법이 제정되어 있었으며, 국민보험을 통한 보상

189) 다만 국민에 대한 의료보장도 우리나라와 달리 사회보험을 통해 제공되는 것이 아니라 국민보건서비스(National Health Service: NHS)라고 하는 무상의료체계를 통해 제공되고 있는 큰 차이점이 있다. 노호창(2018), 영국의 실업부조제도, 국제노동브리프 2018. 5., 한국노동연구원, p. 9.

190) 김근주, 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학(제27권 제2집, 통권 제54집), 2016, p. 46.

191) Contribution은 국민보험 가입자가 부담하여야 하는 금액으로, 사회보험의 보험료를 의미한다. 다만 영국의 국민보험상 급여가 기여 방식과 비기여 방식의 급여로 구분되어 있으며, 비기여방식의 경우 그 재원이 사실상 조세로 운영된다는 점에서 영국 국민보험의 Contribution은 통상적으로 보험료로 번역하지 않고 기여금으로 번역하는 것이 더욱 적절하다. 김근주, 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학(제27권 제2집, 통권 제54집), 2016, p. 46.

192) 김근주, 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학(제27권 제2집, 통권 제54집), 2016, pp. 45-46.

을 규정한 1946년 국민보험(산업재해)법 제정 이래, 산재보험에 대한 큰 틀은 현재까지 유지되고 있다. 그러므로 영국에서 산업재해보상보험법 또는 산재보험제도라고 하면, 국민보험 시스템에 편입되어 지급되는 비기여 급여인 산업재해 보상제도 Industrial Injuries scheme를 의미한다.

영국의 산재보험제도는 근로 중 사고나 특정 직업과 관련하여 발병 위험이 있다고 알려진 70여 개의 질병으로 인해 발생한 장애에 대해 보상하는 비기여 급여로서, 산업재해 장애급여, 상병급여, 지속간호 급여, 중증장애 급여, 소득손실 급여, 은퇴급여, 산재사망 급여, 비고용성 보조금 등이 있다.¹⁹³⁾ 이 중 장애급여가 산재보험제도의 핵심적 급여로서, 이들은 (현재 가장 중요한 법률이라고 할 수 있는) 1992년 사회보장 기여금·급여법 Social Security Contributions and Benefits Act 1992 제5장Part V에 규정되어 있다.¹⁹⁴⁾ 1992년 법 제5장에서는 산업재해 급여의 일반적 사항(제94조 내지 제101조), 장애급여(제103조 내지 제105조), 기타 급여(제106조) 등을 규정하고 있는데, 이들은 주로 산업재해에 관한 급여에 관한 것으로, 가입 범위와 자격에 관한 사항에 관해서는 국민보험의 일반적 규정에 따르고 있다.

2. 산재보상제도의 기여금 납부 의무 부담자와 수혜자

영국의 국민보험에서 제공하는 급부와 기여금(보험료)에 관한 기본 골격은 1992년 법에 규정하고 있는 바, 법상 요건을 충족하는 소득활동을 하고 있는 취업자는 모두 기여금을 납부해야 한다. 우리는 국민건강보험공단, 국민연금공단, 근로복지공단과 같이 독립된 보험자insurer가 사회보험료를 징수 및 관리하지만, 영국에서는 국세청 Her Majesty's Revenue and Customs: HMRC이 조세와 유사한 방식으로 국민보험 기여금을 징수하고 있다.

현재 영국의 사회보장과 관련된 기관은 크게 세 개로 HMRC, 노동연금부, 그리고 지방자치단체이다. 이 가운데 HMRC는 세금 및 사회보험료 징수와 아동급여, 아동조세감면, 근로조세감면 등의 급여 관리 업무를 담당하고, 노동연금부는 노령연금, 구직급여 등의 관리, 지방자치단체는 주거급여, 지방세 감면 등의 업무를 담당한다. 이처럼 조세와 사회보험료 징수 주체를 단일화시킨 것은, 조세와 사회보험을

193) <https://www.gov.uk/industrial-injuries-disablement-benefit/eligibility>. (최종 검색일 2024. 2. 27)

194) 기존 중핵적 급여였던 Incapacity benefit는 1992년 법 30A로 자리를 옮겼다. 즉 산재보상급여로서의 성격보다 고용과 관련된 일반적 급여로서의 성격이 강하게 부여되었다.

중심으로 한 사회보장은 그 목적에 있어서 차이는 있지만, 부과 기준 및 대상에 있어서 동일성을 갖기 때문에 효율적인 징수 체계를 위해서는 양자를 통합하는 것이 적절하다는 판단에 따른 것이었다.

국민보험 기여금은 종별Contribution Classes로 산정되고 부과된다. 영국의 국민보험에서 제공하는 급부와 기여금(보험료)에 관한 기본 골격은 1992년 사회보장기여금·급여법에 규정되어 있으며 이 체계는 현재까지 거의 유지되고 있다. 기여금의 종별은 크게 가입대상자가 ‘고용소득자’인가(1종과 1A종) 아니면 자영업자인가(2종과 4종)에 따라 달라진다.¹⁹⁵⁾ 고용소득자employed earner인 경우 사업주와 연대하여 소득earnings에 기초해 부담하는 기여금(1종)과 사업주가 고용소득자에게 제공하는 현물급여benefits-in-kind에 대하여 부과하는 기여금(1A종)으로 구별된다. 그리고 고용소득자의 사업주는 국민보험 및 원천과세 서비스National Insurance and PAYE Service: NPS 시스템에 의하여 사업주 기여금(1B종)을 부담하여야 한다. 이에 반하여 사업소득자/자영업자인 경우에는 일부는 고정적인 주별 또는 월별 부담액을 기준으로(2종) 다른 일부는 순이익의 일정 비율을 기준으로(4종) 계산된 보험료를 부담한다.¹⁹⁶⁾ 1종 기여금은 노령연금 수급연령 미만의 고용소득자로서 주간 소득이 법정 기준치 이상인 경우 고용소득자가 납부해야 한다.

1992년 사회보장관리법Social Security Administration Act 1992¹⁹⁷⁾ 및 기타 관련 법령에서는 고용소득자의 기여금을 일차기여금primary contribution이라 하고 사업주의 기여금을 이차기여금secondary contribution이라고 규정하고 있는데, 흔히 일차 기여금을 근로자기여금employee's contribution, 이차기여금을 사업주 기여금employer's contribution이라고 부르기도 한다. 국민보험 기여금의 징수 과정은 우리와 거의 유사하다. 일차기여금은 사업주가 지급하는 총 임금에서 공제되며(일괄 공제/원천징수), 사업주는 일차기여금에 자신의 부담분(이차기여금)을 추가하여 국세청(HMRC, 영국에서 세금뿐 아닌 사회보험료 등 사회보장기여금 등의 징수도 관할함)에 납부한다. 사업주가 국민보험 기여금을 납부한 후 그 사실(임금 등에서

195) 고용소득자(employed earner)는 노동법 개념인, 전형적 임금근로자(employee)와 고용 또는 고용과 유사한 형태로 자신의 노동력을 이용하여 소득활동을 하는 노무제공자(worker)의 일부를 포함한 사회보장법 혹은 세법상 개념이다.

196) 김근주, 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학 제27권 제2집(통권 제54집), 2016. 5., p. 53.

197) 우리의 사회보장기본법처럼 사회보험의 근간을 잡아주는 기본적 법률인 1992년 사회보장기여금 및 급부에 관한 법률(Social Security Contributions and Benefits Act 1992)에서 정하는 사회보장의 집행 등에 관한 사항을 규정하는 법률이다. Id.

기여금이 공제된 내역)을 보여주는 임금명세서를 고용소득자에게 교부해야 한다.

산재보상제도 수혜자는 ‘고용소득자(employed earner)’로 한정된다. ‘고용 또는 고용과 유사한 형태로 소득을 얻는 자’를 의미하며, 자영업자는 여기에 포함되지 않는다. The Social Security (Employed Earners' Employments for Industrial Injuries Purposes) Regulations 1975 등의 관련 법령은 원칙적 고용소득자로 보기 어렵지만 산재보상의 목적상 예외적으로 고용소득자로 법률상 간주하는 인적 집단을 규정한다.

- 임금을 목적으로 고용된 것이 아닌 도제/견습생
- 소방관/응급구조사
- 광산/채석장 감독자(Inspector) 및 안내자
- 청원경찰(special constables)
- 선원(mariner)
- 사무실 청소원(office cleaner)

산재보상의 적용대상은 국민보험의 가입대상(피보험자)인지가 중요한데 다음의 세 요건을 갖춰야 한다.

- ① 영국에 거주하는 16세 이상이고 국가연금(노령연금) 수급연령 미만의 시민일 것
- ② 소득활동을 하고 있을 것(기여금 납부를 위해)
- ③ 소득활동(취업)의 형태에 따라 일정 액수 이상의 소득을 올릴 것

대부분의 국가에서 산재보험료는 산재발생 위험에 기초하여 업종별로 차이가 있고 경험률을 적용하여 동일한 업종이라도 재해율에 따라 보험료가 달라진다. 그러나 영국은 사업주가 부담하는 보험료에 산재보험뿐 아니라 질병지불금, 국가연금, 건강보험 등이 모두 포함되기 때문에 업종별 보험료율을 다르게 설정하지 않는다. 즉 모든 사업장이 동일한 산재보험료율을 적용받는 셈이다.

3. 급여 지급 요건

산재보상급여는 그의 직업활동employment으로부터 기인하거나 그 수행 중에 발생한 재해를 입은 고용소득자에게 지급되어야 한다.¹⁹⁸⁾ 이러한 정의는 우리의 제도와 유

198) Social Security Contributions and Benefits Act 1992, sec. 94 (1) Industrial injuries

사하다.

산재와 관련해 지급되는 급여는 4가지: (1) 장애급여Industrial Injuries Disablement Benefits; (2) 상시간호수당Constant Attendance Allowance; (3) 예외적 중증장애수당exceptionally Severe Disablement Allowance; (4) 소득손실수당이 있는데 이것은 1990년 10월 1일 이전에 발생한 산재에 대해서만 지급되고 이후 지급 중지되었다. 우리와 비교해 가장 특징적인 점은 장애급여가 (대부분의 영국 복지급여가 그러하듯) 소득비례가 아닌 장애 정도에 따른 정액으로 지급된다는 것이다.

주된 급여인 장애급여의 액수는 장애의 등급에 비례한다. 노동연금부Department for Work and Pension에서 산업재해로 승인되고 난 후 재해를 입은 고용소득자는 의학적 검진을 받는데 여기서 재해와 신체장애의 관련성 및 장애 정도를 평가받는다. 장애의 정도는 백분율로 표기되는데 장애가 여러 개라면 각각의 비율을 모두 더한다. 의학적 검진에 따라 최소 종합적으로 장애율이 14%로는 평가되어야 20%의 급여 장애율을 인정받을 수 있고 규정된 정액 급여를 매주 지급받을 수 있다. 한편 평가 장애율은 이론적으로 100%가 넘을 수도 있지만 최대 100%까지만 인정되고 그에 따른 급여장애율 역시 100%가 상한이 된다. 이를테면 시력이나 청력의 완전 손실, 양쪽 다리의 절단, 매우 심한 얼굴의 외모장애, 석면 관련 폐암 등은 장애 100%로 인정된다. 그에 비해 엄지손가락 손실은 30%, 검지손가락 손실은 14%로 인정된다.

<산업재해 장애평가와 장애급여>

평가 장애율	급여 장애율	주급(£)
14 ~ 24%	20%	41.52
25 ~ 34%	30%	62.28
35 ~ 44%	40%	83.04
45 ~ 54%	50%	103.80
55 ~ 64%	60%	124.56
65 ~ 74%	70%	145.32

benefit shall be payable where an employed earner suffers personal injury caused [...] by accident arising out of and in the course of his employment, being employed earner's employment.

75 ~ 84%	80%	166.08
85 ~ 94%	90%	186.84
95 ~ 100%	100%	207.60

<상시간호수당>

등급	주급(£)
예외 등급(exceptional rate)	166.20
중간 등급(intermediate rate)	124.65
일반 등급(normal maximum rate)	83.10
파트타임 등급(part-time rate)	41.55

II. 업무상 재해의 인정 기준¹⁹⁹⁾

1. 업무상 사고

사고에 의한 신체적 상해의 경우 업무상 재해로 인정되기 위해서는 근로자에 대해 ① 인신상해(a personal injury)의 발생 ② 인신상해와 사고(특정 사건 또는 일련의 사건)의 기인성(caused by an accident), ③ 사고의 업무 기인성 또는 업무 수행성(arising out of and in the course of employment)이 있어야 한다. 즉, 산재보험 급여의 신청자는 사고와 상해 사이의 인과관계를 증명해야 한다. 이때 사고가 인신상해의 유일한 원인일 필요는 없으나, 유력한 원인이어야 하는 것으로 여겨진다. 또한 업무 기인성과 업무 수행성 요건에 충족해야 한다.

(1) 업무 수행성

업무 수행성은 일반적으로 시간, 장소, 근로활동 이라는 3가지 기준으로 판단된다. 근로자가 근로장소에서 근로시간 중에 고용계약상의 본래 업무를 하고 있는 것을 업무 수행성이라 한다. 사고는 업무의 정상적인 장소에서 업무의 정상적인 시간에 발생하

199) 労働政策研究・研修機構 (JILPT), 労災補償保険制度の比較法的研究 ―ドイツ・フランス・アメリカ・イギリス法の現状からみた日本法の位置と課題, 労働政策研究報告書 No.205, 2020, 130-133面; Department for Work & Pensions, Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance 등을 참조하고 관련 현행 법령을 중심으로 기술.

면 업무수행성을 추정받게 되지만, 근로자가 재해 당시의 하고 있던 행위에 따라 그 추정이 깨지기도 한다. 예를 들어 근로자가 업무와 관련 없는 이유로 업무를 중단하거나 장소적으로 벗어나 있는 경우 등이다.

다만 근로자가 실제 업무 과정에서 합리적으로 부수한다는 것이 인정되는 활동을 하는 경우에도 업무 수행성은 인정된다. 이때의 판단기준은 근로자가 재해 발생 당시에 사용자의 지휘명령, 감독, 관리 하에 있었는지 여부에 따라 판단하는 ‘지휘명령테스트’와 근로자가 사고 당시 하고 있던 행위가 일반적인 행위와 구별되는 지 여부를 판단하는 ‘공용영역 테스트’가 있다.

(2) 업무 기인성

업무 기인성은 일반적으로 업무와 사고 사이의 인과관계를 말한다. 업무 기인성이 존재한다고 하기 위해서는 사고가 업무의 시간적, 장소적 범위 내에 발생했다는 것으로는 부족하고 인과적 관련이 있어야 한다. 대판례에 의하면, 조건관계(*causa sine qua non*)를 가정하고 업무상 사고의 근본적 원인(*a proximate cause*), 제1원인(*causa causans*), 유력원인(*an effective cause*) 등이 존재한다. 이때 해당 사고와 업무의 상황 등의 사실에 따라 적당한 기준을 채용하여 판단한다.

업무상 사고는 1992년 사회보장기여급여법(*Social Security Contributions and Benefits Act 1992*) 제94조 제3항에서 근로자의 업무 수행 과정에서 발생한 사고로서 “반대증거가 없는 한” 당해 업무에 기인한 것으로 간주한다. 다만 동법에서는 제98조 이하에서 업무상 사고로 간주하기 어려운 경우를 나열하면서 업무 관련성 판단 기준을 제시한다.

가. 규정의 위반과 긴급상황에서의 사고

“제98조 규정 등을 위반한 소득자”와 같이 사업주의 허가가 없는 일을 하거나 업무 규칙상 허용되지 않는 행위를 하는 경우, 해당 업무수행의 결과 근로자의 행위가 사업주의 사업 목적을 위해 수행되고 근로자의 업무 범위 내에 있다면 업무상 발생한 것으로 간주할 수 있다.²⁰⁰⁾

200) Department for Work & Pensions, *Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance* - 4. Industrial accidents, 2023.11.16.

나. 사업주의 교통수단 이용 중 발생한 사고

“제99조 사업주의 교통수단으로 이동하는 소득자”는 소위 통근재해를 일컫는다. 일반적으로 ‘공용영역(퍼블릭 존) 테스트’에 의하면 일반인의 이동과 크게 다르지 않고, ‘지휘명령테스트’상 사업주의 지배하에 있다고 볼 수 있다고 생각할 수 없다는 이유 등으로 업무 수행성을 인정하지 않는다. 그러나 (1) 사용자가 교통기관의 운행에 관여하고 있는 경우, (2) 제99조 고용소득자가 사업주의 교통수단으로 이동하는 경우에는 사업주의 고용에 기인하는 것으로 보고 업무수행성을 인정한다.

다. 긴급상황에서의 사고

“제100조 긴급상황에서 발생하는 사고”에서는 긴급 사태에 대응하는 경우의 사고에 대해서도 일정 요건이 충족되는 경우에는 업무 수행성과 업무 기인성을 긍정한다.

라. 타인의 과실에 의한 사고

“제101조 타인 과실 등으로 인한 사고”에서는 1961년 12월 19일 이후 타인의 폭력, 비행 등에 의해 발생한 사고에 대해서도 업무 기인성을 긍정하고 있다. 예를 들어 직장 동료의 ‘스카이라킹’으로(타인의 과실) 업무 수행 중 해당 근로자에게 자신의 잘못이 아닌 사고가 발생하면 이에 대한 보상을 받을 수 있다.²⁰¹⁾

Social Security Contributions and Benefits Act 1992 Part V Benefit for Industrial Injuries	1992년 사회보장기여급여법 제5편 산업재해급여
§94 Right to industrial injuries benefit. (1) Industrial injuries benefit shall be payable where an employed earner suffers personal injury caused F1... by accident arising out of and in the course of his employment, being employed earner's employment. (3) For the purposes of industrial injuries benefit an accident arising in the course of an employed	§94 산업재해급여의 권리 (1) 산업재해급여는 취업자의 고용으로부터 그리고 고용 중 발생한 사고로 인해 신체 상해를 입은 경우 지급된다. (3) 산업재해급여의 목적에 따라 취업자의 고용 중 발생한 사고는 반대 증거가 없는 한 해당 고용으로 인해 발생한 것으로 간

201) Department for Work & Pensions, Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance - 4. Industrial accidents, 2023.11.16.

earner's employment shall be taken, in the absence of evidence to the contrary, also to have arisen out of that employment. §98 Earner acting in breach of regulations, etc. An accident shall be taken to arise out of and in the course of an employed earner's employment, notwithstanding that he is at the time of the accident acting in contravention of any statutory or other regulations applicable to his employment, or of any orders given by or on behalf of his employer, or that he is acting without instructions from his employer, if— (a) the accident would have been taken so to have arisen had the act not been done in contravention of any such regulations or orders, or without such instructions, as the case may be; and (b) the act is done for the purposes of and in connection with the employer's trade or business. §99 Earner travelling in employer's transport. (1) An accident happening while an employed earner is, with the express or implied permission of his employer, travelling as a passenger by any vehicle to or from his place of work shall, notwithstanding that he is under no obligation to his employer to travel by that vehicle, be taken to arise out of and in the course of his employment if— (a) the accident would have been taken so to have arisen had he been under such an obligation; and (b) at the time of the accident, the vehicle— (i) is being operated by or on behalf of his employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangements made with his employer; and (ii) is not being operated in the	주된다. §98 규정 등을 위반한 소득자 소득자가 사고 당시 자신의 고용에 적용되는 법령 또는 기타 규정을 위반했거나 감독자의 명령을 위반한 경우, 다음과 같이 사업주를 대신하여 또는 사업무의 지시 없이 행동하는 경우에는((a), (b)) 당해 사고는 소득자의 고용으로 인해 발생한 것으로 본다. (a) 해당 행위가 규정이나 명령을 위반하거나 지시없이 발생하지 않았다면 사고가 발생한 것으로 본다. (b) 해당 행위가 사업주의 거래나 사업의 목적 등과 관련하여 이루어진 것이다. §99 사업주의 교통수단으로 이동하는 소득자 (1) 고용소득자가 사업주의 명시적 또는 묵시적 허가를 받아 승객으로서 직장에 출퇴근 차량으로 이동하는 동안 발생한 사고는 사업주에게 이동해야 하는 의무가 없음에도 불구하고 발생하게 된다. 이때 해당 차량으로 인해 다음과 같은 경우가 발생하면 고용 중인 것으로 본다. (a) 어떠한(특정한) 의무가 존재하는 가운데 사고가 발생한 경우 (b) 사고 당시의 차량이 (i) 차량이 그의 사업주 또는 사업주와 체결한 약정에 따라 차량을 제공받은 타인 또는 그를 대신하여 운행되고 있는 경우 (ii) 차량이 대중교통 서비스의 일반적인 상
--	--

ordinary course of a public transport service. (2)In this section references to a vehicle include a ship, vessel, hovercraft or aircraft. §100 Accidents happening while meeting emergency. An accident happening to an employed earner in or about any premises at which he is for the time being employed for the purposes of his employer's trade or business shall be taken to arise out of and in the course of his employment if it happens while he is taking steps, on an actual or supposed emergency at those premises, to rescue, succour or protect persons who are, or are thought to be or possibly to be, injured or imperilled, or to avert or minimise serious damage to property. §101Accident caused by another's misconduct etc. An accident happening after 19th December 1961 shall be treated for the purposes of industrial injuries benefit, where it would not apart from this section be so treated, as arising out of an employed earner's employment if— (a)the accident arises in the course of the employment; and (b)the accident either is caused— (i)by another person's misconduct, skylarking or negligence, or (ii)by steps taken in consequence of any such misconduct, skylarking or negligence, or (iii)by the behaviour or presence of an animal (including a bird, fish or insect),or is caused by or consists in the employed earner being struck by any object or by lightning; and (c)the employed earner did not directly or indirectly induce or contribute to the happening of the accident by his conduct outside the employment or	황에서 운행되지 않은 경우 (2)이 조항에서 차량에는 선박, 대형선박, 호버크래프트, 항공기를 포함한다. §100 긴급 상황에서 발생하는 사고 고용소득자에게 사업주의 거래나 사업을 목적으로 고용된 장소 또는 그 주변에서 발생한 사고는 고용 중 발생한 것으로 본다. 해당 장소에서 실제 또는 가정된 비상 상황에 대한 조치를 취하는 동안 발생하는 경우, 부상당하거나 위험에 처하거나 위험할 것으로 생각되는 사람을 구출, 구호, 보호하거나 심각한 재산적 피해를 최소화하기 위한 경우가 그러하다. §101 타인의 과실 등으로 인한 사고 1961년 12월 19일 이후에 발생한 사고는 산업재해급여의 목적으로 처리되어야 한다. 다음과 같은 경우에는 고용소득자의 고용으로 인해 발생한 것으로 본다. (a) 사고가 고용 중에 발생한 경우 (b) 사고가 다음 중 하나에 의해 발생한 경우 (i) 타인의 위법 행위, 스카이라킹(skylarking, 헛소문, 음해) 또는 과실 (ii) 위법 행위, 스카이라킹(skylarking, 헛소문, 음해) 또는 과실로 인한 조치 (iii) 동물(새, 물고기 또는 곤충)의 행동 또는 존재로 인해 발생하거나 취업자가 물체 또는 벽락에 맞아 발생한 경우 (c) 고용소득자가 고용 외의 행위나 고용에 부수되지 않는 행위로서 사고 발생을 직간접적으로 유도하거나 기여하지 않은 경우
--	--

by any act not incidental to the employment.	
--	--

2. 업무상 질병

업무상 질병(Prescribed Diseases²⁰²⁾)에 해당하는 경우, 일정한 요건 하에서 산업재해보험급여를 지급한다. 이때, 경험칙 및 의학의 전문적 지식으로부터 특정 업무에 대한 전형적인 위험으로 인정되는 특정 질병 목록을 작성하고, 해당 목록에 기재되어 있는 질병만을 보상의 대상으로 하는 방법을 취하고 있다(지정 질병 내지 한정 열거 방식).

사회보장규칙(산업재해)(업무상 질병)(1985)은 업무상 질병의 목록을 원인에 따라 4개의 유형으로 구분한다. A 물리적 원인, B 생물학적 원인, C 화학적 원인, D 기타 원인이며, 총 질병은 70가지 이상이다(Legislation (44) - SS (II) (PD) Regs 1985 Sched 1).

고용소득자가 업무상 질병에 대해 산재보험급여를 청구하는 경우에는 ① 고용소득자가 직업병에 걸린 것, ② 고용소득자의 업무가 직업병의 원인업무로 정해져 있는 업무 ③ 고용소득자의 해당 질병이 지정질병의 원인업무로 정해져 있는 업무에 종사하여 발생한 것 필요하다(1992년 사회보장기여급여법 108조). 따라서 질병이 업무상 질병 목록에 명시되어 있지 않거나 특정 질병에 대해 당해자의 직업(the person's job)이 명시되어있지 않은 경우 해당 질병과 관련하여 급여를 받을 자격이 없다. 다만, 사고로 인하여 질병이 발생한 경우에는 산업재해규정(the industrial accident provisions)에 따라 급여를 받을 수 있다.²⁰³⁾ 당사자가 특정 질병에 대한 급여를 받을 자격이 없다고 해서 반드시 당사자가 청구한 질병에 걸리지 않는다는 의미는 아니다. 당사자는 해당질병에 대한 급여를 받기 위하여 법에 명시된 기준(근로 이력)을 충족하지 못한다는 것이다. 영국 노동연금부(Department for Work & Pensions)는 당사자는 산업재해장해급여의 대상 질병 목록에 신청하고자 하는 질병명칭이나 직업의 종류가 미포함되더라도, 이 목록은 완전한 목록이 아니기 때문에 청구를 미루어서는 안된다고 권고한다.²⁰⁴⁾

202) 일본에서는 '지정질병'으로 번역하고 있음. 이 글에서는 업무상 사고와 함께 이해하기 위해 "업무상 질병"으로 부르코자 함.

203) Department for Work & Pensions, Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance - 5. Prescribed diseases, 2023.11.16.

204) Department for Work & Pensions, Industrial Injuries Disablement Benefits: technical

고용소득자는 업무상 질병의 원인 업무로서 해당 질병과 정해져 있는 업무에 종사한 것을 증명해야 한다(사회보장규칙(산업재해)(업무상 질병)(1985), 제2조). 즉 직업성 난청의 경우 고용소득자는 1개 이상의 지정 직업에 최소 10년간 종사하여야 하고, 해당 직업의 마지막 취업일로부터 5년 이내에 급여를 청구해야 한다. 그리고 질병과 업무 사이의 인과관계를 증명해야 한다. 이 증명은 업무가 질병의 유인한 원인이라고 증명하는 것이 아닌, 실질적 원인임을 증명하면 된다. 그리고 반증이 없는 한, 당해 업무의 성질과 해당 질병 사이의 기인성을 인정하고 추정하도록 한다(사회보장규칙(산업재해)(업무상 질병) 제4조).

<영국 노동연금부의 산업재해장해급여 가이드라인>

5.3 업무상 질병 청구시 질문

업무상 질병 청구의 주요 질문은 다음과 같다:

- 신청하는 질병은 업무상 질병인가?
- 신청하는 질병과 신청자의 직업 및 근무 기록과 관련이 있는가?
- 신청자의 업무가 질병을 유발할 수 있는지 여부
- 신청자의 고용상태가 취업자 고용인지 또는 직업훈련제도 등의 과정에 있는지 여부
- 신청하는 질병으로 고통받고 있는가? 아니면 질병으로 고통받은 적이 있는가?
- 진단을 위한 질문
- 신청하는 질병이 고용의 특성 또는 직업훈련제도 등의 과정상 특성으로 인한 것인가?
- 신청하는 질병의 발병 날짜는 언제인가?
- 신청하는 질병으로 인해 관련 능력을 상실한 적이 있는가?

출처: Department for Work & Pensions, Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance
- 5. Prescribed diseases, 2023.11.16.

3. 시사점 : 근로자의 고의·중과실에 따른 산재보상책임 성부

우리나라 산업재해보상보험법 제37조 제2항은 “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장해 또는 사망은 업무상의 재해로 보지 아니한다.”고 하면서 업무상 재해의 인정기준을 통해 불인정 사유를 보여주고 있다. 이하에서는 우리나라의 업무상 재해 불인정기준과 영국의 관련 규정을 비교해 보도록 한다.

guidance - 14. Appendix 1: List of diseases covered by Industrial Injuries Disablement Benefit, 2023.11.16.

(1) 고의 및 불법행위

업무상 재해로 인정되지 않는 사유에 대해서는 따로 명시하고 있지 않으나, “제98조 규정 등을 위반한 소득자”, “제99조 사업주의 교통수단으로 이동하는 소득자”, “제100조 긴급상황에서 발생하는 사고”, “제101조 타인 과실 등으로 인한 사고”와 같이 업무상 재해로 간주하기 어려운 사례를 나열하고 당해 사안별 인정기준을 제시하고 있다. 영국의 경우 사회보장기여급여법에서 산업재해에 대한 급여 규정을 나열하고 있다. 이때 업무상 사고의 경우에는 업무와 사고 사이의 기인성, 수행성이라는 관련성을 보여주면 될 것을 요구한다. 업무상 질병의 경우에는 1차적으로는 업무상 질병 목록에 명시되어있는 질병 명칭과 업무의 내용이라는 요건이 충족될 것을 요구한다(반드시 업무상 질병 목록에 명시되어야만 인정되는 것은 아니지만, 정신질병에 대해서는 아직까지 명시하지 않고 있어 승인률이 낮다는 지적이 있다²⁰⁵⁾). 이때 고용소득자의 질병 원인이 완벽하게 업무상일 것을 요청하는 것이 아니라, 해당 질병의 업무기인성 정도만 증명해도 업무상 재해로 추정된다.

즉, 영국에서는 우리나라 산업재해보상보험법상 업무상 재해의 불인정 사유와 같이 근로자의 책임사유를 나열하고 이에 해당하는 경우 업무상 재해로 인정하지 않는다는 규정은 두고 있지 않다. 다만 앞서 설명한 업무상 재해의 인정기준을 해제하면 다음과 같은 지급예외 사유를 도출할 수 있다.

- ① 고용소득자의 고용 중 발생한 사고에 대한 반대 증거가 있는 경우
- ② 고용소득자가 사고 당시 자신의 고용에 적용되는 법령 또는 기타 규정을 위반했거나 감독자의 명령을 위반한 경우
- ③ 사적인 용도로 사용자의 교통수단을 사용하다가 사고가 발생한 경우
- ④ 고용소득자가 고용 외의 행위나 고용에 부수되지 않는 행위로서 사고 발생을 직간접적으로 유도하거나 기여한 경우

결국 산업재해급여를 신청하는 자의 재해(상해, 질병, 사망)와 업무 사이의 관련성이 없는 경우에 대해 지급이 불인정된다는 것으로서, 우리 산업재해보상보험법 제37조 제2항에서 명시하고 있는 근로자의 ‘범죄행위’와 같은 위법행위는 (4)의 고용 외의 행위에 포함될 수 있을 것이다.²⁰⁶⁾

205) RICHARD LEWIS, Industrial Injuries Compensation: Tort and Social Security Compared, 2017, Industrial Law Journal, Volume 46, Issue 4, Oxford University Press, p.459.

206) 우리나라 산업재해보상보험법상 근로자의 고의나 자해행위에 대해서도 (1) 고의의 경우 보험급여의

그러나 위와 같은 지급예외 사유로서 고용소득자가 산업재해급여를 신청하지 못하더라도, 고용소득자는 법정상병수당(Statutory Sick Pay)을 신청할 수 있다. 법정상병수당의 수급을 받을 수 없는 예외에는 취업자가 구금되거나, 파업 첫날(관련기간 포함)인 경우로 정하고 있다.²⁰⁷⁾ 즉, 영국에서 근로자가 일을 하다가 재해를 입는 경우에는 고용소득자가 구금되거나 또는 파업 첫날(관련기간 포함)이 아닌 이상 대체로 업무관련성이 증명되면 급여를 수급할 수 있는 것이다.

(2) 자해행위

영국에서 자해행위로 볼 수 있는 자살에 대한 산재보상을 언급하는 구체적인 법률이 없다. 또한 사회보장기여급여법이나, 사망시 유족급여 등에 대해서도 자해행위가 급여수급의 제한이 되지 않는다.

그러나 1987년 사회보장(청구 및 지급)규칙에서 업무상 사고나 질병으로 근로자가 사망하는 경우, 그 미망인 또는 생존한 동거인이 망인에 대한 산업재해장해급여를 청구할 수 있다고 규정하고 있어(The Social Security (Claims and Payments) Regulations 1987, reg 30(5))²⁰⁸⁾ 자해행위나 자살은 명문상 적용제외하고 있지 않으며 업무상 질병으로 산재보상을 신청할 수 있다.

Ⅲ. 산재보상에 있어 사업주의 책임

1. 산업재해에 대한 사업주의 책임

영국에서는 산재보상제도에서 사업주의 고의 및 과실에 따른 보험요율상의 인상 등의

부정수급을 방지하고자 하는 의미(이달휴, 근로자의 자살과 산재인정, 노동법논총 제17권, 한국비교노동법학회, 2009, 5-7면), (2) 자해행위의 경우 행위의 고의성은 존재하지만, 실질적으로는 근로자 기왕의 정신질환이 자해행위 및 자살에 영향을 끼쳐 업무관련성으로 보기 어렵다는 의미로 해석될 수 있다. 또한 근로자의 범죄행위에 대해서도 구체적인 사안에서 인과관계를 심리하여 업무관련성 여부에 대해 해석하고 위법성의 정도와 범죄행위가 재해에 기여한 정도를 심리해야 한다는 지적이 존재한다. 산재보험제도의 목적과 특성을 고려하여 근로자의 범죄행위라고 해서 반드시 적용제외사유가 된다고 보기는 어려울 것이다(조재호, '범죄행위가 원인이 된 경우 업무상 재해의 인정 여부 : 도로교통법 위반을 중심으로', 사회보장법연구(제9권 제1호), 사회보장법학회, 2020).

207) 영국정부 홈페이지(<https://www.gov.uk/>) Statutory Sick Pay (SSP): employer guide, Eligibility and form SSP1 참조. (최종 검색일 2024. 2. 27)

208) 정슬기, '영국의 산재보상제도와 합리성 판단기준', 사회법연구(제48호), 한국사회법학회, 2022, 292면.

조치는 찾을 수 없었다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 모든 사회보험을 국민보험으로 단일화하고 있기 때문이다. 따라서 산업재해와 관련하여 사업주의 불법행위에 대한 책임 문제는 다음과 같은 제도에 근거하고 있다.

(1) 1976년 치명적사고법(Fatal Accidents Act 1976)

재해근로자측이 1976년 치명적사고법 “사망시 불법행위에 대한 소송권”상 “불법행위, 과실, 채무불이행 등으로 인하여 사망이 발생한 경우에는 사망이 발생하지 않았을 경우 책임이 있는 자에게 손해배상소송을 제기할 수 있다”라는 조항에 근거하여 소송을 제기할 수 있다. 또한 1934년 법개혁(기타조항)법(Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934)상 사망에 따라 존재하거나 귀속되는 재산(유산)의 이익에 대한 청구와 권리에 대한 손해배상금액을 청구할 수 있다.²⁰⁹⁾

(2) 2007년 기업과실치사 및 기업살인법(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007)

영국은 1980년대 “재난의 해”라고 부를 정도로 사회적 재난이 극심해짐에 따라 2007년 기업과실치사 및 기업살인법(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007)을 마련하면서 기업의 중대한 주의의무 위반으로 대형 산업재해나 중대사망사고가 발생하면 기업에 대해 형사책임을 묻게 하는 법률이다.²¹⁰⁾

(3) 1974년 산업안전보건법(Health and Safety at Work, etc. Act)

2차 세계대전 이후 영국은 산재사고와 직업병의 급격한 증가가 문제되었다. 이에 1970년 6월 영국정부는 로벤스경을 위원장으로 왕립위원회를 발족하였다. 2년간의 연구 결과 로벤스 보고서가 발표되었고, 1974년 이 보고서의 권고에 따라 1974년 산업안전보건법(Health and Safety at Work, etc. Act)이 제정되었다. 주요 규정으로는 근로자에 대한 사용자의 의무, 근로자 이외의 사용자 및 자영인의 일반적 의무, 작업 중 사용하는 물품 및 물질에 관한 제조업자의 일반적 의무 등이다.²¹¹⁾

209) 정슬기, ‘영국의 산재보상제도와 합리성 판단기준’, 사회법연구(제48호), 한국사회법학회, 2022, 293면.

210) 김학경, ‘영국의 기업과실치사 및 기업살인법에 대한 연구: 도입 시 검토되어야 할 법적 쟁점 중심으로’, 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지(통권 제42호), 사단법인 인문사회과학기술융합학회, 2018, 894-895면.

211) 조흥학, ‘한국과 영국의 산업안전보건법 처벌에 관한 비교 연구’, 노동법논총(제18권), 한국비교노동

2. 사회보장기관의 상환청구권²¹²⁾

불법행위로 인한 개인 상해의 손해배상과 사회보장 간의 관계는 영국에서도 지속적인 고려의 대상이었다. 영국에서는 포괄급여회수제도를 시행하면서 개인 상해에 대한 불법행위로 손해배상금이 지급되는 경우 주정부에서 상해에 대해 지급된 정확한 사회보장급여를 회수(상환)하도록 하고 있다(1997년 사회보장(급여상환)법(Social Security (Recovery of Benefits) Act 1997)).²¹³⁾

Social Security (Recovery of Benefits) Act 1997 Introductory	1997년 사회보장(급여상환)법 개요
1. Cases in which this Act applies. (1) This Act applies in cases where— (a) a person makes a payment (whether on his own behalf or not) to or in respect of any other person in consequence of any accident, injury or disease suffered by the other, and (b) any listed benefits have been, or are likely to be, paid to or for the other during the relevant period in respect of the accident, injury or disease. (2) The reference above to a payment in consequence of any accident, injury or disease is to a payment made— (a) by or on behalf of a person who is, or is alleged to be, liable to any extent in respect of the accident, injury or disease, F1... (b) in pursuance of a compensation scheme for motor accidents[F2, or (c) under the Diffuse Mesothelioma Payment Scheme (established under the Mesothelioma Act 2014);] but does	1. 이 법이 적용되는 경우 (1) 이 법은 다음과 같은 경우에 적용된다. (a) 타인이 입은 사고, 상해 또는 질병의 결과로 개인이 타인에게 또는 타인에 대해 (자신을 대리하든 아니든) 금액을 지급한 경우 (b) 사고, 상해 또는 질병과 관련하여 해당 기간 동안 상대방에게 급여가 지급되었거나 지급될 가능성이 있는 경우 (2) 1.(1)에서 언급한 사고, 상해 또는 질병으로 인한 지급은 다음의 지급을 의미한다. (a) 사고, 상해 또는 질병과 관련하여 일부 책임이 있거나 책임이 있는 자에 의해 또는 그를 대신하여 F1... (b) 자동차 사고에 대한 보상 제도에 따라 [F2, 또는 (c) 확산성 중피종 급여제(2014년 중피종법에 따라 제정)(다만 별표 1의 파트 I에 언급된 급여는 포함하지 않는다)

법학회, 2010, 341-345면.

212) Richard Lewis, “Employers’ Liability and Workers’ Compensation: England and Wales” in G. Wagner (ed), *Employers’ Liability And Workers’ Compensation* (2012) (De Gruyter) pp.191-193을 중심으로 기술하고 관련 자료를 참조.

213) 현행법에서는 상환의 대상이 되는 경우에 대해서 “사고, 상해 또는 질병과 관련하여 일부 책임이 있거나 책임이 있는 자”라고 명시하고 있어, 명시적으로는 “불법행위”라는 용어를 사용하지 않는다. 다만, 선행연구에서는(Richard Lewis, 2012) 산업재해의 원인이 사용자의 책임에 기한 경우는 근로자에 대한 사용자의 의무 위반으로서 이를 불법행위로 기술하고 있다.

not include a payment mentioned in Part I of Schedule 1. (3) Subsection (1)(a) applies to a payment made— (a) voluntarily, or in pursuance of a court order or an agreement, or otherwise, and (b) in the United Kingdom or elsewhere. (4) In a case where this Act applies— (a) the “injured person” is the person who suffered the accident, injury or disease, (b) the “compensation payment” is the payment within subsection (1)(a), and (c) “recoverable benefit” is any listed benefit which has been or is likely to be paid as mentioned in subsection (1)(b).	(3)(1)(a)항은 다음의 경우에 적용된다. (a) 자발적 또는 법원 명령이나 합의 (b) 영국 또는 기타 지역 (4) 이 법이 적용되는 경우- (a) “부상자”란 사고, 상해 또는 질병을 당한 사람을 말한다. (b) “보상금”은 (1)(a)에 따른 지급액을 말한다. (c) “상환급여”은 (1)(b)의 지급되었거나 지급될 가능성이 있는 급여를 말한다.
---	---

대부분의 업무상 재해 사건에서 급여의 상환을 요구받는 보상자(compensator)는 피고 또는 사업주의 책임 보험사이다. 그 밖의 보상자에는 대규모 사업주 또는 정부기관이 있는데, 이들은 스스로 보험에 가입하고 손해배상금을 직접 지급한다.

1990년까지는 영국에는 이러한 상환청구권이 없었다. 1990년 이후에 손해배상청구가 해결되는 날짜까지 사고의 피해자에게 지급되는 복지급여를 회수하기 위해 주 기관으로서 보상상환부서(Compensation Recovery Unit)를 설립하였다. 산재보상의 청구인은 사고, 부상, 질병으로 주 정부로부터 급여를 받는 경우가 많다. 노동연금부는 보상상환부서를 통해 보상자(피고 또는 피고의 보험사)로부터 이러한 급여를 회수하기 위한 제도를 운영한다.²¹⁴⁾

보상상환부서는 노동연금부의 일부로서 보험회사, 변호사 및 모든 노동연금부의 고객(customers)과 연계하여 다음의 내용들을 회복하도록 한다.²¹⁵⁾

- ① 보상금이 지급된 경우의 사고, 상해, 질병의 결과로 지급된 사회보장급여금액(보상상환제도)

214) LexisNexis 2024(<https://www.lexisnexis.co.uk/>), “Recovery of social security benefits” 참조. (최종 검색일 2024. 2. 27)

215) 영국정부 홈페이지(<https://www.gov.uk/>), “Compensation Recovery Unit” 참조. (최종 검색일 2024. 2. 27)

② 도로교통사고로 인한 상해 치료 및 개인 상해 청구를 위해 NHS 병원 및 구급차 비용(NHS 요금 상환)

보상상환부서는 지급된 급여를 회수하기 위해 별도의 청구 조치를 하지 않아도 된다. 이는 개인 상해에 대한 손해배상이 지급되는 경우 보상자가 먼저 상해의 결과로 청구인에게 지급된 급여를 조사하기 때문이다. 상환금액은 전산상으로 해당 급여를 상당히 정확한 수준으로 하여 증명서를 생성한다. 그리고 보상자는 증명서에 기재된 금액을 상환부서에 상환하게 된다. 이러한 상환은 행정처리의 절차로서 상당히 보편적으로 자리잡고 있다.

산업재해장해급여는 이러한 상환급여 중 하나이다. 주정부에서 이러한 상환으로 회복하는 총액은 약 15%를 차지한다. 2009-2010년에는 그 총액이 1억 3900만 파운드였으며, 그 중 7500만 파운드가 업무상 재해와 관련이 있었다. 업무상 사고는 불법행위 청구의 10% 미만을 차지하지만 상환된 이익의 절반 이상을 차지하고 있다.

보험금을 회수할 수 있는 기간은 사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 다음 날부터 시작된다. 질병의 경우 질병에 대한 급여 청구가 이루어진 날부터 시작된다. 상환 기간은 상환 기간이 시작된 후 5년 또는 최종 급여가 지급되는 날짜 중에서 더 가까운 날짜에 종료된다. 실제로 대부분의 청구는 5년의 기간 내에 마무리된다. 주정부는 상환합의 또는 법원의 명령 이후에는 청구인에게 지급될 수 있는 급여를 상환할 수 없다. 이 한도는 남은 생애 동안 장해급여를 계속받는 산업재해 피해자가 향후의 손실에 대한 불법행위 관련 보상과 중복 보상을 받게 된다는 것을 의미한다.

보상자는 지급된 급여의 전액을 상환할 의무가 있으나, 대부분 보상자가 피해자로 인한 손해의 일부에 대해 급여를 상계할 수 있기 때문에 비용이 줄어든다. 따라서 지급되는 손해배상금액이 감소한다. 결과적으로 청구인은 자신의 손해 이상을 얻지 못하고, 피고는 전액을 지불하면서 공공자금은 타인의 불법행위로 인한 피해를 입은 자들에 재정적으로 비용을 지원하지는 않는다. 적어도 손해배상 청구가 해결되기 이전에는 모든 기간 동안 피고인에게 보조금을 지급함과 동시에 사고 피해자에게 과잉보상을 방지한다. 즉 사회보장제도는 불법행위청구의 가치뿐만 아니라 이것이 관리되는 방식과 해결 속도에도 영향을 미치고 있다.

3. 시사점 : 사업주의 고의·중과실에 대한 산재보상제도상의 책임

우리나라에서 산업재해의 발생에 대한 사용자의 책임이라고 하면, 민사상 손해배상(민법 제750조, 근로기준법 제76조, 산업안전보건법 제38-39조 등), 중대재해처벌법상의 사업주와 경영책임자 등에 대한 처벌(중대재해 처벌 등에 관한 법률 제6조 등)이 대표적이다.

특히 산재보상과 관련하여 사업주의 책임이라고 하면, 보험요율의 특례(제15조)²¹⁶⁾ 등을 통한 산재보험료의 증액이 있을 수 있으나, 산업재해은폐 요인을 축소하고자 개별 실적요율제를 기반으로 산업재해발생 실적 산정 시 산업재해의 범위에서 업무상 질병 제외(제17조제3항제3호)²¹⁷⁾, 업무상 사고로 사망한 사람 수에 따른 개별실적요율의 적용 기준(제18조제3항부터 제5항까지 및 별표 1의2)²¹⁸⁾ 등을 시행하고 있다. 그 밖에 근로복지공단에서는 사용자의 불법행위 또는 공동불법행위에 대해 피해자에게 지급한 보험급여액의 구상권을 청구하기도 한다.²¹⁹⁾

산업재해보상보험법 제87조는 “공단은 제3자의 행위에 따른 재해로 보험급여를 지급한 경우에는 그 급여액의 한도 안에서 급여를 받은 사람의 제3자에 대한 손해배상청구권을 대위(代位)한다”. 이때 제3자의 행위란 “제3자의 고의 또는 과실로 말미암아

216) 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제15조(보험료율의 특례) ② 대통령령으로 정하는 사업으로서 매년 6월 30일 현재 산재보험의 보험관계가 성립한 후 3년이 지난 사업의 경우에 그 해 6월 30일 이전 3년 동안의 산재보험료(제13조제5항제2호에 따른 산재보험료율을 곱한 금액은 제외한다)에 대한 산재보험급여 금액(「산업재해보상보험법」 제37조제1항제3호나목에 따른 업무상의 재해를 이유로 지급된 보험급여는 제외한다)의 비율이 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 경우에는 제14조제3항 및 제4항에도 불구하고 그 사업에 적용되는 제13조제5항제1호에 따른 산재보험료율의 100분의 50의 범위에서 사업 규모를 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 인상하거나 인하한 비율(이하 “개별실적요율”이라 한다)을 제13조제5항제2호에 따른 산재보험료율과 합하여 그 사업에 대한 다음 보험연도의 산재보험료율로 할 수 있다.

217) 산업재해 발생 실적에 따라 산업재해보상보험의 보험료를 할인 또는 할증하는 것은 사업주 등의 산업재해 예방 노력을 증진하는 것이 목적인데, 산업재해를 은폐하게 하는 유인이 되는 문제도 발생함에 따라, 산업재해 은폐 유인을 축소하고 산업재해 예방 노력의 증진을 위하여 산업재해 발생 실적에서 제외하고 있는 업무상 재해의 범위를 「산업재해보상보험법」에 따른 진폐 등 특정 질병을 한정하던 것을 같은 법에 따른 업무상 질병으로 확대함(고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령

[시행 2019. 1. 1.] [대통령령 제29455호, 2018. 12. 31., 일부개정]).

218) 건설업 중 산재보험의 일괄적용 대상 사업이면서 해당 보험연도의 2년 전 보험연도의 총공사금액이 60억원 이상인 사업으로서 기준보험연도 6월 30일 이전 3년 동안에 업무상 사고로 사망한 사람의 수가 3명 이상인 사업인 경우의 개별실적요율은 사망한 사람의 수에 따라 산재보험료율의 인하율을 줄인 비율로 산정하도록 하는 등 개별실적요율 적용 기준을 마련하여 사업주의 자발적인 업무상 사고 예방을 촉진함(고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령[시행 2022. 1. 1.] [대통령령 제32302호, 2021. 12. 31., 일부개정])

219) 산업재해가 보험가입자 소속 근로자와 제3자의 공동불법행위로 인하여 발생하였고 그로 인한 손해에 대하여 보험가입자가 그 소속 근로자의 사용자로서 민법 제756조에 의한 사용자책임을 부담하는 경우에도 동일하게 적용되므로, 이러한 경우 근로복지공단은 그 소속 근로자의 과실 비율에 따른 보험가입자의 부담 부분은 제3자에게 구상할 수 없다(구상금 [대법원 2018. 4. 24. 선고 2016다220808 판결]).

보험급여의 지급사유를 발생하게 한 행위를 말한다.”고 근로복지공단의 「구상업무처리규정」상 정의되고 있다.²²⁰⁾ 영국에서도 사용자의 산업재해에 대한 고의·과실에 대해 형사처벌 및 손해배상의 청구 등이 가능하다. 다만 우리나라와 같이 산재보험요율의 증액 등이 이루어지지 않는다는 점이다.

다만 우리나라의 구상금 청구와 같이, 영국에서는 근로자의 업무상 재해에 대해 사회 보장급여를 먼저 지급하더라도, 사업주가 “사고, 상해 또는 질병과 관련하여 일부 책임이 있거나 책임이 있는 자”에 해당하면 기지급된 보상급여를 상환하는 제도를 갖는다. 이때 “책임”의 내용에 대해서는 열거하고 있는 바는 없다.

그 밖에 보상급여의 상환제도와 관련하여 영국 노동연금부의 보상상환부서는 CUE PI(Claims Underwriting Exchange Anti Fraud) 데이터베이스를 통해 민간 보험사와의 데이터 전자 전송 체계를 구축하여 보상청구건수의 증가에 따른 비용증가 문제를 대비하고 중복지급, 민간보험사와 정부기관의 관리 비용 경감 등의 목적을 이루고 있다. 이는 산재보험을 공공보험에서만 아니라 민간보험사에서도 대행하고 있기 때문이다. 우리나라는 구상업무처리를 근로복지공단의 구상관리부 및 관련 위원회를 통하여 재해조사, 구상권 행사의 결정, 합의 및 소송 등을 운영하고 있다. 그러나 영국은 CUE PI를 통하여 민간보험사와 데이터를 통합적으로 운영하면서 상환을 위한 조사를 민간보험사에서 먼저 수행하기도 하고, 데이터베이스를 통해 상환금액이 결정되는 등에 관련 업무 수행에 소요되는 시간을 단축하고 있다.

제5절 미국

I. 미국 산재보험제도의 기본 구조

1. 개관 : 산재보상의 내용, 법체계상 지위(주법의 산재보상보험 규율), 보험의 규모

미국에서 산재보상은 업무 중 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 현금 및 의료 혜택을, 업무 중 사망한 근로자의 유족에게 현금 혜택을 제공한다. 산재보상급여는 과실 여부와 관계없이 제공되며 사업장 내 부상, 질병 및 사망에 대한 유일한 구제책이

220) 근로복지공단, 「구상업무처리규정」, (2021.12.29.개정).

다. 즉 산재보상급여는 피재근로자의 부상 또는 질병 치료를 위한 의료비 전액, 근로 불능으로 인해 손실된 임금 일부를 대체하는 현금 급여, 사망 시 유족에 대한 급여로 구성된다.

사업주는 주법主法, state law에 따라 근로자에게 산재보상급여를 제공할 책임이 있으며, 일반적으로 이러한 비용을 충당하기 위해 보험에 가입한다. 미국은 연방제 국가로서 노동법의 많은 부분이 주법에 의해 규율되고 있다. 공정근로기준법Fair Labor Standards Act이나 연방노동관계법National Labor Relations Act과 같이 연방법federal law이 적용되는 경우도 있지만 산업재해보상보험 혹은 (미국 내 용어의 직역인) 근로자재해보상workers' compensation 문제는 원칙적으로 주의 관할 사항이다.

연방 정부는 산재 보상 제공에 있어 제한적인 역할만 담당한다. 모든 주에 산재보상 보험 제도가 있고 텍사스주를 제외한 모든 주에서 그것이 의무화되어 있지만, 주에서 반드시 산재보상을 실시해야 한다는 연방법상의 의무는 없으며, 주의 산재보상제도에 대한 연방 차원의 표준도 없고, 주 제도에 대한 연방정부의 감독도 없다.

텍사스를 제외한 미국의 모든 주에서는 의무적 산재보상보험 제도를 시행하고 있는데, 2017년 기준 1억 4천만 명 이상의 근로자와 그들의 임금 7.8조 달러 이상이 주 또는 연방 차원에서 운영 혹은 가입강제된 보험에 의해 보호되고 있다.²²¹⁾

아래 표에서 볼 수 있듯이 2017년에는 부상당한 근로자와 업무 중 사망한 근로자의 유족에게 약 620억 달러의 산재보상급여가 지급되었다. 총 급여 중 312억 달러 (50.3%)는 의료 혜택에, 308억 달러(49.7%)는 현금 장애 및 유족 급여에 사용되었다.

- 2017년 사업주는 산재보상 비용으로 총 970억 달러, 즉 산재보상보험의 보호를 받는 전체 근로자의 임금 100달러당 1.25달러 이상을 지불했다. 사업주가 부담하는 이 비용은 주로 산재보상보험에 가입하거나 자체 보험에 가입한 사업주가 직접 급여를 지급하는 것과 관련된 비용을 합한 것을 말한다.

<근로자 산재보상급여 및 사업주 비용, 2017²²²⁾>

	총액(단위: 십억 달러)	임금 \$100당
--	---------------	-----------

221) Weiss et al, Workers' Compensation Benefits, Costs, and Coverage-2017 Data, National Academy of Social Insurance, October 2019, p. 2.

지급된 산재보상급여	62.0	\$0.80
의료 비용	31.2	\$0.40
직접 지급된 현금성 급여	30.8	\$0.40
사업주 비용	97.4	\$1.25

출처 : Weiss et al, Workers' Compensation Benefits, Costs, and Coverage-2017 Data, National Academy of Social Insurance, Oct 2019, p.2, (<https://www.nasi.org/research/2019/report-workers%E2%80%99-compensation-benefits-costs-coverage-%E2%80%932017>)

2. 미국의 산재보상보험 제도 개관: 역사와 유형(기금)

1882년 미국 최초의 산재보상법 중 하나를 통과시킨 후, 연방 정부는 산재 보상 정책에 대한 관할권을 대부분 주정부에 이양했다. 오늘날 연방 정부는 두 가지 포괄적인 산재 보상제도와 특정 산업에서 특정 질병을 앓고 있는 근로자에게 제한된 혜택을 제공하는 두 가지 프로그램을 관리하고 있다.

- 연방직원보상법 Federal Employees' Compensation Act: FECA (1916)
- 연안 및 항만 근로자 산재보상법 Longshore and Harbor Workers' Compensation Act: LHWCA (1927)
- 진폐증 프로그램 Title IV of the Federal Coal Mine Health and Safety Act of 1969²²³⁾
- 에너지산업근로자 직업병 보상 프로그램법 Energy Employees Occupational Illness Compensation Program Act (2000)

이를 제외한 나머지 대부분 근로자를 산재보상 문제는 주의 제도를 통해 해결된다. 20세기 초 미국의 각 주는 연달아 주 차원의 강제적·의무적 산재보상제도를 도입했다. 다만 가장 먼저 제정된 법들은 주의 최고법원(예: 주대법원) 등에 의해 주 헌법에 위반한다는 판결을 받아 무효로 선언되기도 했으나 이후 주 헌법을 개정하거나 판결을 변경하는 등 결국 법인法²²²⁾되고 제도화 되기에 이르렀다.

메릴랜드주는 1902년 광부, 증기 및 노면 철도 근로자, 시 공공사업 프로젝트의 근로

222) 이 표에 나오는 정보는 보험금 및 비용은 부상 발생 시기와 관계없이 해당 연도에 지급된 보험금 및 비용에 대한 것이다. 비용에는 보험 비용, 보험 공제액을 충족하기 전에 지급된 보험금, 자가보험과 관련된 관리 비용이 포함된다.

223) P.L. 91-173; codified at 30 U.S.C. §§901 이하.

자 및 수급사업자만 대상으로 하는 최초의 제한적 주 산재보상법을 제정했다. 1909년 몬태나 주에서도 광부에게만 적용되는 산재보상법을 도입했다. 다만 두 법 모두 주 법원에 의해 위헌 판결을 받았다.²²⁴⁾ 뉴욕은 1910년 최초의 포괄적인 주 산재보상법을 제정했는데 뉴욕의 사업주를 위한 선택적 및 의무적 산재보상제도를 모두 마련했다. 이 제도는 1911년 뉴욕 항소법원 New York Court of Appeals에서 위헌 판결을 받았다.²²⁵⁾ 법원은 사업주의 과실로 인한 것이 아닌 재해에 대해 사업주가 근로자에게 보상해야 하는 것에 대해 법이 적법한 절차 없이 사업주의 재산권을 박탈한다는 것이 그 주된 내용이었다. 뉴욕주는 1913년 동 판결에 대응하여 주 헌법을 개정하여 강제적 산재보상법을 허용할 수 있도록 하고 산재보상법을 제정했다.²²⁶⁾

1911년 10개 주에서 산재보상법을 제정했다. 1948년 미시시피 법이 제정되면서 부록의 아래 표에 나와 있는 것처럼 모든 주에서 산재 보상 시스템을 갖추게 되었다. 초기 주법은 선택적 시스템과 강제적 시스템을 혼합하여 규정했지만, 결국 텍사스를 제외한 각 주에서 강제 산재보상제도를 제정했다. 미국 대법원은 1917년 일련의 판결을 통해 주정부의 강제 산재 보상법을 지지했다.²²⁷⁾

<주별 산재 보상법 제정 현황>

제정 연도	주
1910	뉴욕
1911	캘리포니아, 일리노이, 캔자스, 매사추세츠, 네바다, 뉴햄프셔, 뉴저지, 오키오, 워싱턴, 위스콘신
1912	메릴랜드, 미시간, 로드아일랜드
1913	애리조나, 코네티컷, 아이오와, 미네소타, 네브래스카, 오레곤, 텍사스, 웨스트버지니아
1914	루이지애나, 켄터키
1915	알래스카, 콜로라도, 하와이, 인디애나, 메인, 몬태나, 오클라호마, 펜실베이니아, 버몬트, 와이오밍
1917	델라웨어, 아이다호, 뉴멕시코, 사우스다코타, 유타주
1918	버지니아
1919	앨라배마, 노스다코타, 테네시주

224) 메릴랜드 산재보상법은 1904년 Court of Common Pleas of Baltimore City가 *Franklin v. The United Railway and Electric Company of Baltimore*에서 내린 미공개 판결로 위헌무효가 되었고, 몬태나 산재보상법은 1911년 몬태나주대법원에 의해 위헌판결 받았다. *Cunningham v. Northwestern Improvement Co.*, 44 Mont. 180, 119, p. 554 (1911).

225) *Ives v. South Buffalo Ry. Co.*, 201 N.Y. 271 (N.Y. 1911), March 24, 1911.

226) N.Y. Constitution, Article I §18 (formerly §19).

1920	조지아
1926	미주리
1928	콜럼비아지구
1929	노스 캐롤라이나
1935	플로리다, 사우스 캐롤라이나
1939	아칸소
1948	미시시피

출처 : Price V. Fishback and Shawn Everett Kantor, “The Adoption of Workers’ Compensation in the United States, 1900-1930,” *Journal of Law and Economics*, vol. 41, no. 2 (October 1998), p. 320.

주 산재보상보험 제도의 유형은 재원 마련의 방식 혹은 보험자의 성격에 따라 구별된다. 사업주는 일반적으로 보험 가입을 통해 산재보상의 재원을 마련하는데 사업주는 보험료를 지불하고 보험자(보험사)는 보장 혜택에 대한 비용을 지불한다.

LHWCA 및 연방 흑인 폐 프로그램에서 구매한 보험을 포함한 보험료는 주정부에서 규제한다. 보험료는 일반적으로 보험에 가입하는 특정 유형의 직업과 관련된 위험과 사업주의 경력 등급에 영향을 받는다. 경력 등급은 사업주의 과거 보험금 청구 및 보험 손실 이력을 기반으로 한다.²²⁸⁾ 경력 등급은 사업주가 산업 안전 및 보건 관행을 이행하여 부상과 질병을 줄이고 나아가 산재보상 청구를 줄이도록 하는 인센티브로 작용할 수 있다.

산재 보상에는 네 가지 유형의 보험이 사용된다. ① 주정부 기금을 통한 보험 가입만 가능한 방식; ② 민간보험과 주정부 기금이 병존·경쟁하는 방식; ③ 민간보험만 가입 가능한 방식; 그리고 ①-③을 선택하면서도 가능한 ④ 자가보험self-insurance이 그것이다.

① 주정부 기금을 통한 보험 가입만 가능한 방식: 아래 <표 N-5>에서 보는 바와 같이 22개 주에서 공공 및 민간 직원에게 산재보험을 제공하는 주 보험 기금을 운영하고 있다. 그 중 주정부 기금이 독점적으로 운영되는 4개 주에서는 주정부

227) *New York Central Railway Co. v. White*, 243 U.S. 188 (1917); *Hawkins v. Bleakly*, 243 U.S. 210 (1917); *Mountain Timber Co. v. Washington*, 243 U.S. 219 (1917).

228) National Council on Compensation Insurance, ABCs of Experience Rating, 2018, https://www.ncci.com/Articles/Documents/UW_ABC_Exp_Rating.pdf. (최종 검색일 2024. 2. 27)

기금으로만 산재보험에 가입할 수 있다. 이때 사업주는 민간 보험사로부터 산재 보상보험을 구매할 수 없다.

② 민간보험과 주정부 기금 기반 보험이 병존·경쟁하는 방식 경쟁적 주 기금을 운영하는 18개 주에서는 주 기금이 민간 보험사와 함께 공개 시장에서 운영되며 사업주는 주 기금 또는 민간 보험사 중 한 곳에서 보험을 구매할 수 있다.

③ 민간보험만 가입 가능한 방식: 더 다수의 주에서는 주정부 기금이 없으며 산재 보상보험은 민간 보험사를 통해서만 제공된다. 단 이러한 보험사는 주정부의 규제를 받기 때문에 보험료를 책정하고 보험에 가입한 직원에게 지급해야 하는 법령에 따른 혜택을 설정하는 데 제한이 있다. 주 보험 기금은 일반적으로 모든 사업주에게 보험을 제공하지만, 민간 보험사는 일반적으로 모든 경우에 보험을 제공할 의무가 없다. 민간 보험사는 사업주가 너무 위험하다고 판단되면 해당 사업주에게 보험 판매를 거부할 수 있으며, 이로 인해 고위험 사업주가 주에서 보험에 가입할 수 없는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우 주에서는 해당 보험사의 주 내 시장 점유율에 따라 해당 사업주를 보험사에 배정하거나 주에서 관리하는 위험 할당 풀을 통해 보험을 제공한다.

④ 자체보험self-insurance이란 우리로 치면 「근로기준법」상 근로자재해보상과 같은 것이다. 노스다코타와 와이오밍 두 주를 제외한 모든 주에서는 충분한 자원을 보유한 사업주가 산재보험에 자체적으로 가입할 수 있도록 허용하고 있다. 다만 산재 발생 시 피해근로자 보호를 위한 충분한 자산·능력을 보유하고 있어야 하므로 자체보험에 가입한 사업주는 주정부의 승인을 받아야 하며, 경우에 따라 사업주가 지불할 수 없거나 파산한 경우에도 향후 보험금 지급을 보장하기 위해 보험 증권을 제시해야 한다.

<주정부 산재보험 제도, 2016>

독점 주정부 기금	주정부보험과 민간보험 경쟁	민간보험
오하이오	캘리포니아	알라바마
노스다코타	콜로라도	알래스카
워싱턴	하와이	애리조나
와이오밍	아이다호	아칸소
	켄터키	코네티컷

	루이지애나	델라웨어
	메릴랜드	컬럼비아 특별구
	미주리	플로리다
	몬태나	조지아
	뉴멕시코	일리노이
	뉴욕	인디애나
	오클라호마	아이오와
	오레곤	캔자스
	펜실베이니아	메인
	로드 아일랜드	매사추세츠
	사우스 캐롤라이나	미시간
	텍사스	미네소타
	유타	미시시피
		네브라스카
		네바다
		뉴햄프셔
		뉴저지
		노스 캐롤라이나
		사우스다코타
		테네시
		버монт
		버지니아
		웨스트 버지니아
		위스콘신

출처 : Christopher F. McLaren, Marjorie L. Baldwin, and Leslie I. Boden, Workers' Compensation Benefits, Costs, and Coverage-2016 Data, National Academy of Social Insurance, October 2018, pp. 22-23

3. 산재보상보험제도의 법적 특징

다만 현재 미국에서 텍사스를 제외한 모든 주는 어떤 형태로든 산재보상보험제도를

갖추고 있다. 각 주의 제도 간 다소의 차이는 존재하나 대체로 다음의 5가지 사항에 대해서는 공통적이라는 특징이 있다.²²⁹⁾

(1) 의무/강제적 제도

각 주의 산재보상보험 법령은 사업장에서 발생한 재해에 대해 보험을 가입해 제공할 것을 요구한다. 주 당국에 의해 승인된 보험상품을 구입할 수도 있고 주 행정청의 승인을 전제로 사업주가 스스로 재원을 마련할 수도 있다.

(2) 무과실책임 제도

불법행위tort 체계와는 달리, 즉 재해 발생 시 그로 인한 손해배상의 성부가 사업주의 과책(과 근로자의 책임 없음)에 의해 결정되는 법적 책임과 달리, 피해근로자는 업무에 의해 발생하거나, 정확히 표현하면 업무로부터 그리고 업무 수행 중 발생한 재해이기만 하면 당사자의 주관적 과책을 묻지 않는다.²³⁰⁾

(3) 산재보상보험급여의 평탄화

개별 재해와 관련해 산재보상보험급여가 지급되는, 일종의 보험사고의 성립은 더 용이하게 이루어질 수 있는 반면, 사업주가 부담해야 하는 법적 책임의 범위(지급할 급여의 수준)는 일반적인 불법행위(손해배상)책임으로부터, 근로자의 손실 유형과 정도를 평균화·표준화한 법정 급여의 수준으로 조정되는 특징이 있다. 즉 전형적 산재급여는 일시적 혹은 영구적 장애로 인해 발생하는 의료비용과 순임금손실의 일부를 전보해주는 수준으로 결정된다.

(4) 산재처리를 위한 특별절차 운영

산재보상급여와 관련된 행정은 각 주가 정하는 행정심판소administrative tribunal가 관장하는 것이 일반적이다. 전담심판소를 둬으로써 더 신속하고 간이하며 저렴한 비용이 소요되는데, 이는 급여지급 요건으로서 ‘과책’fault을 ‘원인’cause으로 대체하고

229) Paul C. Weiler (1989), Workers' Compensation and Product Liability: The Interaction of a Tort and Non-Tort Regime, 50 Ohio State Law Journal 825, 826-830.

230) 예를 들어 뉴욕주법: The Laws of New York, Consolidated Laws of New York, CHAPTER 67 Workers' Compensation, ARTICLE 1 Short Title; Definitions; Application, Section 2, 8과 15 참조.

급여의 수준도 정해진 공식과 표준화된 기준에 따르게 함으로써 가능한 것으로 이해된다.

(5) 산재보상보험 제도의 배타적 적용과 불법행위책임 면제

무과실책임 모델의 장점과 강점을 극대화하기 위해 각 주의 산재보상보험제도는 원칙적으로 해당 산재보험에 가입하고 급여가 지급될 경우 동일한 원인에 근거해 발생한 사업주의 불법행위책임은 원칙적으로 면제시켜주는 입법정책적 선택을 하고 있다.

4. 산재보상책임의 성부에 대한 보통법상 불법행위 책임에서의 원칙

(1) 20세기 초, 소송의 시대

20세기 초에 산재보상법이 제정되기 전에는 민사 법원을 통한 소송이 산재를 둘러싼 법적 책임에 대한 분쟁을 판결할 수 있는 유일한 수단이었다. 고용 관련 부상, 질병 및 사망과 관련해 법원은 사업주의 과실(negligence)이 있다고 판단되는 경우 사업주에게 부상당한 근로자 또는 업무 중 사망한 근로자의 유족에게 보상금을 지급하도록 명령할 수 있었다.

(2) 증명책임의 분배: 피해근로자 부담

보통법상 과실에 따른 불법행위 책임, 즉 과실책임 원칙에 따라 입증책임은 근로자가 부담한다. 근로자 원고는 사업주가 부상을 방지하기 위해 ‘적절한 주의’(due care)를 기울이지 않은 과실이 있으며 이러한 과실이 부상, 질병 또는 사망의 직접적인 원인이라는 것을 입증해야 한다. 사업주는 ① 사업주가 ‘적합하고 충분한’(suitable and sufficient) 근로자를 고용하고, ② 직장 안전 규칙을 수립 및 시행하고, ③ 안전한 작업장 및 안전장비를 갖추며, ④ 근로자들에게 잠재적 위험에 대한 경고와 위험한 상황에서 작업하는 방법에 대한 지침을 제공함으로써 사업장 내 재해 발생을 예방하기 위해 적절한 주의를 기울인 것으로 인정될 수 있었다.²³¹⁾

또한, 사업주는 재해 발생을 방지하기 위해 아래와 같은 방식으로 적절한 주의를 기

231) Price V. Fishback and Shawn Everett Kantor, “The Adoption of Workers’ Compensation in the United States, 1900-1930,” *Journal of Law and Economics*, vol. 41, no. 2 (October 1998), p. 308.

울렸음을 입증하기만 하면 됐다. 그러한 재해 발생 예방 비용이 사고 발생으로 인해 초래될 것으로 예상되는 비용보다 적을 것이라는 것이다. 예상 사고 비용은 사고 피해자의 실제 손실에 사고 발생 확률을 곱한 값이다.²³²⁾ 이 계산법은 *United States v. Carroll Towing Co.* 사건에서 핸드 판사의 판결 이후 핸드 공식으로 불리게 되었는데,²³³⁾ 이는 사실상 사업주가 사고를 예방할 절대적인 의무가 있는 것이 아니라 예방 비용이 사고의 예상 비용을 초과하지 않는 범위 내에서만 그러한 의무가 있다는 것을 의미한다.

(3) 사업주의 책임조각 항변

산재보상을 받기 전에는 사업주의 과실을 입증해야 하는 것 외에도 업무상 재해에 대한 보상을 받으려는 직원은 보통법에 따라 사업주에게 주어진 세 가지 항변을 극복해야 했다.

(4) 위험 감수(assumption of risk)

근로자는 장비의 잠재적 결함 및 사업주의 사업 수행 방식과 관련된 위험을 포함하여 해당 업무의 위험을 알고 있었고, 해당 업무를 수락함으로써 그러한 위험을 감수했다

(5) 동료 근로자

사고 또는 부상이 실제로 사업주의 과실이나 조치가 아닌 동료 근로자에 의해 발생한 경우;

(6) 기여 과실(contributory negligence)

영향을 받은 직원의 행동 또는 적절한 주의를 기울이지 않아 사고 또는 부상을 초래한 경우.²³⁴⁾

232) William M. Landes and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Tort Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1987), pp. 85-88. Hereinafter cited as Landes and Posner (1987).

233) *United States v. Carroll Towing Co.*, 159 F.2d. (2d. Cir. 1947).

234) 보통법상 항변에 대해 보다 자세한 사항은 Stephen D. Fessenden, "Present Status of

이후 주 차원에서 입법을 통해 강제적 산재보상보험 제도가 창설됨에 따라 사업주는 더 이상 위와 같은 보통법상 불법행위 책임에 근거한 각종 방어와 항변을 할 수 없게 되었다. 그러나 관련 법이 예정하는 과책 관련한 합리적 범위를 넘어서는 경우, 산재 보상책임의 성부 및 급여 수준을 조정할 수 있는 예외적 법리로서 여전히 잠재적으로 적용 가능하다. 일부 주에서는 실제 입법으로도 반영되어 있는 경우가 있는데 이에 대해서는 아래에서 본다.

Ⅲ. 당사자의 고의 또는 중과실에 따른 산재보상책임 성부 및 급여 수준의 조정 가능성

1. 근로자 책임성 강화

피재근로자의 고의/중과실에 따른 행위 혹은 약물이나 알코올에 따른 주취에 근거해 업무상 재해가 발생한 경우 산재보상급여 지급 책임을 면제한다. 대표적인 예로는 아래의 표에서 보는 바와 같이 루이지애나법 제23편 근로자재해보상 제1081조가 있다.²³⁵⁾

2011 Louisiana Laws Revised Statutes TITLE 23 - Labor and worker's compensation RS 23:1081 - Defenses	2011 루이지애나법 개정된 법령 제23편 - 근로자재해보상 RS 23:1081 - 방어
§1081. Defenses Defenses. (1) No compensation shall be allowed for an injury caused: (a) by the injured employee's willful intention to injure himself or to injure another, or (b) by the injured employee's intoxication at the time of the injury, unless the employee's intoxication resulted from activities which were in pursuit of the employer's interests or in which the employer procured the intoxicating beverage or substance and encouraged its use during the employee's work hours, or	§1081. 항변 항변사유 (1) 아래의 경우에 발생한 부상에 대해서는 어떠한 보상도 허용되지 않는다: (a) 재해를 입은 근로자가 자신을 다치게 하거나 다른 사람을 다치게 하려는 고의적인 의도에 의한 경우, 또는 (b) 재해 당시 피재근로자의 술 또는 약물에 취한 상태로 인한 경우(단, 근로자의 그러한 상태가 사업주의 이익을 추구하거나 사업주가 근로자의 근무 시간 동안 술에 취한 음료 또는 물질을 조달하고 그 사용을 장려한 활동으로 인한 것이 아닌 경우).

Employers' Liability in the United States," *Bulletin of the Department of Labor*, vol. V, no. 31 (November 1900), pp. 1157-1210 참조.
 235) <https://law.justia.com/codes/louisiana/2011/rs/title23/rs23-1081>. (최종 검색일 2024. 2. 27)

(c) to the initial physical aggressor in an unprovoked physical altercation, unless excessive force was used in retaliation against the initial aggressor. (2) In determining whether or not an employer shall be exempt from and relieved of paying compensation because of injury sustained by an employee for any cause or reason set forth in this Subsection, the burden of proof shall be upon the employer. (3) For purposes of proving intoxication, the employer may avail himself of the following presumptions: (a) If there was, at the time of the accident, 0.05 percent or less by weight of alcohol in the employee's blood, it shall be presumed that the employee was not intoxicated. (b) If there was, at the time of the accident, in excess of 0.05 percent but less than 0.08 percent by weight of alcohol in the employee's blood, such fact shall not give rise to any presumption that the employee was or was not intoxicated, but such fact may be considered with other competent evidence in determining whether the employee was intoxicated. (c) If there was, at the time of the accident, 0.08 percent or more by weight of alcohol in the employee's blood, it shall be presumed that the employee was intoxicated. (4) Percent by weight of alcohol in the blood shall be based upon grams of alcohol per one hundred cubic centimeters of blood. (5) If there was, at the time of the accident, evidence of either on or off the job use of a nonprescribed controlled substance as defined in 21 U.S.C. 812, Schedules I, II, III, IV, and V, it shall be presumed that the employee was intoxicated.	(c) 최초 공격자에 대한 보복으로 과도한 무력을 사용하지 않는 한, 도발하지 않은 신체적 언쟁에서 최초 신체적 공격자에 대한 경우. (2) 본 항에 명시된 원인 또는 사유로 인해 근로자가 입은 부상으로 인해 사업주가 보상금을 지급할 의무가 면제되는지 여부를 결정할 때, 입증 책임은 사업주에게 있다. (3) 음주 사실을 입증하기 위해 사업주는 다음과 같은 추정을 활용할 수 있다: (a) 사고 당시 근로자의 혈중 알코올 농도가 0.05퍼센트 이하인 경우, 근로자가 술에 취하지 않은 것으로 추정한다. (b) 사고 당시 근로자의 혈중 알코올 농도가 0.05퍼센트 이상 0.08퍼센트 미만이었던 경우, 그러한 사실은 근로자가 술에 취했거나 취하지 않았다는 추정의 근거가 되지 않지만, 그러한 사실은 근로자의 음주 여부를 판단할 때 다른 유용한 증거와 함께 고려될 수 있다. (c) 사고 당시 근로자의 혈중 알코올 농도가 0.08% 이상인 경우, 해당 근로자는 술에 취한 것으로 추정된다. (4) 혈중 알코올 농도는 혈액 100입방센티미터당 알코올 그램을 기준으로 한다. (5) 사고 당시 21 U.S.C. 812, 스케줄 I, II, III, IV 및 V에 정의된 비처방 규제 약물의 업무상 또는 업무 외 사용의 증거가 있는 경우, 근로자가 술에 취한 것으로 추정된다.
---	---

(6) The foregoing provisions of this Section shall not be construed as limiting the introduction of any other competent evidence bearing upon the question of whether the employee was under the influence of alcoholic beverages or any illegal or controlled substance. (7)(a) For purposes of this Section, the employer has the right to administer drug and alcohol testing or demand that the employee submit himself to drug and alcohol testing immediately after the alleged job accident. (b) If the employee refuses to submit himself to drug and alcohol testing immediately after the alleged job accident, then it shall be presumed that the employee was intoxicated at the time of the accident. (8) In order to support a finding of intoxication due to drug use, and a presumption of causation due to such intoxication, the employer must prove the employee's use of the controlled substance only by a preponderance of the evidence. In meeting this burden, the results of employer-administered tests shall be considered admissible evidence when those tests are the result of the testing for drug usage done by the employer pursuant to a written and promulgated substance abuse rule or policy established by the employer. (9) All sample collection and testing for drugs under this Chapter shall be performed in accordance with rules and regulations adopted by the director which ensure the following: (a) The collection of samples shall be performed under reasonably sanitary conditions. (b) Samples shall be collected and tested with due regard to the privacy of the individual being tested, and in a manner reasonably calculated to	(6) 본 조의 전술한 조항은 근로자가 알코올 또는 불법 또는 규제 약물의 영향을 받았는지 여부에 관한 기타 유용한 증거의 도입을 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다. (7)(a) 이 조의 목적상, 사업주는 약물 및 알코올 검사를 실시하거나 근로자가 업무상 사고 혐의가 발생한 직후 약물 및 알코올 검사에 응하도록 요구할 권리가 있다. (b) 근로자가 업무상 사고 발생 직후 약물 및 알코올 검사를 거부하는 경우, 해당 근로자는 사고 당시 술에 취한 것으로 추정된다. (8) 약물 사용으로 인한 중독 및 그러한 중독으로 인한 인과관계 추정을 뒷받침하기 위해 사업주는 증거의 우위에 의해서만 근로자의 규제 약물 사용을 입증해야 한다. 이러한 입증책임을 충족하는 데 있어, 사업주가 시행한 검사 결과가 사업주가 수립하고 공표한 약물 남용 규정 또는 정책에 따라 사업주가 시행한 약물 사용 검사 결과인 경우, 해당 검사 결과는 인정 가능한 증거로 간주된다. (9) 본 장에 따른 약물에 대한 모든 시료 채취 및 검사는 감독이 채택한 규칙 및 규정에 따라 수행되어야 하며, 다음 사항을 보장해야 한다: (a) 샘플 수집은 합리적으로 위생적인 조건에서 수행되어야 한다. (b) 샘플은 검사 대상자의 프라이버시를 충분히 고려하여 수집 및 검사되어야 하며, 신뢰할 수 있는 샘플의 수집 또는 검사에 대한 대체 또는 간섭을 방지하기 위해 합리적
---	--

prevent substitutions or interference with the collection or testing of reliable samples. (c) Sample collection shall be documented, and the documentation procedures shall include: (i) Labeling of samples so as reasonably to preclude the probability of erroneous identification of test result; and (ii) An opportunity for the employee to provide notification of any information which he considers relevant to the test, including identification of currently or recently used prescription or nonprescription drugs, or other relevant medical information. (d) Sample collection, storage, and transportation to the place of testing shall be performed so as reasonably to preclude the probability of sample contamination or adulteration; and (e) Sample testing shall conform to scientifically accepted analytical methods and procedures. Testing shall include verification or confirmation of any positive test result by gas chromatography, gas chromatography-mass spectroscopy, or other comparably reliable analytical method, before the result of any test may be used as a basis for any disqualification pursuant to this Section. Test results which do not exclude the possibility of passive inhalation of marijuana may not be used as a basis for disqualification under this Chapter. However, test results which indicate that the concentration of total urinary cannabinoids as determined by immunoassay equals or exceeds fifty nanograms/ml shall exclude the possibility of passive inhalation. (10) All information, interviews, reports, statements, memoranda, or test results received by the employer through its drug testing program are confidential communications and may not be used or received in evidence, obtained in discovery, or disclosed in any public or private proceeding, except in a proceeding related to an	으로 계산된 방식으로 수집 및 검사되어야 한다. (c) 샘플 수집은 문서화되어야 하며, 문서화 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다: (i) 테스트 결과의 잘못된 식별 가능성을 합리적으로 방지할 수 있도록 샘플에 라벨을 부착한다. (ii) 근로자가 현재 또는 최근에 사용한 처방약 또는 비처방약의 식별 또는 기타 관련 의료 정보를 포함하여 검사와 관련이 있다고 판단되는 모든 정보를 알릴 수 있는 기회 제공. (d) 샘플 수집, 보관 및 검사 장소로의 운송은 샘플 오염 또는 혼입 가능성을 합리적으로 방지할 수 있도록 수행되어야 한다. (e) 샘플 테스트는 과학적으로 인정된 분석 방법 및 절차를 준수해야 한다. 테스트에는 가스 크로마토그래피, 가스 크로마토그래피-질량 분석법 또는 기타 유사하게 신뢰할 수 있는 분석 방법에 의한 양성 테스트 결과의 검증 또는 확인이 포함되어야 하며, 테스트 결과는 본 섹션에 따른 결격 사유의 근거로 사용될 수 있다. 마리화나의 수동적 흡입 가능성을 배제하지 않은 검사 결과는 본 장에 따른 실격의 근거로 사용될 수 없다. 그러나 면역 분석에 의해 결정된 총 요중 카나비노이드 농도가 50 나노그램/ml 이상임을 나타내는 검사 결과는 수동 흡입 가능성을 배제해야 한다. (10) 사업주가 약물 검사 프로그램을 통해 받은 모든 정보, 인터뷰, 보고서, 진술서, 각서 또는 검사 결과는 기밀 통신이며, 검사 대상 직원의 약물 사용이 관련되어 있는 실업 보상 청구 절차, 심리 또는 민사 소송에서 R.S. 23:1021 이하 또는 R.S. 23:1601(10)에 따른 소송과 관련된 절차를 제외하고는 공개 또는 비공개 절차에서 증거로 사용하거나 받거나 발견 과정에서 획
--	--

action under R.S. 23:1021 et seq. or R.S. 23:1601(10) in a claim for unemployment compensation proceeding, hearing, or civil litigation when drug use by the tested employee is relevant. (11) No cause of action for defamation of character, libel, slander, or damage to reputation arises in favor of any person against an employer who has established a program of drug or alcohol testing in accordance with this Chapter and rules and regulations adopted pursuant thereto, unless: (a) The results of that test were disclosed to any person other than the employer, an authorized employee or agent of the employer, the tested employee, or the tested prospective employee or appropriate governmental agency or court. (b) The information disclosed was based on a false test result; and (c) All elements of an action for defamation of character, libel, slander, or damage to reputation as established by statute or jurisprudence, are satisfied. (12) Notwithstanding any language to the contrary, once the employer has met the burden of proving intoxication at the time of the accident, it shall be presumed that the accident was caused by the intoxication. The burden of proof then is placed upon the employee to prove that the intoxication was not a contributing cause of the accident in order to defeat the intoxication defense of the employer. (13) In the event a health care provider delivers emergency care to an injured worker later presumed or found to be intoxicated under this Section, the employer shall be responsible for the reasonable medical care provided the worker until such time as he is stabilized and ready for discharge from the acute care facility, at which time the employer's	특하거나 공개해서는 안 된다. (11) 본 장과 그에 따라 채택된 규칙 및 규정에 따라 약물 또는 알코올 검사 프로그램을 수립한 사업주를 상대로 인격권 침해, 명예훼손, 비방, 명예훼손에 대한 소송 사유는 다음과 같은 경우를 제외하고는 누구에게도 유리하게 발생하지 않는다: (a) 해당 검사 결과가 사업주, 사업주의 승인된 근로자 또는 대리인, 검사 대상 근로자 또는 검사 대상 예비 근로자 또는 적절한 정부 기관 또는 법원이 아닌 다른 사람에게 공개되지 않은 경우. (b) 공개된 정보가 허위 테스트 결과에 근거한 경우. (c) 법령 또는 판례에서 정한 인격권 침해, 명예훼손, 비방 또는 명예훼손 소송의 모든 요소를 충족하는 경우. (12) 반대되는 표현에도 불구하고, 일단 사업주가 사고 당시의 음주 입증책임을 충족하면, 사고는 음주 때문에 발생한 것으로 추정된다. 그런 다음 사업주의 음주 방어를 무효화하기 위해 음주가 사고의 원인이 아니라는 것을 증명할 책임은 근로자에게 있다. (13) 의료 서비스 제공자가 본 조항에 따라 나중에 술에 취한 것으로 추정되거나 밝혀진 부상 근로자에게 응급 치료를 제공하는 경우, 사업주는 근로자가 안정되고 급성 치료 시설에서 퇴원할 준비가 될 때까지 근로자에게 제공한 합리적인 의료 서비스에 대해 책임을 지며, 그 시점에 의료 및 보상 혜택에 대한 사업주의 책임은 종료된다.
--	--

responsibility shall end for medical and compensation benefits.	
---	--

다음으로, 회사 안전 규칙을 위반하는 등 사업주의 명시적 지시를 위반해 발생한 업무상 재해에 대해서는 산재보상급여 지급을 거부한다. 대표적인 예로는 미네소타주 근로자재해보상 판례(Smith v Metro Transit, October 17, 2011, No. WC11-5303)가 있다.²³⁶⁾ 즉 “금지된 행위 항변”prohibited act defense 항변을 근거로 사업주는 근로자의 재해에 대한 책임을 부인하는 것이 불가능하지 않다. 다만 근로자의 부상은 명확하게 명시되고 일관되게 시행되는 금지 행위, 정책 또는 규칙의 위반으로 인한 직접적인 결과로 발생해야 한다. 이 사례에서 버스 운전사인 근로자는 승객이 지정되지 않은 정류장에서 내리려고 할 때 자신의 노선을 운전하고 있었다. 근로자는 안전하지 않다고 판단하여 정차를 거부했다. 다음 지정된 정류장에서 승객은 버스에서 내리는 근로자의 얼굴에 침을 뱉고 그 후 도발하자 해당 근로자는 버스에서 내려 승객을 쫓아갔다. 근로자가 승객을 따라잡자 승객이 근로자를 밀쳐 넘어져 어깨에 부상을 입었다. 사업주인 메트로 트랜짓은 난폭한 승객을 대하는 버스 운전사의 지침을 담은 버스 운전자 가이드를 발행한 바 있었다. 버스 기사들은 “가능한 한 물리적 충돌을 피하고, 자기 방어를 위해 필요한 경우가 아니라면 분쟁 해결을 위해 버스 운전석에서 자리를 뜨지 말 것”을 지시받았다. 이 직원은 이전에 이러한 취업규칙을 인지하고 있었으며 이를 위반하여 징계를 받은 적이 있었다.

이러한 사실관계를 검토한 후 판사는 근로자의 주장을 부인하고 동 재해가 사업주가 금지한 행위의 직접적인 결과로 발생했다고 판결했다. 미네소타 산재 보상 항소법원은 보상 거부를 확정하고 사업주 측의 “금지된 행위 항변”이 피재근로자임을 주장하는 이의 청구를 허용하지 않을지 여부를 결정할 때 고려해야 할 6가지 요소를 검토했다:

- ① 해당 근로자가 금지 사항을 알고 있었는지 여부
- ② 금지된 행위가 관례적으로 준수되었는지 여부
- ③ 사업주가 금지 조항을 시행하기 위해 합리적인 조치를 취했는지 여부
- ④ 금지 사유

236) <https://mn.gov/workcomp-stat/2011/Smith-10-17-11.html>. (최종 검색일 2024. 2. 27)

- ⑤ 금지된 행위의 수행이 비합리적으로 위험한지 여부
- ⑥ 명시적으로 금지된 행위가 발생할 것을 사업주가 합리적으로 예측할 수 있었는지 여부 등이 그것이다.

다음으로, 산재보상급여 지급 수준을 조정하는 경우가 있다. 피재근로자가 회사의 안전규정을 위반해 업무상 재해가 발생한 경우 산재보상급여 감액을 허용하는 다음과 같은 위스콘신주 제102장 근로자재해보상 제58조를 참조할 수 있다.²³⁷⁾

2022 Wisconsin Statutes & Annotations Chapter 102 - Worker's compensation.	2022 위스콘신 주 법령 및 주석 제102장 - 근로자재해보상
102.03 - Conditions of liability (1) Liability under this chapter shall exist against an employer only where the following conditions concur: (a) Where the employee sustains an injury. (b) Where, at the time of the injury, both the employer and employee are subject to the provisions of this chapter. (c) 1. Where, at the time of the injury, the employee is performing service growing out of and incidental to his or her employment. 2. - 5. [생략] (d) Where the injury is not intentionally self-inflicted. (e) Where the accident or disease causing injury arises out of the employee's employment. (f) Every employee whose employment requires the employee to travel shall be deemed to be performing service growing out of and incidental to the employee's employment at all times while on a trip, except when engaged in a deviation for a private or personal purpose. Acts reasonably necessary for living or incidental thereto shall not be regarded as such a deviation. Any accident or disease arising out of a hazard of such service shall be deemed to arise out of	102.03 - 책임발생의 조건 (1) 이 장에 따른 책임은 다음 조건이 일치하는 경우에만 사업주에 대해 발생한다: (a) 근로자가 재해를 입은 경우. (b) 재해를 당한 시점에 사업주와 근로자 모두 이 장의 규정을 적용받는 경우. (c) 1. 재해를 당한 시점에 근로자가 자신의 고용에서 비롯되고 부수적으로 발생하는 업무를 수행 중인 경우. 2. - 5. [생략] (d) 재해가 고의로 자해한 것이 아닌 경우. (e) 재해를 유발하는 사고 또는 질병이 근로자의 고용으로 인해 발생한 경우. (f) 고용상 여행이 요구되는 모든 근로자는 사적 또는 개인적 목적을 위한 일탈을 하는 경우를 제외하고 여행 중에 항상 근로자의 고용에서 비롯되고 부수적으로 발생하는 서비스를 수행하는 것으로 간주된다. 생활에 합리적으로 필요하거나 이에 부수적인 행위는 그러한 일탈로 간주되지 않는다. 그러한 근무의 위험으로 인해 발생하는 모든 사고 또는 질병은 근로자의 고용에서 발생한 것으로 간주한다.

237) <https://docs.legis.wisconsin.gov/document/statutes/102.58>. (최종 검색일 2024. 2. 27)

the employee's employment. 102.58 - Decreased compensation (1) If injury is caused by the failure of the employee to use safety devices that are provided in accordance with any statute, rule, or order of the department of safety and professional services and that are adequately maintained, and the use of which is reasonably enforced by the employer, or if injury results from the employee's failure to obey any reasonable rule adopted and reasonably enforced by the employer for the safety of the employee and of which the employee has notice, the compensation and death benefit provided in this chapter shall be reduced by 15 percent, but the total reduction may not exceed \$15,000. (2) If an employee violates the employer's policy concerning employee drug or alcohol use and is injured, and if that violation is causal to the employee's injury, no compensation or death benefits shall be payable to the injured employee or a dependent of the injured employee and no payment under s. 102.49 (5) (b) or (c) shall be payable. Nothing in this subsection shall reduce or eliminate an employer's liability for incidental compensation under s. 102.42 (1) to (8) or drug treatment under s. 102.425. History: 1971 c. 148; 1981 c. 92; 1983 a. 98; 1987 a. 179; 1995 a. 448; 2001 a. 37; 2015 a. 55, 180; 2021 a. 29. The burden of proof is on the employer to establish not only the fact of intoxication, but also a causal connection between the condition and the injury or accident. <i>Haller Beverage Corp. v. DILHR</i>, 49 Wis. 2d 233, 181 N.W.2d 418 (1970). This section and s. 102.57 may be applicable in the same case if the negligence of both the employer and employee are causes of the employee's	102.58 - 급여의 감액 (1) 근로자가 안전 및 전문 서비스 부서의 법령, 규칙 또는 명령에 따라 제공되고 적절하게 유지 관리되며 사업주가 합리적으로 사용을 강제하는 안전 장치를 사용하지 않아 재해가 발생한 경우 또는 근로자가 근로자의 안전을 위해 사업주가 채택하고 합리적으로 시행하며 근로자가 통지받은 합리적인 규칙을 준수하지 않아 재해가 발생한 경우, 이 장에서 제공하는 보상 및 사망 보험금은 15퍼센트 감액되지만 총 감액액은 \$15,000를 초과할 수 없다. (2) 근로자가 근로자의 약물 또는 알코올 사용에 관한 사업주의 정책을 위반하여 재해를 입은 경우, 그리고 그 위반이 근로자의 재해와 인과관계가 있는 경우, 부상당한 근로자 또는 재해를 입은 근로자의 부양가족에게 보상금 또는 사망 보험금을 지급하지 않으며 102.49 (5) (b) 또는 (c)에 따른 지급금도 지급하지 않는다. 이 조항의 어떠한 내용도 102.42 (1)항부터 (8)항까지의 부수적 보상 또는 102.425조에 따른 약물 치료에 대한 사업주의 책임을 줄이거나 없애지 않는다. 역사: 1971년 148조; 1981년 92조; 1983년 98조; 1987년 179조; 1995년 448조; 2001년 37조; 2015년 55조, 180조; 2021년 29조. 음주 사실뿐만 아니라 음주 상태와 부상 또는 사고 사이의 인과 관계를 입증하는 입증책임은 사업주에게 있다. <i>Haller Beverage Corp. v. DILHR</i>, 49 Wis. 2d 233, 181 N.W.2d 418 (1970). 이 조와 102.57조는 사업주와 근로자의 모두의 과실이 근로자의 부상의 원인인 경우 동일한 사건에 적용될 수 있다. <i>밀워키 포지 대 DILHR</i>, 66 Wis. 2d 428, 225 N.W.2d 476(1975).
---	--

injury. Milwaukee Forge v. DILHR, 66 Wis. 2d 428, 225 N.W.2d 476 (1975). Whether a traveling employee's multiple drinks at a tavern was a deviation was irrelevant when the employee was injured while engaged in a later act reasonably necessary to living. Under this section, intoxication does not defeat a worker's compensation claim but only decreases the benefits. Heritage Mutual Insurance Co. v. Larsen, 2001 WI 30, 242 Wis. 2d 47, 624 N.W.2d 129, 98-3577.	출장 중인 근로자가 선술집에서 여러 차례 술을 마신 것이 일탈 행위인지 여부는 근로자가 나중에 생활에 합리적으로 필요한 행위를 하다가 부상을 당한 경우와 무관하다. 이 조에 따르면 음주는 산재 보상 청구를 무효화하지 않고 혜택만 감소시킨다. 헤리티지 뮤추얼 보험 회사 대 라센, 2001 WI 30, 242 Wis. 2d 47, 624 N.W.2d 129, 98-3577.
--	--

2. 사업주 책임성 강화

사업주의 고의 또는 중과실로 인해 업무상 재해가 발생한 경우를 사업주의 불법행위 책임 면제의 예외로 규정한다. 대표적인 예는 매사추세츠 일반법 제1편 제21장 제152절 제28조이다.²³⁸⁾

Section 28: Wilful misconduct of employer; defense; reimbursement of insurer; employment of minor; mentally retarded persons; injuries at sheltered workshops	제28조 사업주의 고의적 위법 행위, 방어, 보험사 배상, 미성년자 고용, 정신 지체자, 보호 작업장에서의 재해
Section 28. If the employee is injured by reason of the serious and wilful misconduct of an employer or of any person regularly intrusted with and exercising the powers of superintendence, the amounts of compensation hereinafter provided shall be doubled. In case the employer is insured, he shall repay to the insurer the extra compensation paid to the employee. If a claim is made under this section, and the employer is insured, the employer may appear and defend against such claim only. The employment of any minor, known to be such, in violation of any provision of sections sixty to seventy-four, inclusive, or of section one hundred and four of chapter one hundred and forty-nine shall	제28조 사업주 또는 정기적으로 감독 권한을 위임받아 행사하는 자의 중대한 과실 또는 고의적인 위법 행위로 인해 근로자가 부상을 입은 경우, 여기에 규정된 보상 금액은 두 배로 늘어난다. 사업주가 보험에 가입한 경우, 사업주는 근로자에게 지급한 추가 보상금을 보험사에 상환해야 한다. 본 조항에 따라 청구가 제기되고 사업주가 보험에 가입한 경우, 사업주는 해당 청구에 대해서만 출석하여 방어할 수 있다. 제60조에서 제74조(포함)의 조항 또는 제100조 제4항의 조항을 위반하여 미성년자인 것으로 알려진 미성년자를 고용하는 행위는 이 조에 따라 중대하고 고의적인 위법 행위로 간주된다.

238) <https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXXI/Chapter152/Section28>. (최종 검색일 2024. 2. 27)

constitute serious and wilful misconduct under this section. As used in this section the term "minor" shall include mentally retarded persons eighteen years of age or older unless: (1) the employment takes place in a sheltered workshop which holds either a license from the department of developmental services or accreditation from the commission on accreditation of rehabilitation facilities; and (2) a professional vocational specialist evaluates the employee at the employment site, for the specific job performed and such evaluation determines in writing that the employee is appropriate for and capable of such employment; and (3) the employee has agreed in writing to the written rehabilitation plan or to an accurate verbal description of such written plan. The division of administration shall keep statistical records on injuries that occur at sheltered workshops. If there appears to be a pattern of such injuries at a particular sheltered workshop, the office of claims administration shall notify the department of developmental services and such department shall take whatever action it deems appropriate.	본 조에서 사용되는 '미성년자'라는 용어는 다음과 같은 경우를 제외하고 18세 이상의 정신지체인을 포함한다: (1) 발달 서비스 부서의 면허 또는 재활 시설 인가 위원회의 인가를 받은 보호 작업장에서 고용이 이루어지는 경우. (2) 전문 직업 전문가가 고용 현장에서 수행되는 특정 직무에 대해 근로자를 평가하고 그러한 평가에서 해당 근로자가 해당 고용에 적합하고 능력이 있다고 서면으로 결정한 경우. (3) 근로자가 서면 재활 계획 또는 그러한 서면 계획에 대한 정확한 구두 설명에 서면으로 동의한 경우. 관리 부서는 보호 작업장에서 발생한 부상에 대한 통계 기록을 보관해야 한다. 특정 보호 작업장에서 그러한 부상의 패턴이 있는 것으로 보이는 경우, 청구 관리 부서는 이를 발달 서비스 부서에 통보하고 해당 부서는 적절하다고 판단되는 모든 조치를 취해야 한다.
---	---

3. 함의와 시사점

근로자 측의 자해를 통해 발생한 재해, 그리고 사업주에 의해 구조적·체계적으로 만들어지고 시행되고 반복적으로 교육되고 강조된 안전 기준을 위반해 이루어진 재해에 대해서는 산재보상급여의 지급이 거부되거나 그 액수가 감액될 수 있다.

사업주 입장에서는 사업장 내 금지 행위를 명확하게 명시한 정책을 마련하면 직원의 안전과 건강을 개선하고, 비용과 근무일수를 줄이며, 산재보험료를 관리하고, 특정 부

상에 대한 보상을 거부할 수 있다는 강력한 메시지를 전달할 수 있다. 규칙 제정에 더해 금지된 행위를 명확하게 식별할 수 있게 하고, 직원들에게 금지 사항 전달하며, 일관성 있는 정책 시행하면서 규칙 위반에 대한 징계를 한다면 금지된 항변의 법리에 따라 산재보상급여 지급의 책임으로부터 벗어날 수 있을 것으로 보인다.

미국은 “금지된 행위 항변의 법리”를 별도의 주관적 요건을 검증하는 방식으로 활용한다기 보다 “arise out of and in the course of employment 요건” 단계에서 처음부터 고용/업무수행과 무관한 행위로, 즉 고용의 범위 바깥에서 발생한 일로 논리 구성하는 것으로 보인다.

제6절 대만

I. 대만에서의 산업재해 보호의 입법적 동향

대만에서는 종래 근로자 보호를 위하여 한국식 발음으로 ‘노공보험조례’(勞工保險條例, 노동자보험법)라는 법률을 제정하여 시행하고 있었다. ‘조례’라는 표현을 사용하지만 이는 한국의 지방자치단체의 규범에 해당하는 그 조례가 아니고 대만에서는 법률에 해당하는 것이다. 대만에서는 법률에 해당하는 규범의 명칭에 법, 법률, 조례 등 다양한 명칭이 사용되고 있다.²³⁹⁾

노공보험조례에 따르면, 노공보험은 일종의 노동자보험인데 국가가 운영하는 사회보험으로서 5인 이상 사업장에 종사하는 15~65세의 근로자는 피보험자로서 모두 가입해야 하는 강제적 보험이다(노공보험조례 제6조). 노공보험조례에 따른 노공보험의 보호 대상은 크게 두 가지 범주인데, 하나는 보통사고보험이고 다른 하나는 산업재해보험이다. 노공보험상 보통사고보험의 보호범위는 업무상 사유와 무관한 것인데, 출산, 업무외 상해·질병, 장애, 노령, 사망이다(노공보험조례 제2조). 노공보험상 산업재해보험의 보호범위는 업무상 사유로 인한 상해·질병·의료·장애·사망이다(노공보험조례 제2조). 노공보험의 피보험자인 근로자는 보험료를 납부해야 하는데 보통사고보험의 경우와 산업재해보험의 경우를 구분하여 보통사고보험의 경우 근로자가 20%, 사용자가

239) 대만에서 조례(條例)는 한국의 지방의회가 제정한 지방자치규범에 해당하는 조례가 아니다. 대만에서 조례는 입법원이 제정한 법률의 일종이며 대만에서 법률에 해당하는 규범은 대상이나 적용범위에 따라 명칭이 조금씩 다른 것으로 보인다.

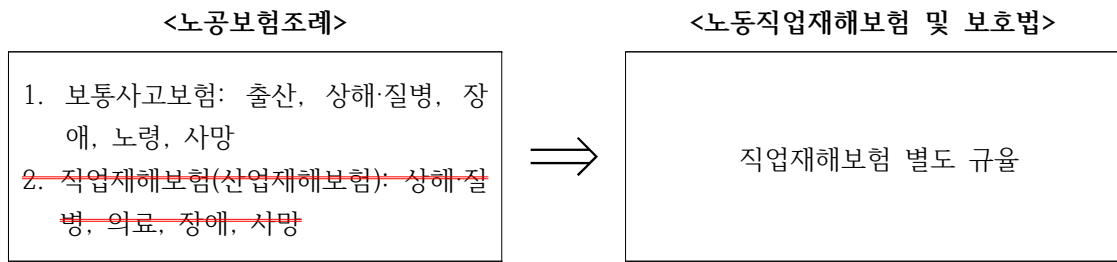
70%, 정부가 10%의 보험료를 부담하고 산재보험의 경우 사용자가 100%의 보험료를 부담한다(노공보험조례 제15조).

<노공보험조례의 구조>

- | |
|--|
| 1. 보통사고보험: 출산, 상해·질병, 장애, 노령, 사망
2. 직업재해보험(산업재해보험): 상해·질병, 의료, 장애, 사망 |
|--|

그런데 플랫폼종사자를 비롯하여 불안정노동자의 증가는 대만에서도 사회문제가 되었고 배달원과 같은 플랫폼종사자의 경우 노공보험조례상으로는 자영업자로 취급되었기 때문에 노공보험에 가입해야 할 의무가 없었고²⁴⁰⁾ 또한 배달원이 노공보험에 가입하고 싶다면 지역에 있는 직업노조에 가입하여 해당 노조를 통해 노공보험에 가입해야 했기 때문에 절차와 비용에 부담을 느끼지 않을 수 없으므로 배달원 입장에서 노공보험에 자발적으로 가입할 유인이 높지 않았다. 스쿠터와 같은 소형 오토바이가 일반 대중의 교통수단이 되고 있는 대만의 경우 이를 이용한 배달원이 주요 일자리 형태의 하나이기 때문에 플랫폼 종사자 유형으로서의 배달원이 업무상 재해를 당해도 제대로 보호를 받지 못하는 것은 대만 사회에서는 주요 노동이슈가 되었다.

이러한 지적을 포함하여 대만에서는 변화하는 노동형태로부터의 산재보호에 대한 문제의식을 가지고 노공보험조례로부터 산재보호를 별도로 분리하여 새로운 법률을 제정하여 시행하게 되었는데, 2022년 5월 1일부터 시행된 ‘노동직업재해보험 및 보호법’(勞工職業災害保險及保護法, 노동자산업재해보험 및 보호법)이 그것이다.



‘노동직업재해보험 및 보호법’은 산재보험을 노공보험에서 빼내어 독자적으로 새롭게 제정한 법이다. 따라서 현재 일반적인 노동자보험은 ‘노공보험조례’에서 규율하고 산재보험은 ‘노동직업재해보험 및 보호법’에서 규율하게 된 것은 대만의 노동자 보호 입

240) 자영업자도 노공보험에 가입할 수는 있으나 강제적이진 않다. 만약 자영업자가 노공보험에 가입하는 경우 보통사고보험의 보험료 60% 및 산재보험의 보험료 60%는 본인이 직접 부담해야 하며 나머지 각 40%는 정부가 부담한다.

법 특히 산재보험에서는 매우 중요한 변화에 해당한다. 산재보험만을 빼내어 새롭게 제정하면서 특히 배달 종사자와 같이 플랫폼을 이용하여 일을 하는 노무제공자의 경우처럼 고용관계로 인정받지 못하거나 그러한 인정이 쉽지 않은 일하는 사람에 대해서도 산재보험을 가입할 수 있도록 하게 되었는데 다만 특이한 것은 플랫폼을 이용한 배달 종사자와 같이 고용주가 없거나 형식상 자영업자에 해당하는 경우 개별적으로 가입하는 것이 아니라 직종 노조를 통하여 가입하는 방식이라는 점이다(동법 제7조).²⁴¹⁾

‘노동직업재해보험 및 보호법’의 전체적인 구조는 제1장 총칙, 제2장 직업재해보험 체계(보험자, 기금관리, 보험감독 및 분쟁처리, 피보험단위, 피보험자 및 보험효력, 보험료, 보험급여, 보험기금 및 경비), 제3장 직업재해예방 및 재활, 제4장 기타노동보장, 제5장 벌칙, 제6장 부칙의 순서로 되어 있다.

보험급여의 종류로는 의료급여, 상해·질병급여(傷病給付), 장애급여(失能給付), 사망급여(死亡給付, 유족급여를 의미), 실종급여(失蹤給付)로 되어 있다(법 제26조).

이 중 실종급여는 우리나라의 산재보험에는 없는 것인데, 피보험자가 작업 중 의외의 사고를 만나 실종에 이르게 된 경우 그 실종일로부터 시작하여 실종급여라는 보험급여를 지급하는 것이다(법 제55조 제1항). 실종급여는 3개월마다 1번씩 월 평균 피보험자 보험급여의 70%를 지급하는데, 생환한 날의 전날, 실종 만 1년이 된 날의 전날 혹은 사망선고재판 확정에 의한 사망시 그 전날까지를 기준으로 하여 지급된다(법 제55조 제2항). 실종된 지 만 1년이 지나거나 사망선고재판 확정시에는 그 유족은 사망급여(유족급여)를 신청할 수 있다(법 제55조 제3항).

다만 ‘노동직업재해보험 및 보호법’에서는 산업재해 즉 업무상 재해의 구체적 인정기준에 대해서는 명시하고 있지 않다.

업무상 재해의 구체적인 인정기준에 대해서는 하위 규범인 ‘노동직업재해보험직업상병 심사준칙’(勞工職業災害保險職業傷病審査準則)에서 명시하고 있다. 이 규범은 우리나라

241) 노동직업재해보험 및 보호법 第7條

年滿十五歲以上之下列勞工，應以其所屬團體為投保單位，參加本保險為被保險人：

一、無一定雇主或自營作業而參加職業工會之會員。

二、無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員。

(제7조. 만 15세 이상의 다음 근로자는, 그 소속단체를 피보험단위로 하여 본 보험에 피보험자로 가입해야 한다.

제1호. 일정한 고용주가 없거나 혹은 자영업을 하면서 직종노조에 가입한 조합원.

제2호. 일정한 고용주가 없거나 혹은 자영업을 하면서 어민조합에 가입하고 있는 갑류 회원.)

라로 보자면 일종의 시행령에 해당한다. 이 준칙은 2022년 5월 1일부터 시행되었다.

Ⅱ. ‘노동직업재해보험직업상병심사준칙’상 업무상 재해의 기준

1. 업무상 사고(職業傷害)의 유형

준칙 제3조부터 제16조에 이르기까지 업무상 사고에 해당하는 유형을 다양하게 규정하고 있다. 업무상 사고의 유형은 업무상 사고에 의해 부상이나 상해 등을 당하는 경우를 말한다.

- ① 피보험자의 직무로 인해 그리고 직무 수행 중에 발생한 피보험자의 부상
- ② 피보험자의 직무 수행 중 동물 또는 식물에 의한 상해
- ③ 출퇴근 중, 통상적인 주거지 또는 숙소에서 근무지까지, 또는 두 개 이상의 업무와 관련하여 근무지 간에 이동하는 적절한 시간에 발생한 사고에 의한 것
- ④ 피보험자가 학생인 경우 학교와 직장을 오가는 중에 발생한 사고에 의한 것
- ⑤ 업무 전후에 발생한 사고로 인한 것으로서 업무의 준비행위 혹은 정리행위의 결과로 인한 것
- ⑥ 사업주의 지휘·감독 하에 또는 노무관리상 필요한 경우로서 작업장에서 식당 또는 회의장소로 이동하던 중 발생한 사고 또는 작업장비를 수령 및 반납하거나 임금 및 기타 일상 업무를 수령하기 위해 작업장에서 사무실로 이동하던 중 발생한 사고
- ⑦ 작업 전 대기시간 중, 작업중단 또는 작업휴식 중, 작업 종료 후 사업주가 작업장 시설 또는 설비 사용을 승인한 상황에서 사업장의 시설, 장비 또는 관리상 결함으로 발생한 사고
- ⑧ 피보험자가 근무시간 중 생리적 필요에 의해 화장실을 이용하거나 물을 마시는 동안 발생한 사고
- ⑨ 피보험자가 긴급상황 하에서 일시적으로 다른 업무를 수행하는 경우에 해당 업무는 사업주가 해당 근로자에게 기대하는 행위인데 이로 인해 발생한 사고
- ⑩ 출장 중 통상적인 복귀 또는 귀가 상황에서 발생한 사고
- ⑪ 피보험자가 사업주로부터 임시 출근지시를 받고 합리적 방법으로 근무장소로 직접 이동하던 근무 외 시간에 발생한 사고
- ⑫ 피보험자가 사업주에 의해 보수교육, 기술평가, 기능대회, 의식행사, 운동경기 기타 활동에 참여하도록 되었는데 그 과정에서 발생한 사고 및 주거지 또는 사

업장 사이에 이동 중 또는 사업장이나 거주지로 복귀 중 발생한 사고

- ⑬ 피보험자의 직무수행 중에 타인의 행위로 인하여 발생한 사고
- ⑭ 사업주가 노무관리를 위해 제공한 시설 또는 설비의 결함으로 발생한 사고
- ⑮ 피보험자가 사업주가 주최하는 레크리에이션 또는 기타 활동에 참여하다가 사업주가 관리하거나 제공하는 시설 또는 장비의 결함으로 인한 사고
- ⑯ 업무상 재해를 당한 피보험자가 사업주 동의를 얻어 치료를 위해 사업장에서 의료기관으로 이동하거나 퇴근 후 사업장에서 의료기관으로 이동하던 중 및 치료 후 거주지로 복귀하던 도중 다시 사고가 발생한 경우의 사고
- ⑰ 피보험자가 근무일 중 식사시간이나 연장근로 중에 식사를 하기 위해 외출한 경우로서 사업주가 피보험자로 하여금 사업장 내에서 식사를 하도록 규정하고 있지 않아서 피보험자가 식사를 하기 위해 외출할 수밖에 없는 경우 식사장소로 이동하던 중 발생한 사고

2. 업무상 사고가 아닌 경우

피보험자가 직무수행 중 자연재해로부터 직접 기인한 사고로 인한 상해는 업무상 재해로 보지 않는다(준칙 제12조 본문).

다만 직무수행 중 이러한 자연재해가 간접적으로 원인이 되어 발생한 우연한 재해 또는 피보험자가 종사하는 업무가 자연재해로부터 피해를 받을 위험이 높은 사업인 경우에 자연재해로부터 발생한 사고로 인한 상해는 업무상 재해로 본다(준칙 제12조 단서).

피보험자에게 위에서 해당하는 업무상 재해 유형에 해당하는 행위라도 다음 중 어느 하나의 사유가 있는 경우 업무상 재해로 보지 않는다(준칙 제17조).

- ① 일상생활에 필요하지 않는 개인적 행위
- ② 운전하는 차량의 종류에 대한 운전면허 없이 운전하는 경우
- ③ 운전면허 정지 또는 취소된 상태에서 운전하는 경우
- ④ 신호등으로 통제되는 교차로에서 적색 신호를 통과하여 운전하는 경우
- ⑤ 철도를 횡단하는 경우
- ⑥ 규정한도를 초과하는 알코올 농도, 마약, 환각제 기타 유사 약물을 복용한 상태에서 운전하는 경우
- ⑦ 고속도로 등에서 규정에 의하지 않고 갓길을 이용한 경우

- ⑧ 도로에서 경주, 경쟁, 질주 기타 위험한 방법으로 운전한 경우
- ⑨ 규정을 따르지 않고 진행방향 아닌 방향으로 차량을 운전하거나 역주행하는 경우

다만, 위 노동직업재해보험직업상병심사준칙 제17조상의 업무상 재해 배제 사유는 동 준칙이 새롭게 시행되면서 새롭게 도입된 내용은 아니고 그 전에 노공보험조례만 시행되던 시기에 시행되던 ‘노공보험 피보험자의 업무수행으로 인한 부상·질병에 대한 심사준칙’(勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審査準則)²⁴²⁾ 제18조에서 이미 규정되어 있던 내용이 그대로 옮겨진 것에 불과하다.

3. 업무상 질병(職業病)

피보험자가 직무수행으로 인하여 발생한 질병 중 준칙 별표에 규정된 바와 같이 노동직업재해보험의 직업병 분류 목록에 기재된 경우 또는 해당 질병이 노동부 직업병감정회(職業病鑑定會)에 의한 감정에 따라 직업병 또는 업무와 관련성 있는 질병으로 인정된 경우 업무상 질병으로 인정된다(준칙 제18조).

피보험자의 질병의 발병 또는 악화와 업무 간에 상당인과관계(相當因果關係)가 있는 경우 업무상 질병으로 본다(준칙 제19조).

피보험자가 정신질환을 앓고 있는데 해당 질환이 업무와 상당인과관계(相當因果關係)가 있는 경우 업무상 질병으로 본다(준칙 제20조).

Ⅲ. 노사 책임성 관련 사항

‘노동직업재해보험 및 보호법’은 사기나 그 밖의 부정한 방법에 의한 급여지급에 대해서는 부정수급으로 보아 벌칙을 부과한다(법 제92조). 그리고 동법은 기본적으로 고의 사고나 고의범죄를 급여 제외 사유로 명시하고 있다.

법 제102조

본 법에서 비과세, 보험료의 면제, 고의사고에 대한 급여의 부지급, 고의범죄에 대한 급여의 부지급, 입양자녀에 대한 보험급여의 청구조건, 생계능력 없음의 범위, 소비자물가지수에 따른 급여액의 조정, 기금의 관리 및 운용 등 규정에 관하여 이 법에서 규정된 것을 제외하고

242) 노공보험조례에 딸린 시행령에 해당한다.

는 「노공보험조례」 및 관련 법령에서 정하는 바를 준용한다.

第102條

本法之免課稅捐、保險費免繳、故意造成事故不給付、故意犯罪行為不給付、養子女請領保險給付之條件、無謀生能力之範圍、年金給付金額隨消費者物價指數調整事項、基金之管理及運用等規定，除本法另有規定外，準用勞工保險條例及其相關規定辦理。

이 규정에 따라 규정된 업무상 재해가 아닌 사유들 및 고의사고나 고의범죄의 경우에는 급여가 지급되지 않는다. 나머지 내용에 대해서는 노공보험조례에 규정된 바를 준용하는 것으로 되어 있다. 노공보험조례상 급여 제한 규정을 살펴보면 다음과 같다.

노공보험조례 제23조

피보험자 또는 그 보험수익자 그 밖의 이해관계인이 보험급여를 받기 위해 고의로 보험사고를 일으킨 경우, 보험자는 장의비를 제외한 다른 보험급여를 지급할 책임을 지지 않는다.

第23條

被保險人或其受益人或其他利害關係人，為領取保險給付，故意造成保險事故者，保險人除給與喪葬津貼外，不負發給其他保險給付之責任。

노공보험조례 제24조

피보험단위(기업이나 직종노조-역주)가 고의로 본 조례의 규정에 부합하지 않는 사람에 대하여 보험절차에 참여하여 보험급여를 받은 경우, 보험자는 법에 의한 환수를 해야 하고 해당 피보험자의 자격을 취소하여야 한다.

第24條

投保單位故意為不合本條例規定之人員辦理參加保險手續，領取保險給付者，保險人應依法追還；並取消該被保險人之資格。

노공보험조례 제25조

피보험자가 정당한 사유 없이 보험자와 계약한 의료기관의 진료를 받지 않거나 필요한 서류를 제출하지 않거나 보험수익자가 필요한 서류를 제출하지 않은 경우 보험자는 보험급여 지급의 책임을 지지 않는다.

第25條

被保險人無正當理由，不接受保險人特約醫療院、所之檢查或補具應繳之證件，或受益人不補具應繳之證件者，保險人不負發給保險給付之責任。

노공보험조례 제26조

전쟁이나 변란 또는 피보험자나 그 부모·자녀·배우자의 고의에 의한 범죄로 인하여 보험사고가 발생한 경우 보험급여는 지급되지 않는다.

第26條

因戰爭變亂或因被保險人或其父母、子女、配偶故意犯罪行為，以致發生保險事故者，概不給與保險給付。

IV. 시사점

대만의 산재보험에서 급여적인 측면에서 특수한 것은 실종급여라는 제도를 두고 있다는 점이 우리나라의 산재보험 급여의 종류와 차이점이 난다.

업무상 재해로 인정하는 사유와 관련하여서는 우리나라와 비슷한 면이 많이 보인다. 그러나 업무상 재해로 인정하지 않는 사유와 관련해서는 자연재해로부터 직접 기인한 사고로 인한 경우는 업무상 재해로 인정하지 않는다는 점이라든가 운전이나 교통과 관련하여 상세하게 업무상 재해로 인정되지 않는 사유를 규정하고 있는 점이 우리나라와 비교해서 차별성이 있다고 본다. 운전이나 교통과 관련하여 상세하게 업무상 재해 불인정 사유를 명시하고 있는 것은 대만에서는 오토바이나 스쿠터를 이용한 출퇴근이 일상적인 대중 교통수단이고 또한 오토바이나 스쿠터를 이용한 배달이 성행하는 것과 무관하지 않다고 생각된다.

자연재해와 관련해서는 우리나라의 경우 업무 수행 중 자연재해로 인한 직접적인 사고라고 하더라도 예외적인 경우가 아니면 업무상 재해로 인정하는 방식을 취하고 있다는 점에서²⁴³⁾ 대만의 경우와는 그 보호구조가 서로 반대로 되어 있는 것 같다. 다만 대만의 경우에도 자연재해가 간접적 원인이 되거나 사업 자체가 자연재해의 위험성이 높은 사업인 경우 업무상 재해로 인정하고 있는 단서 규정을 두고 있어서 결과적으로 업무상 재해로 인정하는 경향성에 있어서는 우리나라나 대만이나 마찬가지로 아닐까 생각된다.

피보험자 즉 노동자의 고의적인 사고나 고의적인 범죄에 대해서 보험자의 보험급여

243) 한국 산업재해보상보험법 시행령 제31조(특수한 장소에서의 사고) 사회통념상 근로자가 사업장 내에서 할 수 있다고 인정되는 행위를 하던 중 태풍·홍수·지진·눈사태 등의 천재지변이나 돌발적인 사태로 발생한 사고는 근로자의 사적 행위, 업무 이탈 등 업무와 관계없는 행위를 하던 중에 사고가 발생한 것이 명백한 경우를 제외하고는 법 제37조제1항제1호바목에 따른 업무상 사고로 본다.

면책 사유로 규정하는 것은 대만이나 우리나라나²⁴⁴⁾ 마찬가지다. 그리고 우리나라와 마찬가지로 대만의 경우에도 근로자의 과실로 인한 보험사고에 대한 보험자의 책임면제에 대해서는 명시적인 규정이 없다.

대만의 규정 중 특수한 것으로서 피보험단위 즉 기업이나 직종노조가 보험급여를 받을 요건을 갖추지 못한 피보험자(노동자)로 하여금 보험급여 절차에 참여하게 하여 보험급여를 부정수급하게 한 경우에 대한 환수 및 피보험자격 박탈을 명시하고 있는데 이는 우리나라의 경우와 유사해 보이는 면이 있다. 우리나라의 경우에도 피보험자의 부정수급에 보험가입자 등이 관여하는 경우 부정수급액의 환수 즉 부당이득 징수와 관련하여 보험가입자도 연대책임을 지도록 하고 있기²⁴⁵⁾ 때문이다. 다만 대만의 경우 피보험 자격 박탈까지 명시하고 있어서 과도한 조치가 아닌가 한다.

그밖에 대만은 전쟁의 경우에도 보험급여 면책 사유로 규정하고 있는 점이 우리나라와 비교하여 차별점이 있다. 우리나라의 산업재해보상보험법령에서는 천재지변이나 돌발적인 사태와 관련하여 사고가 발생한 경우 업무상 재해 여부에 대해 규정을 두고 있으나 전쟁에 대해서는 별도로 명시한 바가 없다.

244) 한국 산업재해보상보험법 제37조 ② 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장해 또는 사망은 업무상의 재해로 보지 아니한다. 다만, 그 부상·질병·장해 또는 사망이 정상적인 인식능력 등이 뚜렷하게 낮아진 상태에서 한 행위로 발생한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 업무상의 재해로 본다.

245) 한국 산업재해보상보험법 제84조(부당이득의 징수) ① 공단은 보험급여를 받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 급여액에 해당하는 금액(제1호의 경우에는 그 급여액의 2배에 해당하는 금액)을 징수하여야 한다. 이 경우 공단이 제90조제2항에 따라 국민건강보험공단등에 청구하여 받은 금액은 징수할 금액에서 제외한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보험급여를 받은 경우

2. 수급권자 또는 수급권이 있었던 사람이 제114조제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 신고의무를 이행하지 아니하여 부당하게 보험급여를 지급받은 경우

3. 그 밖에 잘못 지급된 보험급여가 있는 경우

② 제1항제1호의 경우 보험급여의 지급이 보험가입자·산재보험 의료기관 또는 직업훈련기관의 거짓된 신고, 진단 또는 증명으로 인한 것이면 그 보험가입자·산재보험 의료기관 또는 직업훈련기관도 연대하여 책임을 진다.

(… 이하 생략)

제4장 산재보험에서 노사의 책임성 강화를 위한 개선 방안

제1절 사용자의 책임성 강화를 위한 개선 방안

I. 보험관계 성립 미신고 또는 보험료 미납부 기간 중 재해에 대한 책임 강화

1. 보험급여액 일부 징수 제도 운영 제한 현황

고용산재보험료징수법 제11조는 사업주에게 보험관계가 성립한 날부터 14일 이내에, 사업의 폐업·종료 등으로 인하여 보험관계가 소멸한 경우에는 그 보험관계가 소멸한 날부터 14일 이내에 공단에 보험관계의 성립 또는 소멸 신고를 하도록 의무를 부과하고 있다. 그리고, 제26조는 사업주의 보험관계 성립 미신고나 보험료 납부를 게을리하는 것을 방지하기 위하여, “사업주가 제11조에 따른 보험관계 성립신고를 게을리한 기간 중에 발생한 재해”와 “사업주가 산재보험료의 납부를 게을리한 기간 중에 발생한 재해” 등의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 급여에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있도록 규정하고 있다.

고용산재보험료징수법 시행령 제34조를 보면, 먼저 “사업주가 제11조에 따른 보험관계 성립신고를 게을리한 기간 중에 발생한 재해”의 경우에는 보험가입신고를 하여야 할 기한이 끝난 날의 다음 날부터 보험가입신고를 한 날까지의 기간 중에 발생한 재해에 대한 요양급여·휴업급여·장해급여·간병급여·유족급여·상병보상연금에 대하여 하며, 징수할 금액은 가입신고를 게을리한 기간 중에 발생한 재해에 대하여 지급결정한 보험급여 금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 징수하도록 하고 있다. 다만, 사업주가 가입신고를 게을리한 기간 중에 납부하여야 하였던 산재보험료의 5배를 초과할 수 없도록 제한한다.

그리고, “사업주가 산재보험료의 납부를 게을리한 기간 중에 발생한 재해”의 경우에는 월별보험료 또는 개산보험료의 납부기한(법 제17조제3항에 따른 분할 납부의 경우에는 각 분기의 납부기한)의 다음 날부터 해당 보험료를 낸 날의 전날까지의 기간 중에 발생한 재해에 대한 요양급여·휴업급여·장해급여·간병급여·유족급여·상병보

상연금에 대하여 하며, 징수할 금액은 재해가 발생한 날부터 보험료를 낸 날의 전날까지의 기간 중에 급여청구사유가 발생한 보험급여 금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 징수하도록 하고 있다. 다만, 사업주가 산재보험료의 납부를 게을리한 기간 중에 납부하여야 하였던 산재보험료의 5배를 초과할 수 없도록 제한한다. 이는 사업주로 하여금, 보험관계 성립신고 및 보험료 납부를 성실히 하도록 촉진하기 위한 조항이다. 고용산재보험료징수법 제50조 제1항 제1호는 그와 같은 보험급여 금액의 사업주에 대한 징수 이외에 300만원 이하의 과태료를 부과하도록 벌칙을 규정하고 있다.

이에 따라, 과거에는, 가령 특정 사업주가 운영하는 여러 사업 중 하나 이상의 사업을 가입신고 하여 산재보험을 적용받고 있으면서, 장소적으로 분리된 다른 일부 사업의 가입신고를 하지 않은 상태에서 가입신고 의무 미이행 사업에서 재해가 발생하면 그 보험급여액의 일부를 해당 사업주로부터 징수했다. 그러나, 2006년 대법원이 “사업주가 건설본사에 대하여 분리하여 별도로 보험관계성립신고를 하지 아니하였더라도, 각 건설현장에 대한 동종사업 일괄적용승인을 받고 건설본사도 일괄적용되는 사업에 포함된다고 잘못 생각하여 일괄하여 사업개시신고를 하였고, 재해발생 이전에 보고·납부한 개산보험료에 건설본사에 대한 것이 포함되어 있다는 등의 사정이 있다면, 그 형식이야 여하간에 실질적으로 건설본사에 관한 보험관계가 성립한 사실을 신고하였다고 볼 것이므로, 그 보험료의 차액을 정산하는 것은 별론으로 하더라도, 보험가입신고를 태만히 한 경우에 해당한다 하여 보험급여액의 일부를 징수하는 제재를 가할 수는 없다.”²⁴⁶⁾라고 판단한 이후, 보험관계 성립신고를 게을리한 기간 중에 발생한 재해로 보아 보험급여의 일부를 사업주로부터 징수할 수는 없게 되었다.²⁴⁷⁾ 다만, 보험료 납부를 게을리한 기간 중에 발생한 재해로 보아 보험급여의 일부를 징수할 수 있을 뿐이다.

2. 개선 방안

그러나, 위 대법원 판결의 취지는 사업주가 과실로 보험관계 성립신고를 하지 않은 경우까지 보험급여액의 일부를 징수하는 것은 타당하지 않다는 판단일 뿐, 고의 또는 중대한 과실로 신고하지 않은 경우까지 면책하고자 하는 취지는 아니라고 보아야 한다. 앞서 자세히 설명한 바와 같이 일본의 징수법 제31조 제1항 제1호는 “사업주가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 징수법 제4조의 2 제1항의 규정에 따른 신고로 이

246) 대법원 2006. 8. 24. 선고 2004두10081 판결.

247) 고용노동부, ‘산재보험 업무처리 방식 개선 지침에 따른 세부 처리 기준’, 2018.

보험에 관한 보험관계 성립에 관한 것을 하고 있지 않은 기간 중에 발생한 사고”의 경우에 보험급여의 일부를 사업주로부터 징수하도록 규정하고 있다. 단순한 과실이 아닌, ‘고의 또는 중과실’의 경우 보험관계 성립신고 의무 미이행 사업주에 대하여 보험급여의 일부를 징수하도록 규정하고 있는 것을 확인할 수 있다. 일본의 경우는 ‘일부’의 범위가 우리나라의 경우 50% 이내인 것과 유사한 40% 이하로 적용되고 있다.

따라서, 고용산재보험료징수법 제26조 제1항 제1호를 “사업주가 고의 또는 중대한 과실로 제11조에 따른 보험관계 성립신고를 게을리한 기간 중에 발생한 재해”라고 개정하여 고의 또는 중대한 과실로 인한 보험관계 성립신고 의무 미이행 기간에 발생한 재해에 대하여는 사업주로부터 보험급여 금액의 일부를 징수할 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다. 고용산재보험료징수법 제26조 제1항 제1호를 위와 같이 개정하면 대법원이 종래에 고용산재보험료징수법 제26조 제1항 제1호의 내용을 축소하여 제한 해석했던 상황이 해소되므로, 동 조항은 제한되지 않고 문리해석 내용 그대로 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 이와 같은 개선은 첫째, 보험관계 성립신고 의무를 성실히 이행한사업주와의 형평을 기할 수 있으며, 둘째, 사업주의 보험관계 성립신고 의무 이행과 그에 따른 보험료 납부 의무 이행을 촉진할 수 있고, 셋째, 보험기금 충실을 기할 수 있는 이점이 있다.

<고용산재보험료징수법 제26조 개정안>

현행	개정안
제26조 (산재보험가입자로부터의 보험급여액 징수 등) ① 공단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재해에 대하여 산재보험급여를 지급하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 급여에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 사업주로부터 징수할 수 있다. 1. 사업주가 제11조에 따른 보험관계 성립신고를 게을리한 기간 중에 발생한 재해 2. <생략> ② <생략>	제26조 (산재보험가입자로부터의 보험급여액 징수 등) ① ----- ----- ----- ----- -----. 1. ----- <u>고의 또는 중대한 과실로 제11조에</u> ----- ----- 2. <생략> ② <생략>

사업주에게 보험관계 성립신고 의무 미이행에 대한 고의 또는 중대한 과실을 인정하기 위해서는 일본에서는 관할 행정관청의 담당자로부터 보험관계 성립신고 제출, 지

도, 가입 권장 등을 받았음에도 불구하고 미이행한 경우로 보고 있다. 우리나라의 경우에는 고용노동부, 근로복지공단 등으로부터 신고 요구, 지도, 안내 등을 받은 경우로 적용할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 행정관청이나 근로복지공단의 적극적인 행정이 요구된다고 할 수 있다.

II. 개별실적요율제의 적용 범위 조정을 통한 사업주의 책임성 강화

1. 개별실적요율제 적용 현황

현행 고용산재보험료징수법 제15조는 개별실적요율제를 규정하고 있다. 개별실적요율제는 산재보험급여 지급액수가 일정 기준 이하인 사업주에 대하여 산재보험료율을 인하해주는 산재보험료율의 특례를 말하는데, 이는 산재 발생을 방지하기 위해 노력한 사업주에게 인센티브를 부여하고자 하는 취지로 도입된 것이다. 앞서 설명한 일본의 “메리트 제도”와 유사하다고 할 수 있다. 일본의 메리트제도는 우리나라 고용산재보험료징수법상의 개별실적요율제와 산재예방요율제를 합한 제도라고 할 수 있는데, 제도의 세부 내용을 검토해보면 우리나라의 개별실적요율제와 산재예방요율제가 더욱 구체적이고 세부적으로 규정되어 있어 제도적으로 우리에게 더욱 적합하다고 판단된다.

개별실적요율제는, 매년 6월 30일 현재 산재보험의 보험관계가 성립한 후 3년이 지난 사업의 경우에 그 해 6월 30일 이전 3년 동안의 산재보험료에 대한 산재보험급여 금액의 비율이 85%를 넘거나 75% 이하인 경우 그 사업에 적용되는 산재보험료율의 100분의 50의 범위에서 인상하거나 인하한 비율을 산재보험료율과 합하여 그 사업에 대한 다음 보험연도 산재보험료율로 적용하는 방식으로 운용되고 있다. 인상과 인하의 최대 범위는 20%까지로 고용산재보험료징수법 시행령 제17조에 따라 적용된다.

고용산재보험료징수법 제15조 제1항은 개별실적요율제 적용 대상 사업의 범위를 대통령령에 위임하고 있는데, 고용산재보험료징수법 시행령 제17는 이를 건설업 중 일괄 적용을 받는 사업으로서 해당 보험연도의 2년 전 보험연도의 총공사금액이 60억원 이상인 사업과 건설업 및 별목업을 제외한 사업으로서 상시근로자 수가 30명 이상인 사업으로 규정하고 있다.

그러나, 아래 표에서 확인되는 바와 같이 개별실적요율제 적용 결과는 산재보험료율

인하효과가 매우 큰 것으로 나타나는데, 이는 최근 중대재해를 포함한 산재발생 예방 필요성이 크게 강조되고, 이를 예방하기 위한 사업주의 책임을 강화해야 한다는 요청이 높아지고 있는 상황을 고려하면 개별실적요율제 적용 결과의 타당성에 의문을 가지지 않을 수 없다. 과연 개별실적요율제를 적용한 결과 산재보험료율 인하를 폭넓게 인정할만큼 사업주의 산재예방 활동 성과가 나타나고 있는가에 대하여 충분한 근거제시가 어렵기 때문이다. 또한 개별실적요율제 적용 대상 사업장이 지속적으로 증가하고 있어 보험재정수지 악화가 우려된다.

또한, 개별실적요율제는 이전 3년 동안의 산재보험급여 금액의 비율을 고려하여 그 결과를 다음해의 산재보험료율에 반영하는 방식으로 운영되기 때문에, 중대재해를 포함한 산재가 발생하여 산재보험급여가 지급된 사업 또는 사업장의 경우에도 그 사실이 개별실적요율 계산에 곧바로 반영되지 못하는 시차가 발생하게 되는데, 시차가 오차 또는 오류로 인식되어 개별실적요율제 적용 결과의 적정성과 정당성을 충분히 지지받지 못하게 되는 문제가 발생하고 있다.

<개별실적요율 적용 현황>

(단위 : 건수)

연도 \ 요율	2019년	2020년	2021년	2022년
인하	52,215	53,634	54,426	55,322
인상	3,661	4,104	4,847	5,543
동일	682	723	802	861
계	56,558	58,461	60,075	61,726

출처 : 근로복지공단(2023)

2. 개선 방안

개별실적요율제는 1964년 산업재해보상보험제도 도입 당시에 함께 도입된 제도로, 상당기간 동안 시행되면서 지속적으로 내용을 보완해왔다. 그런 큰 틀에서의 변화는 없었으며, 이 제도 시행의 결과를 좌우하는 가장 중요한 사항인, 산재보험료에 대한 산재보험급여 금액의 백분율을 뜻하는 보험수지율이 오랜 기간 동안 변함 없이 유지되고 있다. 현행 개별실적요율제에 적용되는 보험수지율은 고용산재보험료징수법 제16조에 따라 “100분의 85를 넘거나 100분의 75 이하인 경우를 말한다”. 따라서 85% 이하이거나 75%를 초과하는 구간에 해당하면 산재보험료율이 동결된다. 75% 이하인 구간에는 산재보험료율이 2.3%에서 20%까지 인하되며, 85% 초과인 구간에 대해서는

2.3%에서 20%까지 산재보험료율이 인상된다. 구체적인 인상, 인하 구간은 고용산재 보험료징수법 시행령 제18조와 별표1에 명시되어 있다.

<산재보험료율의 인상 및 인하 비율(제18조제1항 관련)>

(단위 : 건수)

산재보험료에 대한 산재보험급여 금액의 백분율(보험수지율)	산재보험료율의 인상 및 인하 비율
5%까지의 것	20.0%를 인하한다
5%를 넘어 10%까지의 것	18.4%를 인하한다
10%를 넘어 20%까지의 것	16.1%를 인하한다
20%를 넘어 30%까지의 것	13.8%를 인하한다
30%를 넘어 40%까지의 것	11.5%를 인하한다
40%를 넘어 50%까지의 것	9.2%를 인하한다
50%를 넘어 60%까지의 것	6.9%를 인하한다
60%를 넘어 70%까지의 것	4.6%를 인하한다
70%를 넘어 75%까지의 것	2.3%를 인하한다
75%를 넘어 85%까지의 것	0
85%를 넘어 90%까지의 것	2.3%를 인상한다
90%를 넘어 100%까지의 것	4.6%를 인상한다
100%를 넘어 110%까지의 것	6.9%를 인상한다
110%를 넘어 120%까지의 것	9.2%를 인상한다
120%를 넘어 130%까지의 것	11.5%를 인상한다
130%를 넘어 140%까지의 것	13.8%를 인상한다
140%를 넘어 150%까지의 것	16.1%를 인상한다
150%를 넘어 160%까지의 것	18.4%를 인상한다
160%를 넘는 것	20.0%를 인상한다

※ 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 [별표 1] <개정 2021. 12. 31.>

이러한 현재의 산재보험료율 결정 체계에 대해서는 두 가지 방향으로의 개선안 제시가 가능하다.

첫 번째는, 보험수지율에서 동결 구간인 75% 초과 85%이내 구간이 지나치게 높게 설정되어 있어서 인하율 적용 사업장이 인상을 적용 사업장에 비하여 매우 높게 발생

하고 있는 것을 바로잡기 위하여 동결 구간을 그보다 낮게 설정하는 방안이다. 두 번째는 인하율과 인상률이 동결구간을 기준으로 2.3%에서 20%까지로 상하 대칭으로 설정되어 있는데, 인상률은 상대적으로 높은 비율로 설정하면서 인하율은 낮은 비율로 설정하는 방안의 개선이 가능할 수 있다.

이와 같은 개선은 이를 통해 사업주의 산재 예방 동기를 강화시키는 동시에 산재보험 재정수지 악화를 방지하는 데에 매우 효과적인 방안이 될 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 구체적인 구간 설정 기준과 인하율 설정 기준은 별도의 연구를 통해 규명될 수 있을 것이다.

제2절 근로자의 책임성 강화를 위한 개선 방안

I. 근로자의 책임성 강화를 위한 급여 제한의 필요성에 관한 논의의 전제

현행 산업재해보상보험법상 산재보험제도는, 피보험자인 근로자의 고의 또는 과실로 인한 재해 발생의 경우에 대하여 특별한 적용 배제 규정을 두지 않았어도, 첫째, 업무수행과 재해 발생 사이의 상당인과관계 입증의 어려움, 둘째, 산업재해보상보험료가 노동력 상실로 인한 소득감소를 보충하기에는 지나치게 낮다는 점 등을 고려할 때, 피보험자인 근로자가 고의 또는 중과실로 재해를 유발하는 것이 사실상 억제되고 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 그러한 이유로 앞에서 살펴본 바와 같이 1964년 제정 산업재해보상보험법²⁴⁸⁾ 제14조 제1항 제3에 규정되어 있던 보험가입자 또는 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생하게 한 때에는 보험금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있도록 하는 보험급여 지급 제한 사유는 별도로 규정할 필요가 없다는 주장이 있다. 이는 보험급여 지급 제한 사유의 부활이 필요하다는 주장과 대비된다. 앞에서 살펴본 바에서 확인되듯이 일본 노재보험법은 유사한 규정을 지금도 유지하고 있다.

정확한 논의를 위해서는 민간 사보험인 상법상 보험자의 면책사유와 비교하여 검토할 필요가 있다. 산업재해보상보험법이 기본적으로 보험의 구조를 택하고 있기 때문이다. 상법은 사보험인 보험법상의 통칙으로서 보험자의 일반적인 면책사유를 규정하고 있

248) 법률 제1438호, 시행 1964. 1. 1.

다. 상법 제659조 제1항은 “보험사고가 보험계약자 또는 피보험자나 보험수익자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 생긴 때에는 보험자는 보험금액을 지급할 책임이 없다”라고 규정하고 있다. 상법 제678조는 손해보험에서도 “보험의 목적의 성질, 하자 또는 자연소모로 인한 손해는 보험자가 이를 보상할 책임이 없다”고 하여 역시 면책사유를 정하고 있다. 다만 이 규정은 사람의 경우에는 그 성질상 해당사항이 없다.

상법 제659조는 최대선의의 계약으로서의 보험계약의 특성이 가장 전형적으로 드러나는 대목이라고 할 수 있다.²⁴⁹⁾ 여기서 보험금을 지급받는 피보험자나 보험수익자뿐만 아니라 보험계약자의 고의 또는 중과실도 면책사유가 된다는 점을 주의해야 한다. 상법 제659조에서 말하는 고의는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다는 것이 판례의 입장이다.²⁵⁰⁾

생명보험에 가입한 다음 자살을 하거나 손해보험에 가입을 한 다음 방화를 하는 경우가 전형적인 고의에 의한 보험사고의 사례가 될 것이다. 횡단보도가 아닌 곳에서 차가 오지 않겠지라고 생각하면서 횡단한다거나 주유기 근처에서 설마 불이 나겠어라고 방심하면서 담배를 태우다가 유증기에 불이 붙어 화재가 발생했다면 중과실에 의한 사례가 될 수 있을 것이다.

그러나 사보험인 상법상 보험이라고 해서 고의에 의한 보험사고를 무조건 면책의 대상으로 삼지는 않는다. 예를 들어, 고의와 관련하여 보면, 보증보험의 경우에는 주계약상의 채무자인 보험계약자의 채무불이행을 보험사고로 하는 특성상 보험계약자의 고의 또는 중과실로 인한 보험사고의 경우에도 보험자의 보험금지급책임이 면제되지 않는다.²⁵¹⁾ 이와 관련하여 상법 제726조의6 제2항에서도 “보증보험계약에 관하여는

249) 송옥렬, 「상법강의」, 법문사, 2014, 274면.

250) 대법원 1991. 3. 8. 선고 90다16771 판결: 전국화물자동차운송사업조합연합회 공제조합의 통합공제약관은 “조합원 또는 자동차에 관계되는 피용자의 고의로 인한 손해”에 대하여는 보상하지 아니한다고 규정하고 있는바, 자동차사고로 인한 손해배상책임을 전보하는 것을 내용으로 하는 위 공제조합의 공제계약은 일종의 책임보험과 같은 성질의 것으로서 책임보험은 피보험자의 법적 책임 부담을 보험사고로 하는 손해보험이고, 보험사고의 대상인 법적 책임은 불법행위 책임이므로 이 경우에 어떠한 것이 보험사고인가는 기본적으로는 불법행위의 법리에 따라 정하여야 할 것인데, 불법행위 법리에 있어서는 미필적고의도 고의의 한 태양으로 보므로 특별한 사정이 없는 한 위 공제약관상의 고의에는 미필적 고의를 포함하는 것으로 해석할 것이다.

251) 대법원 1995. 7. 14. 선고 94다10511 판결: 리스이용자의 계약상 채무불이행으로 인한 손해의 보상을 목적으로 한 리스보증보험도 보험계약의 일종이므로 일반적으로 상법상 보험에 관한 통칙규정이 적용되는 것이나, 이 보증보험은 보험금액의 한도 내에서 리스이용자의 채무불이행으로 인한 손해를 담보하는 것으로서 보험자는 리스이용자의채무불이행이 고의에 의한 것이든 과실에 의한 것이든 그 손해를 보상할 책임을 지는 보증에 갈음하는 기능을 가지고 있어 보험자의 그 보상책임의 법률적 성질은 본질적으로 보증책임과 같다고 할 것이므로, 상법 제659조 제1항은 리스보증보험계약이 보험계약자의 자기행위에 피보험자인 리스회사가 공모하였든지 적극적으로 가담하지는 않았더라도 그러한 사실을 알면서도 묵인한 상태에서 체결되었다고 인정되는 경우를 제외하고는 원칙적으로 그 적용이

보험계약자의 사기, 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에도 이에 대하여 피보험자에게 책임이 있는 사유가 없으면 제651조, 제652조, 제653조 및 제659조제1항을 적용하지 아니한다”라고 하여 상법 제659조 제1항의 적용을 배제하고 있다.

그리고 상법상 사보험인 사망보험과 상해보험의 경우에는 고의의 경우에는 보험자의 면책이 가능하더라도 보험계약자, 피보험자, 보험수익자의 중대한 과실로 인하여 보험사고가 발생한 경우에는 보험금을 지급해야 하도록 규정하고 있다. 즉, 상법 제732조의2 제1항은 “사망을 보험사고로 한 보험계약에서는 사고가 보험계약자 또는 피보험자나 보험수익자의 중대한 과실로 인하여 발생한 경우에도 보험자는 보험금을 지급할 책임을 면하지 못한다”라고 규정하고 있으며, 동조 제2항은 “둘 이상의 보험수익자 중 일부가 고의로 피보험자를 사망하게 한 경우 보험자는 다른 보험수익자에 대한 보험금 지급 책임을 면하지 못한다”라고 규정하고 있는 것이다. 상법 제739조는 이를 상해보험에 준용한다. 예를들어, 사망이라는 보험사고를 고의로 일으킨 경우 보험자는 면책이 되지만 만약 사망이라는 보험사고가 보험계약자나 피보험자나 보험수익자의 중대한 과실에 의한 경우라면 보험자는 면책이 되지 않는다는 의미가 된다. 그러한 경우의 대표적인 경계 사례가 바로 자살이라고 할 수 있겠다.

일반적인 경우에 사람이 맨정신에 고의로 자살을 한 경우라면 보험자는 면책이 되겠지만 그렇지 않은 경우의 자살이라면 중과실에 의한 자살에 의한 경우라 하더라도 보험자는 면책이 될 수 없는 것이다.²⁵²⁾ 상법상 사보험의 경우 고의와 중과실을 구별하

없다.

252) 대법원 2021. 2. 4 선고 2017다281367 판결 :

[1] 사망을 보험사고로 하는 보험계약에서 자살을 보험자의 면책사유로 규정하고 있는 경우에도 피보험자가 정신질환 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 사망의 결과를 발생케 한 경우까지 포함하는 것은 아니므로, 피보험자가 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 사망의 결과를 발생케 한 직접적인 원인행위가 외래의 요인에 의한 것이라면, 그 사망은 피보험자의 고의에 의하지 않은 우발적인 사고로서 보험사고인 사망에 해당할 수 있다. 이때 정신질환 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서의 사망이었는지 여부는 자살자의 나이와 성행, 자살자의 신체적·정신적 심리상황, 그 정신질환의 발병 시기, 그 진행경과와 정도 및 자살에 즈음한 시점에서의 구체적인 상태, 자살자를 에워싸고 있는 주위상황과 자살 무렵의 자살자의 행태, 자살행위의 시기 및 장소, 기타 자살의 동기, 그 경위와 방법 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

[2] 甲의 딸 乙이 초등학교 교사로 근무하던 중 우울증으로 자살에 이르자, 甲이 丙 보험회사 등을 상대로 재해사망보험금을 청구한 사안에서, 주요우울장애와 자살의 관련성에 관한 의학적 판단 기준이 확립되어 있으므로, 乙이 주요우울장애로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에 이르러 자살하였다고 볼 만한 의학적 견해가 증거로 제출되었다면 함부로 이를 부정할 수 없고, 만약 그러한 의학적 소견과 다르게 인과관계를 추단하려면 다른 의학적·전문적 자료에 기하여 신중하게 판단하여야 하는데, 乙을 치료하였던 정신과 전문의의 견해 및 그 바탕에 있는 의학적 판단 기준을 고려하지 않은 채 乙이 자살할 무렵 주변 사람들에게 걸로 보기에 이상한 징후를 보이지 않았거나 충동적이라고 보이지 않는 방법으로 자살하였다는 등의 사정만을 내세워 乙이 우울증으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자살하였다고 보기 어렵다고 본 원심판단에는 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례.

여 보증보험의 경우 피보험자의 책임있는 사유가 있지 않는 한 보험계약자의 고의나 중과실은 보험자의 면책사유가 되지 않는다. 또한 사보험에 해당하는 상해보험이나 사망보험의 경우 보험계약자, 피보험자, 보험수익자의 중대한 과실로 보험사고가 발생 하더라도 보험자의 면책사유가 되지 않는다.

그런데 고의책임과 과실책임을 엄격히 구별하고 있는 형사책임과 달리 민사책임은 고의책임과 과실책임을 구별이 크게 의미가 없고 또한 중과실은 사실상 고의와 마찬가지로 취급되고 있다는 점, 고의와 중과실의 구별이 상대적이라는 점을 고려할 때, 사 보험인 상법상 보험의 경우에도 보험자의 면책을 극도로 최소화하고 있는 방향으로 입법 및 사법이 운영되고 있는 것이 현실이라는 점을 알 수 있다.

이런 상황에서 사회보험에 해당하는 산재보험이 근로자 측의 고의 또는 중과실이 있다는 것을 명분으로 하여 산재보험급여의 지급을 제한하는 것은 산재보험의 본래 취지에 어긋날뿐 아니라 보험제도 운용의 일반적인 모습과도 배치된다는 비판을 면하기 어려울 것이다.

산업재해보상보험은 국가를 보험자로 하고 사업주를 보험계약자로, 근로자를 피보험자 및 보험수익자로 하는 사회보험이긴 하지만 산업재해라는 것은 발생되어서는 안 되는 매우 바람직하지 못한 사회문제이기도 하기 때문에 국가가 최종적인 책임을 지는 산재보험은 일종의 보증보험의 역할도 하는 것이다. 그런 보증보험적인 측면을 본다면, 피보험자의 고의나 중과실에 관계없이 어떠한 이유에서든 산재 발생을 방지하지 못한 보험계약자로서의 사업주의 책임을 보험자인 국가는 떠맡아야 하는 것일 수 있다. 사보험인 보증보험에서는 피보험자의 책임있는 사유가 있는 경우를 문제삼아서 보험자의 면책의 여지를 인정하고 있지만 사회보험인 산재보험을 생각한다면 피보험자에 해당하는 근로자가 자신의 책임있는 사유로 산재사고를 일으키고자 한다고 생각한다는 것은 경험칙에 부합하지도 않는다. 이는 근로자 자신의 생명을 담보로 하는 것이기 때문이다.

다만 그럼에도 불구하고 법질서 관점에서 허용할 수 없을 정도의 범죄성이 인정되는 것으로 판단되는 경우라고 한다면, 이에 대해서는 범죄로 처벌하는 것은 별론으로 하더라도, 급여 지급을 허용하기 어려울 수 있을 것이다. 형사법상 범죄성이 인정되기 위해서는 일반적으로 구성요건 해당성, 위법성, 책임이라고 하는 세 가지 요건을 요구한다. 구성요건 해당성은 해당 행위에 처벌법규의 모든 객관적·주관적 요건을 충족하

는 것을 말하고, 위법성은 위법성 조각사유(정당방위, 긴급피난 등)가 없어서 위법한 것으로 확정된 것을 말하고, 책임은 책임조각사유(형사미성년자, 심신상실, 강요된 행위, 법률의 착오 등)가 없어서 그 행위를 비난할 수 있는 것을 말한다. 특히 행위자의 고의와 관련하여 주의할 것은 단순히 어떤 행위를 한다는 것을 알고 하였다라는 것을 포착하는 것뿐만 아니라 그에 대해서 비난할 수 있는 것인지 여부도 확인해야 한다는 점이다. 이는 달리 말해서, 어떤 급여 수급에 있어서 요건이 없음에도 이를 의도적으로 기망하여 지급받았기 때문에 비난이 가능한 부정수급과 요건이 갖추어져 있지 않았는데 지급된 것이어서 잘못 지급된 것은 맞지만 그렇다고 하여 비난하기는 어려운 오지급이 구별되어야 하는 것과 유사한 맥락이다.

결국, 근로자의 책임성 강화를 위한 급여 제한의 정당성에 관하여, 현행 산업재해보상보험법의 무과실책임주의, 헌법 제34조 등을 고려할 때 현행 산업재해보상보험 체계 하에서 피재근로자의 고의 또는 중과실을 급여 제한 사유로 곧바로 도입하는 것은 현행법 체계상 정당성을 인정받기 어려운 한계가 있으므로, 그 한계를 일탈하지 않는 범위에서 근로자 측 책임성 강화를 위한 방안을 검토해야 한다는 결론에 이르게 된다.

II. 근로자 책임성 강화를 위한 제도 개선 사항 검토 및 제시

1. 근로복지공단의 고의사고 보험사기 조사 및 대응 기능 확충,

산업재해보상보험법 제37조 제2항은 “근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장해 또는 사망은 업무상의 재해로 보지 아니한다”라고 규정하여 재해가 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 경우를 업무상 재해의 인정 범위에서 제외하고 있다. 다만, 동 조항 후문에서 “다만, 그 부상·질병·장해 또는 사망이 정상적인 인식능력 등이 뚜렷하게 낮아진 상태에서 한 행위로 발생한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 업무상의 재해로 본다”고 하여 예외를 인정한다.

스페인의 경우에도 사회보장일반법 제156조 제4항 b)에서 “사고를 당한 근로자의 고의 또는 중과실로 인한 사고”를 업무상 사고로 인정하지 않도록 하는 규정을 두고 있는데, 이는 우리 산업재해보상보험법 제37조 제2항과 같은 취지의 규정이라고 볼 수 있다. 이는 근로자의 책임성을 인정하는 최소한의 규정이라고 판단된다.

다만, 이 규정을 통해 근로자의 책임성을 강화하기 위해서는 이 규정을 규정의 취지에 맞게 시행하는 것이 매우 중요하다. 따라서, 동 규정의 효과적인 시행을 위한 전담기구의 기능 강화가 요청된다. 사업주 또는 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 보험급여 지급 사유가 되는 재해가 발생했는지 여부를 판별하고, 고의 또는 과실의 정도에 따라 추후에 이를 환수하거나 행위자를 기소하도록 하기 위해서는 상당한 수의 전문인력과 이 문제에 일관성 있고 체계적인 대응을 견지할 조직이 필요하다. 따라서, 근로복지공단의 담당 부서의 인력구성과 전문성을 제고할 수 있는 방안을 강구해야 할 필요가 있다.

이와 관련하여, 앞에서 살펴본 바 있는 독일 사회법전 제7권 제104조 이하의 규정에 주목할 필요가 있다. 해당 규정에 따르면, 독일은 피보험자의 고의에 의한 범위반으로 발생한 재해를 업무상 재해의 인정범위에서 배제하는 방식이 아닌, 보험급여 청구를 전부 또는 일부 축소하도록 하는 규정을 두고 있다. 즉, 독일 사회법전 제7권 제101조 제2항이 “피보험자의 행위를 형사법원이 범죄 또는 고의에 의한 범위반으로 판결한 경우 피보험자의 급여 청구는 전부 또는 일부가 축소될 수 있고 거부될 수 있다”고 규정한 것이 그것이다. 여기에서 주목할 것은 피보험자인 근로자의 재해 유발 행위가 범죄 또는 고의에 의한 범위반에 해당하는 것으로 볼 수 있을지에 대한 판단을, 보험 운영기관이 아닌 법원에 맡기고 있다는 점이다.

‘피보험자의 급여 청구’의 전부 또는 일부를 축소하거나 지급을 거부할 것인지에 대한 재량권은 보험운영자가 보유하고 있지만, 고의 또는 범죄행위 해당 여부는 법원의 판단에 따르도록 하여, 보험운영자가 고의 또는 범죄행위 해당 여부에 대한 판단을 수행하는 부담을 경감하고 있는 것이다. 이 경우 급여의 전부 또는 일부 축소나 지급 거부하는 법원의 사후적인 판단에 따라 소급적으로 이루어질 수밖에 없는 한계를 갖게 된다. 그러나, 그러한 한계가 있다 하더라도 산재보험급여 지급 축소 또는 거절 사유가 되는 고의, 범죄행위 해당 여부 등에 대해서는 법원의 신중한 판단을 받도록 하는 방안을 우리 산업재해보상보험법 제37조 제2항에 명시적으로 반영하는 것을 검토해볼 필요가 있다.

2. 부정수급 방지 법률 제정 가능성 검토

고의 또는 중과실로 보험급여의 사유가 되는 재해를 발생시킨 사업주 또는 근로자에

대하여, 산업재해보상보험법상 급여는 지급하되, 추후에 행위자를 처벌하거나, 지급된 보험료를 환수하는 적극적인 방안을 검토할 필요가 있다. ‘산재보험에서의 보험사기방지 특별법’을 제정하는 방안이 그 하나가 될 수 있을 것이다.

현재 근로복지공단의 보험급여관리국 산하 구상관리부가 부정수급과 관련된 사물들 담당하고 있으며, 종래에도 ‘보험범죄자문위원회’ 운영, 보험사기방지시스템(FDS, Fraud Detection System) 운영 등 다양한 보험사기 내지 부정수급 방지 조치를 마련해서 적용해왔으나, 산재보험에서의 보험사기나 부정수급에 대한 논란이 줄어들지 않고 있다. 따라서, 일반 보험의 경우와 마찬가지로 가칭, ‘산재보험에서의 보험사기방지 특별법’을 제정하여 강력하게 대응하는 방안에 대한 검토가 필요하리라 생각된다.

3. 산업안전보건법 제6조 규정 구체화

산업안전보건법 제6조는 ‘근로자의 의무’라는 표제 하에 “근로자는 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하며, 사업주 또는 「근로기준법」 제101조에 따른 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다”라고 규정하고 있다. 그러나 이 규정은 추상적 의무부과 규정에 불과하다. 이 조항이 규정하고 있는 내용은 사업장 안전 보건 및 재해 발생 방지를 위해 매우 중요한 근로자의 의무를 선언하고 있지만, 그 이행을 담보할 수 있는 수단이 전무하다. 따라서 산업안전보건법 제6조에 실질적 효력을 부여할 수 있는 법 개정 방안을 강구할 필요가 있다.

이 규정의 내용을 구체화 하고 근로자의 책임을 강화하기 위해서는, 해당 조항에서 명시하고 있는 ‘사업주 또는 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치’가 구체적으로 어떠한 조치를 의미하는지, 그러한 조치가 몇 회 어떤 방법으로 행해져야 하는지가 선제적으로 구체화되어야 한다. 조치의 내용이 방법이 구체화되어야 이를 따르지 않은 경우 근로자의 책임을 논할 수 있기 때문이다. 이와 관련해서는 앞에서 살펴본, 미국에서의 미네소타주 근로자재해보상 판례(Smith v Metro Transit, October 17, 2011, No. WC11-5303)²⁵³⁾를 참조할 수 있을 것이다.

‘사업주 또는 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치’의 내용이 구체화된다면, 이에 따르지 않는 근로자의 행위에 대하여 과태료를 부과하

253) <https://mn.gov/workcomp-stat/2011/Smith-10-17-11.html>.(최종 검색일 2024. 2. 27)

나 기타 벌칙을 부과하는 조치가 가능할 것이다.

<산업안전보건법 제6조 개정안>

현행	개정안
제6조(근로자의 의무) 근로자는 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하며, 사업주 또는 「근로기준법」 제101조에 따른 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다. ② <신 설>	제6조(근로자의 의무) ① <현행 제6조 본문과 동일> ② 이 때 사업주 또는 「근로기준법」 제101조에 따른 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치는 서면으로 2회 이상 근로기준법 제24조 제3항에 따른 근로자대표와 개별 근로자에게 각각 전달되어야 한다.
제175조(과태료) ① ~ ⑥ <생략> ⑦ <신 설>	제175조(과태료) ① ~ ⑥ <생략> ⑦ 제6조 제1항을 위반한 근로자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.
⑦ <생 략>	⑧ <현행 제7항과 동일>

한편, 법률이 개정되지 않더라도, 사업주는 취업규칙, 단체협약 등을 통해 현행 산업안전보건법 제6조에 위반하는 근로자의 행위를 징계 대상 행위로 규정하고 이행하도록 의무를 부과할 수 있을 것이다.

4. 업무상 재해 인정 이후의 책임성 강화 방안 검토 필요

업무상 재해를 입은 근로자에 대하여 산업재해보상보험법에 따른 급여가 개시된 이후에도 수급자인 피해 근로자의 책임성을 강화하기 위한 다각도의 방안이 강구될 필요가 있다. 예를들어, 산업재해보상보험법 제52조, 제53조 등에도 불구하고 휴업급여를 수령 중인 근로자가 취업하여 소득을 올리고 있으면서 그 사실을 알리지 않는 경우, 산업재해보상보험법 제59조에 따른 장해등급 재판정을 고의로 미루거나 받지 않은 채 장해보상연금 등을 이전 수준으로 수급하는 경우 등이 지속적으로 발생하고 있다. 이는 산업재해보상보험 기금의 건전성을 악화시킬 뿐만 아니라, 수급자를 사이의 형평

도 저해하는 심각한 법위반 행위이지만, 현재의 법체계와 감독 체계 하에서는 적절히 통제하기 어려운 상황이기 때문이다. 이 문제는 본 연구의 직접적인 대상 또는 범위는 아니나, 향후 이를 개선하기 위한 제도 운영 방안의 개선과 관련 법률 개정이 적극적으로 검토되어야 할 것이다.

제3절 소결

앞에서 살펴본 우리나라 산업재해보상보험법의 사용자 및 근로자 책임성 관련 규정의 변화 연혁과 개정 취지, 일본, 스페인, 독일, 영국, 미국, 대만 등의 입법현황을 분석하여 현재 우리나라의 상황에서 가능한 책임성 강화를 위한 개선방안을 제시하고자 하였다.

먼저, 사용자의 책임성 강화를 위한 개선 방안으로는,

첫째 고용산재보험료징수법 제11조 및 시행령 제34와 관련하여 보험관계 성립 미신고 또는 보험료 미납부 기간 중 재해에 대한 사용자의 책임을 강화하기 위하여, 사용자가 고의 또는 과실로 자신이 경영하는 사업 또는 사업장의 일부에 대해서만 산재보험 가입신고를 한 경우에 대하여 가입하지 않은 나머지 사업장을 미신고 사업장으로 간주할 수 있도록 법률을 개정할 것을 제안했다. 이는 현행법상 충분히 미신고로 간주할 수 있음에도 불구하고 대법원 판결이 이를 제한하는 법리를 형성하고 있기 때문에 대법원 판례의 취지를 반영하면서도 사용자의 책임성을 강화하기 위한 목적으로 제안한 개선 방안이다.

다음으로는 개별실적요율제의 적용 범위 조정을 제안했다. 첫 번째는, 보험수지율에서 동결 구간인 75% 초과 85%이내 구간이 지나치게 높게 설정되어 있다는 인식을 전제로, 요율 동결 구간을 그보다 낮게 설정하는 방안이다. 두 번째는 인하율과 인상률이 동결구간을 기준으로 2.3%에서 20%까지로 상하 대칭으로 설정되어 있는데, 인상률은 상대적으로 높은 비율로 설정하면서 인하율은 낮은 비율로 설정하는 방안을 제안했다. 구체적인 구간 설정 기준과 인하율 설정 기준은 별도의 연구를 통해 규명될 수 있을 것이라는 점을 밝혔다.

근로자의 책임성 강화를 위한 개선 방안으로는, 먼저 민간 보험제도와 비교를 통해 보험운영자의 보험급여 지급 책임을 면제하는 것은 바람직하지 않다는 것을 밝히고, 개별적으로 산재보험의 피보험자인 근로자의 책임성을 강화할 수 있는 방안을 제시하고자 하였다.

이를 위해서는 첫째, 근로복지공단의 고의사고 보험사기 조사 및 대응 기능 확충, 둘째, 부정수급 방지 법률 제정 필요성 제안, 셋째, 산업안전보건법 제6조의 근로자 준수 의무 규정 구체화를 통한 근로자의 산업안전보건법 준수 의지 고양과 이를 통한 산재발생 감소 추구 등을 제안하였다.

제5장 결론

최근 산재사고에 대한 인식 변화와 인터넷 등 정보의 소통이 매우 신속하고 활발하게 이루어져 언론 보도 이외에도 산재사고 발생에 관한 정보가 신속하게 전달되는 상황의 변화에 따라 산재사고 발생률을 낮추고 더욱 적극적으로 대응해야 한다는 인식이 확대되고 있으며, 그와 함께 산재보험과 관련한 노사 당사자의 책임성이 더욱 강화되어야 한다는 요청이 제기되고 있다. 이는 오랜 기간 제기되어 온, 사회보험제도와 관련한 노사 당사자의 도덕적 해이와 무임승차, 부정수급 등의 문제를 어떻게든 해소하여야 한다는 요청과도 잇닿아 있다.

이에 따라, 본 연구는 노사의 책임성과 관련한 현행 법령상의 기존 규정의 형성 및 변화의 과정을 살펴보고, 그와 관련된 해외 입법례를 검토함으로써 현재의 우리나라 상황에 적용할 수 있는 개선방안을 마련하기 위한 목적에서 수행되었다.

이를 위해 제정 당시부터 일찍부터 고의 또는 과실로 재해를 유발한 근로자에게 보험급여, 즉 요양급여와 휴업급여의 지급을 제한했던 1964년 제정 산업재해보상보험법 제14조의 내용과 당시의 해석 및 적용 실태를 살펴보고, 여러 차례의 입법을 통해 그 조항이 삭제된 배경을 검토해 보았다.

그리고 일본, 스페인, 독일, 영국, 미국, 대만 등의 여러 나라의 입법현황을 검토하여 해당 국가에서는 노사 당사자의 책임성을 강화하고, 특히 고의 또는 중과실로 재해가 초래된 경우에 보장이 어떻게 이루어지고 있는지를 확인하고자 하였다. 그 결과 대부분의 국가가 우리와 동등하거나 유사한 입법태도를 가지고 있다는 점을 확인하였다. 그것은, 고의 또는 중과실로 재해를 입은 근로자에게 적극적으로 산재보험급여 지급을 제한하는 입법을 가지고 그러한 법률을 시행하고 있는 사례는 드물다는 것이었다. 그 외에 간접적인 책임성 강화 방안들이 다양하게 시행되고 있다는 점을 확인할 수 있었고, 그러한 일부 다른 사항들을 점검함으로써 유용한 시사점을 얻을 수 있었다.

그 결과, 먼저, 사용자의 책임성 강화를 위한 개선 방안으로는, 고용산재보험료징수법 제11조 및 시행령 제34와 관련하여 보험관계 성립 미신고 또는 보험료 미납부 기간 중 재해에 대한 사용자의 책임을 강화하기 위하여, 사용자가 고의 또는 과실로 자신

이 경영하는 사업 또는 사업장의 일부에 대해서만 산재보험 가입신고를 한 경우에 대하여 가입하지 않은 나머지 사업장을 미신고 사업장으로 간주할 수 있도록 법률을 개정할 것, 개별실적요율제의 적용 범위를 조정할 것 등을 제안하였다.

다음으로, 근로자의 책임성 강화를 위한 개선 방안으로는, 근로복지공단의 고의사고 보험사기 조사 및 대응 기능 확충, 부정수급 방지 법률 제정 필요성 제안, 산업안전보건법 제6조의 근로자 준수의무 규정 구체화 등을 제안하였다.

참고문헌

- 문원규, 「實務 産業災害補償保險法」, 법원사, 1978
- 박제성 외, 「외국의 자영업자 사회법제 연구」, 한국노동연구원, 2018,
- 송옥렬, 「상법강의」, 법문사, 2014
- 심강섭, 「産業災害補償制度概說」, 청구출판사, 1968
- 전광석, 「한국사회보장법의 역사」, 집현재, 2019
- 전광석·박지순·김복기, 「사회보장법(제7판)」, 신조사, 2022
- 김근주, 「영국 산업재해보상제도의 보호범위」, 한양법학(제27권 제2집, 통권 제54집), 2016.
- 김학경, 「영국의 기업과실치사 및 기업살인법에 대한 연구: 도입 시 검토되어야 할 법적 쟁점 중심으로」, 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지(통권 제42호), 사단법인 인문사회과학기술융합학회, 2018
- 노호창, 「실업으로부터의 노동자 보호에 관한 스페인의 법제도적 대응에 관한 연구」, 노동법학(제85호), 한국노동법학회, 2023. 3,
- 정슬기, 「영국의 산재보상제도와 합리성 판단기준」, 사회법연구(제48호), 한국사회법학회, 2022
- 조재호, 「범죄행위가 원인이 된 경우 업무상 재해의 인정 여부 : 도로교통법 위반을 중심으로」, 사회보장법연구(제9권 제1호), 사회보장법학회, 2020
- 조흠학, 「한국과 영국의 산업안전보건법 처벌에 관한 비교 연구」, 노동법논총(제18권), 한국비교노동법학회, 2010
- Carlos Galán Feced, “Hucha de las pensiones”, Business Insider, 5 oct. 2022.
- Department for Work & Pensions, Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance - 4. Industrial accidents, 2023.11.16.
- Journal of Law and Economics, vol. 41, no. 2 (October 1998)
- Koppenfels-Spies Knickrehm/Roßbach/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht SGB VII § 104, Rn. 5, 8 Auf. 2023
- Mrozynski, Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil, Auf. 6, SGB I § 41 Rn. 6. 2019
- Niemeyer/Freund, Die Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch als neues SGB VII, NZS

- 1996,
- Oscar de las Heras, “Adiós al Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, 12. 2019.
- Paul C. Weiler, Workers’ Compensation and Product Liability: The Interaction of a Tort and Non-Tort Regime, 50 Ohio State Law Journal, 1989.
- Plagemann/Radtke-Schwenze, Aktuelle Entwicklungen im Recht der Gesetzlichen Unfallversicherung, NJW, 2015
- Richard Lewis, “Employers’ Liability and Workers’ Compensation: England and Wales” in G. Wagner (ed), Employers’ Liability And Workers’ Compensation, 2012
- Richard Lewis, Industrial Injuries Compensation: Tort and Social Security Compared, Industrial Law Journal, Volume 46, Issue 4, Oxford University Press, 2017
- Ricke, beck-online GROSSKOMMENTAR, SGB VII § 101, Rn. 3, 2023
- Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching BeckOK Sozialrecht, 70. Auf. 2023, SGB VII § 105, Rn. 26
- Schaub, Arbeitsrecht-Handbuch, 20. Auf. 2023, § 61. Arbeitsunfall, Rn. 26
- Schaub/Koch, Arbeitsrecht, 27 Auf. 2023
- Schur, Verlust des Versicherungsschutzes bei straßenverkehrsgefährdendem Verhalten?, SGB 2000
- Sichert, Hauck/Noftz, SGB I, K § 66 Rn. 25, 2011
- Stephen D. Fessenden, “Present Status of Employers’ Liability in the United States,” Bulletin of the Department of Labor, vol. V, no. 31 (November 1900)
- Weiss et al, Workers’ Compensation Benefits, Costs, and Coverage-2017 Data, National Academy of Social Insurance, October 2019
- William M. Landes and Richard A. Posner, The Economic Structure of Tort Law, Cambridge: Harvard University Press, 1987
- 労働政策研究・研修機構 (JILPT), 労災補償保険制度の比較法的研究 ドイツ・フランス・アメリカ・イギリス法の現状からみた日本法の位置と課題, 労働政策研究報告書 No.205, 2020
- 労働政策研究・研修機構 (JILPT), 労災補償保険制度の比較法的研究 ドイツ・フランス・アメリカ・イギリス法の現状からみた日本法の位置と課題, 労働政策研究報告書 No.205, 2020
- 北岡大介, “労災保険における保険料の決定方法”, 日本労働研究雑誌, No.726,厚生労働省, “令和3年度労働者災害補償保険事業年報(統計表)”

岩出誠, “労災民事賠償マニュアル”, ぎょうせい, 2018

厚生労働省労働基準局労災管理課, “労働者災害補償保険法(労働法コンメンタール No.5)(八訂新版)”, 労務行政, 2022

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課, “労災保険給付に関する支給制限及び費用徴収事例集”, 2002.03.

※ 국내 및 해외 법령과 판례 : 개별 국가별 관련 기관 홈페이지(해당 각주 참조)